فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

فتاویٰ دھوبند کالیسٹا

المعروف بہ

فتاویٰ فریدیہ

افادات

محدث کبیر فقیہہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید رحمہ اللہ

جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تخریج و ترتیب

مفتی محمد وہاب منگلوی مدرس دار العلوم صدیقیہ زروبی

مکتبہ رشیدیہ

جی ٹی روڈ سردار پلازہ اکوڑہ خٹک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

فتاوی دیوبند پاکستان

الـمعروف به

فتاوی فریدیه

دریم جلد

افادات: محدث کبیر فقیه العصر مفتی اعظم عارف باللہ
مولانا مفتی **محمد فرید** رحمۃ اللہ علیہ
جامعه دارالعلوم حقانیه اکوڑه خٹک

تخریج وترتیب: مفتی محمد وهاب منگلوری
مدرس دارالعلوم صدیقیه زروبی

ترجمه وکمپوزنگ: **دارالترجمه وکمپوزنگ سنٹر**
عبدالغنی پلازه محله جنگی پشاور

زیر سرپرستی: مولانا حافظ **حسین احمد صدیقی** نقشبندی
مهتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی

ناشر: مکتبه رشیدیه اکوڑه خٹک

تول حقوق په حق د ناشر محفوظ دی

دکتاب نوم: فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (دریم جلد)

افادات: محدث کبیرفقیه العصر مفتی اعظم عارف باالله مولانا
مفتی محمد فرید مجددی زروبوی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الحدیث وصدر دارالافتاء جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک

ترتیب و تخریج: مولانا مفتی محمد وهاب منګلوری نقشبندی
دارالافتاء دارالعلوم صدیقیه

معاون: مولانا مفتی عصمت الله حقانی

مترجمین: مولانا محمد منظر مردانی فاضل جامعه امداد العلوم صدر
برهان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی
ایم اے پشاور یونیورستی (فون: ۰۳۴۴_۹۱۲۹۰۲۳)

مصحح: مولانا لطف الرحمن صاحب مدرس ونګران قاسم العلوم شبقدر

کمپوزنګ: دارالترجمه وکمپوزنګ سنټر عبدالغنی پلازه محله جنګی پشاور

ضخامت: ۵۸۸ صفحات

زومبې چاپ: اکتوبر ۲۰۱۱ء ..... شوال ۱۴۳۲ھ

زیر سرپرستی: مولانا حافظ حسین احمد صدیقی نقشبندی
مهتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی (پاکستان)

ناشر: مکتبه رشیدیه سردار پلازه اکوړه خټک نوشهره
رابطه نمبر: ۰۳۴۴-۹۰۸۴۶۹۳

فهرست مضامین

مضمون	صفحه

باب صلاة المسافر

(فصل فی السفر التی تتغیر به الاحکام)

د قصرمونځ د پاره په سفرکښې مشقت کیدل ضروری نه دی ---- ۴۵
دائمی سفر یا قیام، شریعت سره متصادم نه دې ---- ۴۵
د بې قراره سړی د اقامت اوسفرمسئله ---- ۴۶
وطن اصلی ته په مرور سره هم سفر ختمیږی ---- ۴۷
د ملازمت یاد علم دطلب په سلسله کښې د وطن اقامت اهمه مسئله ---- ۴۷
د ملازمت ځائې چه کله وطن اقامت جوړشی بیا
چه ئې ترڅو پورې پریخودې نه وی اتمام به کولې شی ---- ۴۸
د میلونو په اندازې مسافت سره د قصر اعتبار ---- ۴۹
په ملکی سرحد او محاذ باندې کیمپ لګونکی فوجیان
سپاهیان په قصر اواتمام کښې د پورته افسرانو تابع دی ---- ۵۰
د ښار یا د ښار د حدودو قیدی به اتمام اود بیابان او
صحرا قیدی به قصرکوی ---- ۵۲
د جنګی قیدیانو د اقامت اوقصر نیت معتبرنه دې بلکه
هغوی د خپلو افسرانو تابع دی ---- ۵۳
د یوسړی په دوه وطنونوکښې د جائیداد وغیره
کیدلو په صورت کښې د سفر اوقصر مسئله ---- ۵۵
ښځه به د مورپلار کور اود خاوند دکور د سفرپه لارکښې قصرکوی ---- ۵۶

مضمون	صفحه
د قصرمونځ د پاره د سفر د مسافت مقدار	۵۷
کوم ډرائیورچه مستقل په سفرکښې وی د هغه د مونځ حکم	۵۷
د وطن اقامت نه نورو ځایونو ته د تلو په صورت کښې	
به سفر دکوم ځائې نه حسابیږی؟	۵۷
د بنځې د مورپلار اود خاوند د خوابنې سخر	
د کوروپه مینځ کښې دسفر د مسافت مسئله	۵۸
دسرکارحکم د پنځلس ورځونه د زیات پاتې	
کیدودې اوملازم کم قیام کوی	۵۹
د ۴۸ میله یا ۷۸ کلومیټرنه کم د سفرمسافت کښې به قصرنه کوی	۶۰
په مختلفو ځایونوکښې د کور او مورپلار وغیره	
د کیدلو په صورت کښې د سفر اواقامت مسئله	۶۰
د ملازمت په ځائې کښې د پنځلس ورځو نه کم قیام والا به قصرکوی	۶۲
د ملازمت په ځائې کښې یوځل د اقامت کولونه پس	
تردې ځائې پریخودلو پورې به اتمام کوې	۶۲
د افغان مهاجرینو په افغانستان کښې د جهاد په	
دوران کښې د قصر اواتمام مسئله	۶۳
په سفرکښې د درې ورځو مسافت معتبردې فرسخونه معتبرنه دی	۶۴
مسافرچه په کوم لار باندې څی د هغې مسافت به معتبروی	۶۴
د اقامت د پاره عارضی نیت معتبر نه دې	۶۵
که په آبائی وطن کښې صرف جائیداد وی نو	
په هغې کښې راجح قصر دې	۶۶

مضمون	صفحه
په کور او جائداد کښې د مشترکو دوه رونړو په مختلفو ځایونو	
کښې د اوسیدلو په صورت کښې د اقامت او قصر مسئله	۶۷
مسافر ډرائیور به وطن اصلی یا اقامتی ته دواپس کیدلو	
نه مخکښې قصر کوي	۶۸
د تاهل او تزوج والا ځائې کښې به قصر کولې شی	۶۸
د تجارت سامان د پاره ئې کور په کرایه واخستلواو څی په باندې و	
کښې ئې خرڅوی لیکن اقامت نیت ئې نه دې نو قصر به کوی	۶۹
په باندې و کښې د اقامت نیت صحیح دې	۷۰
د پنځلسو ورځو نه کم اقامت کولو واله به قصر کوي	۷۰
د اهل وعیال وطن اقامت ته چه متاهل کله کله راځی نو قصر به کوي	۷۱
د بحری جهاز د ملازمینو قصر او اتمام	۷۲
د سرکاری مدرسو او مدارس عربیه د ملازمینو خپل	
نیت معتبر دې د متبوع نه دې	۷۳
دافسربالا یا امیرپه حکم باندې د سفرپه اندازې	
نیت کولو والابه قصر کوي	۷۳
وطنِ اقامت چه ئې څوپورې پریخودې نه وی هغې کښې به اتمام کوی	۷۴
وطن ته ځنګل نه هره هفته تللو راتللو کښې دقصر او اتمام مسئله	۷۵
د مهاجرین افغانستان د اقامت نیت	۷۶
که افغان مجاهدینو په آبادئ کښې د اقامت	
نیت نه وی کړې نو قصربه کوي	۷۷
د بهشتی زیور د یو عبارت وضاحت	۷۸

مضمون	صفحه

فصل فی قصر الصلوٰة

د یو مسافر مقیم امام پسې د نیت کولو مسئله ---------- ۷۹
که مسافر مقتدی په مسافر امام باندې د مقیم خیال
اوکړو او د څلورو رکعتو نیت ئې اوکړو نو اوس به څه کوی ---------- ۷۹
د مسافر مقتدی مقیم امام پسې د رکعتونو د نیت مسئله ---------- ۸۰
شرعی مسافر د قصر په نه کولو سره ګنهګاریږی ---------- ۸۱
په سفر کښې جمع بین الصلاتین صورةً جائز ده ---------- ۸۲
مسافر چه د مقیم امام د مونځ په آخره کښې شامل شی
نو پوره مونځ به کوی ---------- ۸۲
په سفر کښې د سنن رواتب په ادا کولو او نه کولو
کښې د فقهاؤ راجح قول ---------- ۸۳
په سفر کښې د سنتو د پریخودلو او نه پریخو دلو مسئله ---------- ۸۴
د سفر د بعضې احکاماتو باره کښې تپوس ---------- ۸۵
په شرعی سفر کښې مسافر باندې قصر واجب او اتمام
ممنوع دې او روژه نیول بهتر دي ---------- ۸۷
د چا دوه وطنه کیدلو صورت کښې د قصر د مونځ مسئله ---------- ۸۸
د مسافر سړی د مونځ په حالت کښې د مقیم کیدو د پاره د نیت مسئله. ---- ۸۹
مسافر به د مقیم په اقتداء کښې څلور رکعته کوی ---------- ۸۹
په هندوستان کښې د قید پاکستانی قیدیانو د مونځ مسئله ---------- ۹۰
د وطن اقامت نه د سفر شروع کولو په صورت کښې به قصر کوي ---------- ۹۱
په آبادئ کښې به مقیم قیدیان اتمام کوی. ---------- ۹۲

مضمون	صفحه

د مسافر امام د مقیمینو د پاره څلور رکعته مونځ کول ---------- ۹۳
په مسجد الحرام اومسجد نبوی کښې مقیم امام
پسې به پوره مونځ کولې شی ---------- ۹۳
په جیل کښې به قیدیان اتمام کوی که قصر ---------- ۹۴
د مونځ په حالت کښې دا قامت د نیت مسئله ---------- ۹۵
د حنبلی مسافر اقتداء کښې د حنفی مسافر اتمام کول ---------- ۹۶

باب صلاة الجمعة

د جمعې مونځ فرض عین دي او ددې د فرضیت نه منکر کافر دي ---------- ۱۰۰
د جمعې په ورځ د نیکو اعمالو فضلیت ---------- ۱۰۰
د جمعې په ورځ د بعضې عملونو په کولو کښې
د ثواب زیاتوالې او د جمعة الوداع مسئله ---------- ۱۰۱
د جمعې دمونځ نه پس جهری ذکر کول بدعت نه دي
البته په بعضې صورتونو کښې مکروه دي ---------- ۱۰۲
ښځو د پاره جمعې له جماتونو ته تلل مکروه دی ---------- ۱۰۴
د جمعې او اختر مونځ به په یوه ورځ باندې ادا کولې شي ---------- ۱۰۵
کپړې ویستل او صرف څادر تاوهلو سره د جمعې مونځ کول ---------- ۱۰۶
د جمعې په ورځ حرمتِ بیع وغیره د دویم اذان سره ده که د اولنی سره؟ ---- ۱۰۷
په باندو کښې د جمعې او ظهر په مینځ کښې
د جمعې کولو اجازت نشته بلکه ظهر کول ضروری دي ---------- ۱۰۷
د جمعې په ورځ د وعظ اوریدلو د پاره د خپلې
محلې په ځائې د بلې محلې جمات ته تلل ---------- ۱۰۸

مضمون	صفحه
د یو سړی په یو وخت کښې دري ځایونو کښې خطبه	
او جمعه ورکول ممکن غیر واقع دي	۱۰۹
د جُمعو تعدُد جائز او توحُد افضل دي	۱۱۰
د جمعې په باره کښې د فقهې نه د ناخبره غیر مقلد عجیبه مسئلې	۱۱۱
که د جُمعې بندولو په صورت کښې د فتنې او فساد	
اود خانه جنګی خطره وی نو جُمعه به نشی بندولې	۱۱۲
په یو جمات کښې د جُمعې مونځ پریخودونه پس	
بیا شروع کول مباح دی	۱۱۳
دجمعې د آخری دوه رکعتونو سنتود تاکید	
اوعدمِ تاکید او د نیت مسئله	۱۱۴
د جُمعې نه پس څلور رکعته سنت کافی او شپږ رکعته بهتر دی	۱۱۵
د جُمعې د مخکنو سنتو د قضا په باره کښې تفصیلی استفتاء	۱۱۵
د جمعې د څلورو رکعتو سنت قبلیه د قضا حکم	۱۱۸
د جمعې نه مخکښې چه څلورسنت پاتې شی	
نو روستولوستلئې احوط دی	۱۱۹
په قریه کبیره او قریه صغیره کښې د احتیاط الظهر هیڅ اصل نشته	۱۲۰
په مشکوک مقام کښې د احتیاط الظهر د کولو جواز	۱۲۱
په کومو خلقو چه جمعه واجب نه ده هغه خلق به	
د ظهر مونځ با جماعت ادا کوی	۱۲۲
د جُمعې د شرطو په تحقیق کښې د شک په وخت کښې احتیاطًا کول	۱۲۳
د جمعې سنت جمات سره مختص نه دي	۱۲۳

مضمون	صفحه
فصل فی شروط صحة الجمعة	
په هرځائې کښې د جمعې د جواز حکم د قرآن	
او حدیث او فقهې نه مخالف دي	۱۲۵
د جمعې متعلق د شرعی ضرورت په بنا باندې	
په مذهبِ غیر فتوٰی ورکول صحیح دي	۱۲۷
د جمعې د صحیح والی ته د امنِ عامه نه کیدل ضرر نه رَسَوِيْ	۱۲۷
چرته چه عام اجازت نه وی هلته د جُمعې څه حکم دي؟	۱۲۸
په فنا ئې مِصر (بنآر) کښې د مسافت اعتبار نشته	۱۳۰
په هنګامی او وقتی بنار کښې جمعه صحیح ده	۱۳۱
په جیل کښې د جمعې د عدم جواز هیڅ وجه نشته	۱۳۱
په قریه صغیره کښې د حاکم په حکم د جمعې اقامت صحیح دي!	۱۳۲
په میلونو سره د بنار د فنا او د بنار شرطونه او	
په شافعی مسلک باندې د جمعې ورکولو حکم	۱۳۳
په باندو کښې اوسیدونکو باندې د جمعې د مونځ د پاره	
بنار ته راتللو او د جُمعې په فرضیت کښې د امامانو اختلاف	۱۳۴
د وعظ او تبلیغ د پاره په ورکوتی کلی کښې جُمعه قائمول	۱۳۵
په فِناء د مِصر کښې د میلونو هیڅ اعتبار نشته	۱۳۵
چه په کوم کلی کښې څو محلې او څو جماتونه وی	
نو هغه د لوئې کلی په حکم کښې دي	۱۳۶
د (جُمعه فی القرا په باره کښې د عدمِ جواز قول راجح او مؤید دي	۱۳۷
د جمعې او اخترونو دواړو د پاره مصر شرعی شرط دي،	۱۳۹

مضمون	صفحه
د سني، شیعه او مرزائی وغیره مشترک کلی	۱۳۹
کښې د جُمعې د مونځ حکم	۱۴۰
په جیل کښې د جمعې مونځ صحیح دې	۱۴۱
د جُمعې د اقامت د پاره د قاضی او گورنر (والي) د اجازت مسئله	۱۴۲
د جُمعې د مونځ د پاره د جمات کیدل شرط نه دی	۱۴۲
په باندو کښې د جُمعې د اقامت د پاره د مذهب نه اوړیدل غیر مستحسن کاردې	۱۴۳
د کمیټۍ په حدودو کښې داخلې باندې په فنا د مصر یا مضافاتو کښې داخلې باندې دی	۱۴۳
په دارالحرب کښې جُمعه کول صحیح دي	۱۴۴
کوم ځائې کښې چه جُمعه جائز وی هلته گنړوځایونو کښې جُمعه کول جائز دي	۱۴۵
په باندې کښې جُمعه جائز نه ده	۱۴۶
په صحرا کښې د جُمعی اقامت صحیح نه دی	۱۴۷
په جیل کښې دننه د قیدیانو یا حوالاتیانو جُمعه او اخترونه	۱۴۷
په صحرا او بیابان کښې جُمعه او اخترونه په هیڅ صورت کښې هم صحیح نه دي	۱۴۸
په مستقل کیمپ کښې د مسلمان حاکم په اجازت سره جُمعه قائمول	۱۴۹
د جمعې د مونځ د پاره اذن عام اود بادشاه شرط کیدل مقاصد نه دی	۱۴۹
د جمعې د اقامت د پاره بنار جماعت او خطبه وغیره ضروری دي	۱۵۰
د شرعی بنار په باره کښې د حضرت مفتی صاحب په باندې اعتراض اود هغې تفصیلی جواب	۱۵۳

مضمون	صفحه
د حضرت مولانا فضل احمد صاحب صدر مدرس دارالعلوم اسلامیه لکی مروت جواب	۱۵۴
په تعریف د بنار کښې د فقهاؤ اختلاف	۱۵۴
د دارالافتاء جامعه حقانیه د طرفنه د حضرت مولانا فضل احمد صاحب په جواب باندې اعتراض	۱۵۵
د بنار نه ځلور سوه میله لرې تجارتی منډۍ کښې جُمعه کول	۱۶۰
په قریه صغیره کښې جُمعه صحیح نه ده لهٰذا په هغې کښې احتیاطی مونځ کول بې احتیاطی ده	۱۶۱
په درې سوه افرادو باندې مشتمله آبادی قریه صغیره ده	۱۶۲
په متعدد قرٰی باندې مشتمله علاقه شرعی بنار نه دې	۱۶۲
په تقریباً دوه زره کسانو باندې مشتمل قریه کښې د جمعې مونځ صحیح وی	۱۶۳
په دوه زرو افرادو باندې مشتمل آبادۍ کښې د جُمعې د مونځ حکم	۱۶۳
په ۱۲۰ کورو نو باندې مشتمل افغان مهاجر کیمپ کښې د جُمعې د مونځ حکم	۱۶۴
په ځلور زره افرادو باندې مشتمل آبادۍ کښې د جُمعې حکم چه پکښې شپاړس دکانونه وی	۱۶۵
په قریه صغیره کښې د جمعې د قائمولو اجازت نشته دې	۱۶۶
په متعدد قرٰی باندې مشتمل علاقه کښې د جمعې د مونځ حکم	۱۶۷
په ۹۰ کورونو باندې مشتمل آبادې کښې په جمعه او حکم جمعه کښې د مسافر وغیره استثناء	۱۶۸

مضمون	صفحه
چه آبادی نه وی نو صرف د بازار کیدل د جُمعې	۱۶۹
د تحقیق د پاره کافی نه دي	۱۷۰
په اتلس سوه آبادې کښې د جُمعې اقامت صحیح دې	۱۷۱
که یو نیم زر مردم شمارې وی نو جمعه صحیح ده	
په یوه وادئ کښې د مختلفو محلو او کورونو کیدلو	۱۷۲
په صورت کښې د جمعې حکم	۱۷۲
د فتنې او فساد دوجې نه په باندې کښې د جمعې حکم	۱۷۴
په موضع شادی د همیال کښې د جمعې د مونځ په	
باره کښې دیارلس تفصیلی مسئلې	۱۷۶
د موضع روات تعریف	
فصل فی الخطبة	
د جُمعې او عیدین د خطبې د الفاظو مقدار او حکم	۱۸۲
د جمعې په ورځ په خطبه کښې یا د خطبې نه مخکښې	
د وعظ او نصیحت حکم	۱۸۲
د جمعې او اخترونو په خطبه کښې د پنجابئ ژبې	
شعرونه وئیل خلاف سنت دی	۱۸۳
د امام د اجازت نه بغیر په جمات کښې وعظ او تقریر کول	۱۸۴
د جُمعې په خطبه کښې د والسلطان العادل ظل الله فی الارض، الخ،	
لوستلو حکم	۱۸۵

مضمون	صفحه
د خطبې دوران کښې د قعدې په شکل کښې کیناستل	
نه مطلوب دی نه ممنوع دي	۱۸۶
د جُمعې په ورځې جمات کښې ټیپ شوې تقریر اورول	
نه مطلوب دی او نه ممنوع دي	۱۸۷
د جُمعې په خطبه کښې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه	
د نوم اخستلو حکم	۱۸۷
د دویم اذان او خطبې په مینځ کښې جمات د پاره چنده کول	۱۸۸
د جُمعې په دواړو خطبو کښې تقریر کول د مونځ	
د پاره نقصان ورکونکې نه دي	۱۸۹
باب صلاة العیدین	
په ښځو د اختر مونځ واجب نه دې	۱۹۳
د اخترونو په مانځه کښې د شافعی امام اقتداء صحیح ده	۱۹۳
د اختر د ورځې د پاره دمخکښې نه جامې تیارول	
او رقم کیښېودل صحیح دي	۱۹۴
د اخترونو مونځ په صحرا کښې بهتر دې او په	
مصر کښې متعدد و مقاماتو باندې جائز دې	۱۹۵
د اختر دمونځ د پاره شپیته میله مزل کول د هیڅا په نزد واجب نه دي	۱۹۶
د جُمعې او اختر مونځ کښې تداخل دائمه اربعه مذهب نه دې	۱۹۶
بغیر د عذر نه عیدګاه کښې مونځ نه کول خلاف سُنت دی	
او د محلې په جماتونو کښې جائز دې	۱۹۸
په آبادئ کښې دننه عیدګاه او د مسجد حکم یو شان دې	۱۹۸

مضمون	صفحه

د اختر په مونځ کښې د خلقو د کثرت په وجه ---- ۱۹۹
د سجده سهو پریخودل جائز دي ---- ۱۹۹
په یو ځائې کښې پرله پسې ځان ځانته د اختر مونځ کول ----
د عیدینو د خطبې په ضمن کښې یا روستو
د خطبې نه په هیئت اجتماعیه سره د دعا حکم ---- ۲۰۰
د اختر د مونځ یا خطبې نه پس د دعا کولو متعلق
قول رسول یا فعل رسول ثابت نه دي ---- ۲۰۱
د اختر د مونځ یا خطبې نه پس دعا کول عفو او مباح ده ---- ۲۰۲
د اختر په ورځ د مصافحې حکم ---- ۲۰۲
دښار نه یونیم میل فاصله باندې په صحرا کښې د اختر مونځ ادا کول ---- ۲۰۳
عید کارډ، عید مبارکی او عید د پاره د نوو جامو د اهتمام حکم ---- ۲۰۴
د اختر په ورځ د مصافحې او معانقې نه
منع کولو کښې سختی صحیح نه ده ---- ۲۰۶
د عیدین په مونځ کښې به مسبوق خپل
رکعت د تکبیراتو سره پوره کوی ---- ۲۰۸
تکبیرات تشریق د احادیثو نه ثابت دي، ---- ۲۰۸
تکبیرات تشریق په منفرد او ښځه دواړو باندې واجب دي ---- ۲۰۹
د مفتیٰ به قول په بناء تکبیرات تشریق د عرفې
د سحر نه تر د ۱۳ ذی الحجة عصر پورې دي، ---- ۲۰۹
په تکبیرات تشریق کښې مفتیٰ به قول د صاحبینو دي ---- ۲۱۰

مضمون	صفحه

کتاب احکام الجنائز

باب صلاة الجنائز

د یو مسلمان بې جنازې دفن کولو سره به ټول خبر
شوې مسلمانان ګناهګار وي ---- ۲۱۳
د جنازې په مونځ کښې عدم تاخیر افضل دې ---- ۲۱۳
په جنازه کښې دعوامو د طرفه مقرر قاضی په
امام الحی باندې مقدم دې ---- ۲۱۴
په جنازه کښې فاتحه لوستل او د احنافو مذهب ---- ۲۱۵
په جنازه کښې د امام څلورو تکبیرونو نه زیات وئیل ---- ۲۱۶
د جنازې نه منع کونکی د ې توبه تائب شی ---- ۲۱۷
د جنازې نه پس د دُعا حکم ---- ۲۱۷
په جنازه کښې درې صفونه جوړول افضل دی او
د کثرت په صورت کښې طاق جوړول انسب دی ---- ۲۱۸
په جنازې کښې د امام په زوره سره دعا لوستل ---- ۲۱۹
په قبرستان کښې د جنازې د مونځ حکم ---- ۲۲۰
د مرتکب کبائر د جنازې حکم ---- ۲۲۱
په شیعه د جنازې حکم ---- ۲۲۲
د قرض خواه د طرفنه قرض دار باندې د جنازې بندولو هیڅ حق نشته ---- ۲۲۲
د منکوحة الغیر سره د نکاح کولو والا د جنازې حکم ---- ۲۲۳
د منکوحة الغیر ساتلو والا جنازه ---- ۲۲۴
د مړی سر جنوب ته او خپې شمال ته کول او جنازه کول ---- ۲۲۵

مضمون	صفحه
د نیولونه مخکښې چه قطاع الطریق قتل کړې شول	۲۲۶
نو جنازه به ئې نشی کولې	۲۲۶
د نابالغه د جنازې نیت	۲۲۷
که د مړی صرف سره او موندلې شی نو د جنازې څه حکم دې؟	۲۲۷
د دروغژن د امامت حکم	۲۲۷
په مړی باندې د ولی ابعد د جنازې کولو نه پس	۲۲۸
د ولی اقرب په دویم ځل جنازه کول	
په مړی باندې پلیت څادر یا کفن واچولې شی یا	
د ریښمو په کپړو کښې وی نو د جنازې څه حکم دې؟	۲۲۹
د جنازې د تکرار اجازت نشته	۲۳۰
دامام الحئ په موجود ګئ کښې د بل سړی جنازه کول	۲۳۱
د مړ پیدا شوی بچې د جنازې حکم	۲۳۱
د جنازې په نیت کښې د فرضِ په ځائې کفائې وئیل	۲۳۲
مړې ویستل او بل ځائې ته وړل او په	
هغه باندې په دویم ځل د جنازې حکم	۲۳۲
د مرزائې جنازه کول یا ئې د جنازه پسې تلل ناجائز دی	۲۳۳
د څو ورځونه پس د جنازې مونځ کول	۲۳۳
جنازه تر څلویښتو قدمونو پورې وړل سنتِ زائده (مستحب)دي	۲۳۴
د والدینو قاتل، قطاع الطریق او د خود کشی کولو والا جنازه	۲۳۵
د بالغه او نابالغه یوځائې جنازه کښې د نیت او دعا مسئله	۲۳۶
په مقبره او سړک باندې د جنازې مونځ کول	۲۳۶

.....

مضمون	صفحه
دامام الحئ نه د خفګان په وجه دویم امام د پاره	
جنازه کول خلاف سیاست دي	۲۳۷
په خودکشی کونکی باندې د جنازې مونځ جائز بلکه راجح دې	۲۳۸
که په دریاب کښې زور او بد بو دار لاش اوموندلې شی	
نو غُسل او جنازه به ئې کولې شي	۲۳۹
په قادیانی باندې جنازه کول حرام دی	۲۴۰
په پلیت ځائې چه ولاړوی نو جنازه به صحیح نه وي	۲۴۰
په جنازه کښې د کټ دځائې پاکیدل شرط نه دي	۲۴۱
په مرزائی باندې د جنازه کونکو د نکاح حکم	۲۴۱
د قبل البلوغ لیونی او بعد البلوغ لیونی په جنازه کښې فرق	۲۴۲
دعا بعد الجنازه صفونو ماتولو نه پس جائز ده	۲۴۳
د کسر الصفوف نه پس دُعا بعد الجنازه باندې بل سوال	۲۴۴
د دعا بعد الجنازه. شرعی حیثیت	۲۴۵
المقالة فی الدعاء بعد الجنازة	۲۴۷
د غائبانه جنازې حکم	۲۵۱
د بالغانو او نابالغانو په مشترکه جنازه کښې	
به دواړه دعا ګانې لوستلې کیږي	۲۵۳
په قاتل، غل، لاره شوکونکي، مفرور او باغی باندې د جنازې حکم	۲۵۳
د سخت باران په وجه جمات کښې جنازه کول جائز دي	۲۵۴
د جنازې په درود کښې د درود ابراهیمی نور الفاظ ثابت دی	۲۵۵
د خنثیٰ مشکل د جنازې طریقه	۲۵۶

.....

مضمون	صفحه
د مسلمانې مور یا مور پلار د متابعت	
د وجې نه به په بچې باندې جنازه کولې شي	۲۵۷
د حرامی په غوږونو کښې د اذان او جنازې حکم	۲۵۸
که په اوقاتِ مکروه کښې جنازه حاضره شی نو جنازه مکروه نه ده	۲۵۹
د جنازې په نیت کښې د بعضې الفاطو پریخودل	۲۶۰
په قبرستان کښې د جنازې مونځ او د مړی منتقل کولو	
په وجه د دویمې جنازې حکم	۲۶۱
د ټول عمر بیلماځه سړی د جنازې حکم	۲۶۲
د اغوا په دوران کښې په اغوا کننده مقتول باندې به جنازه نه شی کولې	۲۶۳

فصل فی الحمل والغسل والدفن والتعزیة

چرته چه مړک شوی وی دهغې ځائې په مقبره کښې	
دفن کول مستحب دي	۲۶۶
د مړی د پاره صندوق جوړول او دفن کول	۲۶۶
مړی ته په دویم ځل غسل ورکول یا ګنډ ؛لې شوې قمیص	
پر توګ وراچول د (تعامل امت) نه خلاف دي	۲۶۷
بعد الغسل او د جنازې وړلو وخت کښې به د مړی سر او خپې	
کوم طرفته وي؟ او خلقو لره د دفن نه مخکښې د کتلو وغیره مسئله	۲۶۸
د دفن کولو نه پس د تعزیت وخت شروع کیږی	۲۷۰
د ښځې خاوند یوبل د غسل او دفن وغیره حکم	۲۷۱
د خاوند د پاره مړې ښځې ته په غسل ورکولو کښې	
د تجرید البخاری حدیث نه استدلال صحیح نه دې	۲۷۱

مضمون	صفحه
د مړی په غوږونو کښې د اذان کولو هیڅ څه ثبوت نشته	۲۷۲
په قبر د اذان حکم	۲۷۳
مړ پیدا شوې بچې به په قبرستان کښې دفن کولې شي؟	۲۷۴
په قبر کښې د مړی سره تولائې وغیره کیښودل خلافِ سنت دي	۲۷۴
د کفن په وخت که قبر او غورزیږی نو بیا دې سم کړې شي	۲۷۵
د قبر سرخپو ته د سورة بقرې اول آخر لوستل	
اود تلقین بعد الممات حکم	۲۷۵
د دفن نه پس د مړی خپو ته د سورة البقره اول او آخر لوستل	۲۷۶
د دفن نه پس د میراث مسئله بیانول نه مطلوب دی او نه ممنوع	۲۷۷
د غسل نه پس که په مړی یوه شپه تیره شی نو د غسل اعاده نشته	۲۷۸
د مړی سره بطور تبرک د حدیثو او وظیفو کتابونه دفن کول	۲۷۸
خنثیٰ مشکل ته د غسل ورکولو مسئله	۲۷۹
په تعزیت کښې دعا ، د جنازې نه پس دعا او	
په حیله اسقاط کښې د قران د دور حکم	۲۸۰
په قبر باندې سیمتی ګټې کیښودل او خاورې اچول	۲۸۱
بعد الدفن د تلقین میت حکم	۲۸۲
د مړی بل وطن ته منتقل کولو او مسلمان لره	
د اهلِ کتابو په مقبره کښې دفن کولو مسئله	۲۸۳
د دفن نه مخکښې لاش بل ځائې ته وړل	۲۸۴
د پیدا شوی مړ بچی نوم کیښودل جائز دي	۲۸۵
مړی ته د غسل ورکولو حقدار او په اجرت باندې	
د غسل ورکولو مسئله	۲۸۵

مضمون	صفحه
د یو لویشت نه اوچت قبر جوړول او په هغې باندې	۲۸۶
د یوې ونې څانګه خخول	۲۸۶
د غسل په وخت کښې د مړی خپې قبلې طرفته کول	۲۸۷
د مړی په دریمه ورځ د مړی جامې وغیره وینځل رسم دې	۲۸۷
جُنُب مړی ته دوه ځلې غسل ورکول د هیڅا مذهب نه دې	۲۸۷
د قبرنه ګیر چاپیره څلور طرفونو ته د ګټو تختې لګول	۲۸۸
او په مینځ کښې خاورې اچول	۲۸۸
چه قبر تیاروی او جنازه هم شوې وی نو دچا	
د زیارت د انتظار د پاره مړې کیښودل بهتر نه دي	۲۸۸
د نوزائیده مړ بچی کفن دفن کولو دپاره د خلقو جمع کیدل	۲۸۹
د جنازې مونځ نه پس سمدستی جنازه اوچتول	۲۸۹
د دفن نه مخکښې د مړی د مخ نه کفن لرې کول	
چه خلق ئې زیارت اوکړي	۲۹۰
د تکفین نه پس د مړی مخ کتل	۲۹۱
د مړی په اولنۍ شپه د قبر نه ګیر چاپیره اور بلول	۲۹۱
د کفن نه مخکښې او روستو دواړو حالتونو کښې تعزیت جائز دې	۲۹۲
دبل چا په ملکیت کښې دفن کول جائز نه دي،	۲۹۳
په اخترونو کښې د تعزیت دپاره په دویم ځل تلل	۲۹۳
د جُنبی مړی حکم	۲۹۴
د جمات په نسبت حجره کښې د تعزیت دپاره کیناستل بهتر دی.	۲۹۴
په دویم ځل جنازه او د غسل میت نه مخکښې د تعزیتی دعا حکم	۲۹۵
کفن باندې سیاهۍ یا خاورې سره مبارک کلمات لیکل	۲۹۵

مضمون	صفحه
برزخی ژوند د ښځې دواده او میراث وغیره سره منافی نه دې	۲۹۶
غورزیدلې قبر په دویم ځل جوړول	۲۹۶
مرزایان او شیعه ګان به د مسلمانانو په قبرستان کښې نشی دفن کولې	۲۹۷
د نا معلومه قاتل مقتول ته به غسل ورکولې کیږی	۲۹۸
په مړی باندې د آیة الکرسی او نورو آیاتونو نه د منقش څادر اچولو حکم	۲۹۸
مړې لس لس قدمونه وړل او دري ځلې کیښودل او اوچتول	۲۹۹
د څلویښتمې د رسم حکم	۳۰۰
مړی پسې د ختم کولو حکم	۳۰۰
د عالم د پاره مړو ته غسل ورکول بطور پیشه مکروه دی	۳۰۱
د مکې مکرمې نه راوړې شوې څادر مړی باندې خورول	۳۰۲

فصل فی زیارة القبور وایصال الثواب وغیرها

د روضه مطهره د زیارت او د زیارت القبور آداب او مستحبات	۳۰۵
په قبرستان کښې ددعا او سلام طریقه	۳۰۶
په مقبره کښې ایصال ثواب مسنون دې او تخصیص د سورت او شمار د التزام په وجه بدعت دې	۳۰۷
مړی پسې د مختلفو خیراتونو حکم	۳۰۸
د مړی د ایصال ثواب د پاره د جمعې د شپې او د څلویښتمې د خیرات حکم	۳۰۹

.....

مضمون	صفحه
پنځه کسانو د پاره په ختم القران کښې بې	۳۰۱
ترتیبی کول په ثواب کښې مُخل نه ده	
د دفن کولو په وخت کښې کانړو باندې تبارک الذی وئیل او قبر ته غورزول او د جنازې نه مخکښې جائې نمازونه تقسیمول	۳۱۱
مړې د جُمعې د پاره کور کښې کیښودل، مړی پسې خیرات کول، دعا بعد الجنازه، دائره اسقاط وغیره	۳۱۲
د اولیاء په قبروتنو باندې ګنبد او چار دیواری جوړول	۳۱۴
د مړی سره قبل الدفن تلاوت کول او په قرانی ایتونو باندې منقش څادر په کټ خورول	۳۱۵
د غسل نه مخکښې د مړی په خوا کښې تلاوت او د هغه په حق کښې دعا کول	۳۱۶
د چهارشنبې یا زیارت په ورځ دفن شوې قبر باندې جمعې پورې د پهرې ورکولو رسم	۳۱۷
د مړی چاته په خوب کښې د قبر بدلولو حکم کول	۳۱۸
د یو قبر نه بل ته شعله اوچتیدل	۳۱۹
دنابالغه بچو نه د نکیر منکر سوال او جواب	۳۱۹
دقبر خاوره تبرکا یا علاجًا خوړل یو منکر کاردې	۳۲۰
د ښځو د پاره د خارجی مصلحتونو په بنا زیارة القبور ممنوع دي	۳۲۱
په مزارونو باندې د بعضې عوامی کارونو شرعی وضاحت	۳۲۲
د اصحاب کهف سپې ته ایصال ثواب	۳۲۴
د دریاب وړلو په وجه د قبرونو منتقل کول	۳۲۴
د بدعاتو او رسوماتو په وجه قبرونه ورانول جائز نه دی	۳۲۵

مضمون	صفحه
قبر او تعزیه ښکلول، د قبر د کانړې په بدن باندې د مړلو حکم	۳۲۶
د جنازې په وخت کښې غریبانو کښې د جامو تقسیم	۳۲۷
د مړی یا قبر په خوا کښې د قران مجید د تلاوت حکم	۳۲۷
خاوره د مُوُل په قبرکښې کیښودل اود اچولو حکم	۳۲۸
په قبرونو باندې شنه څانګه کیښودل جائز دی او پکښې کیښودل ابداع دې	۳۲۹
د قبر پخولو او هغې باندې د غلاف اچولو حکم	۳۲۹
د مړی سره قران کیښودل او دامام د جائې نماز مسئله	۳۳۰
د مړی دفن کولو نه پس درې ځلې دعا کول	۳۳۱
په میډیکل کالجونو کښې د مړی په بدن باندې تجربات کول	۳۳۲
په قبر باندې د ایتونو، حدیثونو، تاریخ وفات او نوم وغیره لیکلو حکم	۳۳۳
د اولیاء الله او صلحاؤ په قبرونو جهنډې لګول او غلاف اچول	۳۳۳
په قبرستان باندې تیریدلو وخت کښې لاس اوچتول دعا کول	۳۳۴
د جنازې شریکانو د پاره د مړی په کور کښې خوراک کول	۳۳۵
د مړی په باره کښې مختلفې مسئلې	۳۳۵
په قبرستان کښې د خوراک کولو حکم	۳۳۷
زیارة القبور جائز او عبادة القبور ناجائز دې	۳۳۸
قبر چه تیارشی دننه پکښې سورت یٰس لوستل په خاوره دمول او په قبر کښې خورول	۳۳۸
د بعضې ځناورو جنت ته تلل	۳۴۰
مسئله اطعام من اهلِ المیت	۳۴۱

مضمون	صفحه
په زوړ قبر کښې فلش گټر (Gutter) جوړول	۳۴۳
د ماشوم بچی د مړ کیدلو نه پس چیلئ ذبحه کول	۳۴۳
او هډوکی د قبر خوا کښې د دفن کولو رسم	
په قبر کښې سورت یسین لوستل، د جنازې دوران کښې	۳۴۴
ذکر کول او د ناخوانده جنازه کول	

فصل فی احکام الشهید

د توپک په ذریعې سره ظلماً مقتول شهید دې	۳۴۷
د شهید د شهادت اخروی دارومدار په نیت دې	۳۴۷
شهید ته به د انزال او جنابت په وجه غسل ورکولې کیږی	۳۴۸
د شهید انو ژوند د قران او حدیث نه ثابت دې	۳۴۹
په ثوابی او عُرفی شهید کښې فرق او مړی ته د تیمم کولو مسئله	۳۴۹
د شهید قسمونه او د کفن دفن مسئله	۳۵۱
په بم دهماکو کښې مړه شوی کسان شهیدان دي	۳۵۴
د نامعلوم سړی په ډزو سره مړ شوې سړې شهید دې	۳۵۴
چه په صحرا کښې مړې اومندلې شی نو غسل	
به ورته ورکولې کیږی یا نه؟	۳۵۴

کتاب الزکوٰة

باب وجوب الزکوٰة

په انما الصدقات للفقراء والمساکین (الایة)	
کښې د صدقی نه مراد زکوة دې	۳۵۸

مضمون	صفحه
په مالک نصاب باندې زکوة فرض دې اګرکه	
حاجات صلیه لکه سورلی وغیره ورته حاصل نه وی	۳۵۹
په نابالغ او مجنون باندې زکوة واجب نه دې	۳۶۰
که د صدقې په لفظ سره د زکوة په نیت څه څیز	
ورکړیشی نو زکوٰة ادا کیږي	۳۶۰
د نصابِ شرعی نه کم مال کښې وجوب د زکوٰة نشته	۳۶۱
مال که د نصاب په اندازې نه وی نو زکوٰة به واجب نه وي	۳۶۱
د سروزرو او سپینو زرو د خلط او انفراد په صورت کښې د زکوة حکم	۳۶۲
د حرمانِ زکوٰة نصاب	۳۶۳
د زکوٰة د فرضیت د پاره بلوغ شرط دې	۳۶۳
په نقدو روپو کښې هر کال باقاعده زکوة واجب دې	۳۶۴
د زکوٰة د نصاب په اوزانو کښې د حضرت تهانوی	
اومحقق لکهنوی اختلاف	۳۶۵
انکم ټیکس د زکوة متبادل نشی کیدې	۳۶۶
ریډیو، ټی وی په حاجت اصلیه کښې داخل دی یا نه؟	۳۶۷
د سوارئ د پاره موټر، قالین، ریډیو، د دُکان	
فرنیچروغیره کښې زکوة نشته	۳۶۸
په زکوٰة کښې تاخیر مکروه دې	۳۶۹
د زکوٰة په ادا کولو کښې تعجیل افضل دې تاخیر بهتر نه دې	۳۶۹
د صاحبِ مال زکوة پخپله د هغه په ذمه دې د بل چا په ذمه نه دې	۳۷۰
د غنی جوړیدلو وخت نه به قمری کال تیریدلو باندې زکوة واجبیږی	۳۷۱

.....

مضمون	صفحه
د پلار په مالونو کښې د بچو د پاره د اباحت او اجازتِ عامه په صورت کښې د زکوة وغیره مسئله	۳۷۱
د نصاب نه کم سره زر او څه رقم او د مهر مؤجل په صورت کښې خاوند باندې د زکوٰة مسئله	۳۷۲
که په پلار باندې د بچو قرضه وی نو ددې قرض زکوة په چا واجب کیږی؟	۳۷۳
په یوولس تولو سروزرو کښې شریک پلار او بچو باندې د زکوة حکم	۳۷۴
د ځوئې په صاحب نصاب کیدلو سره پلار نه غنی کیږی	۳۷۴
د زکوة د رقم ورکیدلو صورت کښې په دویم ځل د ادائیګئ حکم	۳۷۵
د زکوة وکیل نه غلا کیدلو صورت کښې مالک د پاره په دویم ځل د زکوة اداکولو مسئله	۳۷۵
د زکوة په اداکولو کښې به د موجوده بنار قیمت معتبر وی	۳۷۶
د تکمیل نصاب وخت نه به حولانِ حول معتبر وي	۳۷۶
حاجاتِ اصلیه کښې په نه لګولې شوې رقم باندې به باقائده زکوة واجب وي	۳۷۷
د زکوة پیسې د مقروض په قرضه کښې د ورکولو مسئله	۳۷۷
په مقروض باندې د قرضې زکوة واجب نه دې	۳۷۸
د قرض زکوة په مقروض نشته قرض ورکونکې باندې دې	۳۷۹
مقروض ته په زکوة کښې قرضه پریخودلو سره زکوة نه ادا کیږي	۳۷۹
د بینک په زکوة فنډ کښې د نفع نقصان په بنیاد باندې د زیاتی حکم	۳۸۰
د بینک د زکوة اخستلو طریقه د نه صحیح کیدلو په صورت کښې پخپله د ادائیګئ طریقه	۳۸۱
اوسه د حکومت نظامِ زکوة صحیح اوباقاعده دې	۳۸۲

مضمون	صفحه
په بینکونو کښې جمع رقمونه سرکاری طور سره د زکوة وصولی او د تقسیم کولو حکم	۳۸۲
د پاکستانی حکومت په مروجه نظامِ زکوة باندې اعتراض او دا د شرک مترادف ګرځولو حکم	۳۸۳
د کاغذی نوټ په ذریعې سره زکوة ادا کیږي	۳۸۴
د کاغذی کرنسئ په ادائیګئ سره زکوة ادا کیږي	۳۸۶
مروجه کرنسی ثمنِ عرفی دې لهٰذا په دې سره زکوة ادا کیږی	۳۸۷
شیعه ته د زکوة ورکولو یا د عامل جوړولو حکم	۳۸۸
د زکوٰة نه بچ کیدلو د پاره ځانته شیعه او جعفری وئیل اولیکل ګاډې که د تجارت د پاره نه وی نو د هغې په آمدنئ کښې به زکوٰة واجب وی په قیمت کښې نه	۳۸۹
د دوکان په عمارت او فرنیچر باندې زکوة واجب نه دي	۳۸۹
د حولانِ حول نه پس د نور رقم راتللو صورت کښې دزکوة مسئله	۳۹۰
د کال په مینځ کښې مالِ مستفاد به په حولانِ حول کښې د سابقه نصاب تابع وی	۳۹۱
د حولانِ حول نه مخکښې اخستلې شوی ګاډی باندې د زکوة مسئله	۳۹۲
د باقاعده هبې او تملیک په صورت کښې به زکوٰة په موهوب له باندې فرض وی	۳۹۲
مهتمم د چندې ورکونکو وکیل وی د طالبانو نه وی	۳۹۳
د مختلفو مزکینو زکوٰة جمع کولو او خلط کولو په صورت کښی د حیله تملیک حکم	۳۹۴
فقیر ته د زکوة رقم ورکولو نه پس د واپسئ تقاضا کول جائز نه دی	۳۹۴

مضمون	صفحه
یو مدرسې ته د زکوة ورکولو وعده اوشوه او یو مدرسې ته ادا کړې شو؟	۳۹۵
زکوٰة بلې مدرسې ته ادا کړې شو؟	
په جماعتی زکوة فنډ کښې چه کله د تملیک لحاظ نه وی نو زکوة نه ادا کیږي	۳۹۶
د زکوة فنډ په مضاربت کښې ورکول او د هغې منافع خوړل حرام دی	۳۹۷
په ډاک باندې د زکوة لیږلو خرچ په لیګونکی دې	۳۹۷
د زکوة چیرمین د پاره د زکوة نه تنخواه مقرر کول	۳۹۸
باب الزکوٰة فی الاموال	
د دوه سوو درهمو او چاندئ نصاب	۴۰۱
د نصاب نه کم خالص سونا اود پنځوس روپو په صورت کښې دزکوٰة حکم	۴۰۱
د نصاب نه کمې سونې سره پیسې وی هغې کښې د زکوٰة سئله اودَ بهشتې زیور د عبارت توضیح	۴۰۲
په غنمو اود سونې چاندئ په زیوراتو کښې دزکوٰة مسئله	۴۰۳
د تعمیری کار د پاره کیښودلې شوی رقم باندې به زکوٰة واجب وی	۴۰۴
چه د نصاب نه کم سونا او چاندی وی او د مجموعی یمت نصاب ته رسیږی نو زکوة به واجب وی	۴۰۵
د سونې چاندئ قیمت کول اود هغې څلویښتمه حصه زکوٰة کښې ورکول جائز دې	۴۰۵
که زکوٰة د خپلو پیسو سره ګډوډ شی نو نورو رقم ورکولو سره ذمه فارغه کیږی	۴۰۶

مضمون	صفحه
د اصل زر او سود د مجموعې نه زکوٰة ادا کول	۴۰۷
نصاب نه کمو زیوراتو او مهرموجل کښې د زکوٰة مسئله	۴۰۸
په بینکونو کښې جمع شوې رقوم داموال ظاهره په حکم کښې دی	۴۰۹
د حج د پاره کیښودې شوی رقم کښې زکوٰة واجب دې	۴۱۰
موجوده کاغذی نوټونه او د چاندئ نصاب	۴۱۱
د پاکستانئ کرنسئ په لحاظ سره نصاب د زکوٰة	۴۱۲
په صرف چاندئ یا چاندئ اوسونا کښې د زکوٰة طریقه	۴۱۳
په سونا چاندئ کښې به د حولان حول دوخت قیمت معتبر وی	۴۱۳
ښځې ته مهر نه علاوه ورکړې شوو زیوراتو کښې د زکوٰة حکم	۴۱۴
داستعمال د پاره څلویښت پنځوس جوړو جامو کښې د زکوٰة مسئله	۴۱۵
دَکان په پیداوار کښې زکوٰة	۴۱۶
د کور جوړولو د پاره کیښودې شوی رقم کښې د زکوٰة حکم	۴۱۶
د ښځې د کالو نه بغیر د اطلاع نه د زکوة او فطرانه ادا کولو حکم	۴۱۸
په ګانړه کښې د کیښودې شوی زیور زکوة	۴۱۹
د بینک وغیر نه اخستې شوې قرضې به هم د نصابِ زکوة نه منها کولې شي	۴۱۹
په زرِ ضمانت باندې د زکوة حکم	۴۲۰
د دکان په زر ضمانت اوپګړئ د زکوة حکم	۴۲۰
د کاروبار په پلاټونو او سرمایه کښې زکوة	۴۲۱
د پلاټ په قیمت کښې د هر کال زیاتوالی په صورت کښې د زکوة حکم	۴۲۲
په غیر منقوله جائیداد کښې د زکوة حکم	۴۲۳

.....

مضمون	صفحه
د اوسیدلو یا تجارت په نیت لره تعمیر کړې شوې	۴۲۳
کورکښې د زکوة مسئله	۴۲۴
د اوسیدلو د پاره اخستلې شوې زمکه کښې د زکوة مسئله	۴۲۵
په کرایه ورکړې شوو دکانونواو کورونو باندې زکوة نشته	
د تجارت په نیت سره اخستلې شوې زمکه یا	
دکان او مکان باندې زکوة واجب دې	۴۲۶
د ټرک او بس په قیمت کښې نه بلکه په آمدنئ	
او حاصلاتو کښې به زکوة ادا کوی	۴۲۶
په قسطونو د خرڅ شوې ټرک په اقساطو باندې زکوة	۴۲۷
په ګاډی او تجارتی غنمو کښې دزکوة مسئله	۴۲۷
په تجارتی او کرایه والا ګاډو کښې د زکوة مسئله	۴۲۸
د کرایه د پاره یا ذاتی استعمال د پاره موټر کښې د زکوة مسئله	۴۲۹
د پټکی په پیسو د زکوة حکم	۴۳۰
د جی پی فنډ او په کال کښې دوه ځلې د زکوة د کټایئ حکم	۴۳۰
جی پی فنډ ظاهره کښې د دَین ضعیف په حکم کښې دې	۴۳۱
د حکومت د طرف نه په زوره کټ شوې رقم او تنخواه کښې زکوة	۴۳۳
په تجارتی او نقد مال کښې د حولانِ حول نه	
پس هر حال کښې زکوة واجب دې	۴۳۳
په ذاتی کتابونو کښې د زکوة حکم	۴۳۴
صرف د غوایا میخې په صورت کښې د زکوة حکم	۴۳۵
د نصاب د بقائې په شرط مال تجارت کښې	
د نقصان په صورت کښې هم زکوة فرض دې	۴۳۶

مضمون	صفحه
د ګانړې په قرضه کښې د زکوة حکم	۴۳۶
د قرضې په رقم کښې د زکوة مسئله	۴۳۷
د جمات فنډ باندې تجارت کول او هغې کښې د زکوة مسئله	۴۳۸

باب زکوٰة السوائم

د ګډو بیزو نصاب او زکوة	۴۳۹
د نصاب نه کم ګډو بیزو کښې زکوة نشته	۴۳۹
د ګډو بیزو د مشترکه نصاب مسئله	۴۴۰
د غواګانو او میخو په زکوة باندې د چراګاه (ورشو)	
د کرائې هیڅ اثر نه پریوځي	۴۴۰
د ګډو بیزو په زکوة کښې معیت فی الرعی شرط نه دې	۴۴۱
په اجاره باندې ورکړې شوو ګډو بیزو کښې د زکوة مسئله	۴۴۲
زکوة کښې د ځناور ورکولو په ځائې قیمت ورکول	۴۴۳

باب زکوٰة الزروع والثمار (العشر)

د عشر د وجوب د پاره غِنا اونصاب شرط نه دې	۴۴۶
د حنفی مسلک په رنړا کښې په زرعی پیداوار کښې نصاب نه دې مقرر	۴۴۷
د میوو په عشر کښې د یو کال ذخیره کیدلو شرط معتبر نه دې	۴۴۸
پاکستانی زمکې عُشری دی خراجی نه دي	۴۴۹
د وقف زمکې د عُشر مسئله	۴۵۰
ائمه مساجد ته په ورکړې شوې سیرئ کښې عُشر واجب دې	۴۵۱
د رهن شوې زمکې عُشر آو د رهن په پیسو کښې د زکوة مسئله	۴۵۱
په باغونو کښې د عُشر مسئله او د امام ابو یوسف د قول تشریح	۴۵۲

مضمون	صفحه
د عُشر باره کښې د امام ابو یوسف په قول باندې دویم تپوس	۴۵۳
په عُشر کښې د وجوب د وخت قیمت معتبر دې	۴۵۶
په عُشر کښې د جنس د قیمت ورکولو په صورت کښې مقامی نرخ معتبر دې سرکاری نه	۴۵۷
د عُشری زمکې نه د خراج اخستلو په صورت کښې ذمه نه فارغه کیږی	۴۵۷
د خور حصه زمکه باندې غاصب رور خور ته عُشر ورکولې شي	۴۵۸
افغان مجاهدین عُشر اخستلې شي	۴۵۹
په شرابو، تماکو، افیمو او بنګو کښې د عُشر مسئله	۴۵۹
د غیر مملوک ځنګلاتو د آمدنئ او د عُشر او زکوة مسئله	۴۶۰
د مملوک او غیر مملوک غرونو په چلغوزو کښې د عُشر حکم	۴۶۱
په غرائزه میوو کښې عُشر نشته	۴۶۲
په قاشقاشو، او افیمو او ډوډه کښې د عُشر مسئله	۴۶۳
د افیمو عُشر د پخیدلو نه پس د زمکې په مالك باندې دې	۴۶۳
د غرائزو وونو په میوو کښ د عشر حکم	۴۶۴
د مالټو د باغ یا نورو ونو مینځ کښې په غلې وغیره کښې د عُشر حکم	۴۶۵
په میوه دارو اوغیر میوه دارو وَنو کښې د عُشر مسئله	۴۶۵
د سیوانو په باغونو کښ د عُشرویستلو طریقه	۴۶۶
د ګیا د پاره کرلې شوو شړشمو کښې عُشر واجب دې	۴۶۷
د حکومتی حفاظت نه بهر د غرونو په میوو کښې د عُشر مسئله	۴۶۸
په غرائزو وونو او لرګو کښې د عُشر مسئله	۴۶۹
په فصل او میوه جاتو کښې د عُشر مسئلې	۴۷۰
د نشې والا څیزونو کرلو باندې عُشر واجب دې	۴۷۱

مضمون	صفحه
د تماکو استعمال او د عُشر مسئله	۴۷۲
پهګوړه کښې د عُشر حکم	۴۷۳
په ګنو او ګوړه کښې د عشر حکم	۴۷۴
تماکوانو کښې د عُشر مسئله	۴۷۴
د تورو مچو په شهدو کښې عُشر واجب دې	۴۷۵
د فصل په تخم کښې عُشر نشته	۴۷۵
په بهوسو کښې عُشر احوط دې واجب نه دې	۴۷۶
په قدرتی وښو کښې عُشر واجب نه دې	۴۷۶
د ونو په پانړو کښې دعُشر حکم	۴۷۷
د توت په پانړو، ونو او څانګو کښې عُشر واجب نه دې	۴۷۷
د نهر په غاړو باندې کرلې شوې ونو کښې عشر واجب نه دې	۴۷۸
په تهریشر ګټلې شوې غنمو کښې عُشر نشته	۴۷۹
په غرائزو قدرتی ونو کښې عُشر واجب نه دې	۴۷۹
د کور په میوه دارو اونو او سبزو وغیره کښې عشر نه دې واجب کټکونکی، تهریشر والا، لوهار او ترکانړ ته	۴۸۰
ورکونکو غنمو کښې عُشر په زمیندار دې	۴۸۰
د زمکې پیداوار په زمکه خرچ کول او قرض د عُشر مانع نه دې	۴۸۱
د پیداوار نه به د اجارې رقم نه شی منها کولې	۴۸۲
د زمکې پیداوار کښې به د یوې وغیره خرچه نه منها کیږي	۴۸۲
د باغونو عُشر په بائع دې که په مشتري؟	۴۸۳
د اجارې په صورت کښې عُشر په چا واجب دې؟	۴۸۴
د عُشر او اجاره مختلفې مسئلې	۴۸۴

مضمون	صفحه
د اجارې او مزارعت په مختلفو صورتونو کښې د عُشر د وجوب مسئله	۴۸۷
په مستاجر باندې د عُشر اشتراط مفسد د عقد نه دې	۴۸۸
د مزارعت په صورت کښې د عُشر حکم	۴۸۹
د مشین په ذریعې اوبه شوې فصل کښې شلمه واجب ده	۴۹۰
په کاریز سره اوبه شوې زمکه کښې د عُشر مسئله	۴۹۰
د مالئې په نهری زمکو د عُشر اونصف عُشر په مسئله کښې مناظره اوفیصله	۴۹۱
په بارانی او د مالئې والا نهری زمکو په عُشر کښې فرق	۴۹۳
عشر به په مالیه کښې نشی ورکولې	۴۹۴
د اجارې په عُشر کښې د امامانو اختلاف او د نهری زمکو حکم	۴۹۵
په مشترکه نهر باندی ظالمانه قبضه او دآبیانې په صورت کښې دعشر مسئله	۴۹۶
د سرکاری نهر دآبیانې په صورت کښې د نصف عشر مسئله	۴۹۷

باب صدقة الفطر

د صدقة الفطر مقدار	۵۰۱
په صدقه فطر کښې مقامی نرخ معتبر دې	۵۰۲
صرف په درې تولې سونې باندې صدقة الفطر اوقربانی	۵۰۲
د لیونی او پاګل دطرفنه به باقاعده فطرانه ادا کولې شی	۵۰۴
د قیدی په جرمانه کښې فطرانه ورکول	۵۰۴
صدقة الفطر څو مسکینانو ته ورکول جائز دی	۵۰۵
په اجرت کښې فطرانه ورکول جائز نه دی	۵۰۵

مضمون	صفحه
د صدقه فطر مقدار	۵۰۶
د تنخواه دار امام فطرانه اخستل	۵۰۶

باب صدقة التطوع

د نابالغه د مال نه د تصدق او تبرع حکم	۵۰۸
حرام مال د تصدق په نیت سره ورکول او د معطیٰ له مُعطی د پاره دعاء کولو حکم	۵۰۹
دصدقې نه په خله خوړل او د مصیبتونو دفع کولو دپاره ذبحه کول	۵۰۹
د مشترکه مال نه صدقات ادا کول	۵۱۰
دینی طلبانو لره د کورونو نه دروتی سالن جمع کولو حکم	۵۱۱

باب مصارف الزکوٰة

مارغان او ځناور د عشر او زکوٰة مصرف نه دی	۵۱۴
په مال او متاع کښې شریك فقیر ته زکوة ورکول	۵۱۴
د مړی په قرضه کښې د زکوة رقم ورکولو سره زکوة نه ادا کیږی	۵۱۵
ایا زکوٰة په کوهی جوړولو او هغې باندې مشین لګولو باندې خرچ کولې شی؟	۵۱۵
د زکوٰة او مصارفو بعضې مسئلې	۵۱۶
هغه زمکه موجب غنا نه ده چه دهغې نه دتول کال یا ددې نه کمه غله حاصلیږی	۵۱۷
غریبې طلاقې شوې ښځې ته زکوٰة ورکول جائزدی	۵۱۸
په مالدار مجاهدینو باندې زکوٰة نشې خرچ کیدلې	۵۱۸

مضمون	صفحه
د زکوة په رقم څه څیز پخول او نورو باندې خوړلو	۵۱۹
سره د ذمې د فراغت مسئله	۵۲۰
مقروض او کور جوړونکی فقیر ته د نصاب نه د زیات زکوة ورکولو حکم	۵۲۱
فقیر په زکوٰة سره غنی جوړول مکروه دی	۵۲۲
په زکوٰة سره د کتاب طباعت کول	۵۲۲
د ۲۵ غواګانو یا ۳۵ بیزو مالك زکوٰة اخستلې شی	۵۲۳
د حاجت اصلیه څیزونو نه لرلو والا صاحب نصاب	
د پاره زکوة اخستل حرام دی	۵۲۴
د حج د پاره پیسې جمع کونکی غنی ته زکوة ورکول جائز نه دی	۵۲۴
بال بچه دار او مقروض فقیر ته دمقدار نصاب هومره زکوة ورکول	۵۲۵
د سودی کاروبار کونکی زکوٰة په غریبانانو طالبانو باندې خرچ کول	۵۲۵
د سودی کاروبار کونکی نه دزکوة رقم اخستل جائز دی	۵۲۶
نا بالغه ته د زکوٰة ورکولو حکم	۵۲۷
عاقل او مراهق نا بالغه ته زکوٰة ورکول جائز دی	۵۲۷
د مالدار سړی غریب بالغ ځوی دزکوة مصرف دی	۵۲۸
د پلار او ځوی مشترکه زکوة نه وی نو انګور ته ورکول جائز دی	۵۲۸
دوکیل خپلې ښځې ته زکوة ورکولو او زوم ته دزکوة ورکولو حکم	۵۲۸
غریب مور، پلار، خور، ورور ته زکوة ورکول مسئله	۵۲۹
انګوریانو ته زکوٰة ورکول جائزدی	۵۳۰
عزیز یا رشته دار ته څومره رقم پوری زکوة ورکولې شی؟	۵۳۰
که پلار مالك نه وی صرف تصرف کوی نو	
...ن خور ته زکوة ورکولې شی	۵۳۱

مضمون	صفحه
لور او نوسا نوسی د زکوة مصرف نه دی	۵۳۲
د عاقل نابالغه بچی خپل ځان د پاره او نابالغو	
رونړو د پاره زکوٰة اخستل جائز دی	۵۳۲
مور او غیرشرعی نکاح کښې دښځې خاوند پشان	
ژوند تیرونکو ته زکوة ورکول	۵۳۳
میرنئ مورته زکوٰة ورکول جائز دی	۵۳۴
دصاحب نصاب خاوند غریبی ښځې دپاره دزکوة	
اخستلو اوپه غیر معجل مهر سره دمالداري نه جوړیدلو مسئله	۵۳۴
بال بچه دار عالم او طالب علم به په خپلوانو مخکښې کولې شی	۵۳۵
د مدرسی د پاره عشر او زکوٰة بطور صله اخستل جائز دی	۵۳۵
فقیر امام مسجد ته زکوة بطور ترحم او صله جائز دی	۵۳۶
د جماتونو امامانو ته زکوة او صدقات ورکول	۵۳۷
د زکوة او عشر مصارف فقراء او مساکین دی هغه	
که ائمة المساجد وی او که علماء وی	۵۳۸
د روافضو په علاقه کښې داهل سنت داقلیت په بنیاد	
باندې زکوة او عشر سره ددینی مدرسې قیام	۵۳۹
دینی مدرسو ته د زکوٰة وغیره ورکولو حکم	۵۴۱
که یو فقیر مسکین ته د زکوٰة مال ملاؤشو نو استاذانو	
ته ئی په اجرت کښی ورکولې شی	۵۴۲
تملیك بالذات یا دمهتمم په واسطې سره مدرسو	
ته زکوة ورکول جائز دی	۵۴۲
د حکومتی زکوة کمیټئ نه دینی مدرسو دپاره دزکوة اخستلو حکم	۵۴۳

مضمون	صفحه
د مدرسې د پاره د زکوٰة په مد کښې د باقاعده حیلې صورت	۵۴۴
په حیله زکوٰة کښې تملیك حقیقی ضروری دی ټوقو سره نه کیږی	۵۴۴
د حکومت نه مدرسو د پاره په حیله رقم اخستل جائز دی	۵۴۶
په زکوٰة کښې د باقاعده حیلې نه بغیر د ذمې فراغت نه کیږی	۵۴۷
د مدرسی په مطبخ کښې د زکوٰة خرچ کولو او تنخواه کښې د زکوٰة د پاره عجیبه حیله	۵۴۷
د بیت المال او د زکوٰة د حیلې حکم	۵۴۸
د مالدار عالم او متعلم دپاره دزکوٰة اخستلو حکم	۵۴۹
د مدرسو استاذان وغیره په «والعاملین علیها» کښې داخل نه دی	۵۵۰
د زکوٰة رقم د مدرسی په استاذانو او طالبانو خرچ کول	۵۵۱
صاحب نصاب طالب علم کله کله دزکوٰة مصرف جوړیدلې شی	۵۵۲
د طالب علم او احوج د پاره بل ښار ته زکوٰة لیږل	۵۵۳
مالدار معلم او متعلم ته زکوٰة ورکول او د علامه شامی قول	۵۵۴
د زکوٰة په رقم سره دطالبانو ضروریات پوره کول	۵۵۵
د کالج مسکین طالب علم دزکوٰة نه وظیفه اخستلې شی	۵۵۵
ساداتو ته د زکوٰة ورکولو حکم	۵۵۶
سادات اوبنو هاشم ته د زکوٰة ورکولو شرعی حیثیت	۵۵۷
ساداتو ته د زکوٰة ورکولو او اخستلو حکم	۵۵۹
د بنوهاشم نه علاوه نورو قریشیانو باندی زکوٰة لګولو کښې اختلاف نشته	۵۵۹
د ساداتو په مسئله کښې د حضرت تهانوی او مفتی شفیع «رح» رائی بالکل صحیح ده	۵۶۰

مضمون	صفحه
عیسائی او ټولو غیرمسلموته زکوٰة ورکولو سره ذمه نه فارغیږی	۵۶۱
شیعه ته د زکوٰة ورکولو سره فریضه نه ادا کیږی	۵۶۱
ظالم بادشاه ته زکوٰة ورکولو سره د ذمې فارغیدل	
او ددې مالونو په ټهیکه اخستلو حکم	۵۶۲
په عُشر او زکوٰة کښې ټهیکداری نظام او مشاهرات په ملازمینو کښې د ورکولو حکم	۵۶۳
د سیلاب زپلو د پاره چنده کښې زکوٰة ورکول	۵۶۵
د زکوٰة مال به په دفاعی آلاتو او وسلو باندې نه شی خرچ کولې	۵۶۵
د زکوٰة په رقم سره فری هسپتال چلول	۵۶۷
زکوٰة فنډ او د تعلیم فنډ په تعمیر مسجد کښې لګول	۵۶۸
د هائی سکول جوړولو د پاره په قومی چنده کښې عشر او زکوٰة ورکول صحیح نه دی	۵۶۹
د زکوٰة په رقم سره ټرسټ جوړول	۵۷۰
زکوٰة فنډ لره د بینك په سودی یا غیرسودی کهاته کښې دکیبنو دلو حکم	۵۷۰
د زکوٰة په رقم سره د دینی کتابونو اجرت کتابت اود کاغذ اخستلوحکم	۵۷۲
د زکوٰة دوایانې حاصلونکو مریضانونه ددوه (۲) روپئ پرچې په ځائی پنځه روپئ اخستل	۵۷۲
د مړی وارثانو او مصیبت زده خلقو دپاره دزکوٰة وغیره فنډ حکم	۵۷۳
د زکوٰة مال بل ځائی ته انتقال او په مال دزکوٰة سره دوایانې اخستل اود ورکولو حکم	۵۷۴

مضمون	صفحه
د جمات په تعمیر کښې زکوة ورکولو سره ذمه نه فارغیږی	۵۷۵

مسائل شتی

د مسافر په مقیم امام پسې د مونځ د فساد په وجه د رکعاتو د اعادې مسئله	۵۷۶
صدقة الفطر په دوه مسکینانو باندې تقسیمول جائز دی	۵۷۶
د موجوده کرنسئ په اعتبار سره د مهر فاطمی مقدار	۵۷۷
په شریکینو کښې یوته میراث یا هدیه او هبې سره ملاؤ شوی رقم کښې به دویم کس شریك نه وی	۵۷۸
په قرض مؤجل باندې مصالحت کولو سره د معجل په صورت کښې دکم رقم اخستلو مسئله	۵۷۹
د تعلیقی طلاق یو صورت او د هغې نه د خلاصی طریقه	۵۷۹
طلاق، طلاق، طلاق، د مور خور،، وئیلو حکم	۵۸۰
ښځه خپل خاوند ته یا خپل ځان ته د طلاق ورکولو مسئله	۵۸۰
د طلاق په نیت سره ښځې ته مور، خور یا ترور وئیل	۵۸۱
ښځې سره لواطت د حرمت مصاهرت موجب نه دې	۵۸۱
خینې سره زنا کولو سره ښځه نه حرامیږی	۵۸۲
بغیر لاسونو او خپو والا او په خوله باندې د زخمی سړی د مونځ حکم	۵۸۲
د فاقد الطهورین قیدی د مونځ حکم	۵۸۲
د اودس په وجه د سلس البول مرض جاری کیدونکې سړې به تیمم کوی	۵۸۳
د نکاح فاسد په صورت کښې مطلقه مغلظه سره دوباره نکاح بغیر تحلیل جائزده	۵۸۳

مضمون	صفحه
په قراءت کښې فحش غلطی کونکې که دوباره صحیح اووائی نو مونځ صحیح دې	۵۸۳
د حرام ګټې والا سړی د خوراك په دعوت کښې شرکت	۵۸۳
د فصل نه د عشر جداکیدو نه بغیر دهغې د خوړلو حکم	۵۸۴
د پیداوار نه د عشر ورکولوپه وخت د کرایه مزدورئ خوکیدارئ وغیره د رقم حکم	۵۸۵
د اجارې په صورت کښې د عشر مسئله	۵۸۵
د مزارعت په صورت کښې د عشر مسئله	۵۸۶
د عاریت په صورت کښې د عشر مسئله	۵۸۶
د فصل د خرڅولو په صورت کښې د عشر مسئله	۵۸۷
د اهل حرب د پاره معاون او جاسوسی کونکی منافق مسلمانانو حکم	۵۸۷
جهاد مقدس عبادت او انسداد د فساد دې	۵۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (دریم جلد)

الحمدلله رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین.. اما بعد! د الله تعالی خصوصی عنایات او مهربانئ په وجه د بنده زړه او دماغ حمد وشکر اود خوشحالئ نه ډک دي او مخ سرمې د الله رب العزت مخې ته سربجود دي چه د نهه میاشتو په لړه موده کښې د فتاوی فریدیه دریم جلد منظرعام ته راتلونکي دي په دي جلد کښې دکتاب الصلوة آخري ابواب اوکتاب الزکوة مکمل شامل دي دغسې ټول دوه زره دوه سوه پنځوس مسئلي تقریباً په اتلس سوه اویا صفحاتو کښې تاسوته در اورسیدل، د فتاوی په ترتیب او تخریج او تهذیب او تزئین کښې چه څومره عرق ریزئ او مکمل محنت سره تعلق راځی دعلم وفضل خاوندان ددې نه ناخبره نه دی، لیکن دا هرڅه د الله تعالی په خاص رحمت، مدد او توفیق نصیب کیدو باندې موقوف دی، د دارالعلوم حقانیه د دیرش کالو غیرمرتب ریکارډ چه دا په سوونو رجسټرونو باندې مشتمل دي دهغې نه ددې خورو ورو مسئلو تخریج او ترتیب په ویخو دماغو سره ددې مسئلو مطالعه اوکړله او بیا دهرمسئلې دپاره د فقهی ذخیرو نه د جزئیاتو استخراج او سره د حوالونه ذکرکول ډیر مشکل او سخت کارووه، لیکن د الله تعالی توفیق اود بزرګانو مهربانه استاذانو او مشائخو اود مورپلار د دعاګانو سره دا عظیم علمی خدمت کامیابئ سره سرته رسیږی. ګنی زما په شان ناکاره او ګناهګار دپاره ددې تصور هم محال وو، اود الله تعالی داهم خصوصی فضل وکرم او مهربانی ده چه سیدی او شیخی اوسندی ومولائی حضرت مفتی صاحب متعنا الله تعالی بطول حیاته وفیوضه د بیمارئ، ضعف او کمزورئ باوجود ددې جلد هم فصل فصل اوپه باب باب باندې نظرثانی اوکړه او دې ته ئې نورهم اسناد اواستحکام ورکړو، او چرته چه په بعضو مسئلو کښې د ضروری حواشی اود بحث وتحقیق تعلق دي په دې کښې حتی الوسع هیڅ کوتاهی نه ده شوې، بیا هم انسان د غلطئ خطایئ نه محفوظ نه دي، د اصلاح دپاره اطلاع راکولو باندې به مونږ شکرګذار یو، دلته بنده دخپل نګران او مشفق استاذ حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی رئیس دارالافتاء جامعه حقانیه په خدمت کښې د امتنان او تشکر هدیه پیش کول خپله فریضه ګڼړی، چه دوی د اول نه تر اوسه پورې قدم په قدم رهنمائی او حوصله افزائی کړې ده، دحضرت الشیخ مفتی صاحب دامت برکاتهم شاګردانو، مریدانو، اود متعلقینو په خدمت کښې د عقیدت اومحبت هدیه پیش کوم چه ددوی د اخلاص دعاګانو او حوصلې راکونکی کلماتوسره دا ټول جدوجهد جاری دي، امید دي چه حضرات علماء کرام اود علوم نبوی طالبان به د استفادې په وخت خپلو دعاګانو کښې بنده حقیر سراپا تقصیر او رفیقان کار حضرت مولانا حافظ حسین احمد صدیقی، مولانا مفتی عصمت الله حقانی، جناب سلطان فریدی او حافظ ولی الرحمن صدیقی او هغه ټول حضرات چه هغوی په دې کارکښې په څه طریقه هم حصه اخستې ده یاد ساتی، الله تعالی دي دا قبول کړی او مونږ ټولو دپاره دې د آخرت توښه او د فلاح دارین ذریعه جوړه کړی.....آمین.

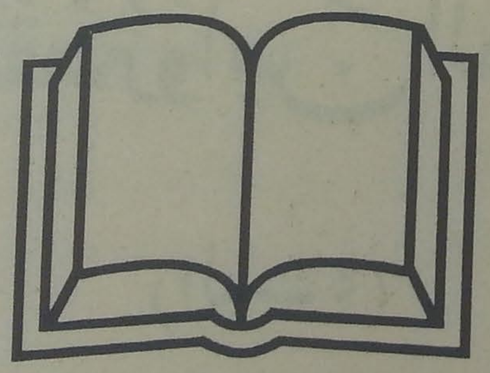
طالب دعا: محمد وهاب منګلوری عفی عنه

خادم العلم والافتاء بدارالعلوم صدیقیه زروبی (صوابی) ١٢ رجب ١٤٢٦هـ

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف به

فتاوی فریدیه دریم جلد

باب صلوة المسافر



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ق

(النساء)

بسم الله الرحمن الرحيم

باب صلاة الـــمسافر

(فصل فی السفر التی تتغیر به الاحکام)

د قصرمونځ د پاره په سفرکښې مشقت کیدل ضروری نه دی

سوال: څه فرمائی علمائې کرام ددین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه په دې زمانه کښې سفر دټولو سهولیاتوسره کیږی چه په دې کښې هیڅ قسم مشقت نه وی مثلاً د هوائی جهاز په ذریعه په سفرکښې هیڅ مشقت نه وی نوبیا قصر ولې کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالغنی شیوه ضلع صوابی.....۱۹۷۸ء/۱۰/۱۸

الجواب: واضحه دې وی چه د قصر دارومدار په سفرباندې دې په مشقت باندې نه دې ځکه چه سفر دمشقت قائم مقام دې. ویدل علیه مافی شرح التنویر: حتی لو اسرع فوصل فی یومین قصر،فافهم هامش رد المحتارص۷۳۵ جلد۱ ﴿۱﴾ فافهم. وهوالموفق

دائمی سفر یا قیام. شریعت سره متصادم نه دې

سوال: څه فرمائی علماء ددین دې مسئلې باره کښې چه یوډرائیوردې چه هغه همیشه په سفرکښې وی یایوبل سړې مثلاً په سفرکښې وی نوآیا په شریعت کښې د دائمی سفرڅه تصورشته؟ چه همیشه دپاره داسړې دوه رکعته مونځ کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

﴿۱﴾ (الدرالمختارعلی هامش رد المحتار ص۵۸۰ جلد۱ مطلب فی سجدة الشکر)

الجواب: ټول عمرمقیم کیدل یا مسافرکیدل نه شریعت سره متصادم دی اونه نفس الامرسره، ﴿۱﴾.وهو الموفق

د بې قراره سړی د اقامت اوسفرمسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه مونږ په جی ټی ایس یعنی دګورنمنټ ټرانسپورټ سروس ملازمان یو ،زمونږ سفر د پیښورنه مختلفو علاقوته کیږی لاهور، فیصل آباد، سوات وغیره ته، مونږ اوس د نوکرئ په وجه د کرائې په کمرو کښې اوسیږو.مونږ سره بال بچ نشته،نومونږ به قصرکوو که پوره مونځ؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورعلی شاه جی ټی ایس ډرائیور ګرمنډی پشاور ۱۷ رمضان ۱۴۰۸ھ

الجواب: تاسو به همیشه مسافر یئ ﴿۲﴾ اوقصربه کوئ،د ماسپخین، ماسختن او مازیګرمونځ به دوه دوه رکعته کوئ.البته که تاسومقیم امام پسې اقتداء اوکړئ نو څلور رکعته به کوئ. ﴿۳﴾ اوکه تاسوته داحکم وی چه پنځلس ورځو پورې به ستاسو ډیوټی د ورځې وی اود شپې به پیښورکښې پاتې کیږئ نو تاسو به پیښورکښې اتمام کوئ. ﴿٤﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الحصکفی: اولم یکن مستقلا برأیه اودخل بلدة ولم ینوها ای مدة الاقامة بل ترقب السفر غداً او بعده ولو بقی علی ذلک سنین.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۲ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ووطن الاقامة یبطل بوطن الاقامة وبانشاء السفر وبالوطن الاصلی هکذا فی التبیین. (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۴۲ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

﴿۳﴾ قال العلامة شرنبلالی: وان اقتدیٰ مسافر بمقیم یصلی رباعیة ولو فی التشهد الاخیر فی الوقت صح اقتداؤه واتمها اربعا. (امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۴۷۱ مطلب فی اقتداء المسافر بالمقیم وعکسه)

﴿۴﴾ قال العلامة ابن نجیم: کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر.
(البحرالرائق ص ۱۳۶ جلد ۲ باب المسافر)

وطن اصلی ته په مرور سره هم سفر ختمیږی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زه یو ډرائیوریم روزانه پنځوس شپیته میله سفر کوم،زما کور په کرور (کالام) کښې دې چه دا د مینګوره نه پنځوس میله لرې دې کله چه کورته ځم نو اتمام کوم لیکن دکور نه بهر د مینګورې په لارکښې یا په مینګوره کښې دسفر مونځ کوم،اوپه مینګوره کښې شپه د کرائې په بیټک کښې تیروم اوخوراک وغیره د هوټل نه کوم،اوس داغرض کوم چه په لارکښې به زما مونځ سفرانه وی یا پوره؟ دویمه خبره داده چه کله کله زما روانګی د مینګورې نه اویا میله لرې فاصلې باندې کیږی اوزما تیریدل په خپل کلی باندې کیږی یعنی دکلی نه شل میله لرې ځم لیکن روانګی د مینګورې نه کیږی آیا په دې مقام کښې به هم قصر کوم؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد افسر کرور کالام سوات....۱۹۷۴ء| ۱۱| ۱۴

الجواب: محترم تاسوبه د مینګورې نه دتلو په وخت قصرکوئ یعنی سفرانه مونځ به کوئ اود مینګورې نه هغه مقام پورې کوم چه اویا میله دې او ستا د کورنه شل میله لرې دې هغې ته دتلو په حکم کښې تفصیل دې هغه داچه کور پورې به قصرکوئ اوباقی شل میله به اتمام کوئ دغسې د واپسئ په وخت به کور پورې اتمام اوباقی پنځوس میله قصرکوئ اوپه مینګوره کښې به تاسو مسافر شمارلې کیږئ.ماخوذ ازشامی، عالمګیری ﴿۱﴾.وهوالموفق

د ملازمت یاد علم دطلب په سلسله کښې د وطن اقامت اهمه مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه کوم طلباء او استاذان چه په دارالاقامه کښې یواځې په جدا کورکښې اوسیږی اود پنځلس شپو ورځو نه کم قیام اوکړی نو هغوی به مقیم شمارلې کیږی یا

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: والحاصل ان انشاء السفر یبطل وطن الاقامة اذا کان منه اما لو انشأ من غیره فان لم یکن فیه مرور علی وطن الاقامة او کان ولکن بعد سیر ثلاثة ایام فکذلک ولو قبله لم یبطل الوطن بل یبطل السفر لان قیام الوطن مانع من صحته.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۸۶ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی والاقامة)

مسافر، اوطالبان درې کاله پورې په تعلیم زده کولوکښې پاتې شوې وی، او استاذان کیدې شی چه څوکاله په یوځائې باندې ملازمت اوکړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.... ۱۹۸۷ء | ۱۰ | ۲۷

الجواب: که چرې دې طلباؤ یوځل د پنځلس ورځو داقامت نیت کړې دې نوددې نه پس به مقیم شمارلې کیږی په دې شرط چه ددوی د اوسیدو ضروری سامان دوی سره وی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د ملازمت ځائې چه کله وطن اقامت جوړشی بیا چه نې ترڅو پورې پریخودې نه وی اتمام به کولې شی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دشرع متین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې دڅه مودې نه دلته اوسیږی او پنځه ورځې پس وطن اصلی ته واپس کیږی، په وطن اصلی کښې یوه یا دوه ورځې پاتې کیږی او واپس راځی او فاصله تقریباً څلورشپیته میله ده، سوال دادې چه دا سړې به دلته تول مونځ کوی یا قصربه کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی فضل هادی بغداده مردان

الجواب: که ددې ملازم دملازت په دې ځائې کښې د اوسیدلو ضروری سامان موجود وی نودا سړې په یوځل د پنځلس ورځو داقامت په نیت سره په نورځل کښې به دا ځائې د اقامت ځائې شمارلې کیږی. که دلته پنځلس ورځې پاتی شی اوکه پنځه ورځې، بهرحال وطن داقامت په سفرسره هغه وخت باطلیږی

﴿۱﴾ قال ابن نجیم رحمه الله: کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر. (البحر الرائق ص ۱۳۶ جلد ۲ باب المسافر)

وقال العلامة علاؤالدین الحصکفی رحمه الله: ویبطل بمثله اذالم یبق له بالاول اهل فلو بقی لم یبطل بل یتم فیها. (الدرالمختار علی صدر ردالمحتار ص ۵۸۶ جلد ۱ باب المسافر)

وقال العلامة کاسانی: وینتقض بالسفر ایضا لان توطنه فی هذا المقام لیس للقرار ولکن لحاجة فاذاسافر منه یستدل به علی قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له دلالة. (بدائع الصنائع ص ۲۸۰ جلد ۱ الکلام فی الاوطان)

کله چه ددې سړی سامان په دې وطن اقامت کښې نه وی.

یدل علیه مافی البحر ص ۱۳۶ جلد ۲ کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر انتهی ﴿۱﴾. ویدل علیه کلام البدائع ص ۱۰۴ جلد ۱ علی ان قصد علم الترک کاف فی بقاء الوطن الاولیٰ وغیره بخلاف ما اذا قصد الترک کالمهاجرین رضی الله عنهم ﴿۲﴾. وهوالموفق

د میلونو په اندازې مسافت سره د قصر اعتبار

سوال: څه فرمائی علمائې دین د شرع متین دې مسئلې باره کښې چه د قصر دپاره دفاصلې مقدار علمائې دیوبند د میلونوپه اعتبارسره معتبرکړې دې چه دا اتۀ څلویښت میله دې، آیا د قصر فاصله میلونوسره معتبر کیدې شی که دې لره اعتباروی نود میلونوپه حساب سره دقصر فاصله څومره جوړیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالمحی مردانی.... ۱۹۷۲ء | ۹ | ۵

الجواب: د دیوبند علمائې کرامو دقصر فاصله اتۀ څلویښت میله انګریزی خودلې ده. (کمافی فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ص ۴۴۴ جلد ۴) وجه داده چه په ظاهر الروایت کښې اګرچه د مسافت اومیلونو هیڅ اعتبارنشته. (کمافی الهدایة و شروحها وجمیع کتب الفتاوٰی) ﴿۳﴾ لیکن په موجوده زمانه کښې د پیدل سفر نادر

﴿۱﴾ (البحر الرائق ص ۱۳۶ جلد ۲ باب المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة الکاسانی: واصله ان رسول الله ﷺ والمهاجرین من الصحابة رضی الله عنهم کانوا من اهل مکة، وکان لهم بها اوطان اصلیة، ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدینة وجعلوها دارا لانفسهم، انتقض وطنهم الاصلی بمکة حتی کانوا اذا اتوا مکة یصلون صلاة المسافرین حتی قال النبی ﷺ حین صلی بهم اتموا یا اهل مکة صلاتکم فانا قوم سفر..... لان توطنه فی هذا المقام لیس للقرار ولکن لحاجة فاذا سافر منه یستدل به علی قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له دلالة. (بدائع الصنائع ص ۲۸۰ جلد ۱ الکلام فی الاوطان)

﴿۳﴾ قال ابن الهمام: ولا معتبر بالفراسخ هو الصحیح..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اونه پیښیدلو په وجه د درې ورځو مسافت معلومول اومعین کول ډیر مشکل دی،لهٰذا علمائې کرامو دآسانئ دپاره حد مقررکړې دې یعنی اتهٔ څلویښت میلهٔ مقررکړی دی اوددې حد مقررکولو دلیل دادې،چه د درمختار او رد المحتار په باب صلاة المسافرکښې لیکلی دی چه د درې ورځو دمسافت نه مراد دادې چه دکال په ورو ورځوکښې دسحرنه واخله تر زوال پورې (په استثناء د استراحات معتاده وغیره مثلاً قضاء حاجت.اودس، مونځ خوراك وغیره معتدل رفتارسره د درې ورځو وی او درې میله د یوې گهنټې په حساب سره روزانه شپاړس میله مزل کولوسره اتهٔ څلویښت میله جوړیږی.

فی ردالمحتار: ومجموعه ثلثة ایام فی دمشق عشرون ساعة الاثلث ساعة تقریباً لان من الفجر الی الزوال فی اقصر الایام عندنا ست ساعات وثلثی ساعة الا درجة ونصفا﴿۱﴾ انتهیٰ بقدرالحاجة قلت وهذا هو مقدار الیوم عندنا ایضا لاتحاد السمت فلیراجع الی الخریطة (النقشه) والمعتاد المجرب قطع ثلثة امیال فی ساعة واحدة فاذا استثنیٰ لقضاء الحاجة،والطهارة والصلاة والاکل وغیره ساعة وثلث ساعة لانه اقل ما یکفی فبقیت خمس ساعات وثلث فافهم وجرب. فقط

په ملکی سرحد او محاذ باندې کیمپ لګونکی فوجیان سپاهیان په قصر اواتمام کښې د پورته افسرانو تابع دی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زه په فوج کښې د امامت فرائض اداکوم اوس مونږ په سرحد یعنی محاذ باندې یو، اویوځائې کښې مو کیمپ لګولې دې چه ددې تقریباً درې میاشتې اوشوې،مخکښې خومونږ قصرمونځ کولو.آیامونږدلته د اقامت نیت کولې شو یانه؟ که مونږته

(بقیه حاشیه) احترازعن قول عامة المشائخ فان عامة المشائخ قدروها بالفراسخ ایضا ثم اختلفوا فیما بینهم بعضهم قالوا احد وعشرون فرسخا وبعضهم قالوا ثمانیة عشر وبعضهم قالوا خمسة عشر والفتویٰ علی ثمانیة عشر.
(فتح القدیر ص۵ جلد۲ باب صلاة المسافر)
﴿۱﴾ (ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۵۷۹ جلد۱ باب صلاة المسافر)

خپل کمانډرحکم راکړی چه دلته به پنځلس ورځې پاتې کیږئ نوآیا مونږد اقامت مونځ کولې شو؟ لیکن داخبره هم د یاد ساتلوده چه د فوج کمانډر د بل جرنیل ماتحت وی اودغه جرنیل خپله دیو دریم جرنیل ماتحت وی.اوس مونږ دپاره به دخپل کمانډر خبره کافی وی یا دهغې دویم لوئې جرنیل؟ دغسې ما دهغوی دحکم نه بغیر داقامت نیت کړې دې ځکه چه زما غالب ګمان دې چه مونږ به دلته تقریباً درې میاشتې پاتې کیږو آیا زما دا نیت صحیح دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی سمیع الله بریکیډ هیډ کوارټر ایس پی پی او

الجواب: که دا کیمپ په بیابان کښې لګولې شوې وی نودلته نیت داقامت صحیح نه دې اګرچه د کمانډر وغیره حکم اواجازت موجود وی.اوکه په آبادئ کښې وی نوداقامت نیت د کمانډرد حکم نه پس صحیح دې،

فی الدرالمختار ولو نوی غیرهم (اهل الاخبیة) الاقامة معهم لم یصح فی الاصح﴿۱﴾ (هامش ردالمحتار ص ۷۳۹ جلد۱). وفی الهندیة ص۱۴۸ جلد۱ ونیة الاقامة انما تؤثر بخمس شرائط (الی ان قالوا) وصلاحیة الموضع حتی لو نوی الاقامة فی بر او بحر او جزیرة لم یصح﴿۲﴾ وفیها ایضا ص ۱۴۹ جلد۱ وکل من کان تبعاً لغیره یلزمه طاعته یصیر مقیما باقامته ومسافراً بنیته وخروجه الی السفر کذافی محیط السرخسی، وفیها ایضاً الاصل ان من یمکنه الاقامة باختیاره یصیر مقیما بنیة نفسه ومن لا یمکنه الاقامة باختیاره لا یصیر مقیما بنیة نفسه حتی ان المرأة اذا کانت مع زوجها فی السفر..... والجندی مع امیره فهٰؤلاء لا یصیرون مقیمین بنیة انفسهم فی ظاهر الروایة کذا فی المحیط ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۸۳ جلد۱ مطلب سجدة الشکر باب صلاة المسافر)
﴿۲﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ص ۱۳۹ جلد۱ الباب الخامس عشرفی صلاة المسافر)
﴿۳﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ص ۱۴۱ جلد۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

د بنار یا د بنار د حدودو قیدی به اتمام
اود بیابان اوصحرا قیدی به قصرکوی

سوال: مونږ دجنګی قیدیانو په حیثیت سره هندوستان کښې نظربندیو ،مونږ دهند حکومت دټولو مذهبی سهولتونو راکولوسره سره په دې مسئله کښې مبتلایو چه مونږته د هندوستان په کیمپونو کښې کوم مونځ اداکول پکاردی قصرمونځ یا پوره مونځ؟ تاسو حضراتوچه کومه فتوٰی رالیږلې ده دا دهغې نه مختلف ده کومه چه د کراچئ جناب مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله ورکړې ده.هغوی قصرلیکلې دې مولانا مودودی صاحب هم دقصر رائې لیکلې ده.تاسوچه د رد المحتارپه حوالې سره نقل کړی دی آیا مونږ اوس ددې مطابق عمل اوکړو یادهغې اکابر علمائې دین په رائې باندې عمل اوکړو چه دهغوی علمی حیثیت منلې شوې دې،مونږ د یوکیمپ نه بل کیمپ ته نه شو تلې،اونه مونږته معلومه ده چه مونږ به کله ازادیږو؟ اوکله به بل ځائې ته ځو؟ په دې حالت کښې مونږ دجمعې مونځ هم نه شو اداکولې،مونږ ته هیڅ پته نشته چه مونږ سره به څه معامله کیږی، جواب نه موخبرکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن جنګی قیدی اندیا

الجواب: محترم المقام دامت برکاتکم: السلام علیکم نه پس دې واضحه وی چه په تاسوکښې کوم خلق چهاونړئ بنار یاد بنار په حدودوکښې قیددی نوهغوی به اتمام کوی. اود جمعې اواخترونو مونځ به هم باقاعده کوی، اوپه روژه کښې به افطار نه کوی، اوسنت به هم باقاعده کوی؟ کما فی الهندیة ص۱۴۹ جلد۱ فیصیرالجندی مقیما فی الفیافی بنیة اقامة الامیر فی المصر کذا فی الکافی انتهٰی. ﴿۱﴾ اوکوم خلق چه په بیابان اوصحراکښې قیددی نوهغوی به قصرکوی اوسنت اداکول به بهتروی،اود جمعې اواخترونو مونځ به نه کوی، اوپه رمضان کښې افطارکولې شی.لان المفازة لیست من محل الاقامة فلاتصح فیها نیة الاصل والمتبوع فکیف تصح نیة التابع والاسیر. ﴿۲﴾.فافهم.وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص۱۴۱ جلد۱ الباب الخامس عشرفی صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة الکاسانی: واما المفازة والجزیرة ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د جنګی قیدیانو د اقامت اوقصر نیت معتبر
نه دې بلکه هغوی د خپلو افسرانو تابع دی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه په بهارت کښې به د پاکستان جنګی قیدیان قصرمونځ کوی یا دمونځ اتمام؟ بعضې حضرات د قصر په ثبوت کښې دقاضی خان جلد۱ ص۸۱ حواله ورکوی اوبعضې جمهور اهل علم دجواز قائل کیدواجمالی حواله ورکوی. اودقصرحکم ورکوی څومره چه ماته علم دې په مذکوره صورت کښې دحنیفه په نزد د اتمام حکم صحیح دې،ځکه چه تقریباً ټولو حنفی فقهاؤ قیدیان دهغې خلقوسره شمارلی دی چه دهغوی دخپلې رائې اونیت هیڅ اعتبارنشته. بلکه هغوی په قصر اواتمام کښې د نورو تابع دی مثلاًښځه،غلام وغیره.که په دې خلقو باندې دقصر حکم د قیدی کیدوپه وجه دې نودا صحیح نه ده بلکه د اتمام حکم صحیح دې.

(فتح القدیر ص۴۰۶ جلد۱ مصری)،(درالمنتقی شرح الملتقیٰ) اوپه مجمع الانهر کی داسے منقول دی: لیس مراد المصنف قصر التبع علی هولاء الثلاثة (المرأة والعبد والجندی) بل هو کل من کان تبعاًله وتلزمه طاعته(ص۱۶۰ جلد۱)

دغسې په صلوٰة مسعودی کښې هم ددې نه زیات تفصیل دې ص۴۲۴ جلد۲ مطبع محمدی بمبئ هند.

فتح الله المعین علی شرح الکنز ومن الاتباع الاجیر مع المستأجر والتلمیذ مع استاذه والمکره علی السفر والاسیرآه(فتح الله المعین للعلامة محمد بن المسعود المصری الحنفی ص۳۱۰جلد۱)

دغسې د نورومختلف کتابونو شامی وغیره نه هم ثابت دی.

د مذکوره تصریحاتونه معلومیږی چه دحنیفهؤ په نزد دقیدی دنیت هیڅ اعتبارنشته، بلکه هغه دخپل متبوع دحکم تابع دې.په دې وجه دقصرحکم ددې تصریحاتو په رنړا کښې صحیح دې اوددې وخت په قیدی

(بقیه حاشیه) والسفینة فلیست موضع الاقامة حتی لونوی الاقامة فی هذه المواضع خمسة عشر یوما لا یصیر مقیماً.

(بدائع الصنائع ص۲۷۱ جلد۱ بیان مکان الصالح للاقامة)

پس ددې قواعدو په بنا باندې ددې قیدیانو حکم دادې چه په دوی کښې کوم خلق په یوه آبادئ کښې ګیروی نوهغوی به اتمام کوی.

لزیادة مدة اسرهم وحبسهم علی مدة القصر کما لا یخفی علی من راجع الیٰ تاریخ المذاکرات (بین حکومة الهند والباکستان)

اوکوم خلق چه په بیابانی کیمپونوکښې بندیوان وی او ددوی امیر یعنی هغه افسر کوم چه دحکومت دطرفه د قیدیانو په نقل کولو اود بوتللو مکمل اختیارمند وی دهغوی سره په بیابان کښې وی نودا خلق به قصرکوی لعدم صحة نیة المتبوع، اوکه دا میر په یوه آبادئ کښې مقیم وی اود انتظام دپاره باقاعده راځی، نوپه دې صورت کښې به اتمام ضروری وی.

کمافی الهندیة ص۱۴۹ جلد۱ فیصیر الجندی مقیما فی الفیافی بنیة اقامة الامیر فی المصر کذافی الکافی انتهی﴿۱﴾ قلت فکذا الاسیر بنیة الامیر،

خلاصه داچه که افسر مقیم وی نودا قیدیان به اتمام کوی. وهوالموفق

د یوسړی په دوه وطنونوکښې د جائیداد وغیره کیدلو په صورت کښې د سفر اوقصر مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین د شرع متین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې خپل وطن اصلی یعنی د پلار نیکونو په موروثه جائیداد وغیره کښې دټول اهل وعیال سره مقیم وی، اوددۀ بل رور یا ترۀ وغیره په بل نوی وطن کښې خپل اهل وعیال سره مقیم دې، اوپه دواړه وطنونوکښې د مسافت حد اتۀ څلویښت میله نه زیات دې، اوس وطن اصلی کښې اوسیدونکی نوی وطن ته راځی نوکه دا سړې د پټځلس ورځونه کم اوسیږی نودا به مقیم وی یا مسافر؟ حالانکه دلته ددۀ رور وغیره موجود دی. کور اوجائیداد اوغیره هم شریك دی اود وطن اصلی والا جائیداد هم شریك دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورسلیم لال ګړهی کوهاټ... ۱۹۸۹ء | ۵ | ۲۲

الجواب: هرکله چه داسړې ددې نوی وطن په زمکه اوکورونوکښې حصه داردې

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۴۱ جلد۱، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

کښې اودهغه زمانې په قیدی کښې مابه الامتیاز که څۀ وجه د فرق وی نو نشاندهی اوکړئ که دا اووئیلې شی چه په مسلح فوجونو کښې چه دهغې تعلق مغربی پاکستان سره دې هغوی په مشرقی حصه کښې دجنګ په وخت مسافروو، اودا حکم د قید په حالت کښې قائم ساتلې شوې دې نودا بالکل پوهه کښې نه راځی، د شوافعوپه نزد په دې صورت کښې دقصرحکم صحیح معلومیږی لکه څنګه چه د نهایة المحتاج ص ۲۵۰ جلد ۲ اود التجوید لنفع العبید ص ۳۹۰ جلد ۱ نه معلومیږی، دحنابله په نزدهم د قیدی اومکره دپاره دقصرحکم دې کما فی الانصاف ص۳۱۵ جلد ۱ البته د مدونة الکبرٰی نه د امام مالك مذهب داتمام معلومیږی. اوګورئ مدونة الکبرٰی ص۱۲۲ جلد۱ قال مالك صلاة الاسیر فی دارالحرب اربع رکعات الخ، امید دې چه په مذکوره مسئله باندې به کما حقه رنړا اچولوسره مدلل ثابت کړئ او حواله جات به هم رانقل کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرفیع الله اداره تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۲ جولائی ۱۹۷۳ء

الجواب: واضحه دې وی چه د اسیر اوقیدی د نیت هیڅ اعتبارنشته بلکه نیت به د قیدکونکی افسر معتبروی.

کمافی الدرالمختار والمعتبر نیة المتبوع لا التابع کامرأة وعبد وجندی واجیر واسیر وغریم وتلمیذ الخ بحذف﴿۱﴾ هامش ردالمحتار ص ۷۴۴، ۷۴۵ جلد ۱ وبمعناه فی جمیع کتب الفقه،

اوواضحه دې وی چه په بیابان او سمندرکښې نیت داقامت صحیح نه دې:

کمافی الهندیة ص۱۴۸ جلد ۱ ونیة الاقامة انما توثر بخمس شرائط ترک السیر حتی لو نوی الاقامة وهو یسیر لم یصح وصلاحیة الموضع حتی لو نوی الاقامة فی بر او بحر او جزیرة لم یصح انتهیٰ﴿۲﴾ وبمعناه فی سائر کتب الفتاوٰی،

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۸۷ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۳۹ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

نود قواعدو په رنړا کښې به دا سړې په دې نوی وطن کښې هم اتمام کوی.
کما یدل علیه مافی الهندیة ص ۱۴۲ جلد ۱ ولو انتقل باهله ومتاعه الی بلد وبقی له دور وعقار فی الاول قیل بقی الاول وطناً له والیه اشار محمد فی الکتاب کذا فی الزاهدی ﴿۱﴾. فافهم قلت یؤیده ماوجه به اتمام عثمان فی حجه من اتخاذه عقاراً بالطائف ﴿۲﴾. وهوالموفق

ښځه به د مورپلار کور اود خاوند دکور د سفرپه لارکښې قصرکوی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه د یوې جینئ واده د اتهٔ څلویښت میله نه زیات فاصله باندې شوې دې اوس د مورپلار کورته د راتلو په صورت کښې به قصرکوی یا اتمام؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عظیم شاه ایران منزل ټانک ډی آئی خان

الجواب: دا ښځه به په لارکښې د تلو راتلو په وخت قصرکوی تردې که په لارکښې یو مونځ قضاء شو نوپه کورکښې به ددې قضاء هم قصرکوی. اود مورپلار په کلی اوپه ښارکښې به پوره مونځ اداکوی. کما فی رد المحتار ص ۷۴۲ جلد ۱ الوطن الاصلی هو موطن الاصلی ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۴۲ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)
﴿۲﴾ وفی منهاج السنن ان النبی ﷺ قصر فی غزواته وفی فتح مکة وفی حجة الوداع عند الاقامة وعند عدم المشقة وقیل ان عثمان نوی الاقامة وقیل انه تاهل بمکة وقیل انه اتخذ الاموال بالطائف وفیه انه لو کان الاتمام بناء علی هذه الوجوه لما انکر علی عثمان الصحابة رضی الله عنهم. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص ۷۹ جلد ۳ ابواب السفر)
﴿۳﴾ قال الحصکفی: الوطن الاصلی هو موطن ولادته او تاهله او توطنه یبطل بمثله اذالم یبق له بالاول اهل فلو بقی لم یبطل بل یتم فیها، قال ابن عابدین: ولو کان له اهل ببلدتین فایتهما دخلها صار مقیماً فان ماتت زوجته فی احداهما وبقی له فیها دور وعقار قیل لا یبقی وطنا له اذالمعتبر الاهل دون الدار کما لو تاهل ببلدة واستقرت سکناله ولیس له فیها دار وقیل تبقی. (الدر المختار مع ردالمحتار ص ۵۸۶ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی والاقامة باب المسافر)

د قصرمونځ د پاره د سفر د مسافت مقدار

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه حد د سفر دریې ورځې دې آیا ددې نه پیدل سفرمراد دې اوکه د ګاډی. جهاز وغیره هم؟ بینوا توجروا

الجواب: اته څلویښت میله یا اتهٔ اویا کلومیټره مسافت معتبردې ﴿۱﴾. وهوالموفق

کوم ډرائیورچه مستقل په سفرکښې وی د هغه د مونځ حکم

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه کوم ډرائیور اکثر په سفرکښې وی اود لاهورنه پیښورته راځی دهغه دمونځ څه حکم دې قصر به کوی یا اتمام؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالودود تیراوی کوهاټ.... ۱۳/۵/۱۹۷۶ء

الجواب: داسې ډرائیور به قصرکوی چه ترڅو پورې وطن داقامت وغیره ته واپس نه وی راغلې ﴿۲﴾ وهوالموفق

د وطن اقامت نه نورو ځایونو ته د تلو په صورت کښې به سفر دکوم ځائې نه حسابیږی؟

سوال: څه فرمائی علمائې دین دشرع متین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې د

﴿۱﴾ وفی الهندیة: اقل مسافة تتغیر فیها الاحکام مسیرة ثلاثة ایام کذافی التبیین..... والمعتبر السیر الوسط وهو سیر الابل ومشی الاقدام فی اقصر ایام السنة الخ.
(فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۳۸ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)
﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی رحمه الله ولایزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشریوما او اکثر وان نوی اقل من ذالک قصر.
(الهدایة علی صدر فتح القدیر ص ۹ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

کوئټې اوسیدونکې دې اوپه ګډانی (چه دکراچئ نه تقریباً څلویښت میله فاصله باندې دې) کښې مقیم دې.درې میاشتې ئې هلته د اوسیدلواراده کړې ده اوهغه کراچئ ته ځی راځی نوکراچئ ته د تللوپه صورت کښې به د کوئټې یعنی دوطن اصلی اعتباروی یا د ګډانی یعنی دوطن اقامت اعتباربه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ محمد قاسم حقانی کوئټه شهر...۴جمادی الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: داسړې به د کراچئ دغسې په نوروهغه ځایونوکښې چه ددې ځائې نه دسفرپه مقدار (اتهٔ څلویښت میله اتهٔ اویاکلومیټره) نه کم لرې وی اتمام به کوی. (شامیه ص۷۴۳ جلد۱) ﴿۱﴾.وهوالموفق

د ښځې د مورپلار اود خاوند د خوانې سخر د کوروپه مینځ کښې دسفر د مسافت مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دشرع متین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی داسې ځائې کښې نکاح کړې ده چه هغه دسفرپه مسافت باندې دې.اوس چه کله دانښځه دمورپلار کورته پنځه شپږ ورځو دپاره ځی نو پوره مونځ به اداکوی یا قصربه کوی؟ دغسې خاوند به دخوانې سخرکورته تللوسره اتمام کوی یا قصر؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالمالك نریاب ضلع هنګو

الجواب: دا خاوند به دخوانې سخرپه کلی کښې قصرکوی.ځکه ښځه دخاوند سره اوسیږی دمورپلارسره نه اوسیږی،نودخوانې سخرکوردتاهل مقام نه دې.

کما یشیر الیه ماذکره العلامة الشامی عن شرح المنیة ولو کان له اهل ببلدتین فایتهما دخلها صار مقیماً ، فان ماتت زوجته فی

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: والحاصل ان انشاء السفر یبطل وطن الاقامة اذا کان منه اما لو انشأه من غیره فان لم یکن فیه مرور علی وطن الاقامة او کان ولکن بعد سیر ثلاثة ایام فکذلک ولو قبله لم یبطل الوطن بل یبطل السفر لان ام الوطن مانع من صحته والله اعلم.
المحتار ص۵۸۶جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

احداهما وبقی له فیها دور وعقار قیل لا یبقی وطناً له اذا المعتبر الاهل دون الدار کما لو تاهل ببلدة واستقرت سکناله، ولیس له فیها دار. فافهم﴿۱﴾.

اوښځه به اتمام کوی ځکه چه هغې دا وطن اصلی نه دې پریخودې.لکه څنګه چه مهاجرینو پریخې وو. ﴿۲﴾.وهوالموفق

دسرکارحکم د پنځلس ورځونه د زیات پاتې کیدودې اوملازم کم قیام کوی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې سرکاری ملازم دې اود ملازمت ځائې اتهٔ څلویښت میل نه زیات دې سرکاری حکم دادې چه داملازم به دخپل ملازمت په ځائې کښې د پنځلس ورځونه زیات قیام کوی،لیکن دکار دکمی په وجه یا هسې ملازم دپنځلس ورځونه کم قیام کوی،په دې ملازمانو کښې بعضې دخپل نیت په اعتبارسره قصرکوی اوبعضې وائی چه زمونږ د نیتونو اعتبارنشته دسرکاردحکم په وجه به مونږ پوره مونځ اداکوو،په دې کښې کوم قول معتبردې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا شیرخان دارالعلوم ایوبیه تجوړی بنوں

الجواب: په مسئوله صورت کښې د ملازمت په دې مقام باندې نه سرکارپه دیوتئ شته اونه اوچت افسر.نودا معروفه قاعده ﴿۲﴾ په دې صورت کښې جاری کول ناپوهی ده. ﴿٤﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۸۶جلد۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة)
﴿۲﴾ قال العلامة الکاسانی: واصله ان رسول الله ﷺ والمهاجرین من الصحابة رضی الله عنهم کانوا من اهل مکة وکان لهم بها اوطان اصلیة ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدینة وجعلوها داراً لانفسهم انتقض وطنهم الاصلی بمکة حتی کانوا اذا اتوا مکة یصلون صلاة المسافرین. (بدائع الصنائع ۲۸۰جلد۱ الکلام فی الاوطان)
﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: والمعتبر نیة المتبوع لانه الاصل لا التابع کامرأة وفاها مهرها المعجل وعبد غیر مکاتب وجندی اذا کان یرتزق من الامیر او بیت المال واجیر واسیر وغریم وتلمیذ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۸۷جلد۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)
﴿۴﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله واجیر) ای مشاهرة..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د ۴۸ میله یا ۷۸ کلومیټرنه کم د سفرمسافت کښې به قصرنه کوی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زهٔ دخپل کلی نه ٤٢ کلومیټره لرې په کالج کښې لیکچرار یم. اوپه هر زیارت کورته واپس راځم بالفرض که دوه هفتې هم هلته قیام اوکړم بیاهم پنځلس ورځې نه پوره کیږی اوس به زهٔ قصرکوم یا پوره مونځ به کوم؟ بینوا توجروا

المستفتی: لعل دادخان بابوزئ ضلع مردان... ۱۹۸۹ء |۱| ۲۹

الجواب: ته په دې کالج کښې مسافرنه یې د قصرد مسافت مقدار اتهٔ څلویښت میله یا اتهٔ اویا کلومیټره دې. ﴿۱﴾ وهوالموفق

په مختلفو ځایونوکښې د کور او مورپلار وغیره د کیدلو په صورت کښې د سفر اواقامت مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دشرع متین دې مسئلې باره کښې چه شپږ ځایونه دی: (۱) دوکی (۲) سنجاوی (۳) لورالائی (۴) پوئی (۵) کچ (۶) جړه. په دې شپږو ځایونوکښې دهر یوسره زما څه نه څه طریقې سره تعلق دې هغه داچه (۱) دوکی د بنده وطن اقامت دې (۲) په سنجاوی کښې زما دپلار کور دې (۳) پوئی زما وطن ولادت دې اودلته مې څه حصه زمکه هم ده. (۴) جړه زما د پلار د اوسیدو وطن دې. په دې وجه زهٔ جړه ته په دوه لاروځم کله په یوه لار چه هغه ۵۹ میله جوړیږی کله په دویمه لار چه هغه ۵۷ میله جوړیږی رومبئ لار د لورالائی سنجاوی اوکچ لاره ده. او دویمه لار د سنجاوی او پوئی په لار جړه ته ځی، اوس که زهٔ د دوکی نه سنجاوی ته لاړشم چه هلته مې دمورپلار قلعه ده اود سنجاوی نه پوئی ته ځم چه هلته مې پیدائش شوې دې اودهغه ځائې نه جړه ته ځم چه دامې دمورپلار د اوسیدوځائې دې. نوآیا زهٔ به سنجاوی، پوئی

(بقیه حاشیه) او مسافة کما فی التارخانیة اما لو کان میاومة بان استأجره کل یوم بکذا فان له فسخها اذا فرغ النهار فالعبرة لنیته. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۵۸۷ قبیل باب الجمعة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: (قوله من جاوز بیوت مصره) مریدا سیرا وسطا ثلاثة ایام فی بر او بحر او جبل قصر الفرض الرباعی الخ. (البحر الرائق باب المسافر ص۱۲۸ جلد۲)

اوجړه درې واړوځایونوکښې قصرکوم یا اتمام؟ اوکله چه د دوکی نه جړه ته د لورالائی او کچ په لاړې څم نو لورالائی اوکچ سره زما هیڅ تعلق نشته نوقصر په کوم یا اتمام؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی بختیارفاضل حقانیه دوکی ضلع لورالائی ۱۹ جنوری ۱۹۸۴ء

الجواب: وبالله التوفیق: چونکه ته دپلار د تبعیت او عیالت نه خارج شوې یې لهٰذا ته به مقام نمبر ۲ اومقام نمبر ۴ خپل وطن نه شمارې. اوکه په مقام نمبر ۳ کښې ستا اهل وعیال نه وی صرف زمکه دې وی نودا به د قول راجح په بنا باندې وطن شمارلې شی.

لان هذا وان کان فیه قولان کما فی البحر ص۱۳۶ جلد۲ ﴿۱﴾ عن المجتبیٰ لاکن یوید کونها وطناله ماوجه به اتمام عثمان بن عفان رضی الله عنه انه اتخذ فی الطائف الاموال فافهم ﴿۲﴾.

پس که ته ددریم مقام لورالائی په لاره پلار ته ورځې نوقصرکوه. په دویمه لار باندې دتللوپه وخت اتمام کوه. ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: وفی المحیط ولو کان له اهل بالکوفة واهل بالبصرة فمات اهله بالبصرة وبقی له دور وعقار بالبصرة قیل البصرة لا تبقی وطناله لانها انما کانت وطنا بالاهل لا بالعقار الا تری انه لو تاهل ببلدة لم یکن له فیها عقار صارت وطناله وقیل تبقی وطناله لانها کانت وطناله بالاهل والدار جمیعا فبزوال احدهما لا یرتفع الوطن کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر وفی المجتبیٰ نقل القولین فیما اذا نقل اهله ومتاعه وبقی له دورو عقار الخ. (بحر الرائق ص۱۳۶ جلد۲ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: وروی عن عثمان وعائشة الاتمام کما فی حدیث متفق علیه ..... وقیل ان عثمان رضی الله عنه نوی الاقامة وقیل انه تاهل بمکة وقیل انه اتخذ الاموال بالطائف. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۷۹ جلد۳ باب التقصیر فی السفر ابواب السفر)

﴿۳﴾ قال فی الهندیة: وتعتبر المدة من ای طریق اخذ فیه..... فاذا قصد بلدة والی مقصده طریقان احدهما مسیرة ثلاثة ایام ولیالیها والآخر دونها فسلک ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د ملازمت په ځائې کښې د پنځلس ورځو نه کم قیام والا به قصرکوی

سوال: څه فرمائی علمائې دین د شرع متین دې مسئلې باره کښې چه زه په پاڑه چنارکښې ملازم یم، اود بنوں اوسیدونکې یم، اوپه پاڑه چنارکښې د پنځلس ورځونه کم پاتې کیږم یعنی هفته په هفته واپس راځم آیا زه به قصرکوم یا اتمام؟ بینوا توجروا

المستفتی: امیرالله لیکچرر ډګری کالج پاڑه چنار

الجواب: په ظاهره ته مسافریې پاڑه چنار نه ستا وطن اصلی دې اونه دې وطن اقامت دې ته قصرکوه. ﴿١﴾.وهوالموفق

د ملازمت په ځائې کښې یوځل د اقامت کولونه

پس تردې ځائې پریخودلو پورې به اتمام کوې

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زما ملازمت دکلی نه تقریباً شپیته میله فاصله باندې دې اوزه په هره دویمه جمعه کورته ځم چه دا تقریباً دیارلس ورځې جوړیږی نوپه دې حالت کښې به اتمام کوم یا قصر؟ اوکه یوځل پنځلس ورځې پوره کړم ددې نه پس په هره دویمه جمعه ځم نوپه دې صورت کښې به اتمام کوم یا قصر؟ دقرآن اوحدیث اود فقه حنفی په رنړا کښې تسلی بخش جواب راکړئ .عنداللہ ثواب حاصل کړئ اوعندنا مشکور شئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: ماسټر معراج الدین خیروخیل لکی مروت... ١٩٩٠ء |١١|٧

(بقیه حاشیه) الطریق الابعد کان مسافرا عندنا..... وان سلک الاقصر یتم کذا فی البحر. (فتاوٰی عالمگیریة ص١٣٨ جلد١ الباب الخامس عشرفی صلاة المسافر)

﴿١﴾ قال المرغینانی: ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر وان نوی اقل من ذلک قصر.

هدایة علی صدرفتح القدیر ص٩ جلد٢ باب صلاة المسافر)

الجواب: ته یوځل دلته مقیم شه نوددې نه پس به ستا دا وطن اقامت په سفرسره نه باطلیږی بیاچه ترځو پورې ستا ملازمت دلته وی ته به اتمام کوې.(ماخوذ از بحر والبدائع) ﴿١﴾.وهوالموفق

د افغان مهاجرینو په افغانستان کښې د

جهاد په دوران کښې د قصر اواتمام مسئله

سوال: محترم مفتی صاحب! عرض میداریم اینکه مایاں مهاجرین به افغانستان از برائے جهاد میرویم ودر آں جامدت چهار ماه بود وباش میکنم درکوه یا درقریٰ که سکان آں هجرت کرده است ومایاں ازیں مراکز بردشمن حملها میکنم وامکان دارد اگردشمن بالائی مایاں جدی نماید، مایاں قرار خواهم کرد ایا مایاں مقیم گردیم ویانه، افغانستان دارحرب است یانه باقی از شما خواهش میکنم که جواب رابرائے مایاں وضع نمائید بعیداز لطف تان نخواهد بود۔ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالنصیر مهاجر افغانستان دارالعلوم حقانیه.....١٩٨٨ء/٣/٢٢

جواب: چونکه مهاجرین افغانستان اراده ترک مؤبدنه کرده اند، ومثل مهاجرین مکه نه هستند لهذا این مهاجرین درمسکن خویش اتمام خواهند کرد، واگردر مسکن خوددا خل نه شده باشندودر صحاری وکوه باشد قصر خواهد کرد ﴿٢﴾

﴿١﴾ قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر. (البحر الرائق ص١٣٦ جلد٢ باب صلاة المسافر)

وقال العلامة کاسانی: وینتقض بالسفر ایضا لان توطنه فی هذا المقام لیس للقرار ولکن لحاجة فاذا سافر منه یستدل به علی قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له دلالة، انتهیٰ. (بدائع الصنائع ص٢٨٠ جلد١ باب صلاة المسافر)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجیم: والخلاصة ثم نیة الاقامة لا تصح الا فی موضع الاقامة ممن یتمکن من الاقامة وموضع الاقامة العمران والبیوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب لاالخیام والاخبیة والوبر. (البحر الرائق ص١٣١ جلد٢ باب المسافر)

اوراگر در قریٰ داخل شده باشند ونیت پانزده روز نه کرده باشند قصر خواهند کرد ﴿۱﴾۔وهوالموفق

په سفرکښې د درې ورځو مسافت معتبردې فرسخونه معتبرنه دی

سوال: دفقهې په کتابونو کښې لیکلی دی چه د قصردپاره د فرسخونو اعتبار نشته حالانکه علماء اتهٔ څلویښت میله معتبرکوی آیا دا تضادنه دې؟ مدلل جواب راکړئ.واجرکم علی الله

المستفتی: عبدالودود مسجد روډ کوئټه شهر.....۳۰/صفر ۱۴۰۲ھ

الجواب: په شامی اوبحر وغیره کښې لیکلی دی چه زمونږ په نزد د فرسخونو اعتبارنه دې اواعتبار دمسافت درې ورځې دی اوهغه درې ورځې چه د یخنئ د موسم ورځې وی او لنډې وی. ﴿۲﴾ اوپه دې حساب سره شپاړس میله مسافت ماسپخین پورې روزانه پوره کول متوسط رفتارسره ثابت دی.(۱۶ + ۳= ۴۸) پس په دې وجه زمونږ علماء په اتهٔ څلویښت میله انګریزی باندې فتوٰی ورکوی.وهوالموفق

مسافرچه په کوم لار باندې څی د هغې مسافت به معتبروی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه د یوعظیم کلی نه خانخیل کلې شل میله فاصله باندې واقع دې اودویمه لار ۴۵ میله جوړیږی او په دریمه لار باندې ۶۲ میله جوړیږی.اوهغه ملازمین چه خانخیل ته ځی.

﴿۱﴾ قال العلامة المرغیناني: ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر وان نوی اقل من ذلک قصر.

(هدایة علی صدرفتح القدیر ص۹ جلد۲ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: مسیرة ثلاثة ایام ولیالیها من اقصر ایام السنة ولا یشترط سفر کل یوم الی اللیل بل الی الزوال ولا اعتبار بالفراسخ علی المذهب بالسیر الوسط مع الاستراحات المعتاده.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۷۹جلد۱ باب صلاة المسافر)

اوپه قصد باندې په دغه ۲۲ میله والا لاره باندې ځی نو آیا دوی به مسافر شمارلې کیږی.او قصر به کوي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی ولی داد تجوړی لکی مروت.....۲۷/رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: چه کله په عرف کښې دې درې واړو ته د خانخیل لارې وائی نو ۲۲ میله لارې باندې تللو سره به مسافر جوړیږی اوقصربه کوی.اګرکه په دغه لاره باندې تللو سره ئې څه صحیح مقصد وی یا نه وي؟

کمافی الهندیة فاذا قصد بلدة والیٰ مقصده طریقتان واحدهما مسیرة ثلاثة ایام ولیالیها والاخر دونها فسلک الطریق الا بعد کان مسافراً عندنا﴿۱﴾.

نوٹ:.....لان رعایة قواعد الفقه اولیٰ مما سواه بخلاف اذاخرج من موضعه قاصداً موضعاً آخردون مسافة السفر وقصد المشی بالتدویرات فانه یتم لعدم کونها من طریقة . وهوالموفق

د اقامت د پاره عارضی نیت معتبر نه دې

سوال: علمائې دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو صاحب ۵۴میله سفر اوکړو یو کلی ته ئې د تقریر دپاره تشریف لاړو. مولوی صاحب د ظهر مونځ پخپله باندې څلور رکعتو نه اوکړل. نو هغه صاحب جواب ورکړو چه ما د عارضی اقامت نیت کړې حال دا چه د جلسې دعوت کونکی سره دا وعده شوې وه چه د تقریر نه پس به فوراً واپسی وی.او د عصر مونځ ئې هم څلور رکعته اوکړل او تشریف ئې یوړلو او دائې هم اووئیل چه دا مسئله په هدایه کښې موجود ده او حال چه دا په هدایه کښې داسې الفاظ دی.

ولایزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشریوماً او اکثر وان نویٰ اقل من ذلک قصر.

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ص۱۳۸ جلد۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

اوس دتپوس مسئله داده چه آیا زمونږ داقتداء کونکو مونځ شوې دې که نه؟
بینوا توجروا

المستفتی: محمد الدین ماهنامه الحق خریداری نمبر ۱۶۳۲...۱۰/۴/۱۹۷۳ء

جواب: چونکه دانیت تحقیقی نه دې صرف تحیلی (دحیله سازئ دپاره) دې لهذا ددې مقتدیانو مونځ به فاسد او واجب الاعاده وی.

في الدرالمختار ولو نوی الاقامة لا لتحقیقها بل لیتم صلوة المقمین لم یصر مقیماً وفی ردالمحتار ص ۱۴جلد ۱ (قوله یصر مقیما) فلو اتم المقیمون صلاتهم معه فسدت لانه اقتداء المفترض بالمتنفل (ظهیریه) ای اذا قصد وامتا بعته اما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد افاده الخیر الرملی ﴿۱﴾. وهوالموفق

که په آبائی وطن کښې صرف جائیداد وی نوپه هغې کښې راجح قصر دې

سوال: محترم مفتی صاحب! گزارش دې چه ځما والدین د دیر اوسیدونکی دی او اوس وفات شوې دی. البته هلته د هغوی جائیداد هم وو چه د هغې اوس ځه مالک یم لیکن ځما مستقل اوسیدل په مردان کښې دې. په مردان کښې ځما اهل وعیال هم دې نو په دې صورت کښې که زه ضلع دیر ته لاړشم نو آیا هلته به ځه قصر کوم یا پوره مونځ به کوم؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی نذر گل بازار شهیدان هوتی مردان.....۱۹۷۲ء/۱۰/۴۱۱

الجواب: راجح دا دې چه ته به دیر کښې قصر کوې..

فی الدرالمختار مع ردالمحتار ویبطل بمثله اذ لم یبق له بالاول اهل ای وان بقی له فیه عقار انتهیٰ ﴿۲﴾ ویؤیده ان النبی ﷺ قال انا قوم سفر ﴿۳﴾ ولم یخص منه احداً من المهاجرین. فقط

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۵۸۴ جلد ۱ قبیل مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۵۸۶ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب الصلاة المسافر)

﴿۳﴾ عن عمران بن حصین قال غزوت مع النبی ﷺ.....(بقیه حاشیه په راراوانه صفحه)

په کور او جائداد کښې د مشترکو دوه رونړو په مختلفو ځایونو کښې د اوسیدلو په صورت کښې د اقامت او قصر مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دوه رونړو دی د هغوی دوه وطنو نه دی زمکه یا جائیداد او کورونه وغیره ئې مشترک دی مثلاً یو د اهل وعیال سره په پیښور کښې او بل په لاهور کښې اوسیږی یو چه د بل خواته ځی نو قصر به کوی یا تمام؟ بینوا تو جروا

المستفتی: نامعلوم.....۲۹/۱۱/۱۹۹۰

الجواب: چه د یو سړی په دوه ځایونو کښې کور او زمکه موجود وی او په دواړو ځایونو کښې (په گرمئ یا یخنئ کښې) اوسیږی. نو په دواړو ځایونو کښې به اتمام کوی (بحر) ﴿۱﴾ او چه کله صرف په یو ځائې کښې اوسیږی نو صرف د کور او زمکې په وجه باندې اتمام کول مختلف فیه دی. ﴿۲﴾ لاکن تعلیل اتمام

(بقیه حاشیه) وشهدت معه الفتح فاقام بمکة ثمانی عشر قلیلة لایصلی الارکعتین یقول یا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر، رواه ابوداؤد(۱:۱۸) باب متی یتم المسافر. وفی روایة لابی داؤد سبع عشرة وفی اخریٰ خمس عشرة وعن عمران بن حصین ثمانی عشرة، وفی سنده علی بن زید بن جدعان قال ابن عدی فی الکامل احادیثه صالحة، وقال یعقوب بن شیبة ثقة صالح الحدیث وقال العجلی یکتب حدیثه، واما هذا الحدیث فصححه وحسنه الترمذی لشواهده کما فی التلخیص.

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: وفی المجتبیٰ نقل القولین فیما اذا نقل اهله ومتاعه وبقی له دور وعقار ثم قال وهذا جواب واقعة ابتلینا بها وکثیر من المسلمین المتوطنین فی البلاد ولهم دور وعقار فی القری البعیده منها یصیفون بها باهلهم ومتاعهم فلا بد من حفظها انهما وطنان له لا یبطل احدهما بالاخر. (البحر الرائق ص ۱۳۶ جلد ۱ باب المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن الهمام: وفی المحیط ولو انتقل باهله ومتاعه الی بلد وبقی له دور وعقار فی الاول قیل بقی الاول وطناله والیه اشار محمد رحمه الله فی الکتاب..... الا ان ابا یوسف کان یتم بها لکنه یحمل علی انه لم ینو ترک وطنه. (فتح القدیر شرح هدایه ص ۱۸ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

عثمان بن عفان رضی الله عنه بشراء العقار بالطائف یؤید الاتمام ﴿۱﴾فافهم. وهوالموفق

مسافر ډرائیور به وطن اصلی یا اقامتی ته د واپس کیدلو نه مخکښې قصر کوي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید ګاډې چلوی او روزانه ئې د پیښور نه لاهور ته او د لاهور نه پیښور ته تله را تله وی. اوس تپوس دادې چه دا ډرائیور به قصر کوی یا اتمام؟ په حوالې سره اولیکئ؟ بینوا توجروا

المستفتی:نثار احمد متعلم جا معه حقانیه اکوړه ختک...۳۱۱۵۱۱۹۸۹

جواب:داډرائیور یقیناً مسافر دې او وطن اصل یا اقامتی ته د واپس کیدلو نه مخکښې به قصر کوی.

الا اذا اقتدی بمقیم ودلیل اصل المسئله ما فی شرح التنویر حتی لو اسرع فوصل فی یومین قصر﴿۲﴾. وهوالموفق

د تاهل او تزوج والا ځائې کښې به قصر کولې شی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځما پیدا ئش د ضلع دیر دې اوس په مردان کښې ما یو کور په کرایه اخستې دې او د څو کالو راسې په لنډ یکوتل کښې کار کووم او د یوې شپې د پاره مردان ته راځم نو اوس څه چرته مقیم یم؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۲۳۱۳۱۱۹۷۶ء

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: وروی عن عثمان وعائشة الاتمام کما فی حدیث متفق علیه .....وقیل ان عثمان رضی الله عنه نوی الاقامة وقیل انه تاهل بمکة وقیل انه اتخذا الاموال بالطائف.

نهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۹ جلد۳ ابواب السفر باب التقصیر فی السفر)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۸۰جلد ۱ مطلب فی وطن الاصلی والاقامة)

الجواب: ته به په مردان کښې د تاهل او تزوج په وجه اتمام کوې﴿۱﴾ اوپه لنډی کوتل کښې (اوتللو راتللو دوران کښې) به قصرکوې.ځکه چه دا ځائې (لنډی کوتل) نه ستا وطن اصلی دې او نه وطن اقامتی. نه تا دلته په یو ځائې د پنځلسو ورځو د قیام نیت کړې او نه دې دلته واده کړې. ﴿۲﴾

د تجارت سامان د پاره ئې کور په کرایه واخستلواو څې په باندو کښې ئې خرڅوی لیکن اقامت نیت ئې نه دې نو قصر به کوی

سوال:علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه یو سړې د خپل وطن اصلی نه لرې چرته سامان کپړې وغیره د خرڅولو دپاره راوړی او دلته ئې چرته په یو کمره کښې خپل سامان کیخودۀ.اود سامان ایخودلوپه وخت ئې هم په دې نیت سره کمره واخستله چه لس ۱۰ پنځلس۱۵ میله لرې ګیر چاپیره باندو کښې به دا سامان خرڅوم بیا به واپس راځم.کله کله دوه درې ورځې بهر وی او د اقامت نیت ئې نه دې کړې په دې کښې میاشت یا ډیرې ورځې تیریږی نو قصر به کوی که اتمام به کوي؟ بینوا توجروا

المستفتی:عبدالمنان متعلم جامعه حقانیه اکوړه ختک

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله او تأهله) ای تزوجه قال فی شرح المنیة ولو تزوج المسافر ببلد ولم ینو الاقامة به فقیل لا یصیر مقیما وقیل یصیر مقیما وهو الاوجه ولو کان له اهل ببلدتین فایتهما دخلها صار مقیما فان ماتت زوجته فی احداهما وبقی له فیها دور وعقار قیل لایبقی وطناً له اذالمعتبر الاهل دون الدار کما لوتأهل ببلدة واستقرت سکنا له ولیس له فیها دار وقیل تبقی.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۸۶ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی والاقامة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ولایزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر کذافی الهدایه.

(فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۳۹ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

الجواب: داسې به قصر کوی. لعدم عزمه علی اقامة خمسة عشریوماً ﴿۱﴾ وهوالموفق

په باندو کښې د اقامت نیت صحیح دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې په باندو کښې د اقامت نیت صحیح دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاکم ګل مدرسه مفتاح العلوم ضلع هنګو

الجواب: که دا باندې صحرا نه وی بلکه د ګټو ختمو ابادې پکښې موجود وی نو په دې کښې د اقامت نیت صحیح دې ﴿۲﴾ وهوالموفق

د پنځلسو ورځو نه کم اقامت کولو واله به قصر کوي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه څه په به دیوالیه ضلع بهکر کښې د (سیکر ټری بلدیه) په طور مقرریم او ځما کور په سرګودها کښې دې چه کله ځه کور ته راشم نو ځما یقینی اراده دلته داوسیدلو نه وی یعنی د ورځو تعین نه وی چه څومره ورځې پس به راځم بعضې وختونو کښې د پنځلسو ورځو نه مخکښې او کله د پنځلسو ورځو نه پس کور ته ځم. دیوالیه علاقه ځما د کور نه ۱۲۰ میله لرې ده. بیا دلته دیوالیه نه په هره دریمه او څلورمه د بهکر نه کلور کوټ ته تلل وی د دواړو ځایونه د دیوالیه نه تقریباً دیرش یا پنځه دیرش میله فاصلې باندې دې. اوس دا اوښایئ چه ځه به

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: ولایزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر وان نوی اقل من ذلک قصر.
(فتح القدیر ص ۹ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: والخلاصة ثم نیة الاقامة لا تصح الا فی موضع الاقامة ممن یتمکن من الاقامة وموضع الاقامة العمران والبیوت المتخذة من الحجر والمدر لا الخیام والاخبیة والوبر. (البحر الرائق ص ۱۳۱ جلد ۲ باب المسافر)

په دیوالیه کښې پوره مونځ کوم یا قصر به کوم چه ځما place of Resting دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: چوهدری مولا بخش ټاؤن کمیټی دیوالیه ضلع بهکر ۱۱۱۲۱۱۹۸۲

الجواب: که دیوالیه ته راتلو وخت کښې ستا اراده د پنځلسو ورځو د اوسیدلو نه وی بلکه د کمو ورځو وی او یا څه خاص اراده نه وی نو ته به په دیوالیه کښې پوره مونځ نه کوې. ﴿۱﴾

نوټ: که ددې ملازمت په ځائې کښې ټول ضروری سامان تا سره وی نو یو ځل د مقیم کیدلو نه پس به په دغه ځائې کښې د تبادلې پورې ته اتمام کوې ﴿۲﴾ وهوالموفق

د اهل وعیال وطن اقامت ته چه متاهل کله کله راځی نو قصر به کوي

سوال: ان رجلا رحل مع اهله الی وطن فاقام اهله فیه لشهر او شهرین ولم ینوالرجل الاقامة فسافر الی وطن آخر ثم رجع الی اهله لمدة یوم او یومین ایقصر الصلاة ام لا؟

بینواتوجروا جزاکم الله خیرالجزاء

المستفتی: فضل عمر افغانستان.....۱۴/ اګست ۱۹۸۳ء

جواب هذا الرجل یقصر فی هذه القریة لانها لیست وطنا اصلیا له ولاتأهل فیها، لان اهله لم یتخذوها وطنا لایریدون الرحلة عنها، ولا اقام فیها مدة الاقامة ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر وان نوی اقل من ذلک قصر.
(هدایة علی صدرفتح القدیر ص ۹ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر.
(البحرالرائق ص ۱۳۶ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

﴿۳﴾ قال العلامة حسن بن عمار الشربنلالی: ولاتصح.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د بحری جهاز د ملازمینو قصر او اتمام

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه مونږ د بحری جهاز ملازمین په جهاز کښې اوسیږو بعضې کسان پوره مونځ کوی او وائي چه جهاز ځمونږ د پاره د کورحکم لری. او بعضې کسان قصرکوی. د مسئلي پوره وضاحت راولیږئ او ځمونږ د وهم ازاله اوکړئ. بینوا توجروا

المستفتی: شیرا میر خان..... ۱۳رجب ۱۴۰۲ھ

الجواب: که تاسو په یو بندرګاه باندې د پنځلس ورځو د قیام نیت نه وی کړي نو ته به قصر کوي او که نیت دي نه وی کړي او پوره کال هم تیر شی نو ته به قصر کوي. (ماخوذ ازشرح التنویر) ﴿۱﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) نیة الاقامة ببلدتین لم یعین المبیت باحدیهما لان الاقامة لا یکون فی مکانین اذلو جازت فیها لجازت فی اماکن فیؤدی الی عدم تحقق السفر، واذا عین المبیت باحدی البلدتین کان مقیماً لان اقامة المرء تضاف الی مبیته.

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۴۶۹ مطلب فیما یشترط لصحة نیة السفر)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: او دخل بلدة ولم ینوها ای مدة الاقامة بل ترقب السفر غدا او بعده ولو بقی علی ذلک سنین الا ان یعلم تأخر القافلة نصف شهر کما مر وکذا یصلی رکعتین. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۲ جلد ۱ مطلب فی سجدة الشکر باب صلاة المسافر)

خوپه پورټ باندې به داقامت نیت هله صحیح وی چه په بندرګاه کښې څه آباد کورونه موجود وی، په هندیه کښې دی ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر او اکثر (ص۱۳۹ جلد۱) اوکوم جهاز وغیره چه په سمندرکښې وی په هغې کښې هم داقامت نیت معتبر نه دي:

قال ابن النجیم: وقید بالبلد والقریة لان نیة الاقامة لا تصح فی غیرهما فلا تصح فی مفازة ولا جزیرة ولا بحر ولا سفینة الخ (البحر الرائق ۲: ۱۳۱ صلاة المسافر) وهکذا فی الهندیة ۱: ۱۳۹ الباب الخامس عشر)..... (از مرتب)

د سرکاری مدرسو او مدارس عربیه د ملازمینو خپل نیت معتبر دي د متبوع نه دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه سرکاری ملازمین چه د هغوی تقرری د سرکار د قانون مطابق په یو ښار کښې د دري کالو دپاره په یوښارکښې کیږی. په دغه موده کښې به ملازمین د سفر اوقصرپه معامله کښې دخپل نیت پابند وی اوکه د سرکار د مزدور کیدلو په وجه به ددوی خپل نیت معتبر نه وی. او مقیم به وی څلور رکعته به ادا کوی. دغه شان د مدارس عربیه مدرسین که د تعلیم په دوران کښې دسفر مطابق مدرسوته راشی او د پنځلسو ورځو پوري د پاتې کیدلو اراده ئې نه وی نو آیا دې به د مقیم مهتمم تابع وی او بغیر د نیت اقامت نه به پوره مونځ کوی او که نه د خپل نیت په اعتبار سره به قصر کوی.؟ بینوا توجروا

المستفتی: عطاءالله غفرله مدرس دارالعلوم نعمانیه ډی آئی خان ۱۸رمضان ۱۴۰۳ھ

الجواب: دسرکاری مدارسود ملازمینواود اسلامی مدرسو د مدرسینو خپل نیت معتبر دي ځکه چه د ډیوټئ دوخت نه علاوه په نورو وختونوکښې حسب العرف اوحسب الاصول داخلق هرځائي کښې اوسیدلي شی کورته هم راتللي شی څنګه چه ددوی متبوعینو ته هم دا اختیار حاصل دي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

دافسربالا یا امیرپه حکم باندې د سفرپه اندازې نیت کولو والابه قصر کوي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه د فوج امیر په هیډ کواټر کښې مقیم دي چه د هغه ما تحت څلور ونګونه وی او د هر ونګ جدا جدا میجر وی لیکن د ټولې کاروایئ دارومدار په کرنل باندې وی حال دا چه کرنل مقیم وی او دا کرنل خپل ماتحت دکشتو د پاره لیږئ. کله ۴۵ میله

﴿۱﴾ قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالی: وتعتبر نیة الاقامة والسفر من الاصل کالزوج والمولیٰ والامیر دون التبع کالمرأة والعبد والجندی ان علم التبع بنیة المتبوع فی الاصح فلایلزمه الاتمام بنیة الاصل الاقامة حتی یعلم کمافی توجه الخطاب الشرعی الخ.

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۴۶۸ جلد ۱ مطلب فی مایشترط لصحة نیة السفر)

کله ۲۰ میله او کله سل میله. اوس بعضې مشران وائې چه دا فوجیان چه کله د سرکاری کار د پاره ځی نو اتمام به کوی ځکه چه ددوی امیر مقیم وی او حواله دا ورکوی.

وکل من کان تبعاً لغیره یلزمه طاعته یصیر مقیما باقامته ومسافرا بنیته وخروجه الی السفر (هندیة ص ۱۴۱ جلد ۱)

دمسئلې وضاحت اوکړئ د شکریه موقعه راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی قادربخش خطیب مسجد دالبندین چاغی بلوچستان ۵رمضان ۱۴۰۳ھ

الجواب: په صحرا کښې د اقامت نیت صحیح نه دې البته که په دې صحرا کښې د راتلونکو امیر صاحب په آبادئ کښې مقیم وی نو په دې صحرا کښې راتلونکې به مقیم شمارلې کیږی لکه چه په استفتاء کښې حواله ذکر ده، لیکن که ده دغه صحرا والا دامیر په حکم باندې د پنځوس میله تللو نیت اوکړی نو دا خلق بغیر شک شبهې نه مسافر دی ﴿۱﴾ فقها ؤ دا نه دی لیکلې چه امیر مقیم وی نو مامورین به هم خا مخا مقیم وی.

وطن اقامت چه ئې څوپورې پریخودې نه وی هغې کښې به اتمام کوی

سوال: محترم ومکرم استاد حضرت مفتی صاحب. د امت برکاتکم، مونږ دلته ابوظهبې کښې اوسیږو. چرته چه زمونږ ځائې دې هلته نه مونږ اکثر سفر کوو. بیا په هغه ورځ یا دوه درې ورځې د اقامت ځائې ته واپس راتللو باندې به داخلق قصرکوی که اتمام؟ که په عربئ کښې جواب راکړې نو ډیره مهربانی به وې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ستاسوشاګرد سالم جان حقانی موسسه ابن نصیب ابوظهبی ۱۹۸۳

﴿۱﴾ قال العلامة شرنبلالی: اقل مدة سفر تتغیر به الاحکام..... مسیرة ثلاثة ایام بسیره ثلاثة ایام من اقصر ایام السنة کمافی الجوهرة والبرهان واشرنا بتقدیره بالایام الی انه لا یقدر بالفراسخ وهو الاصح لقوله ﷺ یمسح المقیم یوماً ولیلة والمسافر ثلاثة ایام ولیالیها الخ. (امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۴۶۴ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

جواب: من خرج من وطن الاقامة مسافراً غیر معرض عن التوطن به فهو یصلی اربعا اذا رجع الیه وبقاء ثقله دلیل ظاهر علی عدم اعراضه عن التوطن به وهذالم اجده صریحاً لاکنه مأخوذ من کلام البدائع والبحر، قال صاحب البدائع ص ۱۰۴ جلد ۱ وینتقض بالسفر ایضاً لان توطنه فی هذا المقام لیس للقرار ولکن لحاجة فاذا سافر منه یستدل به علی قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضاً له دلالة انتهیٰ ﴿۱﴾ وفی البحر ص ۱۳۶ جلد ۲ کوطن الاقامة یبقی ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر، انتهیٰ ای لعدم قصد ترک الاول ﴿۲﴾. فافهم، وهوالموفق

وطن ته څنګل نه هره هفته تللو راتللو کښې دقصر او اتمام مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زه په عربستان کښې کار کوم په ښار کښې مې د اوسیدلو دپاره یو کور په کرایه اخستې دې او د ښار نه یو سل اویا ۱۷۰ کلومیتره لرې په څنګل کښې شپږ ورځې کارکووم او د جمعې په ورځ ښار ته راځم د کرایه په کورکښې د ژوند ټول ضروریات شته او دغه شان په څنګل کښې هم ځمونږ سره ټول ضروریات موجود دی. په څنګل کې د لرګو مکانات مونږ جوړ کړی دی. په دې کیمپ کښې څلویښت پنځوس کسان موجود وی. نه مونږ په څنګل مستقل طور سره مقیم یو او نه په ښار کښې ددوئ علماء وائی چه په ښار کښې به قصرکوئ او په څنګل کښې اتمام کوئ بعضې وائی چه په لار کښې به قصرکوې. د مسئلې وضاحت اوکړئ. او مونږ ته ئې را اولیږئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی سیدولی شاه ملاخیل هنګو کوهاټ ۱۲۶ رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: تاسوبه په دغه ښارکښې اتمام کوئ په دې شرط که تاسود اقامت په

﴿۱﴾ (بدائع الصنائع ص ۲۸۰ جلد ۱ الکلام فی الاوطان کتاب الصلاة)

﴿۲﴾ (البحرالرائق ص ۱۳۶ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

نیت دغه ښار کښې پنځلس ورځې متواتر تیرې کړې وی. (۱)او دا پنځلس ورځې مو په دغه ښار کښې تیرې کړې هم وی ددینه پس چه کله تاسو د کار دپاره ځنګل ته ځې او شپږ ورځې تیروئ نو ځنګل خو چونکه ستاسو محل اقامت نه دی نو تاسو به په ځنګل کښې قصر کوئ. البته که ستاسو مستاجر په یو ښار کښې مقیم وی نوتاسو به هم مقیم شمارلې کیږئ. (کمافی الهندیة ۱۴۱ جلد ۱)(۲) او چه کله تاسو د جمعې په ورځ ښار ته واپس راشئ نو اتمام کوئ دا ستاسو وطنِ اقامت دی. ددې ښار اوسیدل تاسو پریخې نه دی ریدل علیه مافی البحر ص ۱۳۲ جلد ۱(۳) خصوصاً چه کله مستاجر مقیم وی وهو الموفق

د مهاجرین افغانستان د اقامت نیت

سوال: چے فرمایند علماء دین درین مسئله که از افغانستان مهاجرین بسیار امده است (۱) بعض در آں درکیمپ های حکومت مسکن گرفته است وحکومت بایشان گندم وغیره میدهد (۲) وبعضے در قریها مقیم است وگندم ورد پیه از حکومت میخواند (۳) وبعضے در آن در قریها مقیم است گزاره خود بخود میکند از حکومت چیزے نه خواهد بعض از علماء مهاجر از قسم دوم وثالث در قریها مایان امامت گرفته هست نماز قصر نمیکند بعض ازاں علماء بران

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولا یزال حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر کذا فی الهدایة.
(عالمگیریه ص ۱۳۹ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وکل من کان تبعا لغیره یلزمه طاعته یصیر مقیما باقامته ومسافراً بنیته وخروجه الی السفر کذافی محیط السرخسی.
(فتاوئ عالمگیریة ص ۱۴۱ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: لو جمعت کانت خمسة عشر یوما او اکثر الا اذا نوی ان یقیم باللیل فی احدهما فیصیر مقیما بدخوله فیه لان اقامة المرء تضاف الی مبیته یقال فلان یسکن فی حارة کذا وان کان بالنهار فی الاسواق ثم بالخروج الی الموضع الآخر یصیر مسافرا. (البحر الرائق ص ۱۳۲ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

فتوئی داده است که اقتداء بنجس، امامان دروقت ظهر وعصر وعشاء صحیح نیست ازشما مبارک عرض میدارم که حکم اقسام ثلاثه یک باشد یانه، اگرنه باشد حکم هرقسم جداجدا ارسال بکنن؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبد الرؤف کچلاک سرکلر رود کوئټه

جواب: واضح باد که ابن عابدین شامی رحمه الله وغیره درباب المسافر تصریح کرده اند که صحرا مقام اقامت نیست ﴿۱﴾ یعنی نیت اقامت درصحرا درست نیست الا اذا کان امیر الجند مقیما فی المصر فیصیر الجندی مقیما بتبع الامیر کما فی الهندیة ﴿۲﴾ پس این مهاجرین (ماسوائے مقیم درصحراوخیمها) تمام اتمام خواهند کردند زیراچه بعد از امادگی مخالفین برائے مذاکرات چند ماه بر مذاکرات صرف خواهند شد۔ وهو الموفق

که افغان مجاهدینوپه آبادئ کښې د اقامت نیت نه وی کړې نوقصربه کوي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه ځمونږ مجاهدین په دو قسمه دی. یو هغه چه داخلی وی یعنی په ښار کښې وی لیکن فی الحال په کیمپ کښې اوسیږی. او دویم هغه چه د بهرنه راځی یعنی چه د هغوی ښار سره واسطه نه وی نو هغوی به د سفر مونځ کوی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبد المجید افغان مهاجر پشاور... ۹ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ.

الجواب: کومو مجاهدینو چه په آبادئ کښې داقامت نیت نه وی کړې نو هغوی

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: والحاصل ان شروط الاتمام ستة النیة والمدة واستقلال الرأی وترک السیر واتحاد الموضع وصلاحیته قهستانی (قوله وصلاحیته) ای ضلاحیة الموضع للاقامة.
(ردالمحتار هامش الدر المختار ص ۵۸۳ جلد ۱ مطلب فی سجدة الشکر باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ وفی الهندیة فیصیر الجندی مقیما فی الفیافی بنیه اقامة الامیر فی المصر کذا فی الکافی. (فتاوئ عالمگیریة ص ۱۴۱ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

به قصر کوی برابر خبره ده چه داخلی وی او که خارجی وی. (شامیه، هندیه) ﴿۱﴾

د بهشتی زیور د یو عبارت وضاحت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې د کور نه دریو منزلونو تللو په ارادې سره اوزی د کورنه وتلو وخت کښې ئې نیت دادې چه په منزل مقصود کښې به پنځلس ورځې یا څه زیاتې تیروم اوس چه دا سړې په لاره کښې کوم مونځ ادا کوی نو قصر به کوی که اتمام؟ په بهشتی زیور کښې لیکلی شوی دی. (بهشتې زیور دویمه حصه صفحه ۳۵ مسئله نمبر ۱۰ یو زنانه درې منزله تللو اردې سره د کور نه اووتله او د کور نه ئې دا نیت هم دې چه فلانکی کلی کښې به پنځلس ورځې ایساریږم. نو مسافره نه شوه. په توله لاره کښې به پوره مونځ کوی. بیا که کلی ته اورسیده او پوره پنځلس ورځې ایساره نه شوه نو بیا به هم مسافره نه جوړیږی. حالانکه په جوهرة النیره ص ۸۲ جلد ۱ کښې دی.

ومن خرج مسافر اصلی رکعتین اذا فارق بیوت المصر ولا یزال علی حکم المسافر حتی ینوی الاقامة فی بلدة خمسة عشر یوم فصاعداً فیلزمه الاتمام فان نوی الاقامة اقل من ذلک لم یتم انتهیٰ

دا عبارت د قدوری دې پس د مسئلې وضاحت اوکړئ ډیره مهربانی به وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیر محمد خان محسود جنوبی وزیرستان

الجواب: محترم المقام په دې عبارت کښې هیڅ اشکال نشته. او د بهشتې زیور په مسئله کښې ددې کلې نه مراد یو درمیانی (پنځمې) کلې دې. چه د تللو د ځائې نه درې منزله کم مقدار باندې واقع وی. (کما لا یخفی فافهم. وهو الموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولایزال علی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشر یوما او اکثر کذافی الهدایة.

(فتاویٰ عالمگیریة ص ۱۳۹ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

فصل فی قصر الصلوٰة

د یو مسافر مقیم امام پسې د نیت کولو مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مسافر به د مقیم امام پسې د سفرانه دوه رکعتونو نیت کوی که د څلورو رکعتونو؟ بینوا توجروا

المستفتی: زاهد حسین نور کلاتهه هاؤس بټ خیله

الجواب: په دې مسئله کښې تو سع ده. بر جندی صرف د فرضو نیت کول لیکلې دي، او په جا مع الرموز کښې دی چه دوه رکعتو نیت به کوی. ﴿۱﴾ او د تحقیق په رنړا کښې د څلورو رکعتو نیت کول راجح دی. ﴿۲﴾ وهو الموفق

که مسافر مقتدی په مسافر امام باندې د مقیم خیال اوکړو او د څلورو رکعتو نیت ئې اوکړو نو اوس به څه کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) مسافر سړې دا

﴿۱﴾ علامه عبد الحئ لکهنوی رحمة الله علیه فرمائی بهتره داده چه دتعین نه بغیر دې صرف دفرضو نیت اوکړی لکه چه په برجندی کښې دی اوکه نیت کوی نود دوه رکعتو نیت دې اوکړی په جامع الرموز کښې دی: لو اراد نیة العدد نوی رکعتین، اوکه د رکعاتو دتعداد نیت کول غواړی نود دوه رکعتونیت دې اوکړی. مجموعة الفتاوی ص ۳۱۴ جلد ۱ رقم: ۱۴۰ کتاب الصلوٰة)

﴿۲﴾ حضرت شیخ مفتی اعظم محمد فرید دامت برکاتهم په یو مجلس کښې اوفرمائیل چه څلور رکعته نیت کول راجح دی. زمونږه شیخ امین الله فی الارض محدث کبیر مولانا نصیر الدین الغرغشتوی النقشبندی المجددی (المتوفی ۱۳۸۸ھ) به فرمائیل چه څلور رکعته نیت دې اوکړی.

لان نیة الامامة قبل التکبیر التحریمة صحیحة لانه بشرف ان یکون اماما فنیة الاربعة ایضا صحیحة لانه بشرف ان تکون صلاته اربعاً. (ازملفوظات حضرت مفتی اعظم شیخ الحدیث دامت برکاتهم۔ازمرتب)

خیال اوکړو چه امام مقیم دې او د څلورکعتو نیت ئې اوکړو اوس د مقتدی مونځ اوشو یا نه؟ او څلور رکعتو نه به پوره کوی که دوه.(۲) اوکه د امام پته نه وی چه مقیم دې که مسافر نو د مقتدی نیت به څنګه وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: زاهدحسین نورکلاتهٔ هاؤس بټ خیله ملاکنډ ایجنسی ۱۳/۹/۱۹۸۹ء

الجواب: (۱) چه کله د امام حالت د غائب کیدلو نه مخکښې معلوم شی نو د مقتدی مونځ به صحیح وی. او په دوه رکعتو به اکتفا کول ضروری وی. ﴿۱﴾ (۲) د وخت د فرضو مطلق نیت به ضروری وی خو بیا هم د رکعتونو په ذکر کولو کښې به کمې زیاتې نقصان والا نه وی. ﴿۲﴾ وهوالموفق

د مسافر مقتدی مقیم امام پسې د رکعتونو د نیت مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه امام مقیم دې او مقتدی مسافر دی نو دا مسافر مقتدی به د مقیم امام پسې کوم نیت کوی ددوی رکعتو نیت به کوی یا د څلورو رکعتو. ځکه چه د مسافر دپاره دوه رکعتو نه کول دی او د امام دپاره څلور رکعتونه.؟ بینوا توجروا

المستفتی: سبزعلی سپاهی باجوړ ایجنسی..... ۲۱\۱۰ اکتوبر ۱۹۷۵

الجواب: ټولو فقهاؤ لیکلې دی چه د مونځ د صحیح والی د پاره د رکعتونو

﴿۱﴾ قال العلائی: وندب للامام هذا یخالف الخانیة وغیرها ان العلم بحال الامام شرط لکن فی حاشیة الهدایه للهندی الشرط العلم بحاله فی الجملة لا فی حال الابتداء وفی شرح الارشاد ینبغی ان یخبرهم قبل شروعه والا فبعد سلامه.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۴ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال الحصکفی: دون تعین عدد رکعاته لحصولها ضمنا فلا یضر الخطا فی عددها وینوی المقتدی المتابعة لم یقل ایضا لانه نوی الاقتداء بالامام اوالشروع فی صلاة الامام ولم یعین الصلاة صح فی الاصح وان لم یعلم بها لجعله نفسه تبعاً لصلاة الامام. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۰۹ جلد ۱ بحث النیة باب شروط الصلاة)

تعداد ذکر کول ضروری نه دی. ﴿۱﴾ لهذا که د ا مسافر څه تعداد ذکر نه کړی نو دیکښې هیڅ خبره نشته. او که دا مسافر تعین کول غواړی نو بعضې فقهاؤ د دوه عدد ته راجح وئیلې. ﴿۲﴾ او بعضې اکابرینو د څلورو عدد ته راجح وئیلې دی.

وهو الاوجه لان المقتدی جازله نیة الاقتداء قبل تحریمة الامام لکونه اماماً فیمایؤل الیه فکذا نیة الاربع لان صلاته تصیر اربعا فیما یؤل الیه امرا لله ﴿۳﴾ فافهم. وهوالموفق

شرعی مسافر د قصر په نه کولو سره ګنهګاریږی

سوال: علمائې دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که یو سړې په شرعی سفر کښې دې او قصر نه کوی بلکه څلور واړه رکعتونه اوکړی نو دهغه څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محبت خان ایران بندر جمهوریه ایران... ۲۲\۲\۱۴۰۱ھ

جواب: ګنهګاردې ځکه چه شرعی مسافر باندې په ظهر، عصر او عشاء کښې قصر واجب دې او دوه رکعتونه به ادا کوي، البته که د دوه، رکعتو د قصر نه پس دریم او څلورم رکعت اوکړی نو اعاده پرې فرض نه ده بلکه واجب ده. (شامي) ﴿٤﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: لان نیة عدد الرکعات لیست بشرط فی الفرض والواجب لان قصد التعین مغن عنه ولو نوی الظهر ثلاثا والفجر اربعاً جاز. (البحر الرائق ص ۲۸۲ جلد ۱ باب شروط الصلوة)(ومثله فی الدرالمختار علی صدر ردالمحتار ص ۴۱۸ جلد ۱ باب شروط الصلاة)

﴿۲﴾ علامه عبدالحی لکهنوی فرمائی بهتره داده چه بغیر د تعین د رکعتونو نه صرف د فرض نیت اوکړی لکه چه په برجندی کښې دی. او که نیت کوی نو د دوه رکعتونو نیت دې اوکړی. په جامع الرموز کښې دی. (لواراد نیة العدد نوٰی رکعتین)

(مجموعة الفتاوٰی ص ۳۱۴ جلد ۱ کتاب الصلوٰة رقم مسئله: ۱۳۹)

﴿۳﴾ (من افاضا ت الشیخ زینة المحدثین مولانا نصیر الدین الغرغشتوی رحمه الله)

﴿۴﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: فلو اتم مسافر ان قعد فی القعدة الاولی ثم فرضه ولکنه اساء لو عامد التاخیر السلام وترک واجب القصر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۳ جلد ۱ مطلب فی سجدة الشکر باب صلاة المسافر)

په سفر کښې جمع بین الصلاتین صورةً جائز ده.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعضې خلق وائی چه د سفر په حالت کښې جمع بین الصلاتین یعنی د مغرب او عشاء مونځونه په یو وخت کښې کول جائز دی آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:نا معلوم.....

الجواب: د دوه مونځونو په یو وخت کښې ادا کول که صورةً وی (یعنی چه یو روستو کړې په آخر وخت کښې اوبل په اولنی وخت کښې کول) نو د ضرورت په وخت کښې جائز دی. د عرفات او مزدلفه نه علاوه د احنافو په نزد جمع بین الصلاتین حقیقتاً جائز نه ده.

مسافر چه د مقیم امام د مونځ په آخره کښې شامل شی نو پوره مونځ به کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو مسافر په مقیم امام

﴿۱﴾ قال العلامة حصکفی رحمه الله: ولاجمع بین فرضین فی وقت بعذر سفر ومطر خلافا للشافعی وما رواه محمول علی الجمع فعلا لا وقتا فان جمع فسد لو قدم الفرض علی وقته وحرم لو عکس ای اخره عنه وان صح بطریق القضاء الا لحاج بعرفة ومزدلفة. قال ابن عابدین رحمه الله:(قوله محمول) ای ماروا ه ممایدل علی التأخیر محمول، علی الجمع فعلا لا وقتا ای فعل الاولیٰ فی آخر وقتها والثانیة فی اول وقتها ویحمل تصریح الراوی بخروج وقت الاولیٰ علی التجوز کقوله تعالیٰ فاذ بلغن اجلهن ای قاربن بلوغ الاجل او علی انه ذلک ویدل علی هذا التأویل ما صح عن ابن عمر انه نزل فی آخر الشفق فصلی المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال ان رسول الله ﷺ کان اذا عجل به السیر صنع هکذا وفی روایة ثم انتظر حتی غاب الشفق وصلی العشاء.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۲۸۱ جلد ۱ قبیل باب الاذان کتاب الصلاة)

پسې اقتداء اوکړه او د اهله چه امام آخری قعده کښې وو. نو آیا د مونځ په آخره کښې هم د اقتداء په صورت کښې به دامسافر مقتدی اتمام کوي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم....

الجواب: دا مسافر مقتدی چه کله د مقیم امام اقتداء اوکړی نو د اتباع امام په وجه باندې به پوره مونځ کوی. اګر که بالکل په آخره کښې شامل شوې وی.

کمافی ردالمحتار فیدخل فیه مالو اقتدیٰ به فی القعدة الاخیرة ﴿۱﴾. وهوالموفق

په سفر کښې د سنن رواتب په ادا کولو او نه کولو کښې د فقهاؤ راجح قول

سوال: علمائې کرام و مفتیان عظام په دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! چه په اعلاء السنن کښې د سفر په حالت کښې درسول الله ﷺ نه د سنتو د اداکولو ثبوت وارد دې. او یو عالم دین اووئیل چه پیغمبر علیه السلام نه د فجر د سنتو اداکول هم د سفر په حالت کښې ثابت نه دی. دا ترکومې پورې صحیح ده. (۲) د صفر په حالت قرار او فرار کښې په کوم کوم حالت کښې د کولواو نه کولو افضلیت دې. بعضې علماء په حالت سفر کښې د سنتو د پریخو دلو په افضلیت کښې د کبیری حواله ورکوی کوم قول راجح دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: بدرمنیر مهتمم دارالعلوم مدنیه اماندره بټ خیله ملاکنډ ایجنسی. ۱۲\۲\۱۹۸۹ء

الجواب: محترم المقام مولانا بدرمنیر صاحب (زادالله معالیکم السلام علیکم اما بعد! جوابات په ترتیب د سوالونو سره اوګورئ.

(الف) په (ابو داؤدشریف ص۶۳ جلد ۱ باب من نام عن صلوٰة اونسیها) کښې مروی دی (قال رسول الله ﷺ من کان منکم یرکع رکعتی الفجر فلیرکعهما

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: فیدخل فیه ما لو اقتدیٰ به فی القعدة الاخیرة انه لا یصح لان تحریمته اشتملت علی نفلیة القعدة الاولیٰ والقراءة بخلاف الامام وهذا معنی قول السراج لانه تحریمة المأموم اشتملت علی الفرض لاغیر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۸۵ جلد ۱ قبیل مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

فقام من کان برکعهما ومن لم یکن برکعهما فرکعهما﴿۱﴾.

دغه شان د ترمذی شریف په ابواب السفر کښې د ابن عمر رضی الله عنه د سنت بعد الظهر ادا کول موقوفًا او مرفوعًا مروی دی ﴿۲﴾ د فقهائې کرامو نه په سفر کښې چه روان مسافر د مونځ دپاره اودریږی نو سنت دې پریږدی او چه کله د هغې لسو ورځو د پاره چرته ایسار شی نو سنت دې ادا کوی.

وهو مختار الامام الحلی فلیراجع الی ردالمحتار ص ۵۵۵ جلد ۱ باب المسافر﴿۳﴾ وهوالموفق

په سفر کښې د سنتو د پریښودلو او نه پریښو دلو مسئله

سوال: چې فرمایند علماء کرام په دین مسئله که سنن مؤکده د حالت سفر شرعی کردن درست است یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حسن خان افغانی افغانستان.....۱۹۸۸ء/۱/۷

جواب: بر مسافر شرعی در سنت موکده خواندن توسع است البته راجح این ست که در وقت قرار و نزول

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ص ۷۰ جلد ۱ باب من نام عن صلوٰة او نسیها)

﴿۲﴾ عن ابن عمر قال صلیت مع النبی ﷺ الظهر فی السفر رکعتین وبعدها رکعتین الخ.
عن ابن عمر قال صلیت مع النبی ﷺ فی الحضر والسفر فصلیت معه فی الحضر الظهر اربعًا وبعدها رکعتین وصلیت معه فی السفر الظهر رکعتین وبعدها رکعتین الخ.
(سنن ترمذی ص ۷۲ جلد ۱ ابواب صلاة السفر باب ماجاء فی کم تقصر الصلاة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (هو المختار) وقیل الافضل الترک ترخیصا وقیل الفعل تقربا وقال الهندوانی الفعل حال النزول والترک حال السیر وقیل یصلی سنة الفجر خاصة وقیل سنة المغرب ایضا بحر قال فی شرح المنیة والاعدل ما قاله الهندوانی قلت والظاهر ان مافی المتن هو هذا وان المراد بالامن والقرار النزول وبالخوف والفرار السیر لکن قدمنا فی فصل القراءة انه عبر عن الفرار بالعجلة لانها فی السفر تکون غالباً من الخوف تأمل.
(ردالمحتار ص ۵۸۵ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة)

ایں راخواند و در وقت سیر و فرار و خوف نه خواند، ردالمحتار ص ۵۵۵ جلد ۱ باب المسافر﴿۱﴾. پس اگر سائر باشد و برائے نماز توقف کند سنن را ترک خواهد کرد، و اگر برائے قرار نزول کرده باشد یعنی کم از مقدار اقامت ادا خواهد کرد۔ وهوالموفق

د سفر د بعضې احکاماتو باره کښې تپوس

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) فوجی د خپلې ارادې مالک نه وی بلکه تابع وی د اقامت نیت کولې شی یا نه؟ (۲) کوم فوج چه په هندستان علاقه کښې دې دهغې څه حکم دې؟ او چه کوم په پاکستانی علاقه کښې دې دهغې څه حکم دې؟ (۳) دباندې یا کلی اوښار حکم او تعریف څه دې او د څنګل میدانونو او غرونو څه حکم دې (۴) که یقینی طور سره د اقامت موده معلومه وی نود اقامت نیت صحیح دې؟ (۵) دکومو افسرانو په وئیلو باندې د اقامت نیت صحیح دې؟ (۶) د سفر او حضر تعلق د سهولت سره دې یا نه؟ بعضې خلق وائی چه مونږ ته څه تکلیف دې هر څیز په آسانئ سره ملاویږی؟ (۷) باندې او ښارونو ته نزدې چه کوم فوج اوسیږی د هغې حکم د باندې او ښار اوسیدونکو پشان دې؟ (۸) په ماضی کښې چه کوم مجاهدین اسلام د جهاد دپاره په سفر روانیدل هغوی ترڅو پورې دوه رکعته کول په تاریخ کښې که د قصر د مونځ تفصیلی واقعه وی نو اولیکئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالصمد امام مسجد ۱۱۲۷
انفنټری ورکشاپ EME ډیوپاک آرمی ۱۹۷۲ء/۷/۲

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (هو المختار) وقیل الافضل الترک ترخیصا وقیل الفعل تقربا وقال الهندوانی الفعل حال النزول والترک حال السیر وقیل یصلی سنة الفجر خاصة وقیل سنة المغرب ایضا بحر قال فی شرح المنیة والاعدل ماقاله الهندوانی، قلت والظاهر ان مافی المتن هو هذا وان المراد بالامن والقرار النزول وبالخوف والفرار السیر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۸۵ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

الجواب: (الف) واضحه دې وی که تاسو کښې څوک امام یا سپاهی یا افسر د هغه چاونړو نه راغلې دی چه د محاذ او کیمپ نه ۴۸ میله فاصله باندې دی نو هغوی به قصر کوی. او چه کوم کسان د نزدې چاونړو نه راغلې دی نو هغوی به اتمام کوی. ﴿۱﴾ په ډزبندئ سره دې حکم باندې هیڅ فرق نه پریوځی. (ب) په ښار او د ښار په فناء کښې جمعه کولې شی. ﴿۲﴾ لیکن په ځنګل یا بیابآن وغیره کښې د جمعې مونځ کول صحیح نه دې، ددې نه پس په ترتیب سره جوابونه دادی. (۱) نشی کولې. ﴿۳﴾ (۲) هیڅ فرق نشته دې کما مرفی الف (۳) په کوم ځائې کښې چه ډیر جماتونه محلې او بازارونه وی او د باندو نه د ضروریاتو دپاره دلته خلق راځی نو دا ځائې ښار، او غټ کلې دې په دې کښې د جمعې مونځ صحیح دې ګڼې نو صحیح نه دې. (۴) ﴿٤﴾ نیت او اراده معتبره اندازه معتبره نه ده ﴿۵﴾. (۵) د پورته افسرانو حکم معتبر دې ﴿٦﴾. (٦) په شرعی احکاماتو کښې فطرت او مصلحتِ عامهٔ باندې نظر وي، په

﴿۱﴾ وفی الهندیة: اقل مسافة تتغیر فیها الاحکام مسیرة ثلاثة ایام کذافی التبیین.
(فتاوٰی عالمگیریة ص۱۳۸ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)
﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ویشترط لصحتها سبعة اشیاء الاول المصر (او فناؤه). (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۹۰، ۵۹۱ جلد ۱ مطلب فی صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحیة فی دمشق باب الجمعة)
﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: والمعتبر نیة المتبوع لانه الاصل لاالتابع کامرأة وفاها مهرها المعجل وعبد غیر مکاتب وجندی اذا کان یرتزق من الامیر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۸۷ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)
﴿۴﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: عن ابی حنیفة انه بلده کبیرة فیها سک واسواق ولها رساتیق. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)
﴿۵﴾ قال العلامة شرنبلالی: وقصر ان نوی اقل منه ای من نصف شهر لما قدمناه اولم ینو شیئاً وبقی علی ذلک سنین وهو ینوی انه غداً یخرج او بعده لما روی البیهقی باسناد صحیح ان ابن عمر قال ارتج علینا الثلج ونحن باذربیجان ستة اشهر فی غزاة فکنا نصلی رکعتین. (امداد الفتاح شرح نور الایضاح ص۴۶۹ مطلب فیما یشترط لصحة نیة السفر)
﴿٦﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ولا بد من علم التابع (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

خصوصیت باندې نه وي ﴿۱﴾. (۷) هم دغه شان حکم ئې دې ﴿۲﴾ (۸) چه کله به د خپل ځائې او کلی نه بهر کیدل نو دوه رکعته به ئې کول. ﴿۳﴾ فقط

په شرعی سفر کښې مسافر باندې قصر واجب او اتمام ممنوع دې او روژه نیول بهتر دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) په شرعی سفر کښې قصر دې که تکلیف او مشقت نه کیدلو په صورت کښې اتمام او کړی نو آیا دا به جائز وی. (۲) که په شرعی سفر کښې مشقت نه وی په ریل ګاډي، جهاز وغیره کښې سفر وی نو روژه نیول اولی دی یا نه نیول؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد عبدالله خوشاب پنجاب.... ۲۰\رمضان ۱۴۰۸ھ

(بقیه حاشیه) بنیة المتبوع فلو نوی المتبوع الاقامة ولم یعلم التابع فهو مسافر حتی یعلم علی الاصح وفی الفیض وبه یفتیٰ کما فی المحیط وغیره.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۹۹ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)
﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: حتی لو اسرع فوصل فی یومین قصر.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۸۰ جلد ۱ باب صلاة المسافر)
﴿۲﴾ قال الشرنبلالی: ولایزال یقصر حتی یدخل مصره او ینوی اقامته نصف شهر ببلد او قریة. (امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص۴۶۸ باب صلاة المسافر)
﴿۳﴾ عن انس قال خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدینة الی مکة فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینة قیل له اقمتم بمکة شیئًا قال اقمنا بها عشراً متفق علیه، وعن ابن عباس قال سافر النبی ﷺ سفراً فاقام تسعة عشر یوماً یصلی رکعتین رکعتین قال ابن عباس فنحن نصلی فیما بیننا وبین مکة تسعة عشر رکعتین فاذا اقمنا اکثر من ذلک صلینا اربعاً رواه البخاری.
(مشکواة المصابیح ص۱۱۸ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

الجواب: د مسافر د پاره قصر کول واجب دی او اتمام ممنوع دي. ﴿۱﴾ او د عدم مشقت په وخت کښې افطار جائز دي او روژه نیول بهتر دی. ﴿۲﴾
(بحرص ۲۸۲ و شامي) وهو الموفق

د چا دوه وطنه کیدلو صورت کښې د قصر د مونځ مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید په دوه وطنونو کښې رهائش اختیار کړې دي. یو د یخنئ د رهائش د پاره او بل د ګرمئ د پاره اوس د ګرمئ والا وطن نه یخنئ والا وطن ته د څه ضرورت د پاره راغې نو آیا دې به مسافر وی یا نه؟ او قصر به کوی یا اتمام؟ بینوا توجروا

سائل: محمود الحسن کوټکی ډی آئی خان

الجواب: دا دواړه وطنو نه به پخپل حالت باندې وي، دسفرپه وجه به نه باطلیږی.

کمافی البحرص ۱۳۶ جلد۲ وکثیر من المسلمین المتوطنین فی البلاد ولهم دور وعقار فی القریٰ البعیدة منها یصیفون بها بأهلهم ومتاعهم فلا بد من حفظها انهما وطنان له لا یبطل احدهما بالآخر﴿۳﴾ . وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة حصکفی: صلی الفرض الرباعی رکعتین وجوبا لقول ابن عباس ان الله فرض علی لسان نبیکم صلاة المقیم اربعا والمسافر رکعتین ، قال ابن عابدین(قوله وجوباً) فیکره الاتمام عندناحتی روی عن ابی حنیفة انه قال من اتم الصلاة فقد اساء وخالف السنة.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۵۸۰ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: (قوله وللمسافر وصومه احب ان لم یضره) ای جاز للمسافر الفطر لان السفر لا یعری عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض لانه قد یخف بالصوم فشرط کونه مفضیا الی الحرج وانما کان الصوم افضل ان لم یضره لقوله تعالیٰ وان تصوموا خیرلکم ولان رمضان افضل الوقتین فکان فیه الاداء اولی ولا یرد علینا القصر فی الصلوٰت فانه واجب حتی یأثم بالاتمام. (بحرالرائق ص ۲۸۲ جلد۲ فصل فی العوارض)

﴿۳﴾ (البحر الرائق ص ۱۳۶ جلد۲ باب المسافر)

د مسافر سړی د مونځ په حالت کښې د مقیم کیدو دپاره د نیت مسئله.

سوال: جناب مفتی دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک جناب عالي! که د لاندې عبارت پوره مطلب واضحه کړې نو ډیره مهربانی به وی.

(الف) که یو مسافر دمونځ په حالت کښې د اقامت نیت اوکړی برابر خبره ده چه په اول کښې وی یا په مینځ کښې یا په آخر کښې لیکن د سجده سهو یا سلام نه مخکښې وی نو هغه د پاره دغه مونځ پوره کول پکار دی قصر پکښې جائز نه دي. (بهشتی زیور)

(ب) آؤ که د مونځ وخت تیریدلو نه پس نیت اوکړی یا د لاحق کیدلو په حالت کښې نیت اوکړی نو دهغه د نیت اثر به په دې مونځ کښې نه ښکاره کیږی. او که دا مونځ د څلور رکعتو والا وی نو دده دپاره به پکښې قصر واجب وی.

مثال. نمبر۱: یو مسافر د ظهر مونځ شروع کړو د یو رکعت کولو نه پس ئې د اقامت نیت او کړو نو دا نیت به په دې مونځ کښې اثر نه کوی. او دا مونځ قصر سره کول پکار دی.

مثال نمبر ۲: یو مسافر د بل مسافر مقتدی شو او لاحق شو بیا ئې خپل پاتې شوې رکعتونه اوکړل او د اقامت نیت ئې اوکړو نو ددې نیت اثر به په دې مونځ باندې بالکل نه پریوځی. او که دا مونځ د څلورو رکعتونو والا وی نو دا به قصر سره کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید شهر لوئې جنوبی وزیرستان.... ۱۳۰ جنوري ۱۹۷۵

الجواب: داعبارتونه بالکل واضح دی تاسویومقامی عالم ته رجوع اوکړئ.
وهو الموفق

مسافر به د مقیم په اقتداء کښې څلور رکعته کوی

سوال: څه فرمائی علماء کرام ددین شرع متین په دې مسئلې باره کښې چه مسافر کله دمقیم امام اقتداء اوکړی نو څو رکعته به اداکوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اسماعیل ملاکنډ ایجنسی

جواب: دامسافر به د مقیم په شان مونځ کوی(۱) داقتداء په وجه به دده مونځ د دوؤ په ځائې څلور رکعته وی.

ونظیره نیة الاقتداء قبل التحریمه فافهم﴿۲﴾. وهوالموفق

په هندوستان کښې د قید پاکستانی قیدیانو د مونځ مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مونږ دلته په هندوستان کښې دقید کیدلو د ورځې قصر کوو چه دهغې فتوٰی مونږ ته د مکته دیوبند سهارنپور نه سیداحمد صاحب راکړې وه. یو څو ورځې اوشوې چه د پاکستان نه یو مولانا صاحب په خط کښې د پوره مونځ کولو تلقین کړې چه په هغې کښې څه علمی یا عقلی دلیل نشته نو زمونږ په ذهنونو کښې شکونه پیدا شوی دی. او زمونږ پوزیشن دادې چه مونږ د تارونو په مینځ کښې اوسیږو چه په هغې باندې څلور واړو طرفونو ته د وسلې نه ډک فوجیان ولاړ دي، د ورځې مونږ په خپله احاطه کښې ګرزو راګرزو. چه تقریباً ۴۰۰ ګزه اوږده او ۱۵۰ ګزه پلنه احاطه ده لیکن د شپې په هر قسم حرکت باندې پابندی ده تر دې چه متیازې وغیره هم مونږ د پارک سره یو مخصوص ځائې کښې کوو. چه هغه صرف د شپې دپاره جوړ کړې شوې دې. ددینه علاوه د خوراک څښاک آزادی ده. د اوسیدلو دپاره خیمې دي، د لامبلو د پاره ښه مزیدار انتظام دې داتول څیزونه په مخه کښې ساتی او زر تر زره مو د خپلې رائې نه خبر کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحیم جنګی قیدی انډیا...اګست ۱۹۷۳

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: واما اقتداء المسافر بالمقیم فیصح فی الوقت ویتم. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۴ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین: قوله(نیة المؤتم) ای الاقتداء بالامام او الاقتداء به فی صلاته اوالشروع فیها او الدخول فیها بخلاف نیة صلاة الامام وشرط النیة ان تکون مقارنة للتحریمة او متقدمة علیها بشرط ان لا یفصل بینها وبین التحریمة فاصل اجنبی. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۰۷ جلد ۱ باب الامامة)

الجواب: واضحه دې وی چه تاسو کښې کوم کسان چرته په آبادې کښې په جیل کښې وی نو هغوی دې څلور رکعته ادا کوی.

لانهم محبوسون لمدة زائدة علی الاسبوعین فی ارادة الهنود کما لا یخفیٰ علی من راجع الیٰ تاریخ المذاکرات﴿۱﴾

او چه کوم کسان صحرائی کیمپونو کښې ګیر دی او دهغوی په هغه افسر چه د هندوستانی حکومت د طرفنه دصحرائی قیدیانو په نقل و تحویل باندې مقرر وی چرته په آبادئ کښې مقیم وی نو بیا به هم څلور رکعته کول ضروری وی. او که افسر ددوی سره په صحرا کښې اوسیږی او مسافروی نو په دې صورت کښې به دوه رکعته کول ضروری وی.

ویدل علیه مافی الهندیة ص ۱۴۹ جلد ۱ فیصیر الجندی مقیما فی الفیافی بنیة اقامة الامیر فی المصر کذا فی الکافی﴿۲﴾. وهوالموفق

د وطن اقامت نه د سفر شروع کولو په صورت کښې به قصر کوي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د یوې لارئې ډرائیور دې دا ډرائیور چه د کوم کلې نه لارئی چلوی. هغه د ډرائیور خپل کلی هم نه دې بلکه د دې لارئی دکلی او د ډرائیور د کلی په مینځ کښې د سفر هومره مزل دې، اوس دا ډرائیور کله کله کلی ته هم راځی نو دا ډرائیور به ددغې لارئ والا په ځائې کښې قصر کوی که اتمام؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالله مدرس مفتاح العلوم هنګو.....۲۱۱۲ ۱۱۹۷۳

الجواب: واضحه دې وی چه دا مقام ددې ډرائیور دپاره وطن داقامت دې په دې شرط چه په دې کښې دۀ داقامت په نیت پنځلس ورځې تیرې کړې وی نو لکه څنګه چه د وطنِ اصلی نه د سفرپه مقدار(اتۀ څلویښت میله) نیت سره سړې

﴿۱﴾ قال العلامة شرنبلالی: ولا تصح نیة الاقامة لعسکر نا بدارالحرب..... ولا تصح نیة الاقامة لعسکرنا بدارنا فی حال محاصرة عسکرنا اهل البغی لان حالهم یخالف عزیمتهم للتردد بین القرار والفرار..... فافاد مفهومه انه اذاکانت المحاصرة بمصر صحت نیة الاقامة. انتهیٰ. (امداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۴۷۰ جلد ۱ قبیل مطلب فی اقتداء المسافر بالمقیم)

﴿۲﴾ (فتاوئ عالمگیریة ص ۱۴۱ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

مسافر جوړیږی نو دغه شان به د وطن اقامت نه هم د دومره مقدار په نیت سره مسافر ګرځی.

ولایضر قطع المسافة فی اقل من ثلثه ایام فی الهندیه ص۱۴۸ جلد ۱ ولو کانت المسافة بالسیر المعتاد فسار الیها علی الفرس جریا حثیثا فوصل فی یومین او اقل قصر کذا فی جوهرة النیره﴿۱﴾. وهوالموفق

په آبادئ کښې به مقیم قیدیان اتمام کوی.

سوال: محترم مفتی! جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک پاکستان دسلام نه پس ستاسو حضراتو یوه فتوٰی مونږ ته ملاؤ شوه لیکن اختلاف پکښې راغلې ځکه چه تاسو پکښې د (یا) لفظ لګولې دی. منو په لاندینی حالاتو کښې اوسیږو. تاسو ددې مطابق فتوٰی ورکړئ، دخپلې رائې یا داخباری خبرونو وغیره په بنا باندې فتوٰی مه ورکوئ. یعنی ځما مطلب دادې چه شاید تاسو به سوچ اوکړو او په دوو رکعتونو باندې دسلام په ځائې ئې څلور اوکړل نو سوال دادې چه د مقیمینو مونځ اوشو یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالمالک نریاب متنی کوهاټ...۱۱۷جولائی ۱۹۷۹

الجواب: محترم المقام جناب حافظ عبدالمالک سلمه الرحمٰن السلام علیکم! دا خبره دې واضحه وی چه دعا ګو د الله په فضل سره په خیریت دی الله کریم دې تاسو هم په خیریت سره ساتی. او خاص او نیک اولاد نعمتونه دې الله درکړي، آمین، دمسئلې متعلق جواب دادې که چرته دریم رکعت ته د اودریدلو په وخت کښې دغې مقیمینو د انفراد نیت نه وی کړې نو اعاده پرې واجب ده. ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریة ص۱۳۹ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

د مسافر امام د مقیمینو د پاره څلور رکعته مونځ کول.

سوال: حضرت الشیخ مولانا مفتی محمد فرید صاحب مدظله العالی بنده د دعا ګانو طلب کونکې دې، هغه خاص مسئله کښې هم دعاګانې کوئ د لاندینئ مسئلې متعلق جواب مطلوب دې.

مسئله داده چه مسافر امام د مقیمینوته د څلورو رکعتونو والا مونځ اوکړو او په دوو رکعتونو باندې دسلام په ځائې ئې څلور اوکړل نو سوال دادې چه د مقیمینو مونځ اوشو یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالمالک نریاب متنی کوهاټ...۱۱۷جولائی ۱۹۷۹

الجواب: محترم المقام جناب حافظ عبدالمالک سلمه الرحمٰن السلام علیکم! دا خبره دې واضحه وی چه دعا ګو د الله په فضل سره په خیریت دی الله کریم دې تاسو هم په خیریت سره ساتی. او خاص او نیک اولاد نعمتونه دې الله درکړي، آمین، دمسئلې متعلق جواب دادې که چرته دریم رکعت ته د اودریدلو په وخت کښې دغې مقیمینو د انفراد نیت نه وی کړې نو اعاده پرې واجب ده. ﴿۲﴾. وهوالموفق

په مسجدالحرام اومسجد نبوی کښې مقیم امام پسې به پوره مونځ کولې شی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مونږ په سعودی عرب

﴿۱﴾وفی الهندیة: فیصیر الجندی مقیما فی الفیافی بنیة اقامة الامیر فی المصر کذافی الکافی. (فتاوئ عالمگیریة ص۱۴۱ جلد ۱ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر)

﴿۲﴾قال ابن عابدین: (لم یصر مقیماً) فلو اتم المقیمون صلوتهم معه فسدت لانه اقتداء المفترض بالمتنفل ظهیریه ای اذا قصدوا متابعته اما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد افاده الخیر الرملی. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۸۴ جلد ۱ باب صلاة المسافر)

کښې ملازمت کوو. دمکې معظمې او مسجد نبوی نه مونږد سفرشرعی په مقدار نه ډیرلرې یو. مکه مکرمه پنځه سوه کلو میټره او مدینه منوره زر میله لرې ده. چه کله مونږ عمري د پاره خو نو د امام سره پوره مونځ کوو. آیا دا صحیح دي؟ بینوا توجروا

۲۱۱۱۱۱۹۸۵

المستفتی: افضل خان بیشه سعودیه عربیه

الجواب: که تاسو مسافرین نو د مقیم امام پسې به پوره مونځ کوئ او ځانته مونځ کولو کښې به قصر کوئ (۱) وهوالموفق

په جیل کښې به قیدیان اتمام کوی که قصر

سوال: محترمی ومکرمی جناب حضرت مفتی صاحب زید مجد کم دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک. علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې په جیل کښې قید بعضې خلق هغه وی چه هغوی ته با قاعده د عدالت د طرفنه د سیاسی یا اخلاقی دفعاتو مطابق قید سزا اورولې شوې وی. داسې کسانو ته قیدیان وئیلې شی. او بعضې خلق هغه وی چه هغوی ته حوالاتیان وئیلې شی. یعنی د هغوی مقدمات اوریدل شروع وی. (یعنی زیر سماعت وي)او بعضې د انتظامیې د طرفه د معینې او غیر معینې مودې د پاره نظر بند وی دسیاسی دفعاتو په وجه د نیولې شوو کسانو خلاصیدل یا بل جیل ته د بدلیدلو دارومدار اکثر په حکومتی پالیسو باندې وی نو چه کوم نیولې شوی کسان د سفر مطابق مزل اوکړی او راوستلې شی د هغوی د اقامت نیت به صحیح وی یا نه؟ حال دا چه جیل نه د اقامت د اختیارولو ځائې دې او نه چاته په جیل کښې د معینې مودې څه اختیار وی نو د شریعت په رنړا کښې به په دې صورت کښې د سفر نیت وی که د اقامت نیت به وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: صاحبزاده عبدالباری جان ناظم اعلی جې یو آئی سرحد سنټرجیل هری پور ایبټ آباد ۳۱۸ ۱۰۱۹۸۳

﴿۱﴾ قال العلامة مرغیناني: (وان اقتدیٰ المسافر بالمقیم فی الوقت اتم اربعا) لانه یتغیر فرضه الی اربع للتبعیة کما یتغیر بنیة الاقامة لاتصال المغیر بالسبب وهو الوقت.
الهدایة علی صدرفتح القدیر ص ۱۲ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

الجواب: دا نیولې شوی کسان د چا متعلق چه استفتاء کړې شوې ده دوی به اتمام کوی ځکه چه د جیل هغه لوئې افسر چه د یو جیل نه بل جیل ته د بدلولو اختیار لری هغه مقیم وی. وقالوا المعتبرنیة المتبوع دون التابع کالاسیر والغریم(۱) البته که د دغې افسر نیت نا معلومه وی نو د صحیح ترین قول مطابق به دا نیولې شوې کسان قصر کوی

کمافی شرح المنویر علی هامش الشامیة ص ۵۵۸ جلد ۱ ولا بد من علم التابع بنیة المتبوع فلونوی المتبوع الاقامة ولم یعلم التابع فهو مسافر حتی یعلم وهو الاصح وبه یفتی﴿۲﴾. وهوالموفق

د مونځ په حالت کښې دا قامت د نیت مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) که یو مسافر د مونځ په حالت کښې د اقامت نیت اوکړی خواه هغه په اول کښې وی یا مینځ کښې یا آخر کښې. لیکن سجده سهو یا سلام نه مخکښې نو ده له هغه مونځ پوره کول پکار دی په هغې کښې قصر جائز نه دي؟ (۲) اوکه د مونځ وخت تیریدلو نه پس نیت اوکړی یا د لا حق کیدلو په صورت کښې نیت اوکړی نو د هغه د نیت اثر به په دې مونځ کښې نه ښکاره کیږی او که دا مونځ د ځلورو رکعتونو والا وی نو دده دپاره به پکښې قصر واجب وی.

مثال نمبر۱: یو مسافر د ظهر مونځ شروع کړو د یو رکعت کولو نه پس وخت تیرشو او د هغې نه پس ده د اقامت نیت اوکړو نو د ا نیت به په دې نومونځ کښې اثر نه کوی اودا مونځ ورله په قصر سره کول پکار دی.

مثال نمبر۲: یومسافر دبل مسافرمقتدی شو او لاحق شو بیاني خپل شوې رکعتونه اوکړل او د اقامت نیت ئې اوکړو نو ددې نیت اثر به په دې مونځ باندې بالکل نه پریوځی اوکه دا مونځ د ځلورو رکعتونو والا وی نودابه قصرکوی دا مسئلې د بهشتي زیور نه اخستې شوې دی په دې کښې دویم مثال د اولنی مثال سره متعارض معلومیږی نو په دې نقطې باندې مونږ پوهه کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید وزیرستانی ۱۹۱۵۱۱۹۷۵

﴿۱﴾ (الدرالمختار ص ۵۸۷ جلد ۱ مطلب فی الوطن الاصلی ووطن الاقامة)
﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۸ جلد ۱ قبیل باب الجمعة)

الجواب: محترم المقام دامت برکاتکم د السلام علیکم نه پس جواباً عرض دي چه تا د بهشتي زیور په عبارت غور نه دي کړي په دي وجه ته په پریشانئ کښې مبتلا ئي په دي عبارت کښې دي چه د مثال نمبر ۲ او نمبر ۱ د هغه مسافر په حق کښې دي چه یو رکعت کولو نه پس نیت اوکړی لیکن د وخت تیریدلو نه پس به دا نیت غیر موثر (بې اثره) وی ځکه چه کله دا سړي د ظهر د آخری لمحو پورې مسافرپاتې شو نودده فریضه د دوه رکعتو ثابته مستحکمه شوې ده.باقی مونځ کوم چه د عصر په وخت کښې ادا کولې په هغې کښې د اقامت نیت په ماضی کښې مؤثر نه شی ګرزیدلې. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د حنبلی مسافر اقتداء کښې د حنفی مسافر اتمام کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د عربو تبلیغی جماعت زمونږ ښار ته راغلې وو.بیا دوه ورځو دپاره د اهل حدیثو جمات ته لاړلو، اهلِ حدیث والو د اکرام او عزت په طور یوکس امامت ته وړاندې کړو او د مسافر کیدو باوجود ئې اتمام اوکړو..آیا زمونږ حنفی مسلک والو باندې قصر واجب دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد سرور کهلول ډیره غازی خان ۱۲۱۸۱۱۹۸۹

الجواب: صرف د احنافو په نزد په مسافر باندې قصر واجب دي (لدلائل قد فصلت فی موضعها)﴿۲﴾ اود نوروامامانوپه نزداتمام هم جائزدي لهٰذا په تاسو

﴿۱﴾ قال العلامة الكاساني: واقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت ولا يجوز في خارج الوقت عندنا لان فرض المسافر قد تقرر ركعتين على وجه لا يحتمل التغير بالاقتداء بالمقيم فكانت القعدة الاولىٰ فرضا في حقه فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة وهذا لا يجوز على اصل اصحابنا. (بدائع الصنائع ص ۲۶۰ جلد ۱ احكام المسافر)

﴿۲﴾ وفي المنهاج : والقصر واجب عندنا وهو رواية عن مالک واحدى روايتي احمد وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، ويقال له قصر اسقاط وقال ابن القيم انه لم يثبت عنه ﷺ انه اتم الرباعية في سفره البتة، انتهىٰ ومارواه الشافعي..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

باندې اعاده ضروری نه ده. وجه داده چه د امذ هبونه د خلفائې راشدینو په زمانه کښې هم موجود وو او په مخالفت کونکی باندې انکار مروی دي لیکن اعاده مروی نه ده.

کما انکروا علی امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه اتمامه ولم یرو عن المنکرین الاعادة ﴿۱﴾ . وهوالموفق

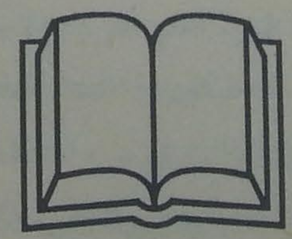
(بقیه حاشیه) انه علیه السلام اتم ففی سنده طلحة بن عمرو وهو متروک ، وکذلک ماروی فی شرح السنة ففی سنده ابراهیم بن یحیٰ وهو لین الحدیث. والقصر والاتمام کلاهما جائزان وهو مذهب مالک وهو قول احمد الاخر وهو مذهب الشافعی والقصر افضل فی مواضع الخ. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۹ جلد ۳ ابواب السفر)

﴿۱﴾ قال العلامة الكاساني: وروى ان عثمان رضی الله عنه اتم الصلاة بمنىٰ فانكر عليه اصحاب رسول الله ﷺ حتى قال لهم انى تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تاهل بقوم فهم منهم، فدل انكار الصحابة واعتذار عثمان ان الفرض ما قلنا اذ لو كان الاربع عزيمة لما انكرت الصحابة عليه ولما اعتذر هو اذ لايلام على العزائم ولا يعتذر عنها. (بدائع الصنائع ص ۲۵۹ جلد ۱ الكلام فی صلاة المسافر)

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

باب صلوة الجمعة



.....

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالٰی

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ

يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(النساء)

...

باب صلاة الجمعة

د جمعې مونځ فرض عین دې او ددې د فرضیت نه منکر کافر دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چی د جمعې په مونځ کښې اختلاف دې چه آیا د جمعې مونځ فرض دې یا واجب دې؟ که فرض وی نو ددې منکر کافر دې یا نه؟ اوکه واجب وې نو د واجبو نیت ولې نشی کولې؟ بینوا توجروا

المستفتی: فیض الله متعلم دارالعلوم حقانیه.....۱۷\۲\۱۹۲۹

الجواب: د جمعې مونځ فرضِ عین دې ددې دفرضیت نه منکر کافر دې.

فی الدرالمختار: هی فرض عین یکفر جاحدها بالدلیل القطعی کما حققه الکمال﴿۱﴾. وهوالموفق

د جمعې په ورځ د نیکو اعمالو فضلیت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې آیا د جمعې په ورځ د نیکو اعمالو ثواب د نورو ورځو په نسبت سره ډیر وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحق ابو سوات.....رمضان ۱۴۰۹ھ

الجواب: اجمالی طور دا مسئله مروی ده. ﴿۲﴾ البته تخصیص ﴿۲﴾ بلامخصص مکروه دي. (وکم من فرق...

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۸۹ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ عن اوس بن اوس قال قال رسول الله ﷺ ان من افضل ایاکم یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه قبض وفیه النفخة وفیه الصعقة فاکثروا علی من الصلوٰة فیه فان صلوتکم معروضة علی قالوا یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک وقدارمت قال یقولون بلیت قال ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء رواه ابوداؤد والنسائی وابن ماجة والدارمی والبیهقی.

(مشکوٰة المصابیح ص ۱۲۰ جلد ۱ باب الجمعة) ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

بین الفضیلة والتخصیص﴿۱﴾ وهولموفق

د جمعې په ورځ د بعضې عملونو په کولو کښې د ثواب زیاتوالې او د جمعة الوداع مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) چه آیا د جمعې په ورځ داعمالو ثواب د نورو ورځو نه زیات وی. (۲) آیاجمعه الوداع ته په نورو جمعو باندې داسې فضیلت حاصل دې لکه څنګه چه ته د هفتې په نورو ورځو باندې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحق ابوها سوات.....۱۷\رمضان\ ۱۳۹۹ ھ

(بقیه حاشیه) وفی المنهاج: اعلم ان الحدیث یدل علی ان افضل الایام یوم الجمعة وبه قال احمد وبه جزم ابن العربی، وقیل یوم عرفة افضل لحدیث ابن حبان عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفة وبه اخذت الحنفیة وهو اصح الوجهین عند الشافعیة، وثمرة الاختلاف فی النذر فی افضل الایام والطلاق فیه، وحدیثاانص علی المرام من حدیث الباب، وکذا من حدیث عبد الله بن قرط عند ابن حبان ان النبی ﷺ قال افضل الایام عند الله تعالیٰ یوم النحر، وقد جمع الحافظ العراقی بینها فقال المراد تفضیل الجمعة بالنسبة الی ایام الجمعة، وتفضیل یوم عرفة او یوم النحر بالنسبة الی یام السنة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۰ جلد ۳ باب فضل یوم الجمعة)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: قال صاحب البحر فی اثناء الرد علی من جوز التکبیر سرا یوم الفطر، ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف الموضوع، وقال ناقلاعن الغایة ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفة ای حکما للعید ولکن لو کبر لانه ذکر الله تعالیٰ یجوز ویستحب انتهیٰ، فلا بد من ابداء الفرق بین الاتیان بعبادة فی یوم الجمعة ولیلتها حکما لهما وبین الاتیان بها فیهما لا حکمالهما فان مالا یدرک کله لا یترک کله، وائمة مساجد هذا العصر مبتلون بالاولیٰ فالی الله المشتکیٰ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۴ جلد ۴ باب ماجاء فی صوم یوم الجمعة)

الجواب: (۱) بعضي اعمال چه هغه ابن القيم په زاد المعاد کښې ذکر کړې دي، ثواب ئې زيات دي لکه درود شريف وغيره. ﴿۱﴾ (۲) جمعة الوداع يو عوامي نوم دي اسلامي نوم نه دي. ﴿۲﴾ ،وهوالموفق

د جمعې دمونځ نه پس جهرى ذکر کول بدعت نه دي البته په بعضې صورتونو کښې مکروه دي

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چه د جمعې دمونځ نه پس د کلمه طيبه ذکر په اوچت آواز سره کول بدعت دي يا نه؟ بينوا توجروا

المستفتي: عزيز قريشي کهوټه..... ۱۲\۱\۱۹۷۲

الجواب: واضحه دي وى چه بدعت احداث فى الدين ته وائى يعنى غيردين ته

﴿۱﴾ قال ابو عبد الله ابن القيم الجوزية: وكان من هديه ﷺ تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره..... وكان ﷺ يقرأ فى فجره بسورتى الم تنزيل وهل اتى على الانسان ..... الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة فيه على النبى ﷺ وفى ليلته لقوله ﷺ اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة ورسول الله ﷺ سيد الانام ويوم الجمعة سيد الايام فللصلاة عليه فى هذااليوم مزية ليست لغيره..... فاعظم كرامة تحصل لهم فانما تحصل يوم الجمعة فان فيه بعثهم الى منازلهم وقصورهم فى الجنة وهو يوم المزيد لهم اذا دخلوا الجنة وهو عيد لهم فى الدنيا.

(زاد المعاد فى هدى خير العباد ص ۱۲۶ جلد ۱ فصل فى تعظيم يوم الجمعة)

حاشيه نمبر۲ ص۱۰۲: علامه عبدالحئ لکهنوى رحمه الله فرمائى د خطبه وداع اهتمام کول لکه چه په دې زمانه کښې مروج دي او دا د التزام حد ته رسول د ابتداع نه خالى نه ده. معتمدين علماؤ باندې لازم دى چه ددې طريقې التزام پريږدى. چه عوام ددې د مستحب او سنت بلکه ضرورى ګڼلو د عقيدې نه خلاص شى.

(مجموعة الفتاوىٰ ص ۱۷۹ جلد ۲ كتاب الحظر والاباحة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن رجب الحنبلى: والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له فى الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل فليس .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

دين وئيل، او د جهرى ذكر غير دين كيدل نه مُبَرهَن او نه مُسلم بلكه ذكر بالجهر مستحب دي.

كما فى ردالمحتار ص۶۱۸ جلد ۱ وفى حاشيه الحموى عن الامام الشعرانى اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم

(بقيه حاشيه)ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة (جامع العلوم والحكم ص ۲۳۳) وقال القرطبى: كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلوا ان يكون لها اصل فى الشرع اولا فان كان لها اصل كانت واقعة تحت ما ندب الله اليه وحفن رسوله اليه فهى فى حيزالمدح وان لم يكن مثاله الخ(احكام القرآن للقرطبى ص۸۷ جلد ۱ بقرة) قال الملاعلى قارى: قال النووى البدعة كل شئ عمل على غير مثال سبق وفى الشرع احداث ما لم يكن فى عهد رسول الله ﷺ (مرقاة ص ۲۱۶ جلد ۲) قال الامام الغزالى: اذا لم يرد فيه نهى فلا ينبغى ان يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترک الاحب وقال الشافعى ما خالف الكتاب والسنة او الاثر او الاجماع فهو ضلالة وما احدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلک فليس بمذموم (الاحياء للعلوم الدين ص ۳۳۱ جلد ۲) قال العزبن عبد السلام الشافعى: البدعة فعل مالم يعهد فى عصر رسول الله ﷺ وهى منقسمة الى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة الخ(قواعد الاحكام ص ۱۷۲، ۱۷۴ جلد ۲) قال الشيخ محمد فريد: اعلم ان البدعة هى اعتقاد ما ليس من الدين دينا وهى قسمان مكفرة ومفسقة (فتح المنعم شرح مقدمه مسلم ص ۲۹) وفى مختار الصحاح: البدعة الحدث فى الدين بعد الاكمال ، وفى عمدة القارى: البدعة فى الاصل احداث امر لم يكن فى زمن رسول الله ﷺ ، وفى شرح المقاصد: ان البدعة المذمومة هو المحدث فى الدين من غير ان يكون فى عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه دليل شرعى (ضرورى مسائل ص ۱۱)وقال العلامة ابن حجر العسقلانى: والتحقيق انها ان كانت مما تندرج تحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة وان كانت من ما تندرج تحت مستقبح فى الشرع فهى مستقبحة والا فهى من قسم المباح وقد تنقسم الى الا حكام الخمسة(فتح البارى ص ۲۱۹ جلد ۴) قال العلامة ابن عابدين: بدعة اى محرمة والا فقد تكون واجبة ..... ومندوبة..... وكل احسان لم يكن فى الصدر الاول ومكروهة..... ومباحة الخ (ردالمحتار ص ۴۱۴ جلد ۱).

علی نائم او مصل او قارئ ﴿۱﴾ لهذا دیته بدعت وئیل صحیح نه دی البته د ایذا او تکلیف رسولو په وخت کښ مکروه دي. ﴿۲﴾ وهو الموفق

بخو د پاره جمعې له جماتونو ته تلل مکروه دی.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه نن صبا ښځې هم د جمعې مونځ کولو د پاره راځی ددې څه حکم دې آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی کرم الهی عثمانی اسلام پوره سرګودها...۲۹ رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: زنانه له جماتونو ته د مونځ د پاره تلل مکروه او ممنوع دی. ﴿۳﴾

وهو الموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۴۸۸ جلد ۱ مطلب فی رفع الصوت بالذکر)

﴿۲﴾ قال العلامة جلال الدین السیوطی: انه لا کراهة فی شئ من ذلک وقد وردت احادیث تقضی استحباب الجهر بالذکر، واحادیث تقتضی استحباب الاسرار به، والجمع بینهما ان ذلک یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص کما جمع النووی بمثل ذلک بین الاحادیث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن والاحادیث الواردة باستحباب الاسرار بها..... بعد ذکر احادیث خمس وعشرون قال: اذا تأملت ما اوردنا من الاحادیث عرفت من مجموعها انه لا کراهة البتة فی الجهر بالذکر بل فیه ما یدل علی استحبابه اما صریحا او التزاما کما اشرنا الیه واما معارضته بحدیث "خیر الذکر الخفی" فهو نظیر معارضة احادیث الجهر بالقرآن بحدیث المسر بالقرآن کالمسر بالصدقة وقد جمع النووی بینهما بان الاخفاء افضل حیث خاف الریاء او تأذی به مصلون او نیام والجهر افضل فی غیر ذلک. (الحاوی للفتاوٰی ۱: ۳۷۵، ۳۷۹ نتیجة الفکر فی الجهر فی الذکر)

(ومثله فی سباحة الفکر فی الجهر بالذکر للشیخ عبد الحئ فرنجی محلی لکهنوی)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ویکره حضورهن الجماعة ولو جمعة وعید ووعظ مطلقا ولو عجوز الیلا علی المذهب.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۴۱۸ جلد ۱ باب الامامة)

د جمعې او اختر مونځ به په یوه ورځ باندې ادا کولې شي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې دې کال په انګلینډ کښې او خاص کر زمونږ درهائش په اطرافو کښې عیدالاضحٰی د جمعې په ورځ اوشو اوس بعضې خلق وائی چه د اختر خطبه او د جمعې خطبه په یوه روځ کول نه دی پکار ځکه چه په دی کښې تنګی او حرج دې چه د قربانئ نه به لاوزګار شوې نه وی چه د جمعې مونځ شروع شی په دې وجه اختر یوه ورځ مخکښې یا روستو کول پکار دی غرض دادې چه ددې مسئلې وضاحت او حقیقت څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اعظم بولټن انګلینډ...۱۹۲۹ء ۷/۵۱

الجواب: زمونږ احنافو په نزد د اخترونو او جمعې مونځو نه به دواړه کولې شی او دا د جمهورو مذهب دي. (خلافاً لعطاء) ځکه چه په کومو دلیلونو سره د اختر د مونځ واجب کیدل او د جمعې د مونځ فرض کیدل ثابت دی په هغې کښې هیڅ قید او تخصیص نشته او کوم احادیث چه د جمعې په پریخودلو باندې دلالت کونکې دی هغه رخصت د باندچیانو خلقو د پاره وه. ﴿۱﴾ بقرینة ما رواه ابو داؤد وانا مجمعون وللتفصیل موضع آخر ﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: اما مذهبنا فلزوم کل منهما قال فی الهدایة ناقلا عن الجامع الصغیر عیدان اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنة والثانی فریضة ولا یترک واحد منهما، قال فی المعراج احترز به عن قول عطاء تجزی صلاة العید عن الجمعة ومثله عن علی وابن الزبیر قال ابن عبد البر سقوط الجمعة بالعید مهجور وعن علی ان ذلک فی اهل البادیة ومن لا تجب علیهم الجمعة. (ردالمحتار ص۶۱۰ جلد ۱ مطلب فی الفال والطیرة باب العیدین)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: (قوله وربما اجتمعا فی یوم واحد فیقرأبهما) فیه رد لزعم الجهال ان اجتماع الخطبتین یکون منحوسا، وفیه حجة علی من قال بتداخل صلاة الجمعة صلاة العید وهو عطاء، بدلیل ما رواه ابو داؤد من حدیث زید بن ارقم .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کپړي ویستل او صرف څادر تاوهلو سره د جمعې مونځ کول

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه که امام قصداً کپړي لرې کړی او صرف څادر د ځان نه تاؤ کړی او د جمعې امامت او کړی نو آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحق..... ۲۶\۳\۱۹۷۴

الجواب: که په یو صحیح عرض باندې مبنی نه وی نو تارک السنت دي. ﴿۱﴾

(بقیه حاشیه) ومن حدیث ابی هریرة من الرخصة فی ترک الجمعة لمن صلی صلاة العید، والجواب عنه انه حدیث ضعیف فی اسناد حدیث زید بن ارقم ایاس بن ابی رملة وهو مجهول، وفی اسناد حدیث ابی هریرة بقیة وهو متهم بتدلیس التسویة علاانه مضطرب رفعا وارسالاً، وعلی تقدیر تسلیم الصحة یقال انه علیه السلام رخص لاهل العوالی دون اهل المدینة کما فی روایة البیهقی وکما فی المعراج عن علی ان ذلک فی اهل البادیة ومن لا تجب علیه الجمعة، وکما رواه البخاری فی باب مایؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منها عن عثمان انه قال فی خطبته یا ایها الناس ان هذا الیوم قد اجتمع لکم فیه عیدان فمن احب ان ینتظر الجمعة من اهل العوالی فلینتظر ومن احب ان یرجع فقد اذنت له وروی مثله الحاکم عن الفاروق الاعظم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۲ جلد۳ باب القرأة فی العیدین)

﴿۱﴾ قال العلامة سید احمد الطحطاوی: ویکره فی ازار مع القدرة علیها وکذا یکره ان یصلی فی السراویل وحده لما روی ان النبی ﷺ نهی ان یصلی الرجل فی ثوب لیس علی عاتقه منه شئ کذا فی الشرح وظاهر التعبیر بالنهی ان الکراهة تحریمیة. (حاشیه الطحطاوی علی المراقی ص ۲۱۱ باب شروط الصلاة وارکانها)

وقال الحلبی: المستحب ان یصلی الرجل فی ثلثة اثواب ازار وقمیص وعمامة ولو صلی فی ثوب واحد متوشحا به جمیع بدنه کما یفعله القصار فی المقصرة جاز من غیر کراهة مع تیسر وجود الطاهر الزائد ولکن فیه ترک الاستحباب وروی عن ابی حنیفة انه کان یلبس احسن ثیابه للصلوٰة. (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ص ۳۳۷ فصل فی مایکره فی الصلاة)

د جمعې په ورځ حرمتِ بیع وغیره د دویم اذان سره ده که د اولنی سره؟

سوال: چه مے فرمایند علماء دین دریں مسئله که درروز جمعه دو اذان مے شود، سوال این است که حل وحرمت خرید وفروخت باذان اول حاصل مے شود یا باذان ثانی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی امیر مقام شیرگڑھ مردان

الجواب: این مسئله مختلف فیه است، بعض وقت نزول ایت رانظر مے کنند وحرمت رابراذان داخلی ومنبری بنا مے کنند، وبعض حکمت رانظر مے کنند وحرمت رابراذان اجماعی بنا مے کنند تا که سماعت خطبه فوت نه شود، وبعض علماء محققین مے گویند که حرمت برمنبری قطعی است وبراجماعی ظنی است، ومختار صاحب الهدایة القول الثانی ﴿۱﴾. فافهم، وهوالموفق

په باندو کښې د جمعې او ظهر په مینځ کښې د جمعې کولو اجازت نشته بلکه ظهر کول ضروری دي

سوال: علمائی دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه زمونږ کلي ښار یا لوئي کلي نه دي بلکه باندې ده دلته د جمعې مونځ صحیح نه دي. لیکن د څه مودي نه دلته همیشه د جمعې مونځ کیږی. او وائی چه د جمعې مونځ دي ترتیب سره اداکوئ چه د جمعې په دولسو رکعتونو کښې د فرضونه مخکښې چه کوم څلور رکعته سنت دی په هغې کښې دي د جمعې نوم واخستلي شی او بیا دي دوه رکعته د جمعې فرض د امام سره ادا کړیشی. بیا به پوره لس رکعته په دي ترتیب سره ادا کولي شی. لکه چه همیشه د ظهر مونځ لس رکعته

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذنون بین یدی المنبر بذلک جری التوارث ولم یکن علی عهد رسول الله ﷺ الا هذا الاذان ولهذا قیل هو المعتبر فی وجوب السعی وحرمة البیع والاصح ان المعتبر هو الاول اذا کان بعد الزوال لحصول الاعلام به والله اعلم.

(هدایة علی صدر فتح القدیر ص ۳۸ جلد۲ باب صلاة الجمعة)

کولې شی. آیا دا طریقه د جمعې داداکولو د پاره صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: حبیب الله مندوری خیرآباد پشاور

الجواب: په دې خلقو باندې د ظهر مونځ باجماعت ادا کول لازمی دی. ﴿۱﴾ او په مذکوره طریقې سره ئې په کمال طورسره ذمه نه فارغیږی لهذا په دې کسانو باندې ضروری ده چه یا ښارته ځی اویادظهرمونځ جمعې سره ادا کوی. فقط

د جمعې په ورځ د وعظ اوریدلو د پاره د خپلې محلې په ځائې د بلې محلې جمات ته تلل

سوال: علمائ دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوهاله بازار د دریائې جهلم په غاړه واقع دې د دریاب په دواړو طرفونو د پاکستان او آزاد کشمیر په علاقو کښې مخامخ دوه جماتونه دی د آزاد کشمیر د جامع مسجد خطیب خوش آوازه واعظ او نسبتاًلوئې عالم دې په دې وجه د اکثرو عوامو رُجحان د جمعې په ورځ هغې طرفته وی او باقی مونځونه په خپل جمات کښې ادا کوی. سوال دادې چه آیا پورې غاړه جمات ته تلل او د جمعې مونځ ادا کولو والا ګنهګاریږي؟ بینوا توجروا

المستفتی: حکیم ډاکټرمحمود احمدملک قادری کوهاله راولپنډي ۱۹۷۰ء۴۱۵۱

الجواب: که دې دویم جامع مسجد ته د زوال نه مخکښې تلل وی نو بیا پکښې هیڅ ګناه نشته او که د زوال نه پس وی نو په هغې کښې تفصیل دې یعنی که په دغه دویم جمات کښې وعظ کیږی نو بیا هم تلل مکروه نه دی او که په دواړو کښې یوشان وعظ کیږی نوبیا تلل مکروه وی. (فی الدرالمختار وکره تحریما للنهی خروج من لم یصل من مسجد اذن فیه جری علی الغالب والمراد دخول

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: وفیما ذکرنا اشارة الی انه لا تجوز فی الصغیرة التی لیس فیها قاض ومنبر وخطیب کما فی المضمرات والظاهر انه ارید به الکراهة لکراهة النفل بالجماعة الا ترئ ان فی الجواهر لو صلوا فی القریٰ لزمهم اداء الظهر.
(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص ۵۹۰ جلد ۱ مطلب فی صحة الجمعة)

الوقت اذن فیه اولا الا لمن ینتظم به امر جماعة اخری اوسماع الوعظ الخ﴿۱﴾ دا تفصیل هغه وخت دې چه جمات ته د داخلیدو نه پس ځی او که اهل محله دویم جمات ته دوخت داخلیدلو نه مخکښې ځی نو بهترنه دی. په دې شرط چه وخت داخلیدلو نه پس وی. او په دې شرط چه په دویم جمات کښې وعظ نه کیږی. (واصل المسئلة فی الهندیة) ﴿۲﴾ وهوالموفق

د یو سړی په یو وخت کښې درې خایونو کښې خطبه او جمعه ورکول ممکن غیر واقع دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو وخت یو انسان په درې ځایونو یا درې ښارونوکښې په یو وخت خطبه او جمعه کولې شی یا نه؟ د بنده خپله دا عقیده ده چه دا محال او ممتنع دی په دې باره کښې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عبدالحئ اکبر پوره نوشهره.. ۱۹۹۰ء۲۲۱۷

الجواب: دیو سړی په یو ځائې کښې موجود کیدل ممکن بلکه واقع دی او په متعددو ځایونو کښې ئې موجود کیدل ممکن دی. ځکه چه د لطائفو او د لطائف لطائف تمثل جائز دې لیکن وقوع ئې ناممکن ده. ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۲۸ جلد ۱ باب ادراک الفریضة)
﴿۲﴾ وفی الهندیة: دخل مسجدا قد اذن فیه یکره له ان یخرج حتی یصلی فان کان رجلا مؤذنا او امام مسجد وتفرق الجماعة بسبب غیبته لا بأس بالخروج.
(فتاویٰ عالمگیریه ص ۱۲۰ جلد ۱ الباب العاشر فی ادراک الفریضة)
﴿۳﴾ قال العلامة محمد عبد العزیز الفرهاری: وانکر بعض الفقهاء قطع المسافة البعیدة فی المدة القلیلة من الولی وعارضه بعض الفقهاء فقال من انکر ذلک کفر مستدلا بهذه القصة ولکن عندنا فی کونها من قطع المسافة نظر لان الظاهر ان آصف احضر العرش بتصرف باطنی لا بان یذهب ویحمله ومن اللطائف ما ذکره بعض الصوفیة القائلین بتجدد الامثال فی الاجسام ان عرشها انعدم فی سبا وتجدد عند سلیمان ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د جُمعو تعدُد جائز او توحُد افضل دي

سوال: علمائي دي دين مسئلي باره کښې څه فرمائی چه په يو کلی کښې په ديرشو جماتو نو کښې جمعه ادا کولی شی آيادا جائز دی. ځکه چه دلته يو سړي بغير د څه ضرورت نه په متعدو جماتونو کښې جمعې کولو ته مکروه وائی او په کراهت کښې د مفتی کفايت الله صاحب الدهلوی فتوی نقل کوی او ددينه علاوه د تعدد په کراهيت باندې دائمه ثلاثه قول هم نقل کوی. (ص ۲۴۲ جلد ۳ کفايت المفتی) ستاسو صاحبانو دي باره کښې څه رائي ده؟ بينوا توجروا

المستفتی: حافظ مطيع الله خطيب مرکزی مسجد چمن.. ۱۵ رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: په خيرالقرون کښې توحد معمول دو تکثر نه وو. کما لا يخفی. نو په دي بنا د توحد په افضليت کښې هيڅ خفانشته. او خاص طور سره د جمعې د مونځ حکمتونه هم په توحُد کښې متحقق دی. ﴿۱﴾ نو چه کله حاکمان بې دينه

(بقيه حاشيه) عليه السلام والافضل هو الاستدلال بما تواتر عن الاولياء كما فعله الشارح فی التلويح وقال الشيخ ابو عبد الله اليافعی امام مكة ان الشيخ ركن الدين ابالفتح القرشی الملتانی والشيخ نصير الدين سراج الدهلوی يصليان فی المسجد الحرام وامثاله فی تواريخ المشائخ اكثر من ان يحصیٰ.

(النبراس شرح شرح العقائد ص ۲۹۶ بحث كرامات الاولياء حق)

﴿۱﴾ قال الامام ولی الله الدهلوی: وقد تلقت الامة تلقيا معنويا من غير تلقی لفظ انه يشترط فی الجمعة الجماعة ونوع من التمدن وكان النبی ﷺ وخلفاؤه والائمة المجتهدون يجمعون فی البلدان ولا يؤاخذون اهل البدو بل ولا يقام فی عهدهم فی البدو ففهموا من ذلک قرنا بعد قرن وعصراً بعد عصر انه يشترط لها الجماعة والتمدن اقول وذلک لانه لما كان حقيقة الجمعة اشاعة الدين فی البلد وجب ان ينظر الی تمدن وجماعة.

(حجة الله البالغة ۲: ۳۰ الجمعة)

شی نه پخپله جمعه کوی او نه د هغې اهتمام کوی نو د هغې په نتائجو کښې د جمعو تکثر هم راپيدا شو. او د تعدُد په جواز باندې فتوٰی ورکول شروع شول. او توسيع پکښې پيدا شوه. تر دې چه د تعداد بلا تقيد فتوی ورکړې شوه. (دفعًا للحرج فليراجع الی رد المحتار ص ۱۴۵ جلد ۱ ﴿۱﴾ وهوالموفق

د جمعې په باره کښې د فقهي نه د ناخبره غير مقلد عجيبه مسئلې

سوال: مخزنِ علومِ سبحانی جناب شيخ الحديث ! د امت فيوضکم! د سلام نه پس عرض دي چه زمونږ ځائي کښې يو عالم عجيبه مسئلې بيانول شروع کړې دی وائی چه په مستوراتو باندې، مسافر باندې، زميندار باندې پتی کښ، روند او مريض باندې په کور کښې بغير د خطبې نه جمعه فرض ده، او دوه رکعته به ادا کوی. او بالغرض که د چا نه جمعه او شوه نو بيا به هم د ظهر په ځائي دوه رکعته د جمعې کوی دغه شان دا عالم د فقهي او ائمه مذهب نه منکر دي او ټولې حوالې د ترمذی شريف، بخاری شريف او مسلم شريف ورکوی. مهربانی او کړئ مونږ زر ددې مسئلو په باره کښې خبر کړئ ځکه چه انتهائی د شر او فساد خطره ده؟ بينوا توجروا

المستفتی: مرزا ګل صاحب الحق واړی رياست دير.... ۱۵ ذی قعده ۱۳۸۹ھ

الجواب: داسې چرته غير مقلد دي دده په بيان کړی مسئلو پاندې تاسو عمل مه کوئ په دي خلقو کښې نه پخپله د تحقيق اهليت وی او پکښې په نورو علماؤ

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: فقد ذكر الامام السرخسی ان الصحيح من مذهب ابی حنيفة جواز اقامتها فی مصر واحد فی مسجدين واكثروبه ناخذ لاطلاق لا جمعة الا فی مصر شرط المصر فقط وبما ذكرنا اندفع ما فی البدائع من ان ظاهر الرواية جوازها فی موضعين لا فی اكثر وعليه الاعتماد، فان المذهب الجواز مطلقا بحر (قوله د فعا للحرج) لان فی الزام اتحاد الموضع حرجا بينا لا ستدعائه تطويل المسافة) علی اكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراطه لا سيما اذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۵، ۵۹۶ جلد ۱ باب الجمعة)

باندې اعتماد وی. دده نه تاسو تپوس اوکړئ چه په حدیث شریف کښې دا حقیقت ثابت دې چه پیغمبر علیه السلام په عرفات کښې د ظهر مونځ ولې اداکړې وو. او د جمعې مونځ ئې نه وو کړې. او حال دا چه دغه د جمعې ورځ وه. دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمائیلی دي، (لاجمعة الافی مصر جامع روی مرفوعًا وموقوفاً وهوالاصح لاکنه فی حکم المرفوع) ﴿۱﴾ددې حدیث نه ولې اعراض کوئ خلاصه دا که ددوې سره څه دلیل وی نو هغه اولیکئ مونږ ته ئې راولیږئ. چه مونږ ئې مکمل جوابونه اولیکو.

که د جُمعې بندولو په صورت کښې د فتنې او فساد او د خانه جنګئ خطره وی نو جُمعه به نشی بندولې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ متعلقه باندو کښې یو ځائ شارکول دی چه د هغې آبادی پنځلس سوه کسانو باندې مشتمل ده، او درې جماتونه دی. جمعه د پخوانه جاری ده. اوس بعضې خلق وائی چه دلته جمعه نه کیږی. نوآیا دلته د جمعې مونځ صحیح دې؟ او د جُمعې بندولو کښې د فتنې او فساد او د خانه جنګئ خطره ده نو آیا جُمعه به بندولې شي؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانا حبیب الرحمان هائی بالا مانسهره..۲۱\شوال ۱۴۰۲ھ

الجواب: په دې شارکول مقام کښې ظاهری طورسره دجمعې مونځ کول صحیح

﴿۱﴾ قال ابن الهمام: رفعه المصنف وانما رواه ابن ابی شیبة موقوفا علی علی رضی الله عنه لا جمعة ولا تشریق ولا ..... صححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق من حدیث عبد الرحمن السلمی عن علی رضی الله عنه (فتح القدیر ص ۲۲ جلد۳) وفی هامش البدائع: اخرجه عبد الرزاق فی مصنفه ص ۱۰۱ جلد۲ والبیهقی فی السنن الکبریٰ ص ۱۷۹ جلد۳(بدائع الصنائع ص۵۷۷ جلد ۱) وقال العلامة شرنبلالی: ذکره الزیلعی وغیره قال الکمال : وکفی بقول علی رضی الله عنه قدوة ورفعه صاحب الهدایة الی النبی ﷺ وصححه ابن حزم ولم ینقل عن الصحابة رضی الله عنهم انهم حین فتحوا البلاد اشتغلو بنصب المنابر والجمع الا فی الامصار دون القریٰ ولو کان لنقل ولو اجادا فلا بد من الاقامة بمصر.
(مداد الفتاح شرح نورالایضاح ص ۵۵۱ جلد ۱)

نه دی. (لعدم کونه مصرًا ولافنائه ولا قریة کبیرة فیها اسواق) ﴿۱﴾البته که د جمعې مونځ بندولو کښې فتنه فساد او د خانه جنګئ خطره وی نو جُمعه به نشی بندولې، (ونظیره مافی شرح التنویر من عدم منع العوام من الصلاة وقت الشروق ﴿۲﴾ وهوالموفق

په یوجمات کښې د جُمعې مونځ پریخودونه پس بیا شروع کول مباح دی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې زمونږ کلی به مخکښې درې ځایه دجُمعې مونځ کیدلو بیادجماتونو امامانو خپل مینځ کښې مشوره اوکړه آئنده د پاره ئې یو ځائې کښې د جمعې د مونځ فیصله اوکړه. یو امام خپل قوم ته اووئیل که د جُمعې مونځ یو ځائې کښې اوکړې شی نو نبه ده ګنې نو څه دلته یواځې نه کووم. اوس دوه ځایه کښې دجُمعې مونځ کیږی لیکن دکوم قوم په جمات کښې چه د جُمعې مونځ پریخودې شوې دې دهغه ځائې صرف درې څلورسړی د جمعې مونځ د پاره بل جمات ته ځی باقی کسان جمعه نه کوی اوس د قوم په اصرار باندې په دویم څل د غه جمات کښې د جُمعې مونځ بحال کول جائز دی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ظاهر میرانشاه.....ستمبر۱۹۷۹ء

الجواب: که دا ځائې شرعې ښار وی نو په دیکښې د جمعې مونځ جائز دې برابره خبره ده که په یوجمات کښې وی یا ګنړو کښې وی. (الدرالمختار مع رد المحتار)﴿۳﴾

﴿۱﴾ قال العلامة مرغینانی: لا تصح الجمعة الا فی مصر جامع او فی مصلی المصر ولا تجوز فی القریٰ لقوله علیه السلام لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر الجامع الخ. (هدایة علی صدر فتح القدیر ص ۲۲ جلد۲ باب الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلائی: مع شروق الا العوام فلا یمنعون من فعلها لانهم یترکونها والاداء الجائز عند البعض اولیٰ من الترک کما فی القنیة.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۷۳ جلد ۱ مطلب یشترط العلم بدخول الوقت)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: وتودی فی ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

او چرته په یو جمات کښې د جمعې مونځ کول او بیا په دویم ځل قائمول نه مطلوب شرعی دی او نه ممنوع شرعی دی. او که داځائې شرعی ښار نه وی نو په ټولو جماتونو کښې جُمه بندول ضروری دی. (الا عند تحقق الضرورة الشرعية، وهو الموفق

د جمعې د آخری دوه رکعتونو سنتود تاکید اوعدم تاکید او د نیت مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د جمعې آخرنی دوه رکعته سنت مؤکده دی یا غیر مؤکده؟ او په نیت کښې به جمعه وایو یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرؤف ندیم متعلم اسلامیات هائی سکول صوابي

الجواب: دا دوه رکعته د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد سنت زائده دي، او د امام ابو یوسف رحمه الله په نزد سنت مؤکده دی. (کمافی شرح الکبیر ص۳۲۷)﴿۱﴾ پس چه څوک ددې نه مخکښې څلور رکعته د ظهر فرض احتیاطاً کوی نو هغه دې د سنت الوقت نیت کوی. (کمافی ردالمحتار ص۵۴۳ جلد۱)﴿۲﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) مصر واحد بمواضع کثیرة مطلقا علی المذهب وعلیه الفتوی، وقال ابن عابدین: ان الصحیح من مذهب ابی حنیفة جواز اقامتها فی مصر واحد فی مسجدین او اکثر وبه ناخذ لاطلاق لا جمعة الا فی مصر شرط المصر فقط. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۵۹۵ جلد۱ قبیل مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

﴿۱﴾ قال العلامة الحلبی: والسنة قبل الجمعة اربع وبعدها اربع..... وعند ابی یوسف السنة بعد الجمعة ست رکعات وهو مروی عن علی رضی الله عنه والافضل ان یصلی اربعا ثم رکعتین للخروج عن الخلاف. (غنیة المستملی ص۳۷۳ فصل فی النوافل)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: ونقل المقدسی عن المحیط کل موضع وقع الشک فی کونه مصرا ینبغی لهم ان یصلوا بعد الجمعة اربعا بنیة الظهر احتیاطا حتی انه لو لم تقع الجمعة موقعها یخرجون عن عهدة فرض الوقت باداء الظهر.

(ردالمحتار ص۵۹۶ جلد۱ مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

د جُمعې نه پس څلور رکعته سنت کافی او شپږ رکعته بهتر دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جُمعې په ورځ بعضې کسان څلور رکعته سنت کوی او بعضې شپږ رکعته کوی. صحیح خو دواړه دی لیکن اهم کوم دي؟ بیو اتو جروا

المستفتی: نورالحق باړه قلعه پشاور

الجواب: که د جمعې نه پس صرف څلور رکعته اوکړی نو داهم کافی دی او که شپږ رکعته اوکړی نو دا بهتر دی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د جُمعې د مخکنو سنتو د قضا په باره کښې تفصیلی استفتاء

سوال: محترم جناب حضرت مفتی صاحب زید مجد کم! د ټولو فرض مونځونو قضا فرض ده د واجباتو قضا واجب ده او د بعضې سنتو قضا سنت ده نو دا کوم سنت دی چه د هغې قضا سنت ده؟

الجواب: که د فجرسنت د فرضوسره قضا شول نو د زوال نه مخکښې هغه هم د فرضو سره قضاء کول پکار دی او که د زوال نه پس ئې کوی نو صرف د فرضو قضا به راوړی او که صرف سنت ترې پاتې شوې وی نو د سنتو قضا نشته. د طلوع افتاب نه مخکښې خو ادا کول مکروه دی او د نمر ختلو نه پس کول ئې مکروه خو نه دی لیکن بیا به هغه سنت نه وی بلکه نفل به شی.

(تعلیم الاسلام حصه چهارم مولفه مولانا کفایت الله صاحب)

وقضی التی قبل الظهر فی وقته قبل شفعه، لیکن بعدازوقت قضانه کندسنت ظهراماسنتهائے باقی اوقات قضانه کندنه بافرض ونه تنها، چنانچه درظاهرالروایت است، (معیار الحقائق شرح کنز الدقائق ص۵۸)

﴿۱﴾ قال العلامة الحلبی رحمه الله: وعند ابی یوسف رحمه الله السنة بعد الجمعة ست رکعات وهو مروی عن علی رضی الله عنه والافضل ان یصلی اربعا ثم رکعتین للخروج عن الخلاف. (غنیة المستملی ص۳۷۳ فصل فی النوافل)

ثم تنزل وامر المؤذن فاذن فصلی هو واصحابه رکعتی السنة ثم صلی مع الجماعة الفرض مع جهر القراءة فعلم من قوله علیه السلام شرعیة القضاء بالجماعة والجهر فیه، والاذان والاقامة للقضاء وان السنة تقضیٰ مع الفریضة لکن لا یلزم من قضاء سنة الفجر ثبوت قضاء غیرها من السنة لان سنة الفجر آکد من غیره حتی قیل بوجوبها لحدیث صلوها وان طرد تکم الخیل اخرجه ابوداؤد وغیره ولم ینقل عنه علیه السلام انه ترکها لاحضراً ولا سفراً ولایلزم من ثبوت قضاء الآکد ثبوت القضاء الادنیٰ وکذا لا تلزم من شرعیة قضائها مع الفرض شرعیة قضائها متفردة لانه کثیرا ما یثبت حکم الشئ بالتبع ولا یثبت له استقلالاً، ولا یلزم من ثبوت الاول ثبوت الآخر الا ان یدل دلیل سمعی خاص علی ذلک. (عمدة الرعایة علی هامش مستخلص الحقائق ص ۲۵۱)

وفی کنز الدقائق، مبحث کفارة الظهار، وکفر لکل وهو تحریر رقبة، وفی شرح طحاوی الرقبة عامة من المؤمن والکافر، والامة والصغیر والکبیر انتهیٰ، فان لم یجد ما یعتق صام شهرین متتابعین لیس فیها صوم رمضان وایام منهیة وان وطیها فیها لیلا او نهاراً ناسیا او افطر استانف الطعام، ثم قال فان لم یستطع الصوم، اطعم ستین مسکینا کالفطرة ولایستانف بوطیها فی خلال الاطعام، وفی کفارة القتل شبه العمد الاثم والکفارة ودیة علی العاقلة، والکفارة تحریر الرقبة المؤمنة او صوم شهرین متتابعین، ووجه ذلک کله ان تحریر الرقبة المؤمنة فی کفارة قتل شبه العمد مختص به ولا یقاس علیه کفارة الظهار وکفارة الیمین فیجوز فیهما تحریر رقبة مطلقة لان المطلق یجری علی اطلاقه ،وایضا قبل المسیس مذکور فی تکفیره بالصیام فی کفارة الظهار فلا یقاس علیه قید قبل المسیس فی تکفیر بالاطعام ستین مسکینا لذا لا یستانف الاطعام بالوطی فی خلالها، لان

المطلق یجری علی اطلاقه والمقید علی تقیده عند الحنفیة.

قلت فبالنظر الی هذه الفرعیات المتفارقة مع کون الحادثة واحدة کیف یکون السنة الجمعة مشابهة سنة الظهر بحیث سنه الظهر تقضی بفواتها فهی ایضا تقضی والحال ان الظهر والجمعة فریضتان علیحدة وان کان وقتهما واحد، فقول بعض الاکابر بقضاء سنة الجمعة کقضاء الظهر لست افهمه؟ بینوا بالوضاحة وتوجروا عند الله

المستفتی: عبدالرحمٰن لاهور..... ۱۹ نومبر ۱۹۷۴ء

الجواب: واضحه دي وی چه د جُمعي د سنت قبلیه په قضا کولو کښي حدیث نه دي ثابت، ددي وجي نه فقهائي کرام په دي کښي مختلف دی.

قال صاحب البحر وحکم الاربع قبل الجمعة کالاربع قبل الظهر (ص ۷۵ جلد ۲)﴿۱﴾ وفی منحة الخالق علی هامش تلک الصفحة، لکن فی روضة العلماء سقطت عنه هذه الاربع لما روی عن النبی ﷺ قال اذا خرج الامام فلا صلوٰة الا المکتوبة انتهیٰ، قال العلامة الشامی اقول وفی هذا الاستدلال نظر، فانه انما یدل علی انها لا تصل بعد خروجه لا علی انه تسقط بالکلیة والالزم ان لا تقضی سنة الظهر ایضا، نعم قد یقال ان الاصل عدم قضاءها اذا فاتت عن محلها، واما سنة الظهر فانما قالوا بقضاءها لحدیث عائشة رضی الله عنها انه ﷺ کان اذا فاتته الاربع قبل الظهر قضاهن بعده فتکون سنة الظهر خارجة عن القیاس للحدیث المذکور فلا تقاس علیها سنة الجمعة انتهیٰ بحذف یسیر﴿۲﴾ قلت والتحقیق ان سنة الجمعة القبلیة شرعت بحدیث مستقل رواه الحافظ العراقی وغیره فلا یکون

﴿۱﴾ (البحر الرائق ص ۷۵ جلد ۲ باب ادراک الفریضة)

﴿۲﴾ (منحة الخالق علی هامش بحرا لرائق ص ۷۵ جلد ۲ باب ادراک الفریضة)

...

حکمها حکم سنة الظهر،نعم عدم التاکید لا یستلزم عدم المشروعیة فالاعادة اولیٰ من الترک ﴿۱﴾. وهوالموفق

د جمعې د څلورو رکعتو سنت قبلیه د قضا حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جُمعې اولنی څلورسنت چرته پاتې شی نو آیا ددې به قضاء کولې شی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم....

الجواب: د جُمعې د مونځ سنت قبلیه کله د خپل ځائې نه پاتې شول نو ددې په قضا کولو کښې فقهاء مختلف دی بعضې وائی چه دماسپخین سنتو پشان ئې قضا راوړی. کما فی البحر ص۷۵ جلد ۲

﴿۱﴾ وفی المنهاج: وقال العلی القاری فی المرقاة قال الحافظ العراقی انه علیه السلام کان یصلی قبلها اربعا، وروی الترمذی عن ابن مسعود کان یصلی قبلها اربعا وبعدها اربعا انتهیٰ وقال بعض مشائخنا الحنفیة ان مشروعیة سنن الجمعة ثبتت بالاحادیث التی تدل علی مشروعیة سنن الظهر فافهم وبالجملة ان عدم علم الخصم لا یستلزم عدم الثبوت فی نفس الامر ..... اعلم ان من فاتته الاربع قبل الجمعة فقال الشیخ محمد السراجی الحانوتی انها تقضی کما تقضی سنة الظهر انتهیٰ قلت قضاء سنة الظهر لما رواه الترمذی عن عائشة ان النبی ﷺ کان اذا لم یصلی اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها ولما رواه ابن ماجه کان رسول الله ﷺ اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الرکعتین بعد الظهر وفی روضة العلماء انها سقطت عنه لما روی عن النبی ﷺ انه قال اذا خرج الامام فلا صلاة الا المکتوبة انتهیٰ، قلت رواه الصحیحان ولکن قالوا وفی هذا الاستدلال نظر فانه یدل علی انها لا تصلی بعد خروجه لا علی انها تسقط بالکلیة نعم قد یقال ان الاصل عدم قضاءها اذا فاتت عن محلها، واما سنة الظهر فانما قالوا قضاءها لحدیث عائشة فتکون سنة الظهر .... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

وحکم الاربع قبل الجمعة کالاربع قبل الظهر کما لا یخفیٰ ﴿۱﴾ وفی منحة الخالق قال شیخنا الشیخ محمد السراجی الحانوتی واما کونها هل تقضی اولا فعلی ما قالوه فی المتون وغیرها من ان سنة الظهر تقضی یقتضی ان تقضی سنة الجمعة اذ لا فرق ﴿۲﴾.

او بعضې وائی چه ددې قضا به نه راوړې کیږی:

کما فی منحة الخالق علی هامش البحر ص ۷۵ جلد ۲ عن روضة العلما وسقطت عنه هذه الاربع ﴿۳﴾

او علامه شامی دې طرف ته اشاره کړې د عدمِ قضا تائید ئې کړې:

حیث قال نعم قدیقال ان الاصل عدم قضاءها اذا فاتت عن محلها واما سنة الظهر فانما قالوا بقضاءها لحدیث عائشة رضی الله عنها انه ﷺ کان اذا فاته الاربع قبل الظهر قضاهن بعده کما قدمه المولف فتکون سنة الظهر خارجة عن القیاس للحدیث المذکور فلا نقاس علیها سنة الجمعة فتامل انتهیٰ، قلت لا سیما اذاثبتت سنة الجمعة بحدیث مستقل سوی حدیث سنة الظهر فافهم،

مختصر دا چه قضا مؤکد نه ده لکه چه ممنوع هم نه ده.وهوالموفق

د جمعې نه مخکښې چه څلورسنت پاتې شی نو روستولوستل ئې احوط دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که یو سړې د جمعې

(بقیه حاشیه) خارجة عن القیاس فلا تقاس علیها سنة الجمعة هذا ملخص ما ذکر فی منحة الخالق، قلت فمن قال ان مشروعیة سنة الجمعة بما ثبتت به مشروعیة سنة الظهر فتقضی عنده ومن قال انها ثبتت بروایات خاصة فلا تقضی عنده.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص۶۷ جلد۳ باب فی الصلاة قبل الجمعة وبعدها)

﴿۱﴾ (البحر الرائق ص۷۵ جلد۲ باب ادراک الفریضة)

﴿۲﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ص۷۵ جلد۲ باب ادراک الفریضة)

﴿۳﴾ (منحة الخالق علی هامش بحر الرائق ص۷۵ جلد۲ باب ادراک الفریضة)

په ورځې داسې وخت کښې جمات ته راشی چه جماعت کیږی اوس چه کوم سنت قبل الفرض پاتې شوې دی د مونځ نه پس به هغه کوی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: اسلام الدین بابوزی مردان ۱۹۷۹|۷|۲۹

الجواب: دا سنت قبلیه چه کله پاتې شی نو په دې کښې د فقهاؤ دوه قولونه دی. اقوٰی من حیث الدلیل)سقوط دې البته کول ئې ممنوع نه دی بلکه احوط دی. ﴿۱﴾ وهو الموفق

په قریه کبیره او قریه صغیره کښې د احتیاط الظهر هیڅ اصل نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ډیر خلق د جمعې نه پس څلور رکعته د احتیاط الظهر کوی او ددې په پریخو دونکی باندې ملامتیا کوی دغه شان دا د احتیاط مونځ صرف عوام نه بلکه علمائې کرام ئې هم کوی آیا دا جائز دي؟ صفا او مدلل جواب او لیکئ؟ بینوا توجروا۔

المستفتی:مولوی اشرف الله مسجد باچاصاحب خویشکی نوشهره ۱۲ محرم ۱۳۹۲ھ

﴿۱﴾ وفی المنهاج : اعلم ان من فاتته الاربع قبل الجمعة فقال الشیخ محمد السراجی الحانوتی انها تقضی کما تقضی سنة الظهر انتهیٰ قلت قضاء سنة الظهر لما رواه الترمذی عن عائشة ان النبی ﷺ کان اذا لم یصلی اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، ولما رواه ابن ماجة کان رسول الله ﷺ اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الرکعتین بعد الظهر، وفی روضة العلماء انها سقطت عنه لما روی عن النبی ﷺ انه قال اذا خرج الامام فلا صلاة الا المکتوبة، انتهیٰ، قلت رواه الصحیحان ولکن قالوا وفی هذا الاستدلال نظر فانه انما یدل علی انهالاتصلی بعد خروجه لاعلی انها تسقط بالکلیة، نعم قد یقال ان الاصل عدم قضاء ها اذا فاتت عن محلها، واما سنة الظهر فانما قالوا بقضاء ها لحدیث عائشة فتکون سنة الظهر خارجة عن القیاس فلا تقاس علیها سنة الجمعة هذا ملخص ما ذکر فی منحة الخالق هامش البحر الرائق قلت فمن قال ان مشروعیة سنة الجمعة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: کوم ځائې چه یقینی طور سره نښاروی. هلته احتیاطی مونځ کول بې اصله دی. او کوم ځائې چه یقینی طورسره نښارنه وی هلته باجمات ظهرکول ضروری دی. او د جمعې مونځ کول دمذهب خلاف کار دې او کوم ځائې کښې چه شک وی هلته احتیاطًا کول فی نفسه مشروع دی.

فی ردالمحتار ص۷۵۶ جلد ۱ ونقل المقدسی عن المحیط کل موضع وقع الشک فی کونه مصراً، ینبغی لهم ان یصلوا بعد الجمعة اربعا بنیة الظهر احتیاطاً﴿۱﴾

البته که ددې مونځ په کولو کښې څه مفسده موجودوی نوښکاره دې نه کوی.

قال العلامة الشامی نعم ان ادی الی مفسدة لا تفعل جهاراً او الکلام عند عدمها الخ﴿۲﴾ قلت ومن المفسدة ترک العوام صلوة الجمعة فی المصر. فافهم

په مشکوک مقام کښې د احتیاط الظهر د کولو جواز

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په بعضې کلو کښې بعضې کسان د جمعې نه پس څلور رکعته د احیاط مونځ کوی. آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۷\۲\۱۹۷۴

الجواب: داسې ځائې کښې (چه د هغې په نښار کیدلو کښې شک وي) احتیاطًا کولې شی چه د څه فساد خطره نه وی.

کما فی ردالمحتار ص۷۵۶ جلد ۱ ونقل المقدسی عن المحیط کل

(بقیه حاشیه)بما ثبتت به مشروعیة سنة الظهر فتقضی عنده ومن قال انها ثبتت بروایات خاصة فلا تقضی عنده.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۶۷ جلد۳ باب فی الصلاة قبل الجمعة وبعدها)

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۶ جلد ۱ مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۶ جلد ۱ مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

موضع وقع الشک فی کونه مصراً ینبغی لهم ان یصلوا بعد الجمعة اربعا بنیة الظهر احتیاطاً ﴿۱﴾. وهوالموفق

په کومو خلقو چه جمعه واجب نه ده هغه

خلق به د ظهر مونځ با جماعت ادا کوی

سوال: داسې ځائې چه د هغې نه جامع مسجد لس میله لرې دې او لاره هم پیدل ده د واورې په موسم کښې پنځه شپږ ګزه پوري واوره پریوځی علماؤ دا فتوٰی ورکړې چه دلته جمعه نه کیږی نو ددې پوره علاقې خلق جمعه نه کوی. په دې ځائې کښې د فوج یو یُونټ هم دې لیکن په دغه یونټ کښې د امام او جمات څه خاص انتظام نشته دې په دې یونټ زیات فوجیان اسماعیلیان دی. او چه کوم اهلِ سنت دی هغوی هم جُمعه نه کوی ځکه چه هغوی ته د جُمعې د پوره ورځې چهتی نه ملاویږی په دې وجه دومره لرې د جمعې د مونځ دادا کولو دپاره نه شی تللې او ددې علاقې عالمان نه پخپله جمعه کوی او نه ئې بل چا ته ورکوی نو آیا مونږ فوجی کسان پخپله د جمعې انتظام کولې شو؟ اوپه دې ځائې کښې جمعه جاری کولې شو؟ بینوا توجروا

المستفتی علی حسن ونګ نمبر ۱۰۱....۱۹۷۵| ۱| ۱۱

الجواب: تاسو په کیمپ کښې یا په نزدې کلې کښې د ظهر مونځ ادا کوئ دا په تاسو باندې واجب دی او په تاسو باندې جمعه ادا کول یا د جمعې دپاره لس میله لرې تلل واجب نه دی.

لعدم المصر الشرعی وفناء ه وهو ظاهر المتون ورجحه فی المعراج وجزم به قاضی خان وهو اختیار الحلوانی (والتفصیل فی ردالمحتار ص ۷۶۲ جلد ۱) فلیراجع﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۶ جلد ۱ مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: قلت وهو ظاهر المتون وفی المعراج انه اصح ما قیل فی الخانیة المقیم فی موضع من اطراف المصر ان کان..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د جُمعې د شرطوپه تحقیق کښې د شک په وخت کښې احتیاطاً کول

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ ځائې کښې د پخوا نه استاذان او علماء په جماتونو کښې د جمعې د ورځې شپاړس رکعته کوی چه زمونږ د یاد داشت نه بهر دي. او بعضې خاص خاص جماتونو کښې دولس دولس رکعتونه کیږی په دې کښې په تفصیل سره فرق بیان کړئ ډیره مهربانی به وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: سلطان روم صوابی... ۱۰ محرم ۱۳۹۲ھ

الجواب: د احنافو په نزد دا څلور رکعته احتیاطًا کول هم جائزدی، چرته چه د جُمعې د شرائطو په تحقق کښې تردد وی.

فی ردالمحتار ص ۷۵۶ جلد ۱ ونقل المقدسی عن المحیط کل موضع وقع الشک فی کونه مصراً ینبغی لهم ان یصلوا بعد الجمعة اربعا بنیة الظهر احتیاطاً ﴿۱﴾. وهوالموفق

د جمعې سنت جمات سره مختص نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جمعې سنت په

(بقیه حاشیه) بینه وبین عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة علیه وان بلغه النداء وتقدیر البعد بغلوة او میل لیس بشئ هکذا رواه ابو جعفر عن الامامین وهو اختیار الحلوانی وفی التارخانیة ثم ظاهر روایة اصحابنا لا تجب الاعلی من یسکن المصر او ما یتصل به فلا تجب علی اهل السواد ولو قریبا وهذا اصح ما قیل فیه .

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۰۲ جلد ۱ مطلب فی شروط الجمعة باب الجمعة)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۶ جلد ۱ مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

....

جمات کښې کول خاص دی یادجمات نه بهر هم ادا کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالواحد شیدو... ۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۲

الجواب نمبر (۱) د تحیة المسجد او اعتکاف نه علاوه نور عباد تونه (فرض، سنن د جُمعې وغیره) جمات سره خاص نه دی. وهو الموفق

کتبه محمد فرید عفی عنه

جواب نمبر (۲) دغه شان په حدیث کښې وارد دی.

افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبة (رواه الترمذی) ﴿۱﴾

یعنی د فرض مونځ نه علاوه نورو مونځونه په کور کښې کول بهتر دی. خو که په لاره کښې په دنیاوی مشاغلو کښې د پریوتلو خطره وی یا په کور کښې د کولو په صورت کښې د خشوع کموالې راځی نو بیا به په جمات کښې کول بهتر وي ﴿۲﴾ لیکن ضروری نه دی. ځکه چه مندوب او مباح څیزونه لازم ګنړل بدعت دي. (شامیه) ﴿۳﴾ وهو الموفق.

(کتبه: رشید احمد عفی عنه نائب مفتی دارالعلوم حقانیه

﴿۱﴾ (سنن ترمذی ص ۶۰ جلد ۱ باب ماجاء فی فضل صلاة التطوع فی البیت)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (قوله والافضل فی النفل) شمل ما بعد الفریضة وما قبلها لحدیث الصحیحین علیکم بالصلاة فی بیوتکم فان خیر صلاة المرء فی بیته الا المکتوبة واخرج ابوداؤد صلاة المرء فی بیته افضل من صلاته فی مسجدی هذا الا المکتوبة وتمامه فی شرح المنیة وحیث کان هذا افضل یراعی ما لم یلزم منه خوف شغل عنها لوذهب لبیته او کان فی بیته ما یشغل باله ویقلل خشوعه فیصلیها حینئذ فی المسجد لان اعتبار الخشوع ارجع.

(ردالمحتار ص ۵۰۴ جلد ۱ قبیل مطلب سنة الوضوء باب الوتر والنوافل)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان تخصیص الذکر بوقت لم یرد به الشرع غیر مشروع.

(المحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۱۳ باب العیدین)

فصل فی شروط صحة الجمعة

په هرځاني کښې د جمعې د جواز حکم د قرآن او حدیث او فقهې نه مخالف دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ علاقه کښې بعضې خلق مذهبونه نه منی او وائی چه مونږ قرآن او حدیث منو په دې وجه جمعه هر ځائې کښې کیږی. که باندې وی او که بنار وي، دهغوی کلې په پنځو یشتو کورونو باندې مشتمل دې تاسو اوفرمایئ چه دغې مقام کښې د جمعې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل خالق تانګوره مسجد چغرزی ضلع سوات ۲۳ شوال ۱۴۵۱ھ

الجواب: هر ځائې کښې د جمعې د مونځ فتوٰی ورکول د قرآن او حدیث او دائمه اربعه و د فقهې نه خلاف دی.

قال الله تعالیٰ: فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع (الایة) ﴿۱﴾ وفیه اشارة الی کون هذا الموضع ذات اسواق. (۲) ولان اهل القریٰ کانوا ینتابون الی المدینة المنورة (رواه البخاری وابوداؤد) ﴿۲﴾ والذین تخلفوا فیها لم یجمعوا بدلیل حدیث جوائیٰ ﴿۳﴾.

(۳) ولان النبی ﷺ لم یجمع فی قبا عند المهاجرة وکانت الجمعة فرضا قبل

﴿۱﴾ (سورة الجمعة پاره: ۲۸ آیت: ۹ رکوع: ۱۱)

﴿۲﴾ عن عائشة زوج النبی ﷺ قالت کان الناس ینتابون الجمعة من منازلهم والعوالی فیأتون فی الغبار الخ (صحیح البخاری ص ۱۲۳ جلد ۱ باب من این تؤتی الجمعة) (ورواه ابوداؤد ص ۱۵۸ جلد ۱ باب من تجب علیه الجمعة)

﴿۳﴾ وفی المنهاج: وحجتنا ما رواه البخاری من حدیث عائشة..... وجه الدلالة ان صلاة الجمعة لو کانت واجبة علی اهل العوالی لاتوا کلهم الی المدینة المنورة او لجمع من بقی الجمعة هنا وکلا الامرین منتفیان اما الاول فظاهر واما الثانی فلحدیث جوائی.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ص ۵۰ جلد ۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

الهجرة بدليل ان المهاجرين الاولين جمعوا فى المدينة المنورة (رواه ابوداؤد)﴿۱﴾.
(۴)ولان النبى ﷺ جمع بين الظهر والعصر فى عرفات دون الجمعة والعصر ولم يأمر اهل مكة باداء صلاة الجمعة (رواه البخارى)﴿۲﴾. (۵) ولحديث لا جمعة الا فى مصر جامع روى مرفوعاً وموقوفاً وهو الاصح لكنه مرفوع حكماء واما حديث جوائى فليس فيه حجة وهو قول الرسول وفعله وتقريره ولو سلم التقرير فنقول هو تقرير مبيح خاص بخلاف لا جمعة الا فى مصر جامع فانه قول محرم تشريع عام، فافهم ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه كعب بن مالك انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم انتم يومئذ قال اربعون.

(سنن ابى داؤد ص ۱۶۰ جلد ۱ باب الجمعة فى القرىٰ)

﴿۲﴾(صحيح البخارى ص ۲۲۵ جلد ۱ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) وللتفصيل: منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۹ جلد ۳ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

﴿۳﴾ وفى منهاج السنن: ولنا ما رواه عبد الرزاق عن على موقوفا قال لا تشريق ولا جمعة الا فى مصر جامع، قال الحافظ فى الدراية اسناده صحيح قلت والموقوف فيما لا يدرك بالرائى يكون فى حكم المرفوع..... واجيب عن حديث جوائى بان الحجة قول الرسول وفعله وتقريره وهذا الحديث خال عنها..... ولان حديث الانتياب وحديث لا جمعة الا فى مصر جامع ذكر فيهما تشريع عام وضابط كلى بخلاف حديث جوائى فانه ذكر فيه امر جزءى ولان حديث جوائى حديث تقريرى حكما وحديث لا جمعة الا فى مصر جامع حديث قولى حكماً..... قلنا حديث على مرفوع قولى على حسب القواعد كما مر الخ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۱ جلد ۳ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

د جمعې متعلق د شرعی ضرورت په بنا باندې په مذهبِ غیر فتوىٰ ورکول صحیح دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جمعې متعلق احناف او دیوبندی علماء هم مختلف راروان دی چه په کلو کښې به د جمعې څه حکم وي؟ او د ضرورت په وخت کښې به د غیرپه مذهب باندې دې صورت کښې فتوىٰ ورکول جائز وی یا نه؟ او د بنار د توابعو او فنا حکم جدا دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عمر دراز قریشی شاهی بازار حیدرآباد. ۱۱ ذی قعده ۱۴۰۱ هـ

الجواب: د شرعی ضرورت په وخت کښې په مذهبِ غیر باندې فتوىٰ ورکول صحیح دی. او په دې صورت کښې دمذهبِ غیر دتولوشرطونو رعایت ضروری دې، مثل ان لا یکونوا اقل من اربعین ﴿۱﴾ او په توابع مصر او فنائې مصر کښې فرق یو اصلاحی امَر دې. صاحب د بدائع د ټولو نه په توابعو سره تعبیر کوی.

نعم هذا مما اتفقوا عليه ان الفناء يصح فيه التجميع مطلقا بخلاف التوابع فانها قد لا يصح فيه التجميع ويجب عليهم حضور المصر والفناء ﴿۲﴾. وهوالموفق

د جمعې د صحیح والی ته د امن عامه نه کیدل ضرر نه رَسوي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی جه زمونږ په علاقه کښې

﴿۱﴾قال العلامة كاسانى: وقال الشافعى: ان كان فى القرية اقل من اربعين فعليهم دخول المصر اذا سمعوا النداء، وفى هامش البدائع: ويقصد بالاربعين مع الامام على الصحيح ممن تعقد بهم الجمعة بشروطها ان يكونوا رجالاً بالغين عقلاء احراراً مستوطنين للقرية او البلدة التى يصلى فيها الجمعة، انظر كتاب الام ص ۱۹۰ جلد ۱ والمجموع للنووى ص ۳۷۱ جلد ۴ والمنهاج ص ۲۱. (بدائع الصنائع ص ۵۸۵ جلد ۱ شرائط الجمعة كتاب الصلاة)

﴿۲﴾قال الامام علاء الدين: وكذا لا يصح اداء الجمعة الا فى المصر وتوابعه فلا تجب على اهل القرىٰ التى ليست من توابع المصر ولا يصح اداء الجمعة فيها.
(بدائع الصنائع ص ۵۸۳ جلد ۱ شرائط الجمعة كتاب الصلاة)

دوه درې قومونه اتفاق سره د جُمعې د مونځ د پاره یو جامع مسجد متعین کوی نو جُمعه ادا کوی. لیکن هلته پوره امن موجود نه دي. نو په دې مقام کښې جمعه صحیح ده یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عبدالرشید خان خطیب مسجد شیخان تیراه کوهاټ ۳۱۷۱۱۹۸۲

الجواب: که دا جامع مسجد په داسې ځائې کښې وی چه هلته د جمعې د مونځ شرطونه موجود وي، نو د امنِ عامه نه موجود کیدل د جُمعې د صحیح والی دپاره دیو امام په نزد هم ضرر رسونکې نه دي. البته د جُمعې د مونځ ذپاره تلل هم فرض نه دی. ﴿۱﴾ (فلیراجع الی الطحطاوی ص۱۷۷) وهوالموفق

چرته چه عام اجازت نه وی هلته د جُمعې څه حکم دي؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په دفترونو کښې د جمعې د مونځ څه حکم دي؟ چه د شناختی کارډ اوګیټ پاس نه بغیر دعوامو داخله ناممکن ده. حکومت د جمعې په ورځ ځکه دولس نیمې بجې مقرر کړې وی. چه خلق کورونو ته لاړ شی او په اطمینان سره جمعه اوکړی. د دفتر نه واپس وتلو کښې اوبیا دوباره واپس تللو کښې دځوکسانو دپاره دپابندئ کیدل. د دفتر په قرب و جوار کښې د جماتونو موجودیدل په دې صورت کښې د عام اجازت په کیدلو او نه کیدلو کښې به شرعی فیصله څه وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری سعید احمد عفی عنه..... ۲۱۸۱۱۹۷۳

الجواب: واضحه دي وی چه د عام اجازت شرط اګر چه په ظاهر الروایت کښې نشته. لیکن نادرالروایت کښې موجوددي. کماصرح به فی ردالمحتارص ۷۶۱ جلد ۱ اوفقهاء کرامو ددې اشتراط دوه وجوهات بیان کړی دی. عدم تفویت او اعتدال

﴿۱﴾ قال العلامة سید احمد الطحطاوی: والخامس الامن من ظالم فلاتجب علی من اختفیٰ من ظالم افاد التعبیر بظالم لم انه مظلوم فان کان اختفاء ه لجنایة منه توجب حداً مثلاً لا یسقط عنه الوجوب.
(الطحطاوی علی المراقی ص۵۰۵ جلد ۱ باب الجمعة)

الاول فی ردالمحتار حیث قال لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفویتها (ای بالنزاع فی التقدم) وذا لا یحصل الا بالاذن العام (ص ۷۲۲ جلد ۱) والثانی فی المبسوط حیث قال لان اشتراط السلطان لتحرز عن تفویتها علی الناس ولا یحصل ذلک الا بالاذن العام وکما یحتاج العامة الی السلطان فی اقامتها (لرفع النزاع) فالسلطان یحتاج الیهم بان یأذن لهم اذنا عاما بهذا یعتدل النظر من الجانبین (ص ۲۴ جلد ۲)

ددې عبارت نه دا هم معلومه شوه چه د اذان عام شرط لګول متفرع دي، د بادشاه په اشتراط باندې کما لا یخفی دغه شان واضحه دي وی چه اذنِ عام بادشاه پورې خاص نه دي بلکه چه څوک د جمعې د قائمولو مُجاز وی نو دهغه اجازت ورکول به شرط وی. که بادشاه وی یابل څوک،

یدل علیه ما فی ردالمحتار قوله من الامام قید به بالنظر الی المثال الاتی والا فالمراد الاذن من مقیمها کما فی البر جندی من انه لو اغلق جماعته باب الجامع وصلوا فیه الجمعة لا تجوز (ص ۷۶۱ جلد ۱) وهکذا فی الهندیة ص۱۵۷ جلد ۱،

او دغور کولو نه پس معلومیږی چه اذنِ عام به هغه وخت شرط وی چه یو ځائې کښې جمعه قائم وی او چه کله په متعددو مقاماتو او جوامعو کښې د جمعې مونځ قائمیږی کما هوظاهر المذهب وعلیه الفتویٰ، نو نه د تفویت خطره شته او نه د عدم اعتدال شبهه کیدیشی. لعدم الاحتیاج من الجانبین، لهذا د جمعې مونځ به د اذنِ عام نه بغیرهم جائز وی.

قال العلامة الشامی فی ردالمحتار ص ۷۶۲ جلد ۱ قلت ان یکون محل النزاع ما اذا کانت لا تقام الا فی محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا یتحقق التفویت کما افاده التقلیل انتهیٰ،

او دا د جواز حکم مفتی عزیز الرحمان صاحب (دیوبند) هم غوره کړې دي. **کما فی فتاویٰ درالعلوم دیوبند ص۱۰۵ جلد۵ قلت ویرد علیه مافی البدائع ص ۲۶۹ جلد ۱ السلطان اذا صلی فی فهندرة..... وتکون الصلوٰة فی موضعین ولو لم یاذن للعامة وصلی معه جیشه لا تجوز صلوٰة السلطان وتجوز صلوٰة العامة انتهیٰ، قلت وجه الورود**

انهم مع عدم التفويت على الناس حكموا على عدم صحة جمعة السلطان، اللهم الا ان يقال ان صحة جمعة الناس للضرورة كما فى الدرالمختار ونصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر امامع عدمهم فيجوز للضرورة انتهىٰ، وبالجملةان هذا محمول على ما اذا لاتقيمه السلطان، فافهم، وتدبر

پس دفتر والو دپاره جمعه قائمول جائز دی اگر که عام اجازت نه وی او اگر که افسر ددینه منع کوی لیکن د جامع مسجد د پریخودلو په وجهه کراهیت موجود ددي.

(كما فى ردالمحتار ص ۷۶۲ جلد ۱)﴿۱﴾ وهوالموفق وهذا ماعندى ولعل عد غيرى احسن من هذا.

په فنا ئي مصر (بنآر) کښې د مسافت اعتبار نشته

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه د بنار په فنا کښې به د مسافت رعايت کولې شی يا نه؟ بينوا وتوجروا

المستفتی: لعل محمد بلوچستانی.....۱۲۲ محرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: د بنار په فنا کښې به د مسافت رعايت نشی کولې. د متعلقه حاجتونو رعايت به ساتلې کيږي (۲) وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وكره) لانه لم يقض حق المسجد الجامع زيلعى ودرر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۰۱ جلد ۱ مطلب فى شروط وجوب الجمعة)

﴿۲﴾ قال ابن عابدين: بيانه ان التقدير بغلوة او ميل لا يصح فى مثل مصر لان القرافة والترب التى تلى باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بانه المعد لمصالح المصر فقد نص الائمة على ان الفناء ما اعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمى وغير.....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

په هنګامی او وقتی بنار کښې جمعه صحيح ده

سوال: علمائي کرام دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه زمونږ علاقه کښې يوځائي د اډې په نوم سره مشهور دي تقريباً پنځلس دکانونه دی د بعضي دکاندارانو کورونه هم دلته موجود دی د څو کالو نه دلته جمعه کوی او دګير چاپير خلق دلته د جمعې دپاره راځی او ګير چاپيره ډيرې باندې دی آيا دي ځائي کښې جمعه کول جائز دی.؟ بينوا توجروا

المستفتی: عبدالحسن شريک دوره حديث جامعه حقانيه....۱۵ ۱۴۱۱۹۸۹

الجواب: که دا اډه د جمعې په ورځ هنګامی شان بنار جوړيږی او تقريباً دوه زره کسان پکښې جمع کيږی نو په دي کښې د جمعې مونځ کول صحيح دی. دا د منی پشان هنګامی او وقتی بنار جوړيږی. كما اشير اليه فى جمعة الهداية(۱) وهوالموفق

په جيل کښې د جمعې د عدم جواز هيڅ وجه نشته

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه په سنټرل جيل کښې جمعه جائز ده يا نه؟ بينوا توجروا

المستفتی: عبدالله هزاره.....۱۱۳ رجب ۱۴۰۱ھ

(بقيه حاشيه) ذلک واى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمى النبل والبندق البار ودو اختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر ان التحديد بحسب الامصار. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۱ جلد ۱ مطلب فى صحة الجمعة بمسجد المرجة فى دمشق)

﴿۱﴾ قال العلامة برهان الدين المرغينانى: وقال محمد لا جمعة بمنىٰ لانها من القرىٰ حتى لا يعيد بها ولهما انها تتمصر فى ايام الموسم. (هداية على صدرفتح القدير ص ۲۵ جلد ۲ باب الجمعة)

الجواب: چه کله مفتی به قول دجواز دجمعې د تعدد دې نو په جیل کښې د جمعې د عدم جواز هیڅ وجه نشته دې. (۱)

کما یشیر الیه کلام الشامی فی ردالمحتار ص ۵۷۰ جلد ۱، قلت وینبغی ان یکون محل النزاع ما اذا کانت لا تقام الافی محل واحد اما لو تعددت فلا الخ ﴿۲﴾. وهوالموفق

په قریه صغیره کښې د حاکم په حکم د جمعې اقامت صحیح دې!

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوکلې صرف په پنځه ویشتو کورونوباندې مشتمل دې، تقریباً سل یونیم سل سړی به پکښې موجود وي، مونږ په دغه کلی کښې جمعه کوو. په دغه کلی کښې دحکومت سرکاری قاضی هم موجود دې. امامت هم قاضی پخپله کوی. په دې کلی کښې د جمعې اجازت دسوات ریاست حکمران جناب میاں گل عبدالودود شاه صاحب ورکړې وو چه مونږ دې دلته جُمعه جاری کړو. اوس د ریاست ختمیدونه پس هم جمعه جاری ده ددې متعلق شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: تنظیم طلباء اهل سنت والجماعة سیدوشریف سوات. ۱۱\۹\۱۹۹۰

الجواب: چه کله د بادشاهِ وخت د طرفه اجازت نامه ملاؤ شوې وی نو په دغه کلی کښې د جُمعې اقامت صحیح دې.

کما فی ردالمختار ص ۷۴۹ جلد ۱ باب الجمعة عن الفتاوٰی الدیناری اذا بنی مسجداً فی الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا علی ماقال السرخسی انتهی﴿۳﴾. قلت والاذن الصریحی فوق الاذن دلالة. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: فقد ذکر الامام السرخسی ان الصحیح من مذهب ابی حنیفة جواز اقامتها فی مصرواحد فی مسجدین واکثرو به ناخذ لا طلاق لا جمعة الا فی مصر شرط المصر فقط. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۵ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار ص ۶۰۱ جلد ۱ باب الجمعة مطلب فی شروط وجوب الجمعة)

﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۱ جلد ۱ مطلب فی صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحیة باب الجمعة)

په میلونو سره د ښار د فنا او د ښار شرطونه او په شافعی مسلک باندې د جمعې ورکولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې بار کښې څه فرمائی چه (۱) د ښار فنا د موجوده انګریزی میلونو په لحاظ سره څومره جوړیږی.

(۲) احنافو چه دجُمعې دپاره کوم شرطونه مقرر کړیدي، هغه منصوصی دی یا غیر منصوصي؟ (۳) یو سړې حنفی المذهب دې لیکن جُمعه د شافعی مذهب مطابق کوی آیا دا جائز دی؟ (۴) که د فساد لرې کولو دپاره د جُمعې مونځ د شافعی مذهب مطابق اوکړی نو آیا دا مونځ کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی حبیب الله مری خیل کوهاټ... ۲۴\۵\۱۹۸۴

جواب: (۱) د فنائې مصردپاره هیڅ حدنشته څومره پورې چه د مصر دحاجاتو او مصالحو تعلق دې هغه فِنائې مصر دې. (شامي) ﴿۱﴾ (۲) بعض منصوص دی او بعضې د تعامل نه معلوم دی. ﴿۲﴾ (۳) د متبع هوا مونځ نه فاسِدیږی ﴿۳﴾ (۴) جائز دی لیکن واقع نه دی. ﴿۴﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: التعریف المتفق علی ماصدق علیه بانه المعد لمصالح المصر فقد نص الائمة علی ان الفناء ما اعد لدفن الموتی وحوائج المصر کرکض الخیل ولدواب وجمع العساکر والخروج للرمی وغیرذلک.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۱ جلد ۱ مطلب فی صحة الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۷ جلد ۳ باب ماجاء منکم یوتی الی الجمعة)

﴿۳﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله ارتحل الی مذهب الشافعی یعزر) ای اذا کان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً لما فی التاترخانیه..... ولو ان رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له کان محموداً ما جوراً اما انتقال غیره من غیر دلیل بل لما یرغب من عرض الدنیا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتادیب والتعزیر لارتکابه المنکر فی الدین واستخفافه بدینه ومذهبه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۰۹ جلد ۳ مطلب فیما اذا ارتحل الی غیر مذهبه)

﴿۴﴾ وفی المنهاج: القریٰ التی لا یتحقق فیها الشرائط ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په باندو کښې اوسیدونکو باندې د جمعې د مونځ د پاره ښار ته راتلو او د جُمعې په فرضیت کښې د امامانو اختلاف

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په باندو والا باندې (چه هغوی باندې جمعه فرض نه ده) ښارته راتلل مونځ د جمعې اداکول (د ښار د مسلمانانو پشان) فرض دې. آیا داقول صحیح دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق راولپنډی.

الجواب: کومې باندې چه د فنا د مصرنه بهر وی نو په ظاهر الروایت کښې په هغو ی باندې د جُمعې مونځ د پاره ښار ته راتلل واجب نه دی. (رد المحتار ص ۷۶۳ جلد ۱) ﴿۱﴾ او په غیر ظاهر الروایت کښې پرې ښار ته راتلل واجب دی. البته دامام محمد رحمه الله په نزد د اذان اوریدل معتبر دی او د صاحبِ بحر وغیره په نزد ایواء اللیل معتبر دی یعنی چه د مونځ نه پس کورته مانښام پورې واپس رسیدلې شی. او د بعضو په نزد یو فرسخ یعنی درې میله معتبر دی. (ماخوذ از درمختار) ﴿۲﴾ او مفتٰی به د امام محمد رحمه الله قول دې

(بقیه حاشیه) المعتبرة عند الحنفية ويتحقق فيها شرائط الائمة الثلاثة لا ينبغي ان يمنع عن تجميع الجمعة فيها عند ظن الاقتتال وكذا عند ترک الظهر جهلا ونظيره ترک منع العوام عن الصلاة عند الشروق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۴ جلد ۳ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وفي الخانية المقيم في موضع من اطراف المصر ان كان بينه وبين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه وان بلغه النداء.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۰۲ جلد ۱ مطلب في شروط الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: فان كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى كذا في الملتقى وقدمنا من الولوالجية تقديره بفرسخ ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ۶۰۱ جلد ۱ مطلب شروط الجمعة باب الجمعة)

به في الدرالمختار قلت وهو الاوجه لحديث ابي داؤد الجمعة على كل من سمع النداء ﴿۱﴾ وكذا هو الماخوذ به عند مالک والشافعي واحمد رحمهم الله تعالىٰ واما حديث الجمعة على من اواه الليل فحديث ضعيف سنداً وكذا يحتمل الحمل على المقيم دون المسافر وكذا فيه حرج ﴿۲﴾. وهوالموفق

د وعظ او تبلیغ د پاره په ورکوټی کلی کښې جُمعه قائمول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د یو کلی آبادی چه اخوا دیخوا ټوله جمع کړی نو څلور سوه جوړیږی او په دغه کلی کښې یو ورکوټې شان بازار هم دې آیا دلته د جُمعې مونځ قائمول جائز دي؟ او که د چا دا خواهش وی چه د وعظ تبلیغ دپاره د جُمعې مونځ قائمول غواړم نو آیا دا صحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: یاقوت خان یونیورستی پریس پشاور... ۱۹۷۴/۱۰/۱۰

الجواب: چونکه دا مقام قریه صغیره دي لهذا په دې مقام کښې د جُمعې مونځ قائمول صحیح نه دی. ﴿۳﴾ د تبلیغ نور هم ډیر صورتونه دی د دې هډو څه حاجت نشته... وهوالموفق

په فِناء د مصر کښې د میلونو هیڅ اعتبار نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې د دره آدم خیل د بازار نه دوه میله فاصلې باندې د جُمعې مونځ اداکیږی یا نه؟ دا په فنا د

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ص ۱۵۸ جلد ۱ کتاب الصلاة باب من تجب عليه الجمعة)

﴿۲﴾ (والتفصيل في منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ص ۴۸ جلد ۳ باب ماجاء منكم يوتى الى الجمعة)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغيناني رحمه الله: لا تصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر ولا تجوز في القرىٰ لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى الا في مصر جامع. (هداية على صدر فتح القدير ص ۲۲ جلد ۲ باب صلاة الجمعة)

مصرکښې داخل دې که نه؟ اوفنا د مصردوه میله ده یه دري میله؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل عزیز دره آدم خیل.....۱۰۱۱۱۱۹۷۴

الجواب: که په دې مقام کښې د ښار ضروریات پوره کیږی مثلاً دا ځائې د ښار عیدګاه، مقبره، چهاونړئ.. کار خانه اډه، سټیشن. هسپتال. وغیره نو په دې کښې د جُمعې مونځ صحیح دې ګڼې صحیح نه دي. باقی د میلونو هیڅ اعتبار نشته دې. (ماخوز از شامي) ﴿۱﴾ وهوالموفق

چه په کوم کلی کښې څو محلې او څو جماتونه وی نو هغه د لوئې کلی په حکم کښې دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ کلی تقریباً په اویا اتیا دکانونو باندې مشتمل دې ګیر چاپیره پنځلس شل باندې دی. او تقریباً د پنځلس شل زره آبادئ د پاره دا کلی مرکزی مقام او تجارتی مرکز دې. هائی سکول، لسو کټونو والا هسپتال، بینک، ډاک خانه.، نائ.، رهائشی هوټل، اود اوړومل وغیره بنیادی ضروریاتو باندې دا ځائې آباددې نو آیا په دې کلی کښې جُمعه کول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: احمد صدر نواز آباد مانسهره...۲۲\اپریل ۱۹۷۵

الجواب: که په دې مقام (نواز آباد) کښې څو محلې او څو جماتونه وی نو دا مقام به قریه کبیره وی. او په دې کښې به جمعه کول صحیح وی. ﴿۲﴾

کما فی رد المحتار ص۷۴۸ جلد۱ وتقع فرضًا فی

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: وفی الخانیة المقیم فی موضع من اطراف المصر ان کان بینه وبین عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة علیه وان بلغه النداء وتقدیر البعد بغلوة او میل لیس بشئ هکذا رواه ابوجعفر عن الامامین وهو اختیار الحلوانی وفی التارخانیة ثم ظاهر روایة اصحابنا لا تجب الا علی من یسکن المصر او ما یتصل به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۰۲ جلد ۱ مطلب فی شروط الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: وقلت ایضا ان المصر لا یلزم فیها..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

القصبات والقرئ التی فیها اسواق ﴿۱﴾. وهوالموفق

د (جُمعه فی القرا په باره کښې د عدم جواز قول راجح او مؤید دې

سوال: ما رأیکم یا امناء الامة من علماء الحقانیة فی مسئلة جمعة القرئ من جوازها فیها وعدمه لاننا قوم من اهل البادیة ولسنامن اهل الامصار نؤدیها بامر علمائنا وصلحائنا فیها من قدیم، وقد جوزوها لنا فیها مستدلین بالنصوص العامة المطلقة وبقول الامام اذا صح الحدیث فهو مذهبی قائلین بان حدیث لا جمعة ولا تشریق الحدیث لم یصح، وبفرض صحته لا یصح ناسخا وبان عامل الحدیث الصحیح لا یخرج من تقلید امامه فبهداهم اقتدینا وما انکر علینا احد من علماء العصر فی ذلک ثم جاء نا بعض من لا یبلغ الی مبلغ علمائنا فی العلم والورع فمنعها فی القرئ ونراها باطلة فیها بل یقول بانه من جمع فی القرئ وبخروجه من المذهب وتقلید امامه مستدلا بظاهر اقوال الفقهاء ومتمسکا بفتوئ الدیوبند وفتواکم حیث یقول ان فتواهما بمنعها فیه وقد رأینا الخطوط المختومة نراه کاذبا افتری علیکم فی ذلک من عنده الا انا قد وقعنا فی شک منه ومن

(بقیه حاشیه) اتصال السکک والدور لما ذکره ابن حزم فی المحلی ان النبی ﷺ اتی المدینة وهی قری صغار متفرقة انتهی، قلت لا بد من ان یراد من القرئ فی کلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولا یصح ما زعم ابن حزم ان المدینة کانت اسما للوادی المشتمل علی القرئ لانه یاباه تسمیتها بالمدینة علم شخص فافهم. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۴۸ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

﴿۱﴾ ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)

ملاحظه:...وجه داده چه د محلو اوجماتونو د زیاتوالی په صورت کښې آبادی دوه زره پورې ضرور وی او دوه زره پورې آبادئ والا کلې قریه کبیره وی، اوجمعه په هغې کښې صحیح ده. (سیف الله حقانی)

فتواه ، فکتبنا الیکم هذا الملفوف لتضح علینا الامر ما هو المحقق عندکم فیها نحن منتظرون جوابکم المفصل المدلل واجرکم علی الله.

المستفتی: محمد زرین تیراه پاړه چنار... ۳/ اپریل ۱۹۷۵ء

جواب: قال صاحب الهدایة لاتصح الجمعة الا فی مصر جامع او مصلی المصر ولا تجوز فی القریٰ لقوله علیه السلام لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع (ص۱۴۸)﴿۱﴾ قلت قال فی الدرایة لم اجده وروی عبد الرزاق عن علی موقوفا لاتشریق ولا جمعة الا فی مصر جامع واسناده صحیح ورواه ابن ابی شیبة مثله انتهیٰ ما فی الدرایة ﴿۲﴾ قلت ویؤیده حدیث تنأوب اهل القریٰ (رواه البخاری) ﴿۳﴾ وجه التائید ان اهل القریٰ لم یجمعوا فی قراهم بدلیل حدیث جوائی وکذا یؤیدنا حدیث جوائی(رواه البخاری)﴿۴﴾ لان التجمیع فی جوائا وترک

﴿۱﴾(هدایة ص ۱۵۰ جلد ۱ باب صلوٰة الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن الهمام: وانما رواه ابن ابی شیبة موقوفا علی علی رضی الله عنه لا جمعة ولا تشریق ولا صلاة فطر ولااضحی الا فی مصر جامع او فی مدینة عظیمة صححه ابن حزم. (فتح القدیر ص ۲۲ جلد۲ باب صلاة الجمعة)

﴿۳﴾ عن عائشة زوج النبی ﷺ کان الناس ینتابون الجمعة من منازلهم والعوالی فیأتون فی الغبار یصیبهم الغبار والعرق فیخرج منهم العرق فاتی رسول الله ﷺ انسان منهم وهو عندی فقال النبی ﷺ لو انکم تطهرتم لیومکم هذا.

(الصحیح البخاری ص ۱۲۳ جلد ۱ باب من این تؤتی الجمعة وعلی من تجب کتاب الجمعة)

﴿۴﴾ عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة فی مسجد رسول الله ﷺ فی مسجد عبد القیس بجوائی من البحرین.

(الصحیح البخاری ص ۱۲۲ جلد ۱ باب الجمعة فی القریٰ والمدن کتاب الجمعة)

التجمیع فی قریً کثیرة دلیل واضح علی عدم الصحة فلا یکون حدیث جوائی حجة للمخالف وکیف یکون حجة مع انه موقوف معارض بالمحرم وکذا محتمل لان القریة فی سنة القرآن والحدیث تطلق علی المصر ایضا فافهم وتدبر﴿۱﴾. وهوالموفق

د جمعې او اخترونو دواړو د پاره مصر شرعی شرط دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په کلې کښې د اخترونو مونځ کیږی او د جمعې مونځ نه کیږي، اخترونو کولو والا یو سکول ماستر دي، مولانا صاحب وائی چه کوم ځائې کښې جمعه نه کیږی هلته ـ اخترونه هم نشی کیدلې شرعی حکم څه دي؟ او کوم صاحب په حقه باندې دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اقبال دهم بیٰ صابر آباد کرک..۱۷مئ ۱۹۸۳

الجواب: دا دویم مولانا په حقه باندې دي

کما فی شرح التنویر علی هامش الشامیة ص ۷۷۵ جلد ۱ صلاة العید فی القریٰ تکره تحریماً ای لانه اشتغال بما لا یصح لان المصر شرط الصحة ﴿۲﴾. وهوالموفق

د سنې، شیعه او مرزائی وغیره مشترک کلې کښې د جُمعې د مونځ حکم

سوال: یو کلې چه دهغې د آبادی تناسب تقریباً ۲۵ فیصد سنی، ۲ فیصد شیعه او ۲فیصد مرزایان دي، په کلی کښې د کریانې صرف یو دکان دي، دوه جماتونه دی په هغې کښې مونځ خو څه کوې اذان هم پکښې نه کیږي، په دواړو جماتونو کښې د قرآن کریم د تعلیم هیڅ انتظام نشته، د دوه کالونه یو جمات والۍ جُمعه کول شروع کړې ده، اوس دویم جمات والوهم جُمعه شروع

﴿۱﴾ (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۱، ۵۲ جلد ۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

﴿۲﴾ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۱۱ جلد ۱ باب العیدین)

کړه. حال دا چه په هر جمات کښې دري څلور مونځ ګذار وي، اوس سوال دادې چه آیا دلته د جُمعې مونځ کول صحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحکیم راهی راولپنډی.

الجواب: که ددې ځائې مردم شماری تر دوه زرو پورې وی نو دا ځائې قریه کبیره ده. په دې کښې د جُمعې قائمول صحیح دی. (فتاوٰی دارالعلوم دیوبند)﴿۱﴾ وهوالموفق

په جیل کښې د جمعې مونځ صحیح دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې آیا په جیل کښې د جُمعې مونځ کول جائز دي؟ ځکه چه بعضې علماء فرمائی چه د جمعې د پاره یو شرط اذنِ عام هم دې او په جیل کښې پابندی وی اذنِ عام پکښې نه وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد شریف جامع مسجد ګندوال جهلم

الجواب: د مفتٰی بهٖ قول په بنا باندې په متعدد مقاماتو کښې د جُمعې مونځ اداکول جائز دی

کما فی شرح التنویر وتؤدی فی مصر واحد بمواضع کثیرة مطلقا علی المذهب وعلیه الفتوٰی(هامش ردالمحتار ص۷۵۵ جلد۱)﴿۲﴾

لهذا د اذنِ عام ضرورت په دې تقدیر سره باقی پاتې نه شو.

کما یشیر الیه ما فی ردالمحتار ص ۷۶۲ جلد۱ قلت وینبغی ان یکون محل النزاع ما اذا کانت لا تقام الا فی محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا یتحقق التفویت کما افاده التعلیل ﴿۳﴾ فلیتامل. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ص۵۶ جلد۵ الباب الخامس عشر فی صلاة الجمعة)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۹۵ جلد۱ باب الجمعة)

﴿۳﴾ (ردالمحتارهامش الدرالمختار ص۶۰۱ جلد۱ مطلب فی شروط الجمعة)

د جُمعې د اقامت د پاره د قاضی او ګورنر (والي) د اجازت مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ کلې په درې نیم سوه یا څلور سوه کورونو باندې مشتمل دې په کلی کښې د دیهی ترقیاتی پروګرام یو ډویژنل دفتر هم دې. چه په هغې کښې تقریباً د اتیا محکمو اعلٰی افسران هر وخت موجود وي، دغه شان هائی سکول موجود دي، د کالج تعمیر هم شروع دې، هر قسم کاریګر هم شته. دلته تر اوسه پورې د جمعې مونځ نه دې شروع شوې، اوس دعلاقې بعضې معتمد علمائې کرام زبانی طور سره د جُمعې د مونځ کولو حکم ورکړې دې، آیا په دې کلی کښې د جمعې مونږ اداکیږی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ محمد امین لکی مروت.....۴۱۱۲۱۹۷۴

الجواب: که په دې مقام کښې څومحلې او بازارونه یا یو لوئې بازار وی نو دا مقام به مصر شرعی اوقریه کبیره وی دې کښې به د جُمعې او اخترونو مونځونه اداکول جائز وی.

کما فی البدائع وروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق وفیها وال وهو الاصح ص۲۶۰ جلد۱ ﴿۱﴾ قلت وجود الوالی قید واقعی لان الصحابة رضی الله عنهم صلوا الجمعة فی المدینة قبل هجرة النبی ﷺ والظاهر انه لم یکن ثمه وال وکذا فی جوائی (اسم قریة) ولم یفتح بعد بل فتحها الصدیق الاکبر ﴿۲﴾ ویدل علیه ایضا ما فی ردالمحتار ص۷۵۴ جلد۱ فلو

﴿۱﴾ (بدائع الصنائع ص۵۸۵ جلد۱ فصل فی بیان شرائط الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة خلیل احمد السهارنفوری: وروی ابوداؤد بسنده عن کعب بن مالک انه کان اذا سمع النداء یوم الجمعة ترحم لاسعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا فی هزم النبیت من حرة بنی بیاضة فی نقیع یقال له نقیع الخضمات قلت کم کنتم یومئذ قال اربعون وفی المعرفة قال الزهری لما بعث النبی ﷺ مصعب بن عمیر الی المدینة لیقرئهم القرآن جمع بهم وهم اثنا عشر رجلا فکان مصعب اول من جمع الجمعة بالمدینة بالمسلمین قبل..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الولاة کفاراً یجوز للمسلمین اقامة الجمعة ویصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین ﴿۱﴾ فافهم ویدل علی اصل المسئلة ما فی القهستانی وتقع فرضا فی القصبات والقریٰ الکبیرة التی فیها اسواق (ردالمحتار ص۷۴۸ جلد ۱)﴿۲﴾. وهوالموفق

د جُمعې د مونځ د پاره د جمات کیدل شرط نه دی

سوال: علمائې دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ د جمات سره یو کور دې د جُمعې دمونځ په وخت د هغې کور په چهت باندې خلق اودریږی د جُمعې مونځ ادا کولې شي، آیا دا صحیح دي؟ دکور په چهت باندې د جمعې مونځ اداکیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی:محمد فرید نائب خطیب میدیم رجمنټ ارټلری سیاکوټ کینټ ۲۰ رمضان ۱۴۱۰ھ

الجواب: د جُمعې او با جماعت مونځ کولو دپاره جمات شرط نه دي. ﴿۳﴾ بخلاف الاعتکاف ﴿٤﴾ البته په دې اقدام کښې د ډیرو مصالح شرعیه د فوت کیدلو خطره موجود ده. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) ان یقدمها رسول الله ﷺ، وفی صفحه ۱۶۹ وقال صاحب معجم البلدان جوائی بالضم وبین الالفین ثاء مثلثة یمد ویقصر وهو علم مرتجل حصن لعبد القیس بالبحرین فتحه العلاء بن الحضرمی فی ایام ابی بکر الصدیق رضی الله عنه سنه ۱۲ھ عنوة.

(بذل المجهود فی حل ابی داؤد ص ۱۶۹، ۱۷۰ جلد۲ باب الجمعة فی القریٰ)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۵ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۳﴾ قال العلامه ابن نجیم رحمه الله: وشرط ادائها المصر..... او مصلاه ای مصلی المصر لانه من توابعه فکان فی حکمه والحکم غیر مقصور علی المصلی بل یجوز فی جمیع افنیة المصر. (البحر الرائق ص ۱۴۰ جلد۲ باب صلاة الجمعة)

﴿۴﴾ قال العلامة حصکفی: والاعتکاف .....هو..... لبث..... ذکر فی مسجد جماعة..... او لبث امرأة فی مسجد بیتها. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۱۴۰ جلد۲ باب الاعتکاف)

په باندو کښې د جُمعې د اقامت د پاره د مذهب نه اوړیدل غیر مستحسن کاردي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د احنافو په نزد په باندو کښې جُمعه نه کیږي، حال دا چه بعضې نو رو امامانو جائز کړې هم ده. مولانا مودودی صاحب په خپل کتاب کښ لیکلې دی چه د جمعې د مونځ د پاره د ښار او اسلامی بادشاه ضرورت نشته. په دې کتاب کښې ئې دا هم لیکلی دی. (صحیح ده چه مونږ مقلدین یو لیکن د جُمعې په مونځ کښې مونږ په هغې شرطونو کښې ترمیم کوو) بهرحال د مودودی صاحب په نظر کښې په باندو کښې د جُمعې مونځ کول بهتر دی. اودا وجه بیانوی چه که مونږ په کلو کښې د جمعې مونځ اونه کړو نو خلق به د وعظ او نصیحت نه محروم پاتې شی. آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:عبدالله اوبړو کلي... ۱۰ فروري ۱۹۷۵

الجواب: دا خبره دې واضحه وی چه عندالاحناف د جُمعې دصحت دپاره مصر اوفنادمصرشرط دي﴿۱﴾ (صرحوابه فی جمیع کتب الفقه) اودتحقیق هم دا تقاضا ده، لهذا بغیر د ضرورت نه د مذهب نه اوړیدل یو غیرمستحسن کار دي، ﴿۲﴾ وهوالموفق

د کمیټئ په حدودو کښې داخلې باندې په فنا د مصر یا مضافاتو کښې داخلې باندې دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دلته څه باندې د صوابئ نه دوه میله لرې موجودي وي، ګلو ډهیرئ، ملیانوباندې شیخ باز باندې. عثمان شاه باندې، سیرئی باندې، عبدالله خان باندې وغیره او ددې

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ویشترط لصحتها سبعة اشیاء المصر او فناؤه الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ فی البشریٰ: اعلم انه لا یجوز الحکم والافتاء بالقول المرجوح وبمذهب سائر الائمة الا فی ثلاثة مواضع الاول عند الضرورة دون التشهی والتلهی فانه حرام الخ. (البشری لارباب الفتویٰ ص ۴۵ الفصل السادس)

د افرادو تعداد د شلو کورونو نه تر سلو کورونو وو. او دا باندې د چونګی نه بهر وې لیکن اوس ټولې د صوابئ کمیټئ لاندې داخلې دي، اوس ئې آبادی هم تقریباً د سړک په غاړه غاړه رسیدلې ده، چونګې هم بدل شوې دي دا ټولې باندې په چونګی کښې دننه راغلې، په ګلو ډهیرئ کښې خو د مخکښې نه د جُمعې او اخترونو مونځ کیدلو او دهغوی دلیل داوؤ چه دا د صوابئ په مضافاتو کښې ده او په فنا د مصر کښې داخله ده، لیکن مونږ به د جُمعې د مونځ په ځائې احتیاطاً د ظهر مونځ کولو. صرف په ګلو ډهیرئ، او شیر باز کورونو کښې به د جُمعه کیدله. اوس دتحقیق دپاره خبره داده چه په کمیټئ او چونګی کښې د داخلیدلو په وجه به په دې باندو کښې دجُمعې مونځ جائز وی یا، نه؟ او آیا دا باندې به په فنا د مصر کښې داخلې وی، یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالغنی صوابی.....۱۹۹۱\۱۱\۱۹۱۲

الجواب: د کمیټئ په حدودو کښې دننه باندو کښې د جُمعې اقامت جائز دي. ځکه چه دا باندې د بنار محلې جوړې شوې.

کما یشیر الیه ما فی جمعة عمدة القاری ان التمصیر للامام فای موضع مصر مصر ﴿۱﴾

او یا د فِنا داخلی باندې دی. وهوواضح، وهوالموفق

په دارالحرب کښې جُمعه کول صحیح دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه آیا په دارالحرب کښې د جُمعې مونځ کول صحیح دي؟ (علم الفقه) چه د مولانا عبدالشکور صاحب تصنیف دې هغې کښې دی چه د جُمعې دپاره دارالاسلام شرط دې او لیکلې ئې دی چه په دارالحرب کښې جُمعه کول صحیح نه دی. آیا داصحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۵\۱۱\دسمبر ۱۹۷۴

﴿۱﴾ وفی المنهاج: والجواب عن اثر عمر ای جمعوا حیث ما کنتم، ان معناه حیث ما کنتم من الامصار الاتری انها لا تجوز فی البراری کما فی عمدة القاری، قلت ولا بد عن هذا التاویل لئلا یعارض بالاحادیث المرفوعة، او یقال ان التمصیر للامام فای موضع مصر مصر. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۲ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

الجواب: په دارالحرب کښې د جُمعې مونځ کول صحیح دی ځکه چه صحابه کرامو رضی اللہ عنہم مدینه منوره کښې د جمعې مونځ کړې حال داچه هغه وخت کښې پیغمبر علیہ السلام نه هجرت کړې وو، او نه ئې څوک والی اوقاضی مقرر کړې وؤ (واصل الحدیث فی جمعة ابی داؤد ﴿۱﴾ دغه شان په جُواثی مُقام کښې د جُمعې مونځ د پیغمبر علیہ السلام په ژوند مبارک کښې مقرر شوې وو. حال داچه د اعلاقه د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانه کښې فتحه شوه، (کما فی بذل المجهود) ﴿۲﴾ وهوالموفق

کوم ځائې کښې چه جُمعه جائز وی هلته ګنړوځایونو کښې جُمعه کول جائز دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو کلی کښې څلور جماتونه دي، او په هر یو جمات کښې ځان له د جمعې مونځ اداکیږي، په یو ځائې کښې ګنړو مقاماتو کښې د جُمعې مونځ ادا کیدیشی. چه اکثر په بعضې جماتونو کښې پنځلس سړی وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد رفیق پیرسنګ پشاور.....۲۴\ذی القعده۱۳۹۷ھ

الجواب: که د ا مقام شرعی بنار یا فِنا د بنار او یا غټ کلې وی نو دهغې په هرجمات کښې دجمعې مونځ ادا کول جائزدی. ګنې نوپه یو جمات کښې هم د

﴿۱﴾ عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک وکان قائد ابیه بعد ما ذهب بصره عن ابیه کعب بن مالک انه کان اذا سمع النداء یوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا فی هزم النبیت من حرة بنی بیاضة فی نقیع یقال له نقیع الخضمات قلـ کم انتم یومئذ قال اربعون. (سنن ابی داؤد ص ۱۶۰ جلد ۱ باب الجمعة فی القری)

﴿۲﴾ قال الامام خلیل احمد السهارنفوری: (قوله لجمعة جمعت بجواثی قریة من قری البحرین) وقال صاحب معجم البلدان جواثی بالضم وبین الالفین ثاء مثلثة یمد ویقصر وهو علم مرتجل حصن لعبد القیس بالبحرین فتحه العلاء بن الحضرمی فی ایام ابی بکر الصدیق رضی الله عنه سنة ۱۲ھ عنوة. (بذل المجهود فی حل ابی داؤد ص ۱۶۹ جلد۲ باب الجمعة فی القری)

جمعې مونځ جائز نه دې.

وتودیٰ فی مصر واحد بمواضع کثیرة مطلقا علی المذهب وعلیه الفتویٰ﴿۱﴾ (هامش ردالمحتار ص ۷۵۵ جلد ۱). وهوالموفق

په باندې کښې جُمعه جائز نه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې زمونږ کلې په باندې کښې دې او د غټ کلی نه کم ازکم دوه میله فاصلې باندې دې آبادی به ئې اووه اته سوه پورې وی. ددې ځائې ټوله آبادی په زمینداارانو باندې مشتمل ده، ورځې شپه په خپلو کارونو کښې مشغول وي،مخکښې به دلته د جُمعې مونځ نه کیدو او درې یا څلور کسان به د جُمعې مونځ دپاره ښار ته تلل، بیا مونږ دلته د کلی په جماتونو کښې د جمعې مونځ شروع کړو او هره جُمعه به تقریباً پنځوسو کسانو پورې حاضر یدل،نو آیا دلته د جمعې مونځ کول صحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولانا فیض محمد...۹ذی قعده۱۳۹۴ھ

الجواب: د امقام شرعی مصر ښار نه دې، په دیکښې د جمعې مونځ کول صحیح نه دی.

لان التعریف و هو التعریف الحقیقی ما فی البدائع ص ۲۶۰ جلد ۱ وروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق وفیها وال یقدر وهو الاصح﴿۲﴾ انتهیٰ، قلت وعلم بعد التحقیق ان وجود الوالی امر استحبابی یدل علیه التجمیع فی المدینة المنورة قبل الهجرة﴿۳﴾ وکذا ما فی ردالمحتار ص ۷۵۴ جلد ۱ فلو الولاة

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۹۵ جلد ۱ مطلب فی جواز استنابة الخطیب باب الجمعة

﴿۲﴾ (بدائع الصنائع ص ۵۸۵ جلد ۱ فصل فی بیان شرائط الجمعة)

﴿۳﴾ (کما فی حدیث کعب بن مالک رواه ابوداؤد ص ۱۶۰ جلد ۱ باب الجمعة فی القریٰ)

کفار ایجوز للمسلمین اقامه الجمعة ویصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین ویجب علیهم ان یلتمسوا والیا مسلماً﴿۱﴾. فافهم وهوالموفق

په صحرا کښې د جُمعې اقامت صحیح نه دی.

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په صحرا کښې د جُمعې اقامت څه حکم دې؟ جائز دی که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:ماستر عبدالمطلب

جواب: لا تصح اقامة الجمعة فی الصحراء﴿۲﴾ ولا نیة الاقامة (فتح القدیر)﴿۳﴾. وهوالموفق

په جیل کښې دننه د قیدیانو یا حوالاتیانو جُمعه او اخترونه.

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په جیل کښې دننه د قیدیانو یا حوالاتیانو د جُمعې او اخترونو مونځ صحیح دې یا نه؟ حال دا چه د جیل امام د بهر سړې دی دهغه مونځ ددوی سره کیږی یا نه؟ بینواتوجروا

المستفتی: معلم دینیات ډسترکټ جیل ایبټ آباد.....۱۹۱۷ ۱۱۹۷۸

.....

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۵ جلد ۱ مطلب فی نیة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن الهمام: ان قوله تعالیٰ فاسعوا الی ذکر الله لیس علی اطلاقه اتفاقا بین الامة اذ لا یجوز اقامتها فی البراری اجماعاً ولا فی کل قریة الخ.

(فتح القدیر ص ۲۳ جلد ۲ باب الجمعة)

﴿۳﴾ قال ابن الهمام: ومجرد نیة الاقامة لاتتم علة فی ثبوت حکم الاقامة کما فی المفازة.

(فتح القدیر ص ۱۱ جلد ۲ باب صلاة المسافر)

الجواب: واضحه دې وی چه د عام اجازت شرط د عدمِ تفویت په مصلحت باندې مبنی دې،
کما یشیر الیه کلام العلامة الشامی فی ردالمحتار ص ۷۶۲ جلد ۱ حیث قال لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفویتهما علی الناس وذا لا یحصل الا باذن العام﴿۱﴾،
پس هرکله چه مفتی به قول د تعدد دجوازدې نود اذنِ عام د اشتراط وجه باقی پاتې نه شوه، اوپه جیل کښې دجمعې دممانعت علامت ختم شو. فافهم وهوالموفق

په صحرا او بیابان کښې جُمعه او اخترونه په هیڅ صورت کښې هم صحیح نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه پاکستانی فوجیان په اکثرو حالاتو کښې مقیم نه وی که چرته اقامت هم کوی نو د خانه بدوشو پشان خیمې ښخې کړې او څو ورځې یو ځائې کښې کار کوی او څو ورځې پس بل ځائې ته منتقل شی. بهر حال په هغوی باندې د جُمعې او اخترونو مونځو نه فرض واجب دی یا نه؟ مونږ فوجیان په شاهراه ریشم ګلګت باندې کار کوو. آیا مونږ جُمعې او اخترونه ادا کولې شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: امین الرحمان.....۱۹۷۳ء

الجواب: که مسافر چرته د جمعې یا اخترونو مونځ اوکړی نو د پکښې څه ګناه نشته ﴿۲﴾ لیکن که په بیابان او صحرا کښې په زرګونو خیمې لګولې شوې وی خو د جُمعې او اخترونو مونځ کول صحیح نه دی.

صرح به ابن الهمام فی شرح الهدایة﴿۳﴾ ویدل علیه ان النبی ﷺ صلی الظهر فی

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۰۱ جلد ۱ مطلب فی شروط الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة مرغینانی: ویجوز للمسافر والمریض ان یؤم فی الجمعة وقال زفر لا یجزئه لانه لا فرض علیه فاشبه الصبی والمرأة ولنا ان هذه رخصة فاذا حضروا یقع فرضا علی ما بیناه. (هدایة علی صدر فتح القدیر ص ۳۳ جلد ۲ باب صلاة الجمعة)

﴿۳﴾ قال العلامه ابن الهمام: ولا جمعة بعرفات فی قولهم جمیعا لانها فضاء. (فتح القدیر ص ۲۵ جلد ۲ باب صلاة الجمعة)

عرفات وکان یوم الجمعة﴿۱﴾. وهوالموفق

په مستقل کیمپ کښې د مسلمان حاکم په اجازت سره جُمعه قائمول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دنن نه دوه کاله مخکښې محکمه آئل اینډ ګیس کارپوریشن، د دکهنې، په مقام باندې تیل او ګیس د تلاش دپاره تجرباتی کوهی کنستل شروع کړې. وو اوس دویم کوهی کنستلې کیږي، مخکښې مونږ په عارضی کیمپ کښې اوسیدلو اوس د کامیابئ نه پس مو په دغه کیمپ کښې رهائش مستقل شوې دې، په کیمپ کښې ښائسته اوکهلاؤ جمات هم جوړ کړې شوې دې او مونږ درې سوه کسان په هغې کښې موجود یو، حال دا چه (جهنډ) نومې کلې لس کلو میټره لرې دې هرکله چه اوس په دې کیمپونو کښې جمعه جاری ده نوآیا مونږهم جُمعه جاری کولې شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالرحمان اوجی ډی سی جهنډ پنډی ګهیپ ۱۹۸۴ء/۹۱۱۰۱

الجواب: دمسلمان حاکم په آرډر او اجازت سره په دې پوخ کیمپ کښې دجمعې مونځ کول جائزدی اوبغیر اجازته هیڅ قسم کیمپ کښې دجمعې مونځ قائمول جائزنه دی. (ماخوذ از رد المحتار ص ۷۴۹ جلد ۱) وهوالموفق

د جمعې د مونځ د پاره اذن عام اود بادشاه شرط کیدل مقاصد نه دی

سوال: څه فرمائی علماء ددین دې مسئلې باره کښې چه د جمعې د مونځ او

﴿۱﴾ قال العلامة اخلیل احمد السهارنفوری: وقد ثبت بروایة مسلم ان رسول الله ﷺ لما وقف بعرفات فی حجة الوداع یوم الجمعة لم یصل الجمعة فیها بل صلی فیها الظهر. (بذل المجهود فی حل ابی داؤد ص ۱۷۰ جلد ۲ باب الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: وحاصله انه لا تصح اقامتها الالمن اذن له بواسطة او بدونها. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۲ جلد ۱ باب الجمعة)

اخترونو صحیح کیدو دپاره اذن عام او بادشاه شرط دي یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرحمت الله حقانی تنکی نصرت زی..... ۱۰/۸/۱۹۷۷ء

الجواب: بادشاه او اذنِ عام پخپله مقاصدنه دی. دهغوی اشتراط (شرط کیدل) د تفویت نه د بچاؤ دپاره دی.

کما یشیر الیه ما فی ردالمحتار ص ۵۴۶ جلد ۱ لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفویتها علی الناس (ای بالنزاع فی التقدم) وذا (ای التحرز عنه) لا یحصل الا باذن العام انتهیٰ،

او دتفویت خطره د تعدد دعدمِ جواز په تقدیر سره وی دجواز په تقدیر سره نه وی کوم چه ظاهر المذهب دي،

ویشیر الیه ایضا ما فی ردالمحتار: قلت وینبغی ان یکون محل النزاع (فی قصره ومصره) ما اذا کانت لا تقام الا فی محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا یتحقق الفوات کما فی افادة التعلیل تامل ﴿۱﴾ انتهیٰ. هذا ما عندی ولعل عند غیری احسن منه ﴿۲﴾. وهوالموفق

د جمعې د اقامت د پاره شار جماعت او خطبه وغیره ضروری دي.

سوال: علمائې دین او محدثین ومدرسین د دارالعلوم حقانیه دي مسئلې باره کښې څه فرمائې چه زمونږ په علاقه دیر کښې یو عالم وائی چه (۱) د جُمعې

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۰۱ جلد ۱ مطلب فی شروط وجوب الجمعة باب الجمعة)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: وقلت قید الوالی قید لبیان ما هو الواقع غالباً ولیس قیدا احترازیا بدلیل ان الله تعالیٰ اطلق المصر والمدینة علی المقامات اللتی فی ایدی الکفار ولان المهاجرین الاولین جمعوا فی المدینة المنورة قبل هجرة النبی ﷺ ولم یکن ثم وال ولما فی المبسوط لو الولاة فی بلاد الکفار کانوا کفاراً یجوز للمسلمین اقامة الجمعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۷ جلد ۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

په ورځ په ظهر کښې د څلورو اثبات په خیرالقرون ثلثه کښې نشته بلکه په ظهر کښې رکعتین د حدیث قولی او فعلی نه ثابت دي. لهذا څلور رکعته د قیاس نه پس غیر معتبر دی ځکه چه دا د نص قطعی او حدیث قولی او فعلی سره معارض دي،

وهرچه ایں حدیث دارقطنی ست، **ومن ادرک رکعة من الجمعة فلیصل الیها اخری ومن فاتته رکعتان فلیصل اربعا او قال الظهر رواه دارقطنی**، این قول حدیث نیست بلکه قول دارقطنی وفقهاء است چراکه امام جامع ترمذی ایں راقول فقهاء گفته است بایں طریقه که **وقالوا من ادرک رکعة من الجمعة**. (۲) نیز میگوید که نماز جمعه به همه مسلمانان مرد باشد یا زن، عبد باشد یا حر، مریض باشد یا صحیح، مسجد باشد یا بیرون مسجد صحرا وغیره، مصر باشد یا غیر مصر، بوجه تعمیم نص قرآنی رکعتین فرض است، وهرچه در احادیث استثناء امده است چنانچه دریں حدیث، **وعن طارق ابن شهاب قال قال رسول الله ﷺ الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة الا علی اربعة عبد مملوک**، اورعورت، صبی اور مریض رواه ابوداؤد دریں حدیث ذکر جمعه مع جماعت درحق غیر معذورین ونفی درحق معذورین ثابت ومنقول است چراکه الا استثنائیه قید را متوجه میشود که جماعت است نه مقید را که حد سواه جمعه است، مثل ایں قول نحاة **جاء نی القوم راکبین الا زیداً** لهذا بوجه حدیث بالا از معذورین مذکور جماعت که سنت مؤکده است ساقط میشود نه صلاة جمعه که اصلی مکتوبه است چراکه در اسقاط مکتوبات مطلقا خواه جمعه باشد یا دیگر مکتوبات نقل ثابت از نبی علیه السلام وصحابه کرام منقول نیست واسقاط جماعت بوجه اعذار شرعیه از نبی علیه السلام وصحابه کرام منقول است، **واما هذا القول: لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع** مقوله فقهاء است نه که حدیث صحیحه به سند منقوله است، چراکه نووی شارح مسلم ایں را ضعیف گفته است۔ فقط

المستفتی: مولوی شفیع الله مقام واړی ضلع دیر بالاه..... ۱۳۸۹ھ

الجواب: دا سړي څه باقاعده عالم نه معلومیږی په دي وجه دجواب ورکولو لائق نه دي البته د تپوس کونکی د زړه د پاره مختصراً څه لیکلې کیدې شي، (۱) ددي سړی داخبره چه په خیرالقرون کښې د جُمعې په ورځ د څلورو

رکعتونو کول ثابت نه دي، ددینه دده نه تلاش ناقص معلومیږی. امام بخاری په خپل سند سره دا روایت کړي دي،

قال عمر قد عرفنا ذلک الیوم والمکان الذی نزلت فیه، الیوم اکملت لکم دینکم الایة، علی النبی ﷺ هو قائم بعرفة یوم الجمعة ﴿۱﴾ ص ۱۱ جلد ۱،

ددینه معلومه شوه چه په حجة الوداع کښې یوم الجمعة د عرفې ورځ وه، او په دریم روایت کښې دی چه پیغمبر علیه السلام په دغه ورځ دظهرمونځ کړي وو.

لما رواه مسلم ثم اذن بلالٌ ثم اقام فصلی الظهر ثم اقام فصلی العصر ﴿۲﴾ مشکواة ص ۲۴۳،

او دظهر او جمعې مونځونه جدا جدا دي، او په دي روایت کښې تصریح کړې شویده. چه د اذان نه پس اقامت شوې دي نو که دا جمعه وه ضرور به خطبه وئیلې کیده. (۲) دغه شان دا حدیث مرفوع دې،

من فاتته الرکعتان فلیصل اربعا او قال الظهر ﴿۳﴾

اودا امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله او امام محمد رحمه الله مستدل دي، او دارقطنی دا په ډیرو سندونو سره نقل کړي دي، ددې نه انکار کول هسې ځان لوئې ګڼل دي، پیشکه چه ددې په سندونو کښې څه ناڅه ضعف شته لیکن دحدیث کیدلونه انکار د منلونه دي، (۳) د قرآن په نص سره کم نه کم د څلورو کسانو دجماعت ضروری کیدل معلوم دی. الله تعالٰی فرمائی (فَاسعَوا) چه د جمعې صیغه ده او کم نه کم درې کسان غواړی او (اِلٰی ذِکرِاللهِ) د ذکر او خطیب په وجود باندې دلالت کوی. او په دي حدیث کښې که نفی د قید طرفته متوجه شی، نو لازمیږي، چه په (صَبی او نابالغه باندې هم د جُمعې مونځ واجب او فرض شی حال داچه دصحیح حدیث په بنیاد باندې هغه مرفوع القلم دي.

(۴) لا جمعة ولا تشریق، مرفوعاً او موقوفاً دواړه منقول دی. ﴿٤﴾ او موقوف اصح دي لیکن په حقیقت هغه هم مرفوع دي ځکه چه دا حکم په عقل

﴿۱﴾ (الصحیح البخاری ص ۱۱ جلد ۱ باب زیادة الایمان ونقصانه کتاب الایمان)
﴿۲﴾ (مشکواة المصابیح ص ۲۲۵ جلد ۱ باب قصة حجة الوداع)
﴿۳﴾ (مشکواة المصابیح ص ۱۲۴ جلد ۱ باب الخطبة والصلوٰة الفصل الثالث)
﴿۴﴾ (هدایة مع فتح القدیر ص ۲۲ جلد ۲ باب الجمعة)

سره نه معلومیږی. ﴿۱﴾ (۵) دغه شان د څوارلسمې صدئ دوهابی او غیر مقلد قول د خیرالقرون د صحابی د قول په مقابله کښې اخستل نه عقل منی او نه د علم تقاضا ده، فقط

د شرعی ښار په باره کښې د حضرت مفتی صاحب په فتوٰی باندې اعتراض اود هغې تفصیلی جواب

سوال: یو کلي چه لاندینو کوائفو باندې مشتمل وي، آیا هغه شرعی ښار دي یا نه؟ (۱) آبادی چه ئې غټ واړه تقریباً درې زره وی. (۲) ګورنمنټ هائی سکول د پوره عملې سره تقریباً دوه سوه کسان. (۳) انټر میډیټ کالج (۴) دیهی مربوطی سنټر (۵) منصوبه آبنوشي، چه د هغې کار کونکی هر وخت موجود وی. (۲) ډاک خانه (۷) دلارو اډو (۸) د علاج معالجې د پاره یو ډاکټر او ورسره دوکان. (۹) په غیر منظم شکل کښې څومره دکانونه دي که راجمع شی نو یو ورکوټې بازار به ترینه جوړ شی. (۱۰) د آرې مشین پکښې شته. (۱۲) دوه د وړو مشینان (۱۳) د جینکو مډل سکول. (۱۴) یو بی ایل (بینک) سره د عملې نه موجود دي (۱۵) دقیام امن دپاره پولیس چوکئ هم موجود ده. آیا دا مصرشرعی دي؟ آیا دلته دجُمعې مونځ کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا شیر خان غزنی خیل لکی مروت

﴿۱﴾ فی المنهاج: او نقول حدیث جوائی معارض بالاقوٰی لان احادیث المنع محرمة، ولان حدیث الانتیاب وحدیث لا جمعة الا فی مصر جامع ذکر فیهما تشریع عام وضابط کلی بخلاف حدیث جوائی فانه ذکر فیه امر جزء ی، ولان حدیث جوائی حدیث تقریری حکماً وحدیث لا جمعة الا فی مصر جامع حدیث قولی حکماً، فان قال المجوزون حدیث علی موقوف، وحدیث جوائی مرفوع قلنا حاشا وکلا فانه لیس فیه قول الرسول ولا فعله ولا تقریره فان قالوا حدیث جوائی حدیث مرفوع تقریری علی حسب القواعد، قلنا حدیث علی مرفوع قولی علی حسب القواعد کما مر.
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۲ جلد ۳ باب ماجاء منکم یوتی الی الجمعة)

الجواب: د صدق او ثبوت په شرط سره دا مقام شرعی بنار دي. لهذا دیکښې
د جُمعې مونځ او اخترونه مونځ کول صحیح دی.
یدل علیه ما فی القهستانی وتقع فرضا فی القصبات والقریٰ الکبیرة التی فیها اسواق (ماخوذ از ردالمحتار ص ۷۴۸ جلد ۱) قلت والحوانیت المتفرقة الکثیرة التی یباع فیها کل ما یحتاج الیه اهل البلد ومن حوله قائمة مقام الاسواق معنی، فافهم، فان حقیقة المصر امر وجدانی والتعریفات المرویة رسوم﴿۱﴾. وهوالموفق
محمدفرید عفی عنه

دحضرت مولانافضل احمدصاحب صدرمدرس دارالعلوم اسلامیه لکی مروت جواب
سائل چه د کوم ځائې دپاره د جُمعې د مونځ د فرضیت استفتاء کړې هغه شرعاً بنار نه دي، او حضرت مفتی محمد فرید، چه کوم عبارت نقل کړې دي د هغې نه هم عدم جواز معلومیږي، ځکه چه هغه ځائې کښې اسواق یعنی بازارونه نشته دي، متفرق دکانونه ته د بازار ونو حکم ورکول د مفتی صاحب خپله رائې ده د یو کتاب حکم نه دي لهذا په داسې مقام کښې د ظهر فرض مونځ پریخودل بالکل صحیح نه دي، والله اعلم،
فضل احمد غفرله
صدر مدرس دارالعلوم
اسلامیه لکی مروت

الظاهران الجواب الثانی صحیح
غلام نبی عفی عنه
۱۱۸۱ء۱۹۷۲

په تعریف د بنار کښې د فقهاؤ اختلاف
(۱) دجُمعې د صحیح کیدلو د پاره د احنافو په نزد یو شرط دي (بنار کیدل) او لوئې کلې هم د بنار په حکم کښې داخل دي لیکن د مصر (بنار) یو خاص تعریف او حد مقرر نه دي، بلکه دا یو عرفی حقیقت دي، چه د زمانې او حالاتو په [باقی حاشیه په راروانه صفحه]

د دارالافتاء جامعه حقانیه د طرفنه

د حضرت مولانا فضل احمد صاحب په جواب باندې اعتراض

بسم الله الرحمانِ الرحیم
دا خبره خو په حنفی مذهب کښې مصرح او متفق علیه ده چه د جمعې په شرائطو کښې یو بنار دي او دا هم منلې شوې ده، چه ټولو فتاؤو، قصبات او لوئې کلې د بنار په حکم کښې شمار کړې دي، اوس دا چه د بنار قصبه اود لوئې کلې حقیقت څه دي؟ دا علامه شامی په صفحه ۷۴۸ باندې د تحفه په حوالې سره پخپله د صاحب مذهب یعنی امام ابو حنیفه ﷺ نه داسې نقل کړې دي، (عن ابی حنیفه انه بلدة کبیرة فیها سکك واسواق..الخ) د نوروفقهاؤ نه چه کوم تعریفونه منقول دی ظاهر ده چه هغه د بنار علامات دی اوامام صاحب نه دا روایت شوې تعریف بنیادی حیثیت لري، په دې باندې د غور کولو نه معلومیږی. چه په اصل کښې د بنار حقیقت په عرف باندې مبنی دی چه په هغې کښې د کوڅو او بازارونوڅه تشریح او تحدید نشته، فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ص ۵۱ جلد ۵ هم دا نکته مخې ته کړې او فرمائیلې ئې دي، چه ددې مدار په عُرف باندې دي او

[بقیه حاشیه] اعتبار سره بدلیږی رابدلیږی. په دې وجه فقهائې احناف د خپلو خپلو زمانو په اعتبار سره د بنار کیدلو علامات او امارات بیان کړې دي، علامه کاسانی فرمائی.
اما المصر الجامع فقد اختلف الاقاویل فی تحدیده، ذکر الکرخی ان المصر الجامع ما اقیمت فیه الحدود ونفذت فیه الاحکام وعن ابی یوسف روایات ذکر فی الاملاء کل مصر فیه منبر وقاض ینفذ الاحکام ویقیم الحدود فهو مصر جامع تجب علی اهله الجمعة وفی روایة قال اذا اجتمع فی قریة من لا یسعهم مسجد واحد بنی لهم الامام جامعاً ونصب لهم من یصلی بهم الجمعة، وفی روایة لو کان فی القریة عشرة آلاف او اکثر امرتهم باقامة الجمعة فیها، قال بعض اصحابنا المصر الجامع ما یتعیش فیه کل محترف بحرفته من سنة الیٰ سنة من غیر ان یحتاج الی الانتقال الی حرفة اخری، وعن ابی عبد الله البلخی انه قال احسن ماقیل فیه اذا کانوا بحال لو اجتمعوا فی اکبر مساجدهم لم یسعهم ذلک حتی احتاجوا الی بناء مسجد الجمعة فهذا مصر تقام فیه الجمعة، وقال سفیان الثوری المصر الجامع ما یعده الناس مصراً عند ذکر الامصار المطلقة، وسئل ابوالقاسم الصفار عن حد المصر الذی..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اهل عرف د قریه صغیره او کبیره فرق پیژنی. یو کربنه پس په دغه صفحه باندې دي، بیا هم د امدعٰی په ص ۵۴ جلد ۵ باندې داسې مصرح ده، چه په عُرف کښې چه کوم ځائې قریه کبیره اوګنړی هغه قریه کبیره ده او چه کومه قریه صغیره اوګنړی هغه به قریه صغره وی.

سائل چه د مستفسره مقام کوم کیفیات بیان کړې دي، په هغې کښې اولنې کیفیت د فتاوٰی دارالعلوم د یوبند ددې نکته نظر سره سمې خوري، دغه شان د سائل د اولنی کیفیت نه ددې قریه کبیره کیدل معلومیږی چه د هغې آبادی تقریباً درې زره پورې ښودلې شوې ده، اوکومه بستی چې ددې مقدار په آبادئ باندې مشتمل وی اکابرو دغې ته د قریه کبیره حکم ورکړې دي، دفتاوٰی دارالعلوم دیوبند په ص ۲۲ جلد ۵ باندې دا عبارت اوګورئ، (پس مذکوره قریه په ظاهر سره قریه کبیره ده، چه د هغې آبادي درې زره پورې نزدې ده، لهٰذا جُمعه کول په دې کښې واجب دي، دا صحیح ده هم دا فتاوٰی ص ۱۲۸ جلد ۵ باندې اوګورئ نو هلته ددې نه

(بقیه حاشیه) تجوز فیه الجمعة فقال ان تکون لهم منعة لو جاء هم عدو قدروا علی دفعه، فحینئذ جاز ان یمصر، وتمصره ان ینصب فیه حاکم عدل یجری فیه حکما من الاحکام وهو ان یتقدم الیه خصمان فیحکم بینهما. (بدائع الصنائع ص ۵۸۴، ۵۸۵ جلد ۱ شرائط الجمعة)

بهرحال احنافو فقهاؤ د خپلې خپلې زمانې په اعتبار سره د مصر تعریف او تحدید کړې دي چه زمونږ په کتابونو کښې په مختلفو عبارتونو سره نقل شوې دي، ددغې متداول اقوالونه علاوه نورهم ډیر اقوال دي، (کما فی البرجندی شرح مختصر الوقایه والدرالمختار) او علامه کاسانی ﷺ چه د امام ابوحنیفه ﷺ نه کوم تعریف نقل کړې دي داسې ئې ذکر کړې،

وروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق وفیها وال یقدر علی انصاف المظلوم من الظالم بحکمه وعلمه او علم غیره والناس یرجعون الیه فی الحوادث وهو الاصح (بدائع الصنائع ایضا)

اوپه امدادالفتاح کښې دی وهذا هوالاصح کذا فی التارخانیة (امدادالفتاح ص ۵۶۲)

او په طحطاوی کښې دي،

رح به فی التحفة عنه (ابی حنیفة) ورواه الحسن عنه فی کتاب الصلاة کذا فی غایة البیان وبه اخذ یوسف وهو ظاهر ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کم مقدار آبادئ کښې د جُمعې د وجوب صراحت کړې شوې دي، یعنی په کومه قریه کښې چه د جُمعې حکم صادر کړې شوې دي هغه د دوه زره اته سوه آبادئ والا قریه ده، او شپاړس دکانونه دی پکښې.

ددې فتاوٰی په ص ۵۶ جلد ۵ باندې دي، دې که دواړه کلی په عُرف کښې یو وی اوهم یوګنړلې کیږي، او ټوله آبادي د دواړو کلو دوه زره کسان دي، او هغه لویه قریه ګنړی کیږی نو جمعه هلته صحیح ده، دې فتاوٰی کښې ص ۵۸ کښې اوګورئ نو هلته په دغه قریه کښې د جُمعې دمونځ صحیح کیدلو حکم ورکړې شوې دي، چه په هغې کښې صرف درې دکانونه دی اود آبادي اندازه دوه زره ده،

واقعه داده چه نا قد محترم د آبادئ د تعداد سره اختلاف نه دي کړې او نه ددینه چه د مصریت مدار په عُرف باندې دي بلکه د مفتی صاحب دسوق، د تعبیر سره ئې اختلاف کړې دي، اود مختلفو دکانونه په اسواق سره تعبیر کول ئې د حضرت مفتی صاحب ذاتی رائې ګرځولې، بهرحال دهغه دا دعوٰی د نظرمحل ده، ځکه چه داسواق دا تشریح چه حضرت مفتی صاحب

(بقیه حاشیه) المذهب کما فی الهدایة واختاره الکرخی والقدوری وفی العنایة هو ظاهر الروایة وعلیه اکثر الفقهاء (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۵۱۲)

او علامه سید احمد الطحطاوی په دغه صفحه کښې فرمائي،،

ولما کان حد المصر مختلفا فیه علی اقوال کثیرة الفصل فی ذلک ان مکة والمدینة مصر ان تقام بهما الجمعة من زمنه ﷺ الی الیوم فکل موضع کان مثل احدهما فهو مصر وکل تفسیر لا یصدق علی احدهما فهو غیر معتبر کقولهم هو ما لا یسع اهله اکبر مساجده او ما یعیش فیه کل محترف بحرفته او یوجد فیه کل محترف وغیر ذلک انتهیٰ.

نومعلومیږی چه ښاریا لویه آبادی وی چرته چه د ضروریاتو سره متعلق څیزونه ملاویږی. پس کومه لویه آبادئ کښې چه څو دکانونه وی او دښار والو د حاجتونو د پاره کفایت کوی نو د اصل غرض په بناء باندې به د بازارونو قائم مقام وي، دغه شان په دې تعریف کښې قید د والی هم د بیان د پاره معلومیږی نه دا چه د احتراز د پاره ځکه چه الله تعالی په هغه علاقه باندې هم د مصر او مدینه اطلاق کړې کومې د کافرانو په قبضه کښې وي، اودغه شان مهاجرین اولین چه په مدینه منوره کښې جمع شوې وو او پیغمبر علیه السلام تر اوسه تشریف نه وړې نو والی موجود نه وو او هغوی..... [باقی حاشیه په راروانه صفحه]

کړي ده، فتاوی دارالعلوم دیوبند ص ۱۲۸ جلد ۱۵ نه معلومیږي. ځکه چه
په کومه قریه کښې د جمعې د وجوب حکم د ې دهغې په سوال کښې دا
صراحت موجود دي چه شپاړس دکانونه خو دي لیکن د بازار په شکل کښې
نه دي او دجواب په عبارت سره هم داخبره نوره هم واضحه کیږی اګرچه په
مذکور ځائي کښې بازارنه دي مګرد آبادئ په اعتبارسره داملحق بالقصبه
کولې شو.

که په بل زاویه نظرسره اوګورې نودمصریت روح خو د ضروریاتو
فراهمی ده د بازارونو تنظیم نه دي. لکه په امداد الفتاوی ص ۴۱۹ جلد ۱

جُمعه کړې وه. دغه شان د علامه طحطاوی د فیصلې مطابق د مدینې منورې د نقشې
نه واضحه کیږی چه په ښار کښې د کوڅو یو ځائي والې او دکورونو یو ځائي والې هم
لازمی نه دی ځکه چه علامه ابن حزم په محلی کښې لیکلې دی.

ان النبی ﷺ اتی المدینة وهی قریٰ صغار متفرقة،

چونکه مدینه علم شخص دي لهذا ددې عبارت نه دا مطلب نه دي چه مدینه په څو باندو
باندې مشتمل دیوې وادئ نوم دي، بلکه د ورو ورو جدا کلونه مراد کورونه محلې او
جدا جدا منزلونه دی اوهم دا تفصیل زمونږ شیخ او مربی حضرت مفتی صاحب دامت بر
کاتهم په منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی، کښې داسې ذکرکړې.

قلت الحوانیت المتعددة اللتی تکفی لحوائج اهل هذه البلدة واهل الرساتیق المتعلقة بها تقوم مقام الاسواق فی اصل الغرض وقلت ایضا قید الوالی قید لبیان ما هو الواقع غالبا ولیس قید احتراز یا بدلیل ان الله تعالیٰ اطلق المصر والمدینة علی المقامات التی فی ایدی الکفار ولان المهاجرین الاولین جمعوا فی المدینة المنورة قبل هجرة النبی ﷺ ولم یکن ثم وال، ولما فی المبسوط لو الولاة فی (بلاد الکفار) کانوا کفاراً یجوز للمسلمین اقامة الجمعة، وقلت ایضا ان المصر لا یلزم فیها اتصال السکک والدور لما ذکره ابن حزم فی المحلی ان النبی ﷺ اتی المدینة وهی قریٰ صغار متفرقة انتهیٰ، قلت لا بد من ان یراد من القریٰ فی کلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولا یصح ما زعم ابن حزم ان المدینة المنورة کانت اسما للوادی المشتمل علی القریٰ لانه یاباه تسمیتها .....

(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

باندې دیو سوال په جواب کښې دا حقیقت واضح کړې شوې دی چه خلاصه
داده چه اسواق د مقام په قرینې سره اسم جنس دي چه واحد ته هم شامل
دي، او د سوق د شرط ګرځولو حاصل دادې چه د هر وخت په ضروری
حاجاتو کښې د هغې ځائي اوسیدونکې بل ښار ته محتاج نه وی. نو ددې
عرض په حاصلولو کښې اتصال او انفصال برابر دي، بیا ئې د بحرالعلوم د
والد صاحب ﷺ قول ددې په تائید کښې نقل کړی دي عربی عبارت دادې:

حیث قال وکان مطلع الاسرار ابی قدس سره یفتی بان المصر موضع یندفع حاجة الانسان الضروریة من الاکل بان یکون هناک من یبیع طعاما والکسوة الضروریة وان یکون هناک اهل حرف یحتاج الیهم کثیرا"

ددې عبارت نه صفا معلومیږی چه د مصر د پاره اسواق علی وجه
الانتظام ضروری نه دي، هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

عبدالحلیم غفرله کلاچوی خادم دارالافتاء جامعه حقانیه

داتفصیل درست دي

محمد فرید غفرله

(بقیه حاشیه) بالمدینة علم شخص. فافهم

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۷، ۴۸ جلد ۳ باب ماجاء منکم یوتی الی الجمعة)

نوبس حقیقت دادې چه مصر د هغې اصطلاحاتو نه دي چه دهغې مدار په عرف باندې دي.
اودا واضحه خبره ده چه د زمانې د بدلون سره په دغه علاماتو کښې تبدیلی راځي. په دې
وجه چه څومره تعریفونه دي، ټول د خپلې خپلې زمانې په اعتبارسره دي. اوپه دې وجه
مولانامفتی محمد ظفیرالدین صاحب د فتاوی دارالعلوم دیوبند مرتب لیکلې دي. فقهاؤ
د مردم شمارئ هیڅ تعداد نه دي بیان کړې بلکه صرف دائې خودلی دی چه ښار یا لویه
آبادی وی چه هلته د ضروریاتو متعلق څیزونه ملاویږی د آبادئ اندازه روسته لګولې شوې
ده، صرف د آبادئ اندازه ئې درې څلور زره لیکلې ده. لکه څنګه چه ددې نه په مخکښې
جواب کښې موجود ده، اوچه شهریت هم وی نو دغه وخت کښې آبادی دولس دیارلس سوه
هم کافی ده. (هامش فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ص ۱۲۲ جلد ۵) او شاه اشرف علی تهانوی ﷺ
په امداد الفتاوٰی جلد اص ۴۱۵ کښې فرمائی:..... [باقی حاشیه په راروانه صفحه]

د ښار نه څلورسوه میله لرې تجارتی منډۍ کښې جُمعه کول.

سوال: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظله دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک دالسلام علیکم نه پس عرض دادې چه د ښار نه څلور نیم سوه میله لرې یو ځائې دې چه د هغې کښې مختلفو خلقو په مشترکه طور باندې د لرګو د تجارت د پاره یوځائې اخستې او منډۍ ئې جوړه کړې او په دې منډې کښې څلور پنځه سوه خلق د تجارت کاروبار کوي، او څو دکانونه هم دي، یعنی اوو اته هوټلونه دې، اوددې منډې خواته وړې وړې باندې دي، اخترونو کښې داخلق خپلو کورونو ته ځي، او د منډۍ د حفاظت دپاره څه نوکران پاتې شی اوپه منډۍ کښې اکثر کار ګولو والا مسافران وي، په منډۍ کښې یو ورکوټې شان جمات هم دې نوپه دې ځائې کښې جُمعه جائزده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد نظیف وزیرستان

الجواب: دا مقام شرعی ښار نه دې لهذا دلته جُمعه کول د احنافو په نزد جائز نه دي، د شرعی ښار د پاره د څو محلو او څو بازارونو وجود ضروری دې او دا هم ضروری دی چه دغې متعلق باندې وو والا د خپلو ضروریاتو د پاره دې ځائې ته مراجعت کوی.

یدل علیه ماروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولهارساتیق الخ (شامی ص۷۴۸ جلد ۱)﴿۱﴾. وهوالموفق کتبه: محمد فرید عفی عنه

[بقیه حاشیه] پخپله د صاحب مذهب نه د ښار د اتعریف منقول دي. (انه بلدة کبیرة..الخ) او څومره تعریفونه چه فقهاؤ کړې دی د ټولو مرجع او مال هم دادې دا ټول د یو معنون مختلف عنوانات دي، او ددې نه زیات جامع مانع تعریف چه په هغې سره تحدید تام اوشی په امور غیر مقدره فی النص کښې پخپله د امام صاحب د مسلک خلاف دي، (لانه زیاده فی الدین) باقی پاتې شو دا درفع نزاع ضرورت نو پشان د نورو غیرمقدره په هغې کښې هم د تردد په وخت کښې د مبتلی به رائې اغلب او د تعارض آراء په وخت کښې به د عدول ثقات قول معتمداو معتبر وي، او چا ته چه نزاع مقصود وی دهغه دپاره جامع مانع تعریف هم کافی نه دي، وهوالموفق (از مرتب)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)

په قریه صغیره کښې جُمعه صحیح نه ده لهٰذا په هغې کښې احتیاطی مونځ کول بې احتیاطی ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه زمونږ د کلی آبادی په پنځوس خاندانو باندې مشتمله ده د کریانې څو محدود دکانونه هم دي، په دیکښې د جُمعې څه حکم دي.؟ ورسره د څلور رکعتو احتیاطی څه حکم دي؟ دغه شان د بعضې امامانو په نزد په قرٰی کښې جمعه ثابت ده زمونږ دلیل څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی همشیرخان زروبی مردان..۱۴جمادی الثاني ۱۴۰۱ھ

الجواب: په دې ځائې کښې نماز ظهر با جماعت کول ضروری دي، او د جمعې مونځ کولو سره احتیاطی مونځ کول بې احتیاطی ده.

لعدم صحة الجمعة فی القرٰی لحدیث عبد الرزاق لا جمعة ولا تشریق..... الا فی مصر جامع روی مرفوعا وموقوفا وهو الاصح لکنه فی حکم المرفوع صرح به ابن الهمام﴿۱﴾ ولحدیث تناوب اهل القرٰی (رواه البخاری وغیره) ولحدیث عدم اقامة الجمعة فی قباء عند الهجرة، واماحدیث جواثی فلیس فیه قول رسول الله ﷺ ولا فعله ولا تقریره ولو سلم التقریر فلفظ القریةیطلق علی المصر ایضا کما فی قوله تعالٰی: علی رجل من القریتین عظیم، وقوله تعالٰی، واسئل القریة، فالمراد ههنا المعنی الشامل للحصر لان لا یعارض بحدیث لا جمعة ولا تشریق الحدیث، ولو سلم ان المراد ههنا مقابل المصر فیرجح

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: (قوله لقوله ﷺ لا جمعة) رفعه المصنف وانما رواه ابن ابی شیبة موقوفا علی علی رضی الله عنه لا جمعة ولا تشریق ولا صلاة فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع او فی مدینة عظیمة صححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق من حدیث عبد الرحمن السلمی عن علی رضی الله عنه قال لا تشریق ولا جمعةالا فی مصر جامع وکفی بقول علی رضی الله عنهما قدوة.

(فتح القدیر ص۲۲ جلد۲ باب صلاة الجمعة)

حدیثنا لا نه تشریع عام وقول محرم بخلاف حدیث جوابا﴿۱﴾. وهو الموفق

په درې سوه افرادو باندې مشتمله آبادی قریه صغیره ده.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د کوم ځائې آبادی په درې سوه افرادو باندې مشتمله وی او د ا ځائې د یو بنار (هنګو) نه شل میله او د بل بنار (زرګری بازار) نه اته میله لرې دې، د ضروریاتو نه هم محرومه دې په دې ځائې کښې د جُمعې دمونځ څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: سراج الاسلام جامع مسجد کوچی بازار پشاور ۹۱۱۱ ۱۱۹۸۳

الجواب: دا مقام قریه صغیره ده په دیکښې جُمعه صحیح نه ده او د ظهر مونځ جماعت اداکول ضروری دی:

کما فی الهندیه ومن لاتجب علیهم الجمعة من اهل القریٰ والبوادی لهم ان یصلوا الظهر بجماعة یوم الجمعة باذان واقامة﴿۲﴾. وهو الموفق

په متعددو قرٰی باندې مشتمله علاقه شرعی بنار نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه آیا د احنافو په نزد داسې ځائې کښې جمعه جائز ده کوم ځائ چه په دیرشو کورونو باندې مشتمل کلې وی او ګیر چاپیره ترې متعدده آبادی وی چه تر سلو کورونو پورې رسې؟ بینوا توجرو

المستفتی: محمد خطاب دربند ضلع هزاره

الجواب: دا مقام شرعی بنار نه دې، لهذا دلته د جمعې مونځ کول صحیح نه دی. ﴿۳﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۸ جلد ۳ باب ماجاء منکم یوتی الی الجمعة)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۴۵ جلد ۱ الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: ای شرط صحتها ان تؤدی فی مصر حتی لا تصح فی قریة ولا مفازة. (البحر الرائق ص ۱۴۰ جلد ۲ باب صلاة الجمعة)

په تقریباً دوه زره کسانو باندې مشتمل قریه کښې د جمعې مونځ صحیح وی

سوال: علمائې دین دې مسئلې بارهٔ کښې څه فرمائی چې زمونږ د کلی دَ ټولو نه لوئې جمات کښې چه کله خلق جمع شي، نو په هغې کښې ځائی نه وی جمات ډک شي، آیا په دې کلی کښې ددې شرط پوره کیدو سره د جمعې مونځ کول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: شریف محمد پلوسه کرک

الجواب: که دا مقام قریه کبیره وی قری متعدده نه وی نو دیکښې د جمعې مونځ کول مشروع دي، (کما ذکره الشامی من القهستانی﴿۱﴾ اود یوځائې د قریه کبیره کیدلو یا نه کیدلو دارو مدار په عرف باندې دې، په کوم ځائې کښې چه دوه زره انسانان سړی او زنانه، بالغه او نابالغه مسلمان او کافر اوسیږی نو دا ځائې به قریه کبیره وي، وهو الموفق

په دوه زرو افرادو باندې مشتمل آبادئ کښې د جُمعې د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې فرمائی چه د یو کلې آبادی په دوه زره افرادو باندې مشتمل ده او د ضرورت څیزونه پکښې هم ملاویږی آیا دیکښې جُمعه کول صحیح دي؟ بینواتوجرو

المستفتی: مولوی حاجی ایوب ګلګت....۸ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

الجواب: دا ځائې شرعی بنار دې په دیکښې د جمعې مونځ کول صحیح بلکه ضروری دي،

لان المصر علی الصحیح موضع بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق ص ۲۶۱ جلد ۱ بدائع﴿۲﴾، وفی ردالمحتار ص ۴۸۷ جلد ۱ وعبارة القهستانی وتقع فرضا فی القصبات

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (قوله وفی القهستانی) تقع فرضا فی القصبات والقریٰ الکبیرة التی فیها اسواق. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ وقال العلامة الکاسانی رحمه الله: وروی عن ابی حنیفة انه (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

والقرئ الكبيرة التى فيها اسواق ﴿۱﴾ وفى فتاوئ دارالعلوم ديوبند ص٥٦،٥٨ جلد٥ تصريح بصحة الجمعة فى القرية التى يسكن فيها الفان ﴿۲﴾. وهوالموفق

په ۱۲۰ کورو نو باندې مشتمل افغان مهاجر کیمپ کښې د جُمعې د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د افغان مهاجر کیمپ کښې ۱۲۰ کورونه دی چه په یوه صحرا کښې واقع دې آیا په هغې کښې د جمعې مونځ صحیح دې یا نه؟ که صحیح وی نو تفصیل بیان کړې مهربانی به وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالکریم افغان مهاجر.....۲۱\۱\۱۹۸۴

الجواب: داکیمپ نه مصر شرعی دې او نه فِنا د مصر ده نه هنګامی مصر او نه قریه کبیره ده او نه ددې متعلق د حاکم وخت حکم صادر شوې دې لهذا په دې کیمپ کښې جُمعه ناجائز ده. لانه اشغال بمال لا یصح

(بقیه حاشیه) بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحكمه وعلمه او علم غيره والناس يرجعون اليه فى الحوادث، وهو الاصح. (بدائع الصنائع ص٥٨٥ جلد ١ كتاب الصلاة شرائط الجمعة)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٥٩٠ جلد ١ باب الجمعة)

شیخ عزیزالرحمٰن ؒ دیوبندی فرمائی: (۱) **الجواب:** که دا دواړه کلی په عرف کښې یو وی او یوګنړلې کیږی او ټوله آبادی دواړو کلو ددوو زرو کسانو وی او هغه غټ کلي ګنړلې کیږی نو هلته جُمعه صحیح ده کمافی الشامی وتقع فرضا فی القصبات والقرٰی الخ.

(۲) **الجواب:** د احنافو مذهب د جمعې په باره کښې دادې چه په قریه صغیره کښې جمعه ضحیح نه ده، او په قریه کبیره کښې جمعه واجب ده او اداکیږي، وتقع فرضا فی القصبات والقرٰی الكبيرة التى فيها اسواق الخ، او موضع مذکورفی السوال (تقریباً دوه زره آبادئ والا) په ظاهره قریه کبیره ده. هلته به جمعه صحیح کیږی د احتیاط الظهر ضرورت نشته. فقط،

(فتاوئ دارالعلوم ديوبند ص٥٦،٥٨ جلد٥ مسائل نماز جمعه)

كما فى الدرالمختار ﴿۱﴾ وهوالموفق

په څلور زره افرادو باندې مشتمل آبادئ کښې د جُمعې حکم چه پکښې شپاړس دکانونه وی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه په کربلا ضلع پشین کښې ۴۰۰ (څلورزره) کسان اوسیږی هر قسم سهولیات سکول هسپتال ډاک خانه او تقریباً شپاړس دکانونه هم دی آیا دې ځائې کښې جُمعه صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن کربلا ضلع پشین.....۲۵\۸\۱۹۸۴

الجواب: دا مقام قریه کبیره ده په دې کښې د جُمعې قائمول جائز دی.

كما فى ردالمحتار ص٧٤٨ جلد ١ عن القهستانى، وعبارة القهستانى وتقع فرضا فى القصبات والقرئ الكبيرة التى فيها اسواق انتهىٰ ﴿۲﴾ قلت والمراد من الاسواق الحوانيت التى تكفى لحوائج هذا المقام ورساتيقها، لا الاسواق المعروفة فى هذا الزمان فانها لم تكن فى الحرمين الشريفين ايضا فى تلك الاعصار ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: لا تجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما فى المضمرات والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الاترى ان فى الجواهر لو صلوا فى القرئ لزمهم اداء الظهر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٥٩٠ جلد ١ باب الجمعة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٥٩٠ جلد ١ باب الجمعة)

﴿۳﴾ وفى المنهاج: قلت الحوانيت المتعددة اللتى تكفى لحوائج اهل هذه البلدة واهل الرساتيق المتعلقة بها تقوم مقام الاسواق فى اصل الغرض.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٤٧ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

.....

په قریه صغیره کښې د جمعې د قائمولو اجازت نشته دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ دکلی په دروازو کښې دننه دوه جماتونه جوړشوې دی یو جمات په برنئ دروازه باندې دې او دویم جمات په لاندینې دروازه باندې دې، د پورتنې دروازې والا جمات آبادی تقریباً یو نیم سل کورونه دی او لاندینې دروازې والا جمات آبادې اویا کورونه دي، پورتنی جمات لوې دې، د دیرشو کالو نه په هغې کښې باقاعده امام را روان دې په لاندینې جمات کښې تقریباً د اوو میاشتو نه امام راروان دې، په دې درې واړو جماتونو کښې به په کوم جمات کښې د جُمعې مونځ صحیح وی، خلق ډیر اختلاف کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولوی سعید بکوټ ریاله...یکم مارچ ۱۹۷۵

الجواب: د جُمعې د صحت د پاره مصر شرعی یا قریه کبیره یا فِنا د مصر شرط دی کما صرح به صاحب الهدایة ﴿۱﴾ والدرالمختار والبحر والهندیه والبدائع، لهذا په دې دواړو جماتونو کښې د جُمعې مونځ اداکول جائز نه دی په دې کښې داحنافو د پاره صریح حدیث شته او د مخالفینو سره حدیث مرفوع نشته. البته موقوفات ورسره شته چه د هغې جوابونه په خپل ځائې کښې ورکړې شوی دي، ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة مرغینانی : لا تصح الجمعةالا فی مصر جامع او فی مصلی المصر ولا تجوز فی القریٰ لقوله علیه السلام لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع. (هدایة ص ۱۵۰ جلد ۱ باب صلاة الجمعة)

﴿۲﴾ وفی المنهاج : نقول حدیث جوائی معارض بالاقوی لان احادیث المنع محرمة ولان حدیث الانتیاب وحدیث لاجمعة الافی مصر جامع ذکر فیهما تشریع عام وضابط کلی بخلاف حدیث جوائی فانه ذکر فیه امر جزءی، ولان حدیث جوائی حدیث تقریری حکما وحدیث لا جمعة الا فی مصر جامع حدیث قولی حکما، فان قال المجوزون حدیث علی موقوف وحدیث جوائی حدیث مرفوع قلنا حاشا وکلافانه لیس فیه قول الرسول ولا فعله ولا تقریره فان قالوا حدیث جوائی حدیث مرفوع تقریری علی (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په متعدد قرٰی باندې مشتمل علاقه کښې د جمعې د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ علاقه په پنځه څلویښت کورونو باندې مشتمل ده، او په هغې کښې د بعضې کورونو په مینځ درې سوه یا څلور سوه ګزه فاصله هم ده، مونږ قبائل خلق یو هیڅ حکومت نشته او زمونږ په دې علاقه کښې پنځه جماتونه دی آیا دلته د جمعې مونځ ادا کیدلې شی؟ حال داچې پخوا نو علماؤ جمعه رائج کړې ده آیا د جمعې وجوب شته؟ بینوا توجروا

المستفتی: حلیم خان حقانی وزیرستان ۱۹۷۴| ۷| ۱۳

الجواب: چونکه داځایونه متعدد باندې دی نه دا چه د یو مقام محلې دي، لهذا په دې ځایونو کښې د جُمعې مونځ کول د تحقیق او تقلید دواړو نه خلاف دي، لعدم صحة الجمعة فی القرٰی روایة ودرایة ﴿۱﴾ البته که دا مقامات (کورونه او کلي) داسې نزدې او متصل وی که کتونکې ته دا اونه ښودلې شی چه د فلانی ځائې نه بل مقام شروع کیږی نوهغه به دواړه یوځائې اوګڼړې نو داسې ځایونه

بقیه حاشیه) حسب القواعد، قلنا حدیث علی مرفوع قولی علی حسب القواعد کما مرعلی ان حدیث علی رضی الله عنه وکذا سائر حججنا صریحة وحدیث جوائی محتمل للمعنی اللذی یؤیدکم وللمعنی الذی یؤیدنا.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۱ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: وقلت ایضا ان المصر لا یلزم فیها اتصال السکک والدور لما ذکره ابن حزم فی المحلی ان النبی ﷺ اتی المدینة وهی قرٰی صغار متفرقة انتهیٰ، قلت لا بد من ان یراد من القرٰی فی کلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولا یصح مازعم ابن حزم ان المدینة المنورة کانت اسماً للوادی المشتمل علی القرٰی لانه یاباه تسمیتها بالمدینة علم شخص فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۴۸ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

به یو ځائې شمارلې کیږی او باقاعده مونځ به ادا کولې شی.

(والتفصیل فی امداد الفتاوٰی ص ۴۲۵ جلد ۱)﴿۱﴾. وهوالموفق

په ۹۰ کورونو باندې مشتمل آبادې کښې په جمعه او حکم جمعه کښې د مسافر وغیره استثناء

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې د یو کلی آبادئ خلق په ۹۰ کورونو باندې سره د باندو مشتمل ده، دوه دکانونه هم پکښې دي، آیا دا خلق جُمعه کولې شی یا نه؟ دغه شان آیت د (اذا نودي للصلوة من یوم الجمعة(الایة) داحکم عام دې بیا هم په دیکښې زنانه مسافر، قرٰی وغیره مستثنٰی دی، ددې تحصیص څه وجه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: نا معلوم...۱۸جون ۱۹۷۵

الجواب: په دې مقام کښې د جُمعې مونځ کول صحیح نه دي، په دې ځائې کښې د ظهر مونځ باجماعت کول ضروری وي،

قال صاحب الهدایة ص۱۴۸ جلد ۱ لا تصح الجمعة الا فی مصر جامع او فی مصلی المصر ولا تجوز فی القرٰی لقوله علیه السلام ولا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع انتهی﴿۲﴾ روی مرفوعا وموقوفا والموقوف هو الاصح لکنه فی حکم المرفوع لانه مما لا یدرک بالقیاس، والایة کما خص عنها المرأة والعبد لحدیث ابی داؤد

﴿۱﴾ علامه اشرف علی تهانوی رحمه الله فرمائی که یو کلې دومره لوئې نه وی لیکن دهغې سره دویم کلې هم وی چه ددې دواړو مجموعه ددې سابق د یو پشان دې نوکتل پکار دې چه ددې دویم کلې اولنی کلې سره څنګه اتصال دې که داسې اتصال وی چه کتونکی ته دا اونه ښودې شی چې د فلانکی ځائې نه دویم کلې شروع کیږی نو دواړه به یو اوګڼې، نو داسې اتصال سره به دا دواړه متحد ګڼلې شی، او په دې مجموعه کښې به هغه اولنی قیدونه کتلې کیږي. او د هغې د تحقق په صورت کښې به جمعه صحیح کیږي، اوکه داسې اتصال نه وی اګرچه ډیر فصل هم نه وی نو دواړه به جدا جدا ګڼلې کیږي، او چه کله هر یو کلې ورکوټې دې نو جمعه به په یو کښې هم صحیح نه وی.

(امدادالفتاوٰی ص۴۵۳ جلد ۱ باب صلوٰة الجمعة والعیدین)

﴿۲﴾ هدایه ص۱۵۰ جلد ۱ باب صلوٰة الجمعة)

وغیره فکذلک خص البر والصحراء بدلیل حدیث البخاری وکذا البحر وهذا مما اجمع علیه الائمة الاربعة فکذلک یخص منه القرٰی واما حدیث جواثا فلیس بمرفوع، ولو سلم انه مرفوع حکما فهو مبیح، وکذا هو محتمل لکون القریة بالمعنی العام الشامل للمصر کما فی قوله تعالٰی علی رجل من القریتین عظیم، وبالجمله لم یوجد حدیث الجواز المرفوع صریحا بخلاف عدم الجواز وقد علمت ان المبیح لا یعارض المحرم وکذا المحتمل لا لعارض الصریح فافهم ولا تکن من طالب الجاه والشر﴿۱﴾. وهوالموفق

چه آبادی نه وی نو صرف د بازار کیدل د جُمعې د تحقیق د پاره کافی نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې زمونږ علاقه کښې یو مرکزی ځائې دې چه په هغې کښې د ضرورت مطابق یو وروکوټې شان جمات جوړ شوې دې او په دې ځائې کښې تقریباً ۹۰ یا ۱۰۰ دکانونه آباد دي، لیکن دلته یو مکان هم د اوسیدلو دپاره نشته اوکیر چاپیره درې میله فاصلې باندې کلې آباد دي، چه د هغې آبادی درې څلوزره خواؤشاده، او دا باندې هم په غرائیزه علاقه کښې ابادې دي، د ښار په طرز هیڅ آبادی نشته آیا په دې بازار کښې جمعه صحیح ده؟ ځکه چه بعضې کسان دا بازار د مصر ڤنا تصور کوي، او د جمعې د جواز قائل دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام نبی قریشی مجهنګی ایبټ آباد

الجواب: د مصر شرعی د تحقق د پاره صرف د بازار موجود کیدل کافی نه دی بلکه دیوڅو محلو وجود هم ضروری دې﴿۲﴾ پس که د ا بازارد یوخاص مقام چه متعلقاتو کښې نه وی نو په هغې کښې د جُمعې نه کول ضروری دي،

﴿۱﴾ (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۴۷ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

﴿۲﴾ **قال الکاسانی: وروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق وفیها وال یقدر علی انصاف المظلوم من الظالم بحکمه** ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اوکه د یو خاص مقام سره دا بازار متعلق وی نو که دغه مقام کښې څو محلې وی بیا هم د جُمعې د جواز د پاره کافی دي، یعنی. اګر که پخپله په بازار کښې محلې نه وی.

یدل علیه ما فی ردالمحتار ص۷۴۸ جلد ۱ عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق الخ﴿۱﴾. وهوالموفق

په اتلس سوه آبادي کښې د جُمعې اقامت صحیح دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د چسپن کلې آبادی ۱۸۰۰ پورې ده،(د نارینه او زنانه،بالغه،اونابالغه سره) شپږجماتونه، سکول، کمپاونډر،دوړومشین هم دي.د یومیل فاصلې باندې په درې سوه افرادو باندې مشتمل څو کورونه نورهم دي،دلته یو قاری صاحب جُمعه شروع کړې ده، آیادا صحیح ده.حال دا چه دلته بازار وغیره نشته؟ بینوا وتوجروا

المستفتی: مولوی جانباز چسین ټانګ ډی آئی خان....۱۹۸۸ء۱۰۱۲۱

الجواب: چه د کوم کلی آبادی د اتلس سوه پورې وی هغه قریه کبیره ده، د قستانی د تصریح مطابق په هغې اقامت د جُمعې صحیح دي

کما فی ردالمحتار ص۵۶۰ جلد ۱ وتقع فرضا فی القصبات والقریٰ الکبیرة التی فیها اسواق انتهیٰ﴿۲﴾،

اکابر فرمائی چه دغټ اوورو کوټی کلی دارومدار په عرف باندې دې او دلته د اسواق (بازارونو) قید واقعی دي، **﴿۳﴾** وهوالموفق

(بقیه حاشیه)وعلمه او علم غیره والناس یرجعون الیه فی الحوادث وهو الاصح.
(بدائع الصنائع ص۵۸۵ جلد ۱ باب شرائط الجمعة)
﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة)
﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۵۹۰ جلد ۱ باب الجمعة مطلب فی صحة الجمعة)
﴿۳﴾ وفی المنهاج : قلت الحوانیت المتعددة اللتی تکفی لحوائج اهل هذه البلدة واهل الرساتیق المتعلقة بها تقوم مقام الاسواق فی اصل الغرض، وقلت ایضا قید الوالی قید لبیان ما هو الواقع غالبا ولیس قیدا احتراز یا بدلیل ان الله تعالی..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

که یو نیم زر مردم شماری وی نو جمعه صحیح ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کې څه فرمائی چه زمونږ په جمات کښې جمعه د مخکښې نه جاری ده دلته ټول مونځ ګزار شپږ دیرش دي، دکانونه هم دي، ترکانړ، نائي، لوهار، د سائیکلو مستري، ډاکټر.موچي، د وړو مشین اوعام سړک هم دې،خلق بس وغیره اود روی او مونځ کوی نو دې ځائې کښې به د جُمعې مونځ صحیح وه یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: اهلیان سلیم خان اډه چارسده روډ مردان.... ۷۱۱۱۹۹۰

الجواب: که ددې ځائې مردم شماری یو نیم زر پورې وی نو دا مقام قریه کبیره ده،په دې کښې د جمعې اقامت صحیح دې ګینې صحیح به نه وی.(ماخوذ از فتاوٰی دارالعلوم دیو بند، **﴿۱﴾** وهوالموفق

(بقیه حاشیه)' اطلق المصر والمدینة علی المقامات اللتی فی ایدی الکفار ولان المهاجرین الاولین جمعوا فی المدینة المنورة قبل هجرة النبی ﷺ ولم یکن ثم وال..... وقلت ایضا ان المصر لا یلزم فیه اتصال السکک والدور لما ذکره ابن حزم فی المحلی. (منهاج السنن .شرح جامع السنن ص۴۷ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

سوال: په فخن پور کښې چه آبادی ئې دیارلس سوه ده جمعه جائز ده یا نه؟

الجواب: په دې ځائې کښې چه هغه دقریه کبیره په حد کښې راځی او دکانونه او بازار پکښې هم شته جمعه کول صحیح معلومیږی فقط (ازمفتی عزیزالرحمٰن صاحب).... فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ص۱۲۶ جلد۵ رقم مسئله:۲۴۸۹)

ملاحظه: فقهائې کرامو د قریه کبیره حد او تعداد نه دې بیان کړې او مصر هم ددغې اصطلاحاتو نه یو دې چه د هغې څه حد او تعین معلوم نه دي، ځکه چه مدار په عرف باندې دې په دې وجه فقهائ کرامو د خپلې خپلې زمانې په لحاظ سره د ښار مختلف تعبیرونه او تعریفونه کړی دی. کوکب الدری ص ۱۹۹ جلد ۱ کښې ښار هغه ځائې ګرځولې شوې دي چه د هغې آبادې څلور زره وی او حاشیه کوکب من جامع الرموز یوزر (۱۰۰۰) خودلې ده، لهٰذا چرته چه د شهریت بوئې هم وی او د ضروریاتو ټول څیزونه ملاویږی نو هغه وخت کښې آبادی یو نیم زره پورې هم کافی ده. (ازمرتب)

په یوه وادئ کښې د مختلفو محلو او کورونو کیدلو په صورت کښې دجمعې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ قوم په قمبر خیل کهجورئ کښې اوسیږی او هر ځائې کښې ځان ځانته آباد دی ده ایا دلته به جُمعه صحیح وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا داؤد شاه کهجوری کوهاټ...۲۹شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: که دا کهجورئ د ټولو علاقې نوم وی او دا ځائې په ځائې کورونه او باندې وی نو ددې علاقې په یو ځائې کښې هم جُمعه قائم کول صحیح نه دي، اوکه کهجوري، ددې ټولې وادئ نوم وی او دا ځائې مکانونه ددې محلات او کورونه وی نو د مفتی به قول په بنا باندې ددې وادئ په هر جمات کښې د جمعې اقامت صحیح دي، او په ظاهره سره دا دویم شق راجح معلومیږی چه د هجرت په وخت کښې د مدینې منورې دا کیفیت وو.

وهذا محمل ماقال ابن حزم فانما هی (المدینة) ذات قریٰ صغار متفرقة فبنی مسجده فی بنی مالک وجمع فیه فی قریة لیست بکبیرة (ماخوذ از محلی ص۵۷ جلد۳)﴿۱﴾. وهوالموفق

د فتنې او فساد دوجې نه په باندې کښې د جمعې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ کلې په یو نیم سل کورونو باندې مشتمل دې شپږ جماتونه پکښې هم دې تقریباً ددوه سوه کالونه دلته جمعه کیږي، د مذهب حنفی مطابق دا ښآر نه دې، او دجُمعې

﴿۱﴾ وفی المنهاج: وقلت ایضا ان المصر لا یلزم فیها اتصال السکک والدور لما ذکره ابن حزم فی المحلی ان النبی ﷺ اتی المدینة وهی قری صغار متفرقة انتهیٰ، قلت لا بد من ان یراد من القریٰ فی کلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولا یصح ما زعم ابن حزم ان المدینة المنورة کانت اسماً للوادی المشتمل علی القریٰ لا نه یاباه تسمیتها بالمدینة علم شخص فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۴۷ جلد۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة)

مونځ نه کول د فساد فتنی او خانه جنګې د خطرې نه خالی نه دي، آیا مونږ دلته د شافعی یا حنبلی مسلک مطابق جمعه کولې شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمد علی شاه حقانی باندې شر داؤد شاه بنوں۳۱۸۱۱۹۸۲

الجواب: که ددې کلې مر دم شماري (سړي، ښځې، بالغ نابالغه) دوه زرو پورې وی نو دا قریه کبیره ده، په دې کښې عندالاحناف د جمعې اقامت صحیح دي. کما فی فتاوٰی دارالعلوم دیوبند عن القهستانی ﴿۱﴾ او عندالضرورة د نورو امامانو په قول باندې فتوی ورکول جائز دي ﴿۲﴾ مثلاً چه د خانه جنګئ وغیره خطره وی. ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ص۵۶ جلد۵ باب الجمعة)

﴿۲﴾ وقال فی البشری لارباب الفتوٰی: اعلم انه لا یجوز الحکم والافتاء بالقول المرجوح وبمذهب سائر الائمة الا فی ثلاثة مواضع الاول عند الضرورة دون التشهی والتلهی فانه حرام کما حرم الحکم الملفق الخارق للاجماع فی عمل واحد..... وذکر عن خزانة الروایات ان العالم الذی یعرف معنی النصوص والاخبار وهو من اهل الدرایة یجوز له ان یعمل علیها وان کان مخالفا لمذهبه..... وفی ردالمحتار عن القهستانی لو افتی به ای بمذهب مالک فی المفقود لا بأس به علی ما اظن..... وقال الزاهدی کان بعض اصحابنا یفتون به للضرورة..... وفی شرح التنویر کره صلوٰة مطلقا مع شروق الشمس الا العوام فلا یمنعون من فعلها لانهم یترکونها..... قلت واصل هذه المسائل قوله تعالیٰ الا مااضطررتم وقوله ﷺ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، رواه البخاری والمسلم لما کان الافتاء علیه عند الضرورة من اصول الحنفیة کان الحکم المبنی علیه مذهب الحنفیة ایضا لابتناء ه علی قواعدهم کما صرح به العلامة الشامی فی عقود رسم المفتی.

(البشری لارباب الفتوٰی ص۴۶ الفصل السادس)

﴿۳﴾ وفی المنهاج: القریٰ التی لا یتحقق فیها الشرائط.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په موضع شادی د همیال کښې د جمعې د مونځ په باره کښې دیارلس تفصیلی مسئلې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه موضع شادی دهمیال موهړه داروغه تحصیل وضلع راولپنډی په لاندینی تعریف سره په سرکاری کاغذونو کښې په لاندینی پنځو ۵ مواضو باندې مشتمل دې (۱) موهړه داروغه بالغ آبادي، ۲،۳۴۴ موهړه امیر بالغ آبادی ۳،۲۵۲ بیرولیان بالغ آبادی ۴،۲۵۷ ډهوک ګولړه بالغ آبادی ۵،۷۲ ډهوک موچیاں بالغ آبادی ۲۲ ددې پنځو مواضو ټوله بالغ آبادي، ۹۵۲ ده،

نوټ: په بالغ آبادئ کښې ددولس کالو یا زیات عمر سړی اوښځې شامل دی: موضع (۱) او (۲) خپل مینځ کښې بالکل متصل دی. موضع (۳) تقریباً د یو فرلانګ نه څه کم فاصلې باندې واقع دې، او په مینځ کښې ئې څوخالی پتی دی.

(بقیه حاشیه) المعتبرة عند الحنفية ويتحقق فيها شرائط الائمة الثلاثة لا ينبغي ان يمنع عن تجميع الجمعة فيها عن ظن الاقتال وكذا عند ترک الظهر جهلا ونظيره ترک منع العوام عن الصلاة عند الشروق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۴ جلد۳ قبيل باب ماجاء فی وقت الجمعة)

علامه مفتی کفایت الله صاحب دهلوی فرمائی که د ډیر وخت نه هلته د جُمعې مونځ قائم وی بندولو کښې مذهبی او دینی فتنه ده نو په دې وجه اوس موقوف کول صحیح نه دی، بلکه په دې مسئله کښې دامام شافعی یا دامام مالک د قول مطابق عمل کول جائز دی.

وفی هامش هذا الجواب واستشهد له بما فی التجنيس عن الحلوانی ان كسالى العوام اذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لانهم اذا منعوا تركوها اصلا واداءها مع تجويز اهل الحديث لها اولیٰ من تركها اصلا الخ. (ردالمحتار باب العيدين ص ۱: ۶۱۴ قبيل مطلب تجب طاعة الامام)

(کفایت المفتی ص۲۴۸ جلد۳ کتاب صلوٰة الجمعة)

موضع نمبر ۲ او نمبر ۵ تقریباً په درې نیم فرلانګه فاصاله باندې دې. ددې پنځو مواضعو چه په سرکاری کاغذونو کښې هم یونوم شادی دهمیال دې ددوی قبرستان، کوهیان او د غنمو د غوبل ځایونه جداجدا دي، په دې مواضعو کښې څلور جماتونه بالفعل موجود دی د ډولونه لوئې جمات کښې د ۹۵۷ تعداد نشی راځائې کیدلې. ځان ځانته اته دکانونه موجود دي، چه د هغې نه د روزمره ژوند ضروریات په آسانئ سره حاصلیدلې شي، یو د وړو والا مشین د بجلئ والاموجود دې، ۵۷ وړې لوئې کوڅې دی، د موضع موهړه داروغه په مینځ کښې یو لوئې سړک او برانچ پوسټ آفس دې، د هلکانو او جینکو دپاره ځان ځانته مډل سکولونه دي، د هلکانو دسکول سره متصل یو پخه عیدګاه ده، دهغې سره یو وړوکې شان جمات دې، چې د پورتنو څلورو جماتونو نه علاوه دې، دحکومت د طرفنه دجاری قانون لاندې د وړو وړو خپل مینځنئ جهګړو ختمولودپاره یو ممبر یونین کونسل هم موجود دې، اګرچه د یونین کونسل دفتر بل ځائ کښې دې خو د علاقې د اوسیدونکود ژوند دضروریاتو پوره کولو دپاره د هر قسم کسب کاریګر په ښه طریقې سره موجوددی، مثلاً ډاکټر، چراغ، موچي، درزي، کولال، لوهار، مصرِي، قصاب وغیره چه په عام طور سره په خپلو کورونو کښې د خلقو کارونه کوی.

دبستی موضع شادی دهمیال دویمې بستئ چه بیرولیان نوم ئې دې دهغې سره بالکل متصل تقریباً شل ګزه فاصلې باندې یوه بله بستی موضع سود ګنګال واقع دې، ددې دوه حصې دي، اود دواړو حصو مجموعی آبادی بالغه ۴۶۵ ده او په دې کښې دوه جماتونو دي، درې دکانونه یو خوا بل خوا واقع دی دوه دوړو مشینونه دی یو دینی مدرسه مدرسة العربیه فیض القران، د څلورو کالونه قائمه ده د موضع شادی دهمیال او دغې متصله بستئې سود ګنګال آبادی ۱۴۲۱ ده، ددې دوه لویو مرکزی بستیانو نه علاوه تقریباً په پاؤ کم میل کښې دننه دننه نورې وړې لوئې شپاړس بستیانې واقع دي ددې بستیانو بالغه آبادی مجموعه تعداد ۱۷۵۳ ده. په دې وجوهاتو سره آیا دلته د جُمعې مونځ کیدلې شي؟

(۲) داسې بستیانې چه دهغې معاشرتی او تمدنی معاملات خپل مینځ کښې مشترک وی. د جُمعې د جواز دپاره کم نه کم د بالغان تعداد د وجوب د جمعې په غرض څو مره پکار دي. چه لوئ ځائې ته مرکزی حیثیت ورکړی او د جمعة المبارک مونځ اداکړې شی، یعنی عند الاحناف د جمعة المبارک د اجازت د پاره د مصر یا قریه کبیره عام فهم تعریف اوښایئ چه عامة المسلمین ددې خیر کثیر نه محروم نه کړې شي، او خصوصاً ددې الحاد زندقې او بې دینئ په زمانه کښې مسلمانانو ته ددې اسلامی شعائرو په ذریعه زیات نه زیات فائده اورسولې شي؟

(۳) په دې موضع شادی دهمیال کښې تقریباً د شپیته کالو نه او د بعضې روایتونو مطابق د سلو کالو نه جُمعه ادا کیږی، او دا قیام یو جید عالم طرفنه منسوب کولې شی، د بعضې روایتونو مطابق دلته څه مودې دپاره د جمعة المبارک مونځ بند هم شو بیا هم د ډیرې مودې نه شروع شوې دې اوس یکښې علمائې کرام مختلف شوې دی، د مانعین جُمعه په نزد مذکوره بستئ باندې دمصر په باره کښې دمشهور تفسیر اطلاق جائز نه وائي، او یوبل ځائې کښې د موضع روات کښې چه ددې بستئ نه تقریباً یو نیم میل فاصله باندې دې هلته د جُمعې مونځ ادا کول جائز ګڼړی او هلته ئې ادا کوي،

د موضع روات تعریف: روات بستی د راوالپنډې نه لاهور طرفته یوولس میله فاصله باندې د جی ټی روډ سره نژدې واقع دې، او دنزدې نزدې علاقې آبادئ ته چه نورو ښارونو کښې د نقل وحمل د پاره بسونه دلته کښې اودریږی لیکن مستقل طور باندې د یو ټرانسپورټ کمیټئ څه اډه موجود نه ده، دغه ځائې کښې پولیس سټیشن دې د جی ټی روډ نزدې واقع کیدلو په وجه د مانعین په قول دیرش دکانونه شمال او جنوباً او تقریباً دیرش څلویښت دکانونه شرقاً او غرباً دواړو طرفونو ته د بازار په شکل کښې موجود دې، لس دولس دکانونه پنځه شپږ کوڅو کښې ځان ځانته هم موجود دی، دلته نه دژوند ضروریات په آسانئ سره ملاویږی، د نهې (منګل) په ورځ د څاروو منډئی هم لګی تقریباً دنیم میل په فاصلې باندې ریډیو پاکستان

او د هغې کالونې هم ده، یو سب پوسټ آفس هم دې، په آثارِ قدیمه کښې شاهی قلعه، شاهی قبرستان، او شاهی مسجد هم واقع دي، د بالغانو آبادی تقریباً زرو پورې ده، او بعضې دوه زره شپږسوه (۲۶۰۰) وائی. اوس که د پورتنی حقائقو او تعریف مطابق په موضع شادی دهمیال کښې د جُمعې مونځ جائز نه وی نو آیا آئنده دپاره دا جُمعه بندول پکار دی؟

(۴) که د آئنده دپاره جُمعه بنده شی نو د فوت شوې ظهر مونځونو قضاء واجب ده یانه؟

(۵) تقریباً سل کاله یا څه کم زیات نه جمعه کولو والا عام مسلمانان او علمائې کرام چه مړه شوې دي، دهغوی د ظهر فوت شوې مونځونو په عوض کښې به فدیه ورکولې شی یا نه؟

(۶) کومو علمائې کرامو چه ددې بستئ حالات او مواضعات ښکاره لیدلې او دجمعې د جواز فتوٰی ئې ورکړې او بالفعل ئې جمعه کړې ده اوس دُجُمعې د ناجائز کیدلو په صورت کښې د هغوی دپاره څه حکم دې؟

(۷) که په موضع شادی دهمیال کښې جُمعه ناجائز ده نو کومو مانعینو چه دخپلو دلائلو په موجود ګئ کښې ناجائزه ګرځولې او دې ځائې دمجوزینو د تحقیق مطابق جُمعه جائز ګنړلو او لوستونکو والا ئې بد عتیان ګرځولی، د هغوی دپاره په شرع متین کښې څه حکم دې؟

(۸) په موضع روات کښې چه چرته ما نعین ځی او د جُمعې مونځ کوي، د پورتنی بیان او تعریف مطابق دجُمعې مونځ ادا کول څنګه دي؟ او که وی نو آبادئ والا جمات پریخودل د مذهبی اختلافاتو دیوبندي، بریلوی پیش نظره بل ځائې شاهی قبرستان والا شارِ جمات کښې جمعه کول څنګه دی حالانکه دواړه فریقین حنفی مذهب والا دی.

(۹) که په دواړه کلوکښې جمعه جائز ده نو د ما نعینو خپله بستی موضع شادی دهمیال پریخودل او د بلې بستئ موضع روات کښې یو نیم میل تلل او جُمعه کول څنګه وي؟

(۱۰) بستی شادی دهمیال چه په پنځو بستیانو مشتمل ده، آیا په دې

مرکزی بستی کښې د جُمعې د جائز کیدلو په صورت کښې ددې بستئ په دویمه حصه (بیروالیان) (چه داخلی شادی دهمیال دې) کښې دجمعې مونځ اداکول جائز یانه؟ ځکه چه اوس په دغه بستئ کښې هغه جمعې کیږی کومه جه په شادی دهمیال کښې کیدله.

(۱۱) آیا په دې مرکزی بستئ موضع شادی دهمیال کښې د جمعې د جواز په صورت کښې ددې موضع دیوې بستئ نه علاوه په دویمه بستئ کښې هم ځان له جمعې قائم کیدلې شی یعنی دوه یا درې ځایه جُمعه ادا کړې شی او دې وخت کښې به د بستی شادی دهمیال پنځه واړو مواضعاتوته ځان ځانله درجه ورکولې کیدې شی یا نه؟

(۱۲) که په شادی دهمیال کښې جمعه ناجائزده نو موضع روات ته یو نیم میل فاصله وهل د جمعې دپاره تلل څنګه دي، یعنی ضروری دی یانه؟

(۱۳) که موضع شادی دهمیال د مذکوره تعریف او حقائقو باوجود حکمی بنار جوړنه شو، نو موجوده بې دینی او الحاد اوګمراهی چه مخې ته کیږنودې شی او صرف د تبلیغ په خاطر جُمعه ادا کړې شی او احتیاط الظهر هم اوکړې شی نو ګنجائش به وی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: ناظم نشریات مدرسه فیض القرآن سودګنګال

الجواب: واضحه دې وی چه کتاب الله (قران) اګر چه په ظاهره سره د مصر (بنار) د تقید او تخصیص نه خالی دې لیکن په حقیقت کښې مصرسره مقید اومخصوص دې ځکه چه دا آیت عام مخصوص البعض دې اجماعاً،

لان صلاة الجمعة لا تصح فی المفازة والبحر بدلیل ان النبی علیه السلام صلی الظهر یوم الجمعة بعرفات ولم یامر لاحد من اهل مکة وغیرهم ان یصلوا الجمعة قلت والبحر کالمفازة فحکمها واحد،

اومسلمه قاعده ده چه عام مخصوص البعض تخصیص په خبر واحد سره جائز دې او بلا شک وشبهې دلته خبرواحد موجود دې،

وهو ما روی عن علی مرفوعا وموقوفاً لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع ، والموقوف اصح وهو فی حکم المرفوع لانه لا یدرک بالرائ ،

لهذا دجمعې مونځ به صرف په مصر کښې اداکولې شی.

یؤید حدیث تناؤب اهل القریٰ وحدیث الاقامة فی قباقدر اسبوعین کما فی روایة ، وحدیث جوالی حیث لم یجمع فی القریٰ التی بین المدینة وجوانا وغیر ذلک ،

باقی پاتې شوداتحقیق چه مصرکوم ځائې ته وئیلې شی نوپه دې کښې فقهائې کرام مختلف دی. که ددې ټولو اقوالومتعلق دمعلومولواراده وی،نو

بحر ص ۱۴۰ جلد۲ مسبوط امام سرخسی ص ۲۳ جلد۲ ردالمحتار ص۷۴۸ جلد۱ عینی شرح هدایة ص ۹۸۳ جلد۱ بدائع ص ۲۵۹ جلد۱

ته دې مراجعت اوکړې، خصوصاً آخرالذکر دا ډیر په تفصیل سره ذکرکړې، او په آخر کښې ئې فرمائیلې دي،

وروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق وفیها وال یقدر علی انصاف المظلوم من الظالم بحکمه وعلمه او علم غیره والناس یرجعون الیه فی الحوادث وهو الاصح، انتهیٰ،

یعنی صاحب دبدائع دا تعریف غوره کړې دې هغه دادې:

هو بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق ویخرج الناس الی الوالی فیما وقعت لهم من الحوادث،

لیکن دغور کولونه پس معلومیږی چه دا اختلاف عنوانی نه دې، دټولو مصداق یو دې، ټولو علماؤ د خپلې خپلې زمانې په اعتبار سره چه کوم علامات په مصر کښې موندلې کیږی ذکر کړې دی که بالفرض دا اختلاف په معنون کښې شی نو اکثر تعریفونه به مطرد اومنعکس نه کیږی. وللتفصیل موضع آخر، نو بس مصر یو فردی التصور څیزدې او تعریف حقیقی په دې تعریفونو کښې د صاحب تحفه غوره معلومیږی یاهغه تعریف معلومیږی کوم چه بدائع اختیار کړې،لیکن د والی اوحاکم وجود او اشتراط په تعریف حقیقی کښې غیر معتبر دې، ځکه چه معنی شرعی هغې معنی ته وئیلې شي، چه کومه شارع معتبر کړې وی، او په قران شریف کښې الله تعالی د مصر او مدینه اطلاق په هغه مقاماتو باندې هم کړې دې چه بالکل دارالحرب وو او د بعضې حاکم او والی تحقیق هم نامعلوم دې، دغه شان صحابه کرامو به په مدینه کښې د جُمعې مونځ کولو د هجرت نه مخکښې، حال داچه په مدینه کښې نه حاکم وو او نه والی وو.

روی ابو داؤد عن عبد الرحمن بن کعب عن ابیه انه کان اذا سمع النداء ترحم لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنافی هزم النبیت فی موضع فی داخل المدینة ، وفی استیعاب ابن عبد البران اسعد بن زرارة کان اول جمع بالمدینة فی هزمة من حرة (بذل ص ۱۷۱ جلد ۲) وفی المعرفة قال الزهری لما بعث رسول الله ﷺ مصعب بن عمیر الی المدینة لیقرء هم القرآن جمع بهم . (بذل ص ۱۷۰ جلد ۲).

اود صحیح روایاتونه ثابته شوې ده چه د پیغمبر علیه السلام په ژوند کښې په جواثا کښې د جمعې مونځ قائم شو، حالانکه جواثا د صدیق اکبر رضی الله عنه په دور خلافت کښې فتح شوې دې:

قال صاحب معجم البلدان جواثا بالضم وبین الالفین ثاء مثلثة یمد ویقصر وهو علم مرتجل حصن لعبد القیس بالبحرین فتحه العلاء بن الحضرمی فی ایام ابی بکر الصدیق رضی الله عنه (بذل ص ۱۶۹ جلد ۲)

پس ددې دلیلونو په بناء باندې د مصر شرعی په تعریف حقیقی کښې د والی او حاکم وجود ضروری نه دې، او د ا تعریف په موضع روات باندې صادق او په شادی دهمیال باندې صادق نه ده، لهٰذا په روات کښې د جُمعې مونځ کول جائزدی او په شادی دهمیال کښې د مسلک حنفی خلاف دي، باقی پاتې شو دا تحقیق چه که عوام د جُمعې د مونځ نه منع شی نو دا یقین یا ظنِ غالب به وی چه هغوی به نه مصر ته لاړ شی ا ونه فنا د مصر ته اونه به د ظهر مونځ اوکړی اونه بهٔ د وعظ اوریدلو دپاره چرته حاضر شی نو په داسې صورت کښې که په هغه کلو کښې چه چرته د یو امام شرط موجود وی که د جمعې مونځ قائم کړې شی او روستو احتیاطی مونځ ادا کړې شی نو د اعتراض قابل به نه وی،

ونظیره ما فی درالمختار وکره صلاة مع شروق الا العوام فلا یمنعون من فعلها لانهم یترکونها والاداء الجائز عند البعض اولیٰ من الترک، انتهیٰ،

او په کومو کلو کښې چه دائمه اربعه نه د یو امام هم څه شرط موجود نه وی نو هلته کښې د جمعې مونځ کول به قابلِ انکاروی. ددې تمهید نه پس مختصر جوابونه علی الترتیب لیکلې شی:

(۱) ناجائز دی که د عوامو د فتنې خطره نه وی د فتنې نه مراد دادې چه نه به شار ته ځی او نه به فِنا د مصر ته ځی او نه به د ظهر مونځ کوی.

(۲) په صحیح او حقیقی تعریف کښې د بالغانو د شمیر هیڅ دخل نشته او عام فهم تعریف هم معلوم دې، کمامر فی التمهید

(۳) که فتنه نه وی نو بند دې کړی.

(۴) که احتیاطی مونځ ئې نه وی کړې نو قضاء واجب ده،

قال المقدسی ذکر ابن الشحنة عن جده التصریح بالندب وبحث فیه بانه ینبغی ان یکون عند مجرد التوهم، اما عندقیام الشک والاشتباه الجمعة فالظاهر الوجوب ونقل عن شیخ ابن الهمام ما یغیره. (ردالمحتار ص ۷۵۶ جلد ۱) وقال العلامة الشامی ناقلا عن الجواهر لو صلوا فی القریٰ لزمهم اداء الظهر (۷۴۸ جلد ۱).

(۵) فدیه ورکول بهتر دي، (لعدم الوصیة)

(۶) کله چه د مصر یو تعریف هم په دې مقام باندې صادق وی اگرچه هغه ضعیف وی نو په دغه مقام کښې د جُمعې مونځ کونکو او فتوٰی ورکونکو خلقو باندې دې اعتراض نه کوی.

(۷) اصل حکم ددې صحیح دې.

(۸) د مفتی بهٖ قول په بنا د جُمعې تعدد جائز دې. (درمختار)

(۹) روات ته تلل ضروری دي (وهکذا حکم القری القریبة من مصر)

(۱۰) واضح وئیلې شوې دی چه په صحیح قول سره دا مصر نه دې،

(۱۱) په یو کښې هم د جُمعې مونځ قائم کول د مسلکِ حنفی موافق نه دی.

(۱۲) کله ضروری دی.

(۱۳) چه عوام نه بنار ته ځی او نه ظهر کوی او په دې مقام کښې دائمه اربعه نه دیو هم څه شرط موجود وی نو جُمعه کول بشرط ادائې احتیاطی قابلِ اعتراض نه دي، وهوالموفق

....

فصل فی الخطبة

د جُمعې او عیدین د خطبې د الفاظو مقدار او حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو امام د جُمعې او اخترونو په خطبه کښې اول (نحمده ونصلی علی رسوله الکریم) تعوذ او تسمیه اویوسورت او لولی او کینی بیا په دویمه خطبه کښې الحمد الله نحمده ونستعینه، الخ او لولی او ختمه ئې کړی، آیا شرعاً دا خطبه صحیح ده؟ بعضې خلق وائی چه دا خُطبه صحیح نه ده، ځکه چه په کومه خطبه کښې د صحابه کرامو نومونه نه راځی هغه خطبه نه وي، آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام حیدر تیکسلا.....۵ نومبر ۱۹۷۴ء

الجواب: په دې قدر خطبې سره فرض او شرط پوره کیږی لهٰذا د جُمعې مونځ وغیره به صحیح وی البته دا خطبه د سنتو نه خلاف وي،

لان المسنون فی الخطبة الاولیٰ ان تکون مشتملة علی الحمد والصلوٰة والتشهد، والتذکیر والقرآن والثانیة علی الحمد والصلوٰة والتشهد والدعاء والقرآن کما فی البدائع والتجنیس فلیراجع﴿۱﴾. وهوالموفق

د جمعې په ورځ په خطبه کښې یا د خطبې نه مخکښې د وعظ او نصیحت حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جُمعې په ورځ خطبه جُمعه کښې د وعظ او نصیحت څه حکم دې؟ فرض دی یا سنت دی اویا

﴿۱﴾ قال العلامة علاء الدین الکاسانی: ینبغی ان یخطب خطبة خفیفة یفتتح فیها بحمد الله تعالیٰ، ویثنی علیه، ویتشهد ویصلی علی النبی ﷺ، ویعظ، ویذکر، ویقرأ سورة ثم یجلس جلسة خفیفة، ثم یقوم فیخطب خطبة اخری یحمد..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

مستحب دی؟ ځکه چه په بعضې مقاماتو کښې صرف خطبه لولی او اخری سورتونو سره مونځ ختموی نو آیا وعظ ونصیحت ضروری نه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عنایت مجیب ختک سب پوسټ ماسټر چترال

الجواب: په اولنئ خطبه کښې په عربئ کښې وعظ کول مسنون دی او په نورو ژبه کښې وعظ کول خلاف سنت دي،﴿۱﴾ او د خطبې نه مخکښې په هره ژبه کښې وعظ کول مستحب دي ﴿۲﴾

د جمعې او اخترونو په خطبه کښې د پنجابئ ژبې شعرونه وئیل خلاف سنت دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دجُمعې او اخترونو په

(بقیه حاشیه) الله تعالیٰ، ویثنی علیه ویصلی علی النبی ﷺ ویدعو للمؤمنین والمؤمنات.
(بدائع الصنائع ص ۵۹۱ جلد ۱ سنن الخطبة)

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکهنوی: فانه لا شک فی ان الخطبة بغیر العربیة خلاف السنة المتوارثة من النبی ﷺ والصحابة فیکون مکروه تحریما وکذا قراءة الاشعار الفارسیة والهندیة فیها. (عمدة الرعایة حاشیة شرح الوقایة ص ۲۴۲ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ یدل بجواز الوعظ قبل الخطبة حدیث ابی داؤد عن سمرة بن جندب ان نبی الله ﷺ قال احضروا الذکر وادنوا من الامام فان الرجل لا یزال یتباعد حتی یؤخر فی الجنة وان دخلها. (سنن ابی داؤد ص ۱۶۵ جلد ۱ باب الدنو من الامام عند الموعظة)

وهکذا یدل علی الجواز بالوعظ قبل الجمعة اذن عمر لتمیم داری: واخرج ابن عساکر عن حمید بن عبد الرحمن ان تمیما الداری استأذن عمر فی القصص سنین فابی ان یأذن له، فاستأذنه فی یوم واحد فلما اکثر علیه قال له: ماتقول؟ قال: اقرأ علیهم القرآن وامرهم بالخیر وانها هم عن الشر قال عمر: ذلک الذبح، ثم قال: عظ قبل ان اخرج فی الجمعة فکان یفعل ذلک یوما واحداً فی الجمعة.

(الموضوعات الکبریٰ لملا علی قاری ص ۴۲ رقم حدیث ۱۲۷ مقدمة)

خطبه کښې د پنجابئ او نورو ژبو شعرونه لوستل جائزدی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولوی عبدالرحیم سیر ډاک هزاره....۱۹۲۹ء/۱۲/۲۴

الجواب: د عربئ نه علاوه بل لغت لوستل (په خطبه کښې) خلاف سنت دی ځکه چه په خیرالقرون کښې ډیر عجمی ملکونه فتح شول او په ډیرو ښارونو کښې جُمعه قائم کړې شوه او سره ددې چه بعضې صحابه کرام په فارسئ وغیره پوهیدل او وئیلې ئې شوه، او مخاطبین په عربئ نه پوهیدل خو خطبه به په عربئ ژبه کښې لوستلې کیدله. ﴿۱﴾

د امام د اجازت نه بغیر په جمات کښې وعظ او تقریر کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو جمات کښې د محلې د امام درضا مندئ نه بغیر د جُمعې په ورځ یا بله ورځ باندې څوک غیر کس په ممبر باندې وعظ یا تقریر کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی حبیب السلام پیر سباق نوشهره....۱۷محرم۱۴۱۱

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکهنوی: فی آکام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارسی: الکراهة انما هی لمخالفة السنة لان النبی ﷺ واصحابه قد خطبوا دائماً بالعربیة ولم ینقل عن احد منهم انهم خطبوا خطبة ولو خطبة غیر الجمعة بغیر العربیة(الی ان قال) الخطبة بالفارسیة التی احدثوها واعتقدوها وحسنها لیس الباعث الیها الا عدم فهم العجم اللغة العربیة وهذا الباعث قد کان موجوداً فی عصر خیر البریة وان کان فیه اشتباه فلا اشتباه فی عصر الصحابة والتابعین ومن تبعهم من الائمة المجتهدین حیث فتحت الامصار الشاسعة والدیار الواسعة واسلم اکثر الحبش والروم والعجم وغیرهم من الاعجام وحضروا مجالس الجمع والاعیاد وغیرها من شعائر الاسلام وقد کان اکثرهم لا یعرفون اللغة العربیة ومع ذلک لم یخطب احد منهم بغیر العربیة ولما ثبت وجود الباعث فی تلک الازمنة وفقدان المانع والتکاسل وهذه معلوم بالقواعد المبرهنة لم یبق الا الکراهة التی هی ادنی درجات الضلالة الخ. (مجموعة الفتاوٰی ص۲۸۶،۲۸۷ جلد۱ کتاب الصلوٰة)

الجواب:د ا وعظ او تقریر د امام الحئ او د محلې داهل حل وعقد د اجازت نه بغیر ناجائزدې.﴿۱﴾ البته کله چه امام نه پخپله تقریر کولې شی اونۀ بل واعظ او مقرر ته اجازت ورکوی نو دا امام ضدی او معاند دې، وهوالموفق

د جُمعې په خطبه کښې د والسلطان العادل ظل الله فی الارض.الخ. لوستلو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د (والسلطان العادل ظل الله فی الارض من اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله) وئیل صحیح دی یا نه؟ بینو اتوجروا

المستفتی:برادر مولانا لطیف الله صاحب.....۱۹۸۲ء/۱۷/۱۴

الجواب:دادحدیث الفاظ دي﴿۲﴾ ددې په خطبه کښې ذکرکول قابل اعتراض

﴿۱﴾ قال الحصکفی: والخیار الی القوم فان اختلفوا اعتبر اکثرهم ولو قدموا غیر الاولیٰ اساؤ بلا اثم واعلم ان صاحب البیت ومثله امام المسجد الراتب اولیٰ بالامامة من غیر مطلقا، قال ابن عابدین: ای وان کان غیره من الحاضرین من هو اعلم واقرأ منه. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص۴۱۳ جلد۱ باب الامامة)

فی المنهاج: (قوله فلا یومهم) والراجح انه مخصوص بما لم یؤذن له لحدیث مسعود البدری قال قال رسول الله ﷺ لا یؤم الرجل فی بیته ولا فی سلطانه ولا یجلس علی تکرمته الا باذنه رواه ابوداؤد ، وروی احمد ومسلم لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه ولا یقعد فی بیته علی تکرمته الاباذنه ورواه سعید بن منصور ولکن قال فیه لایؤم الرجل الرجل فی سلطانه الا باذنه. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۳۸ جلد۲ باب من زار قوماً فلا یصل بهم)

﴿۲﴾ عن زیاد بن کسیب العدوی : قال کنت مع ابی بکرة تحت منبر ابن عامر وهو یخطب وعلیه ثیاب رقاق فقال ابو بلال انظروا الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق فقال ابوبکرة اسکت سمعت رسول الله ﷺ یقول من اهان سلطان الله فی..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

نه دی البته د موجوده زمانې سلاطینو ته عادل وئیل قابلِ اعتراض دي، ﴿۱﴾ وهوالموفق

د خطبې دوران کښې د قعدې په شکل کښې کیناستل نه مطلوب دی نه ممنوع دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د خطبې دوران کښې د قعدې په شکل کښې کیناستل سنت دی یا واجب او په حدیث کښې ددی متعلق څه راغلې دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: اختر اسلام نو شهره کینټ...۲۹محرم ۱۴۰۱ھ

الجواب: د خطبې په دوران کښې د قعدې په شکل کښې کیناستل نه مطلوب دی او نه ممنوع دي،

لما فی ابی داؤد: فاذا جل فی المسجد اصحاب النبی ﷺ فرأیتهم محتبین والامام یخطب (ص۱۵۸ جلد۱)﴿۲﴾ وقال الطحاوی فکان الاولیٰ بنا ان نحملها علی الحبوة المستانفة فی حال الخطبة لانه مکروه فی الخطبة وتکون الحبوة التی کانوا یفعلونها حبوة کانوا یستعملونها قبل الخطبة فیخطب الامام وهم فیها ﴿۳﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الارض اهانه الله، رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب وعن ابن عمر ان النبی ﷺ قال ان السلطان ظل الله فی الارض یاوی الیه کل مظلوم من عباده فاذا عدل کان له الاجر وعلی الرعیة الشکر واذا جار کان علیه الاصر وعلی الرعیة الصبر، رواه البیهقی فی شعب الایمان. (مشکواة المصابیح ص ۳۲۱، ۳۲۳ جلد۲ کتاب الامارة)

﴿۱﴾ قال العلامة حصکفی: ویندب ذکر الخلفاء الراشدین والعمین لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستانی ویکره تحریما وصفه بما لیس فیه. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۹۹ جلد۱ قبیل مطلب فی قول الخطیب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)

﴿۲﴾ (سنن ابی داؤد ص ۱۶۵ جلد۱ باب الاحتباء والامام یخطب ابواب الجمعة)

﴿۳﴾ وفی المنهاج: وقد ثبت الاحتباء عن کثیر من الصحابة والتابعون فی سنن ابی داؤد، قال ابوداؤد لم یبلغنی ان احداً کرهها الا عبادة بن نسی،.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د جُمعې په ورځې جمات کښې ټیپ شوې تقریر اورول نه مطلوب دی او نه ممنوع دي

سوال: علمائې دن دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جُمعې په ورځ د خطبې او مونځ نه مخکښې د یو عالم ټیپ شوې تقریر په ممبر باندې کیښودل او جمات کښې اورول جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: متعلم جا معه حقانیه.....۲۵\۲\۱۹۷۵

الجواب: ټیپ شوې تقریر په جمات کښې اورول نه ممنوع دی او نه مطلوب دی البته ګاني بجاني اوریدل هر ځائې کښې ممنوع دی.

لان العکس ههنا مماثل الاصل فی الاثر المخصوص فکذا فی الحکم الشرعی کما فی حدیث النهی نعت المرءة عند زوجها وفیه کانه ینظر الیها فافهم ﴿۱﴾.

وهوالموفق

د جُمعې په خطبه کښې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د نوم اخستلو حکم

سوال: یو خطیب صاحب د جُمعې په خُطبه کښې د خلفائې راشدینو د نومونو سره د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نوم هم اخلی. د مقتدیانو د طرفنه دا

(بقیه حاشیه) قالوا التوفیق والله اعلم ان النهی محمول علی استیناف الحبوة فی حال الخطبة لان فی ذلک اشتغالا عن الخطبة بغیرها، والصحابة کانوا یحتبون قبلها فیخطب الامام وهم علی ما کانوا علیه من الاحتباء ففعلهم غیر الذی نهی عنه کذا فی المعارف عن مشکل الطحاوی ،اعلم ان مناط النهی هو مخافة النوم لانه یجلب النوم، علی انه هیئة لا یکون معها تمکن ، فربما تفضی الی انتقاض الطهارة فیمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الخطبة مع ما یتوقع منه من الافتتان فی الصلوٰة لغلبة الحیاء ممن یخلو عن علم یسوسه وورع یحجزه کذا قال التوربشتی. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۶۲ جلد۳ باب ماجاء فی کراهیة الاحتباء والامام یخطب)

﴿۱﴾ عن عبد الله بن مسعود قال قال النبی ﷺ لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزوجها کانه ینظر الیها. (الصحیح البخاری ص ۷۸۸ جلد۲ باب لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزوجها)

اعتراض اوشو چه د حضرت معاویه رضی الله عنه نوم هغه ځائې کښې اخستلې کیږی چرته چه شیعه ګان وی دلته شیعه ګان نشته دي. لهذا دا نوم دې نه اخستې کیږی نو خطیب صاحب دا جواب ورکړو چه که شیعه وی یا نه وی. دا نوم به اخستې کیږی ددې نه پس یو مقتدی اووئیل چه د ټولو صحابه کرامو نومونه په نمبر نمبر اخله ګنی دا به هم پریخودې کیږی، نو جواب راولیږئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی ولی الرحمان خطیب جامع مسجد مانسهره ۱۲۱۸۱۰۱۹۷۷ء

الجواب: واضحه دې وی چه په خطبه کښې د خلفا ئې راشدینو او عمینو ذکر مندوب دی.

کما فی شرح التنویر ویندب ذکر الخلفاء الراشدین والعمین(هامش ردالمحتار ص ۵۴۴ جلد ۱)﴿۱﴾

او د نورو صحابه کرامو ذکر (بحوصه) نه مندوب دی او نه ممنوع دې، البته د یو صحابی توهین فسق، ممنوع او ضلالت دې،

کما فی ردالمحتار ص ۲۹۳ جلد ۳ لما فی الاختیار اتفق الائمة علی تضلیل اهل البدع اجمع وتخطئتهم وسب احد من الصحابة وبغضه لا یکون کفراً لکن یضلل الخ﴿۲﴾

پس نه اصرار مناسب دې او نه انکار مناسب دې خاص طورسره چه کله د حضرت معاویه رضی الله عنه متعلق ډیر خلق د بدګمانئ شکار شوی دی. وهو الموفق

د دویم اذان او خطبې په مینځ کښې جمات د پاره چنده کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د دویم اذان نه پس د خطبې په وخت کښې دجمات دپاره چنده کولې شی ایاداجائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.... ۱۹۷۱ء ۱۹ ۱ ۲۵

الجواب: مناسب داده چه داذان ثانی نه مخکښې دې چنده جمع کړې شی،

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۹۹ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۳۲۱ جلد ۳ مطلب مهم فی حکم سب الشخین باب المرتد)

داذان ثانی او د خطبې د ارادې نه پس چنده کول جائز دي،

یدل علیه ما فی شرح التنویر اذا خرج الامام من الحجرة ان کان والافقیامه للصعود (شرح المجمع) قلت وفی حکمه بقاء المقرر قاعداً عند انتهاء التقریر وقصد الخطبة، قلت واما حدیث سلیک الغطفانی فقیل مخصوص وقیل لم یشرع فی الخطبة بعد توقف فلا صلاة ولا کلام خلا قضاء فائتة لم یسقط الترتیب بینها وبین الوقتیة اه﴿۱﴾ او توقف عنها، قلت هذان التاویلان ضعیفان اما الاول فلورود الحدیث العام واما الثانی فلعدم صحته علی مذهب الائمة وقیل منسوخ وهو الراجح عند التحقیق وللتفصیل مقام آخر﴿۲﴾. وهوالموفق

د جمعې په دوارو خطبو کښې تقریر کول د مونځ د پاره نقصان ورکونکې نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دجُمعې په دوارو خطبو کښې که تقریر اوکړیشی نو مونځ کښې څه نقصان راځی؟

بینوا توجروا

المستفتی: عزیزالرحمان متعلم حقانیه..... ۱۲۳ مارچ ۱۹۷۵

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۰۵ جلد ۱ باب الجمعة)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: واجیب عن حدیث الباب بوجوه الاول ان النبی صلی الله علیه وسلم امسک عن الخطبة فارتفع المانع..... والثانی ان ذلک کان قبل شروعه فی الخطبة ..... والثالث ان هذا الحکم مخصوص بسلیک، وفیه نظر لان الاختصاص لا یثبت بمجرد الادعاء..... والرابع انه منسوخ بما ذکرنا کما جنح الیه العینی تبعاً للطحاوی والخامس انه مرجوح لانه معارض بالمحرم الخ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۵۹، ۶۰ جلد ۳ باب فی الرکعتین اذاجاء الرجل والامام یخطب)

الجواب: خطبه خلافِ سنت شوه، ﴿۱﴾ په مونځ کښې هیڅ نقصان نشته دي.

وهو الموفق...

﴿۱﴾قال العلامة ابی بکر الحداد الیمنی: یخطب خطبتین یفصل بینهما بقعدة..... ومقدار الجلوس بینهما عند الطحاوی مقدار ما یحسن موضع جلوسه من المنبر وفی ظاهر الروایة مقدار ثلث آیات کذا فی الفتاوٰی قال فی النهایة وهذه القعدة عندنا للاستراحة ولیست بشرط وعند الشافعی شرط حتی لا یکتفی عنده بالخطبة الواحدة وان طالت.

(الجوهرة النیرة علی مختصر القدوری ص۱۰۷ جلد۱ باب الجمعة)

وقال الحافظ بن حجر العسقلانی: (قوله یخطب خطبتین یقعد بینهما) وصرح به فی روایة خالد بن الحارث قبل ولفظه: کان یخطب قائماً ثم یقعد ثم یقوم وللنسائی والدارقطنی من هذا الوجه کان یخطب خطبتین قائماًیفصل بینهما بجلوس..... ورواه ابوداؤد بلفظ: کان یخطب خطبتین کان یجلس اذا صعد المنبر حتی یفرغ الموذن ثم یقوم فیخطب ثم یجلس فلا یتکلم ثم یقوم فیخطب ، واستفید من هذا ان حال الجلوس بین الخطبتین لا کلام فیه..... واستدل به الشافعی فی ایجاب الجلوس بین الخطبتین لمواظبته ﷺ علی ذلک مع قوله صلوا کما رأیتمونی اصلی ..... وقال صاحب المغنی لم یوجبها اکثر اهل العلم لانها جلسة لیس فیها ذکر مشروع فلم تجب.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری ص ۴۴۱ جلد۳ باب القعدة بین الخطبتین یوم الجمعة)

وفی المنهاج: (الجلوس بین الخطبتین) وهو سنة عند الجمهور خلافا للشافعی فانه شرط عنده وهی روایة عن احمد واستدل الشافعی علی مواظبته ﷺ علیه وقال صلوا کما رأیتمونی اصلی، قلنا محض فعل الرسول لا یدل علی الفرضیة والا فیلزم ان لا نبغی فی الصلاة سنن واداب، وفی شرح التنویر یجلس بینهما بقدر ثلاث ایات علی المذهب وترکها مسیئ علی الاصح.

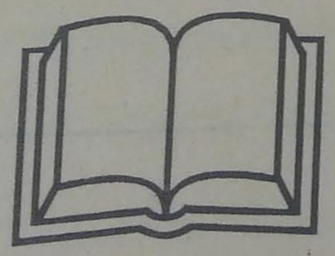
(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۵۶ جلد۳ باب ماجاء فی الجلوس بین الخطبتین)

.....

فتاوی ریوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

باب صلاة العیدین



.....

بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی یوم العید رکعتین لم یصل قبلهما ولا بعدهما.

.....(اخرجه السبعة).....

• •

باب صلاة العيدين

په ښځو د اختر مونځ واجب نه دي

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه آيا په ښځو باندې کورونو کښې يو اځې د اخترونو مونځ واجب دي يا نه؟ بينوا توجروا

المستفتی: خائسته رحمان متعلم حقانيه.....۲۳ذی قعده ۱۳۹۴ھ

الجواب: په ښځو باندې د اختر مونځ واجب نه دي لکه څنګه چه جمعه واجب نه ده.﴿۱﴾

بل يكون عدم وجوب صلاة العيد اولىٰ لان شانها دون شان الجمعة. وهوالموفق

د اخترونو په مانځه کښې د شافعی امام اقتداء صحيح ده

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه شوافع د اخترمونځ د سنتو په نيت ادا کوی او احناف ئې د واجبو په نيت ادا کوي، آيا سنتو کولو والا پسې د واجب کولو والا اقتداء صحيح ده؟ بينو اتوجرو

المستفتی: الحاج عنايت ولی حقانی بنکاک....۳/۱۱/۱۹۷۴ء

﴿۱﴾ قال العلامه ابن نجيم: (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالىٰ وقرن فی بيوتكن وقال ﷺ صلاتها فی قعربيتها افضل من صلاتها فی صحن دارها وصلاتها فی صحن دارها افضل من صلاتها فی مسجدها وبيوتهن خير لهن ولانه لا يؤمن الفتنة من خروجهن اطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف فی الكافی والفتوىٰ اليوم على الكراهة فی الصلاة كلها لظهور الفساد. (البحر الرائق ص۳۵۸ جلد ۱ باب الامامة)

الجواب: محترم الحاج عنایت ولی صاحب! بعداز سلام تا چه د کومې مسئلې متعلق تپوس کړې دهغې جواب دادې چه د اخترو مونځ زمونږ په مذهب کښې هم مختلف فیه دې، د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله په نزد واجب دې او د صاحبینو په نزد سنت دې، لهٰذا دا اقتداء بغیر شک او شبهې نه جائز ده، برابره خبره ده که حنفی د واجبو نیت کوی یا صرف داختر دمونځ نیت کوی.

کما فی الدرالمختار وصح الاقتداء فیه (فی الوتر) ففی غیره اولیٰ ان لم یتحقق منه ما یفسدها فی اعتقاده فی الاصح بشافعی مثلاً لم یفصله بسلام لا ان فصله علی الاصح بهما للاتحاد وان اختلف الاعتقاد، ولذا ینوی الوتر لا الوتر الواجب،قال الشامی ما معناه انه لا یلزم نیة الوجوب لا انه ممنوع منه، کما فی العیدین للاختلاف (قال العلامة الشامی ای فی الوجوب والسنة وهو علة للعیدین فقط) فلیراجع الی ردالمحتار ص ۶۲۶ جلد ۱ ﴿۱﴾. وهوالصواب

د اختر د ورځې د پاره دمخکښې نه جامې تیارول او رقم کیښودل صحیح دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اخترونو د ورځې دپاره د یو څیز تعین کول مثلاً پیسې کیږدی چه دا د اختر د ورځې د خرچ د پاره دي، یا جامې جوړول او کیښودل چه د اختر دپاره دي،آیا دا تعین جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمان کونړ افغانستان

جواب: جاز اجماعاً کالوضوء قبل دخول الوقت ویدل علیه ما روی فی بعض کتب الحدیث سمنوا ضحایاکم فانها علی الصراط مطایاکم﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ص ۴۹۳ جلد ۱ مطلب الاقتداء بالشافعی)

﴿۲﴾ (اللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السنة للکهنوی ص ۱۴۲ الخطبه لعید الاضحیٰ)

د اخترونو مونځ په صحرا کښې بهتر دي او په مصر کښې متعددو مقاماتو باندې جا ئز دي

سوال: علمائې کرام دې لاندې مسئلو باره کښې څه فرمائی؟

چه د اخترونو په مونځونو کښې د محلې په جماتونو کښې تقریباً د یو نیم سل کسانو اجتماع اوشی نو آیا دا صحیح دي؟ اوکه نه شرعاً عظیم اجتماع مطلوب ده؟ او آیا د اختر د مونځ دپاره د عیدګاه د حدودو د ښار نه بهر کیدل مطلوب شرعی دي؟ که وی نو په موجوده صورت حال کښې د ملتان شهر غالباً یوه عیدګاه هم د ښار نه بهر نه ده، ځکه چه ملتان ښار تقریباً د هر طرفنه څلور پنځه میله ښور شوې دې اوس به څه کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد رفیق مدرسه رحیمیه خرم ګیټ ملتان شهر

الجواب: (۱) بهتر داده چه د آبادئ نه بهر صحرا ته د اختر د مونځ دپاره اوځی.

فی الدرالمختار والخروج الیها ای الجبانة لصلاة العید سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحیح وفیه ایضاً الجبانة وهی المصلی العام قال العلامة الشامی ای فی الصحراء (ص ۵۵۷ جلد ۱ باب العیدین) ﴿۱﴾.

او داختر د مونځ دپاره جماعت ضروری دې چه د امام نه علاوه د دریو کسانو نه کم نه وی.

فی الدرالمختار واقلها اثنان، وفی ردالمحتار ص ۳۷۲ جلد ۱ وهذا فی غیر الجمعة انتهیٰ، اما فی البحر ای فان اقلها فیها ثلثة صالحون لا امامته سوی الامام ومثلها العید لقولهم یشترط لها ما یشترط للجمعة صحة واداء سوی الخطبة ﴿۲﴾. فافهم

(۳) او د اخترمونځ مختلفو ځایونو کښې که په ښار کښې دننه وی او که بهر وی جائز دي.

فی الدرالمختار فی باب العیدین تؤدی بمصر واحد بمواضع کثیرة اتفاقا ﴿۳﴾. فقط

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ص ۶۱۲ جلد ۱ باب العیدین)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۴۰۹ جلد ۱ مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد باب الامامة)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۱۸ جلد ۱ باب العیدین)

د اختر دمونځ د پاره شپیته میله مزل کول د هیڅا په نزد واجب نه دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه په یورپ کښي زمونږ د ځائي نه شپیته میله فاصله باند لري ورکوتي شان جمات دي هلته لږ شان مسلمانان هم دی اوس چه څه هلته د اختر د مونځ دپاره ځم نو فرض مونځ ضرور قضا کیږي، ځما دپاره هلته د اخترونو د مونځ د پاره تلل ضروری دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګل ضمیر

الجواب: شپیته میله لري ځائي ته د جُمعي یا اخترونو مونځ د پاره تلل د یو امام په نزد هم واجب نه دی. ﴿۱﴾ او خصوصاً چه په دغه تللو کښي د فرض مونځ دقضا کیدلو سخته خطره هم موجود وی. فقط

د جُمعي او اختر مونځ کښي تداخل دائمه اربعه مذهب نه دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه کله جُمعه او اختریه یوه ورځ راشی نو آیا د اختر مونځ او خطبه د جُمعي د مونځ او خطبي دپاره کفایت کولي شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: خائسته رحمان متعلم حقانیه....۸۱۱۲۱۱۹۷۴

الجواب: په ائمه اربعه کښي چا په صلاة عید کښي د تداخل جُمعه قول نه دي کړي. ﴿۲﴾

﴿۱﴾ قال العلامة حسن بن عمار: ولا یجب علی من کان خارج المصر ولو سمع النداء من المصر سواء کان سواده قریبا من المصر او بعیدا علی الاصح فلا یعمل بما قیل بخلافه، قال الطحطاوی: قال فی الشرح تنبیه قد علمت بنص الحدیث والاثر والروایة عن ائمتنا ابی حنیفة وصاحبیه واختیار المحققین من اهل الترجیح انه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة، والامیال وانه لیس بشیء فلا علیک من مخالفة غیره الخ.

(الطحطاوی مع مراقی الفلاح ص ۵۰۴، ۵۰۵ باب الجمعة)

﴿۲﴾ قال الشامی: اماملهبنا فلزوم کل منهما قال فی الهدایة..... (بقیه حاشیه په رارو انه صفحه)

لان النبی ﷺ صلّها بلا تداخل، وما روی ان من شاء اجزأه من الجمعة فالمراد منه اهل العوالی لان النبی علیه السلام رخص لهم، نعم فی الایاب بعد صلاة العید وما روی عن ابی الزبیر وابن عباس رضی الله عنهما فمحمول علی التجمیع قبل الزوال او محمول علی فهمهما انه (ترک الجمعة) رخصة وقد کان لاهل العوالی فقط﴿۱﴾. وهو الموفق

(بقیه حاشیه) ناقلا عن الجامع الصغیر عیدان اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنة والثانی فریضة ولا یترک واحد منهما قال فی المعراج احترز به عن قول عطاء تجزی صلاة العید عن الجمعة ومثله عن علی وابن الزبیر قال ابن عبد البر سقوط الجمعة بالعید مهجور وعن علی ان ذلک فی اهل البادیة ومن لا تجب علیهم الجمعة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۱۰ جلد ۱ باب العیدین)

﴿۱﴾ وفی منهاج السنن: (قوله وربما اجتمعا فی یوم واحد فیقرء بهما) فیه رد لزعم الجهال ان اجتماع الخطبتین یکون منحوساً، وفیه حجة علی من قال بتداخل صلوٰة الجمعة فی صلاة العید وهو عطاء بدلیل ما رواه ابوداؤد من حدیث زید بن ارقم ومن حدیث ابی هریرة من الرخصة فی ترک الجمعة لمن صلیٰ صلاة العید والجواب عنه انه حدیث ضعیف فی اسناد حدیث زید بن ارقم ایاس بن ابی رملة وهو مجهول، وفی اسناد حدیث ابی هریرة بقیة وهو متهم بتدلیس التسویة علا انه مضطرب رفعا وارسالاً، وعلی تقدیر تسلیم الصحة یقال انه علیه الصلاة والسلام رخص لاهل العوالی دون اهل المدینة کما فی روایة البیهقی وکما فی المعراج عن علی ان ذلک فی اهل البادیة ومن لا تجب علیه الجمعة، وکما رواه البخاری فی باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منها عن عثمان انه قال فی خطبته یا ایها الناس ان هذا الیوم قد اجتمع لکم فیه عیدان فمن احب ان ینتظر الجمعة من اهل العوالی فلینظر، ومن احب ان یرجع فقد اذنت له وروی مثله الحاکم عن الفاروق الاعظم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۷۳ جلد ۳ باب القراءة فی العیدین)

بغیر د عذر نه عیدگاه کښې مونځ نه کول خلاف سُنت دی او د محلې په جماتونو کښې جائز دي

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بلا عذر په عید گاه کښې مونځ نه کول اوپه خپلو خپلو محلو کښې ادا کول څنګه دي؟ آیا ترک السنة نه دي؟ لکه چه په عینی او نورو کتابونو کښې دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد خلیل فاضل خیرالمدارس خطیب مسجد کلاں

الجواب: رسول الله ﷺ د باران د وجهې د اختر مونځ په جمات کښې کړې دې.

کما فی ابی داؤد ص ۱۶۴ جلد ۱ عن ابی هریرة رضی الله عنه انه اصابهم مطر فی یوم عید فصلی بهم النبی ﷺ صلاة العید فی المسجد ﴿۱﴾

او شمیر ئې نا معلوم دي، او د ګډیانو، شلیانو دپاره جمات کښې د اختر مونځ کول جائز دي. او نورو د پاره بلا عذر خلاف سنت دي،

کما فی ردالمحتار ص ۷۷۷ جلد ۱ وفی الخلاصة والخانیة السنة ان یخرج الامام الی الجبانه ویستخلف غیره یصلی فی المصر بالضعفاء ﴿۲﴾،

لیکن چه کله عیدگاه په آبادئ کښې دننه وی یا په مخکښې کیدلو او امامت کولو کښې د جهګړې خطره وی نو بیا په خپلو خپلو جماتونو کښې د اختر مونځ کول او عیدگاه ته نه تلل اهون البلیتین دي، وهوالموفق

په آبادئ کښې دننه عیدگاه او د مسجد حکم یو شان دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که عیدگاه چرته په آبادئ کښې دننه وی او داختر مونځ په جمات کښې اوکړی شی نو آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: انور ایوب ګدون صوابی..۷\۲\۱۹۸۸

الجواب: مسنون طریقه داده چه عیدگاه د ښار نه بهر وي، خو که بهر مناسب

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ص ۱۷۱ جلد ۱ باب یصلی بالناس فی المسجد اذا کان یوم مطر)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۱۲ جلد ۱ مطلب یطلق المستحب علی السنة باب العیدین)

ځائې نه وی نو د جمات او د دننه عیدګاه یو شان حکم دي. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د اختر په مونځ کښې د خلقو د کثرت په وجه د سجده سهو پریخودل جائز دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه امام عید په دویم رکعت کښې تکبیرات او نه لوستل او نیغ رکوع ته لاړو د رکوع نه پس ئې بیا تکبیرات ادا کړل او بیائې رکوع اوکړه او سجده سهو ئې اونکړه. آیا دا مونځ صحیح شو یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمد رضا دره آدم خیل کوهاټ.....۱۲\۷\۱۹۸۴

الجواب: که د اختر په مونځ کښې د خلقو ډیر تعداد شریک وی نو د تکرار فرض په وجه دا واجب شوې سجده سهو پریخودل جائز دی. (کما فی رد المحتار ص ۷۰۵ جلد ۱ ﴿۲﴾ وهوالموفق

په یو ځائې کښې پرله پسې ځان ځانته د اختر مونځ کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو ځائې کښې یو وخت باندې چه د اختر خطبه اور ولې کیږی نو دویم جمات د اختر د پاره د شریعت په رنړا کښې جائز دي یا نه؟ زمونږ ځائې کښې تنازع او اختلاف دې نو دې دپاره شرعی حکم صادر کړئ او ددې نزاع په ختمولو کښې تعاون اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: سلیمان خان واه فیکټری راولپنډی.....۱۹۷۹ء\۱۲\۹۱

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والخروج الیها ای الجبانة لصلاة العید سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحیح قال الشامی ای فی الصحراء بحر عن المغرب.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۱۲ جلد ۱ باب العیدین)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: والسهو فی صلاة العید والجمعة والمکتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتاخرین عدمه فی الاولیین لدفع الفتنة کما فی جمعة البحر.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۵۶ جلد ۱ باب سجود السهو)

الجواب: د اختر د مونځ د پاره د نورو د مونځونو پشان نه عیدگاه شرط دي اونه جمات، پس مناسب دا ده چه د جهګړو په وخت کښې ځان ځانته ځائې کښې(۱) یا یوځائې کښې پرله پسې دي مونځ ادا کړیشی.(۲) وهوالموفق

د عیدینو د خطبې په ضمن کښې یا روستو د خطبې نه په هیئتِ اجتماعیه سره د دعا حکم

سوال: عمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اخترونو په اولنی خطبه کښې دعا غوښتل جائز دی یا نه؟ او د خطبې نه پس دعا غوښتل څه حکم لري؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیر محمد تله ګنګ ضلع اټک.....۲۳شوال۱۴۰۳

الجواب: په خطبه کښې خطیب له په عربی کښې دعا کول پکار دي (۳) او ددې نه علاوه د خطبې په اول کښې یا آخر کښې یا د اختر د مونځ نه پس په هیئت اجتماعی سره دعا غوښتل نه مطلوب دی او نه ممنوع دی(٤) وهوالموفق

---

(۱) قال الحصکفی :: ولو امکنه الذهاب الی امام آخر فعل لانها تودی بمصر واحد بمواضع کثیرة اتفاقاً . (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۶۱۸ جلد۱ باب العیدین)

(۲) یوه عید ګاه کښې دویم جمات مکروه دي خود فتنې او فساد خطره که وی نو که د جهګړو د ختمولو د پاره په دغه ځائې کښې دویم جماعت منعقد کړیشی نو جائز دی. لیکن امام دویم پکار دي، اولنې امام د دویم جمات امام نشی جوړیدلې، دي صورت کښې به اهون البلیتین معمول جوړۅل وی. از مرتب

(۳) قال العلامة ابن نجیم : کما روی عن ابی حنیفة انه قال ینبغی ان یخطب خطبة خفیفة یفتتح بحمد الله ویثنی علیه ویتشهد ویصلی علی النبی ﷺ ویعظ ویذکر ویقرأ سورة ثم یجلس جلسة خفیفة ثم یقوم فیخطب خطبة اخری یحمد الله تعالیٰ ویثنی علیه ویتشهد ویصلی علی النبی ﷺ ویدعو للمؤمنین والمؤمنات کما فی البدائع.

(البحر الرائق ص۱۴۷ جلد۲ باب صلاة الجمعة)

(۴) علامه مفتی کفایت الله دهلوی فرمائی: د اخترونو نه پس دُعاغوښتلو فی الجمله ثبوت خو شته مګر د موقع د تعین سره ثبوت نشته. چه د مونځ نه پس یا د خطبې نه پس، دواړو موقعو کښې چرته په یوه موقعه [بقیه حاشیه په راروانه صفحه]

د اختر د مونځ یا خطبې نه پس ددعا کولو متعلق قول رسول یا فعل رسول ثابت نه دي.

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د احادیثو او فقهې په رنړا کښې د اختر د مونځ یا خطبې نه پس دعا ثابت ده یا نه؟ د صحیح بخاری او مسلم په روایتونو کښې د نبی ﷺ په زمانه د زنانۀ عیدګاه ته تلل او د مسلمانانو په دعا ګانو کښې شریک کیدل صراحةً موجود دي، که دا دعا اجتماعی نه ده نو د شرکت څه مطلب دي او که دعا وی نو اجتماعی به وی یا انفرادي؟ بینواتوجروا

المستفتی: مزمل حسن ګلشن اقبال کراچی.....۱۲۲شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: د اختر د مونځ یا خطبې نه پس د دعا کولو یا نه کولو متعلق قولِ رسولِ یا فعل رسول مروی نه دي او په حدیث کښې چه مروی دي، ویشهدن دعوة المسلمین (۱) نو دا لفظ دعا، وعظ او عبادت دري واړو ته وئیلې شی، دا رنګه صلواة استسقاء ته هم وئیلې شی صرف دعا ته نشی وئیلې نو په داسې احتمالا تو سره دلیل نیول خو ډیر ناز یبا دی لکن بیا هم د احتمال په وجه کونکی باندې سخت انکار کول هم مناسب نه دي،

[بقیه حاشیه] باندې دعا غوښتلو کښې څه مضائقه نشته دي.

(کفایت المفتی ص۲۹۹ جلد۳ چهٹا باب نماز عیدین)

وقال الامام ولی الله الدهلوی: فابد لهما بیومین فیهما تنویه بشعائر الملة الحنیفیة وضم مع التجمل فیهما ذکر الله وابوابا من الطاعة لئلا یکون اجتماع المسلمین بمحض اللعب ولئلا یخلو اجتماع منهم من اعلاء کلمه الله..... وضم معه مقصداً آخر من مقاصد الشریعة وهو ان کل ملة لا بد لها من عرصته یجتمع فیها اهلها لتظهر شوکتهم وتعلم کثرتهم ولذلک استحب خروج الجمیع حتی الصبیان والنساء وذوات الخدور والحیض ویعتزلن المصلی ویشهدن دعوة المسلمین. (حجة الله البالغه ۲ : ۳۱ مبحث فی العیدین)

(۱) وفی المنهاج: (قوله ویشهدن دعوة المسلمین) وفی روایة ابی داؤد یشهدن الخیر ودعوة المسلمین والدعوة تعم الموعظة والذکر وطلب الحاجة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص۷۴ جلد۳ باب خروج النساء فی العیدین)

لا سیما اذا هو لفظ روایة البخاری فیکبرن بتکبیرهم ویدعون بدعاء هم ﴿۱﴾. فافهم

د اختر د مونځ یا خطبې نه پس دعا کول عفو او مباح ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دعا د اختر د مونځ نه پس کول پکار دی یا د خطبې نه پس؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا مفتی زرولی خان مدرسه احسن العلوم گلشن اقبال کراچي ۲۷\۱۲\۱۹۸۳ھ

الجواب: د حضور ﷺ نه د اختر د مونځ یا خطبی نه پس ددعا کولو یانه کولو متعلق څه روایت مونږ ته نه دې معلوم البته ظاهری طور سره نه کول راجح معلومیږی. والا لنُقل اِلینا، دغه شان د پیغمبر علیه السلام نه ددې د منع متعلق هم څه روایت مروی نه دې، نود قواعدو په رنړا کښې دا دُعا عفو او مباح ده.﴿۲﴾ البته د خارجی عوارضو التزام وغیره په وجه به ناجائز وی.﴿۳﴾ وهو الموفق

د اختر په ورځ د مصافحې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ ځئې کښې علماء د اختر په ورځ د مصافحې نه منع کوی اوفرمائی چه د حدیث نبوی ﷺ په رنړا کښې په جمات کښې مصافحه کول حرام دي، آیا صحیح دي؟ حال دا چه د اختر په ورځ مصافحې کولو سره اکثر د شمنئ په دوستئ سره بدلیږي؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټر محمد اقبال ملاکنډ ایجنسي

﴿۱﴾ (صحیح البخاری ص ۱۳۲ جلد ۱ باب فضل العمل فی ایام التشریق)

﴿۲﴾ عن سلمان قال سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل الله فی کتابه والحرام ما حرم الله فی کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه.

(سنن الترمذی ص ۲۰۶ جلد ۱ باب فی لبس الفراء ابواب اللباس)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: دیو خاص مونځ نه پس مصافحه کولو کښې اختلاف دي، د امام نووی او شمس حانوتی په نزد، لا باس به دي، او د صاحب در مختار میلان هم جواز طرفته دي، دابن حجر او صاحب ملتقط میلان کراهت طرفته دي، او ابن الحاج المالکی دیته بدعت وئیلي، (والروایات کلها مسطورة فی رد المحتار ص ۳۳۶ جلد ۵ ﴿۵﴾ فلیراجع، نو احتیاط په پریخودلو کښې دي: وهو الاقوٰی من حیث الدلیل،، البته په کونکو باندې دې سخت انکار نه کوی. (لوجود الروایة المبیحة، فافهم، وهوالموفق،

دښار نه یونیم میل فاصله باندې په صحرا کښې داختر مونځ اداکول

سوال: څه فرمائی علمائې دین ددې مسئلې باره کښې چه په مری علاقه کښې دښار نه یونیم میل فاصله باندې په غیرآباد ځائې کښې د کلونو راسې د اخترونومونځ کیږی دلیل داورکوی چه د اختر مونځ به د ښار نه بهرپه صحرا

(بقیه حاشیه) به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ص ۱۵۹ جلد ۲ باب العیدین)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: حیث قال اعلم ان المصافحة مستحبة عند کل لقاء واما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا اصل له فی الشرع علی هذا الوجه ولکن لا بأس به فان اصل المصافحة سنة..... ونقل مثله عن الشمس الحانوتی وانه افتی به مستدلا بعموم النصوص الواردة فی مشروعیتها وهو الموافق ونقل فی تبیین المحارم عن الملتقط انه تکره المصافحة بعد اداء الصلاة بکل حال..... ثم نقل ابن حجر عن الشافعیة انها بدعة مکروهة لا اصل لها فی الشرع..... وقال ابن الحاج من المالکیة فی المدخل انها من البدع وموضع المصافحة فی الشرع انما هو عند لقاء المسلم لا خیه لا فی ادبار الصلوات.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۷۰ جلد ۵ باب الاستبراء وغیره)

کښې کولې شی په ښار کښې نه، اوس هلته صرف د اخترونو مونځ کیږی
دجمعې نه کیږی، نوآیا دا مونځ صحیح دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: خلیل الرحمٰن مدرسه تجوید القرآن
کوه مری راولپنډی..... ۱۹۷۶ء ۱۵ ۱۳

الجواب: په ظاهره دغه ځائې کښې دجمعې مونځ کول هم جائزدی:

کما فی البدائع ص ۲۶۰ جلد ۱ وهل تجوز صلاة الجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران ام لا ذکر فی الفتاوٰی روایة عن ابی یوسف ان الامام اذا خرج یوم الجمعة مقدار میل او میلین فحضرته الصلاة فصلی جاز وقال بعضهم لا تجوز الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران وقال بعضهم علی قول ابی حنیفه وابی یوسف یجوز وعلی قول محمد لایجوز کما اختلفوا فی الجمعة﴿۱﴾. وهوالموفق

عید کارډ، عید مبارکی او عید د پاره د نوو جامو د اهتمام حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې، خط یا کارډ د اختر نه مخکښې جائز دی یا نا جائز؟ (۲) د اختر په ورځ مبارکئ ورکولو شرعاً جائز دی یا نه؟ او د مصافحې څه حکم دې؟ (۳) د اختر د پاره څو میاشتې مخکښې جامې جوړول او اهتمام کول جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: خان محمد تنګی چارسده.....۱۵ رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: (۱) دعید کارډ یاخط په ذریعې سره مبارکی ورکول نه مطلوب دی او نه ممنوع شرعی دی بلکه مباح دی (۲) د اختر په ورځ چاته مبارکی ورکول مندوب دی، دحدیث نه ثابت دی﴿۲﴾ او د اختر د مونځ نه پس مصافحه کول

﴿۱﴾ (بدائع الصنائع ص ۵۸۶ جلد ۱ فصل فی بیان شرائط الجمعة)

﴿۲﴾ قال العلامه سید احمد الطحطاوی: والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنکم لا تنکر بل مستحبة لورود الاثر بها کما رواه الحافظ ابن حجر عن..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

مختلف فیه دي، لهٰذا د یکښې سختی کول مناسب نه دي، البته دکولو نه ئې نه کول احوط دی (۳) د نوو جامو اهتمام کول هم نه مطلوب شرعی دی او نه ممنوع....

ملاحظه:..... دبې پردګئ، غیر محارمو سره مصافحه، فضول خرچئ التزام مالایلزم تول په ټوله شرعی منکرات دي، کوم چه د غم اوښادئ په موقعو کښې لیدلې کیږی نو مناسب داده چه ددې منکراتو مخ نیوې اوکړې شی نه دا چه د ښادئ وغیره، فافهم وهوالموفق

(بقیه حاشیه) تحفةعید الاضحیٰ لابی القاسم المستملی بسند حسن وکان اصحاب رسول الله ﷺ اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنکم قال ..... قول الرجل لصاحبه عید مبارک علیک ونحوه ویمکن ان یلحق هذا اللفظ بذلک فی الجواز الحسن واستحبابه لما بینهما من التلازم. (الطحطاوی علی المراقی ص ۵۳۰ باب احکام العیدین)

وقال العلامة جلال الدین السیوطی: اخرج الطبرانی فی الکبیر وزاهر بن طاهر فی تخفة عید الاضحیٰ عن حبیب بن عمر الانصاری قال: حدثنی ابی قال: لقیت وائلة رضی الله عنه یوم عید فقلت: تقبل الله منا ومنک، فقال: تقبل الله منا ومنک، واخرج الاصبهانی فی الترغیب عن صفوان بن عمرو السکسکی قال: سمعت عبد الله بن بشر، وعبدالرحمن بن عائذ، وجبیر بن نفیر، وخالد بن معدان یقال لهم فی ایام الاعیاد، تقبل الله منا ومنکم ویقولون ذلک لغیرهم، واخرج الطبرانی فی الدعاء، والبیهقی عن راشد بن سعد ان ابا امامة ووائلة لقیاه فی یوم عید فقالا: تقبل الله منا ومنک، واخرج زاهر بن طاهر فی کتاب تحفة عید الفطر وابواحمد الفرضی فی مشیخته بسند حسن عن جبیر بن نفیر قال: کان اصحاب رسول الله ﷺ اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض، تقبل الله منا ومنکم واخرج زاهر ایضا بسند حسن عن محمد بن زیاد الالهانی قال: رأیت ابا امامة الباهلی یقول فی العید لاصحابه تقبل الله منا ومنکم، واخرج البیهقی من طریق ادهم مولیٰ عمر بن عبد العزیز قال: کنا نقول لعمر بن عبد العزیز فی العیدین، تقبل الله منا ومنک یا امیر المؤمنین فیرد علینا مثله..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د اختر په ورځ د مصافحې او معانقې نه منع کولو کښې سختی صحیح نه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دعیدین نه پس مصافحه کول جائز ده یا نه؟ که ناجائز ده نو عوام الناس ددینه منع کول ضروری دی یا نه؟ صاحب د احسن الفتاوٰی جناب مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی مهتمم اشرف المدارس کراچی د مذکوره فتاوی په صفحه ۱۲۸۰ کښې ددی سوال په جواب کښې د شامی حواله ورکړې لاندینې عبارت ئې نقل کړې

نقل فی تبیین المحارم عن الملتقط انه تکره المصافحة بعد اداء الصلاة بکل حال لان الصحابة ما صافحوا بعد اداء الصلوٰة ولانها من سنن الروافض، ثم نقل عن ابن الحجر عن الشافعیة انها بدعة مکروهة لا اصل لها فی الشرع وانه ینبه فاعلها اولا ویعذر ثانیا..... وقال ابن الحاج من المالکیة فی المدخل انها من البدع وموضع المصافحة فی الشرع انما هو عند لقاء المسلم لاخیه لافی ادبار الصلوات فحیث وضعها الشرع یضعها فینهی عن ذلک ویزجر فاعله لما اتی به من خلاف السنة ثم اطال فی ذلک فراجعه فقط،

(بقیه حاشیه) **ولا ینکر ذلک، واخرج الطبرانی فی الدعاء عن شعبة بن الحجاج قال: لقیت یونس بن عبید فقلت تقبل الله منا ومنک فقال لی مثله واخرج الطبرانی فی الدعاء من طریق حوشب بن عقیل قال: لقیت الحسن البصری فی یوم عید فقلت: تقبل الله منا ومنک، واخرج ابن حبان فی الثقات عن علی بن ثابت قال: سألت مالکاً عن قول الناس فی العید تقبل الله منا ومنک فقال: ما زال الامر عندنا کذلک لکن اخرج ابن عساکر من حدیث عبادة بن الصامت قال: سألت رسول اللهﷺ عن قول الناس فی العیدین تقبل الله منا ومنکم فقال: "کذلک فعل اهل الکتابین" وکرهه وفی اسناده عبد الخالق بن خالد بن زید بن واقد الدمشقی قال فیه البخاری منکر الحدیث، وقال ابوحاتم: ضعیف، قال النسائی: لیس بثقه، وقال الدارقطنی: متروک، وقال ابونعیم: لا شیئ. (الحاوی للفتاوی ۱: ۸۰، ۸۱ مبحث التهنئة بالعید)**

اوس دا تپوس دي (۱) دا مخالفت د کومې درجی دي؟ (۲) دا مخالفت آیا د مونځ کولو نه فوراً پس د پاره دي یا د اختر پوره ورځ په دي کښې داخله ده؟ (۳) آیا معانقه په دي کښې داخله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد رفیق مدرسه رحیمیه مسجد بیری والا ملتان شهر

الجواب: (۱) علامه شامی د رد المحتار په جلد خامس په مذکوره صفحه کښې د امام نووی او شیخ ابوالحسن بکری او شمس حانوتی وغیره نه دا مصافحه (د یو خاص مونځ نه پس) جائز او مباح لیکلې ده، او د صاحب در مختار علامه حصکفی میلان هم جواز طرفته دي لهذا دې مسئله کښې سختی نه دی کول پکار، او بهر حال نه کول افضل دي،

لان عند التعارض یرجح المحرم ولان العوام یعتقدون ان لها خصوصیة زائدة علی غیرها ان ظاهر کلامهم انه لم یفعلها احد من السلف فی هذه المواضع ﴿۱﴾.

(۲) کومو فقهاؤ چه دي مصافحې ته مکروه او بدعت وئیلي دهغوي اقوالو ته د مراجعت کولو نه معلومیږی ﴿۲﴾ چه کله مصافحه داولنی ملاقات په وخت کښې وی او د مصافحې کولو د وختونو متعلق په نسبت سره په نورو وختونو باندې د خصوصیت او زیات ثواب عقیده نه وی نو دې مصافحه کښې څه حرج نشته ځکه چه د تخصیص اعتمادی نه بچ کیدل ضروری دی دتخصیصِ عمل نه بچ کیدل شرعاً او عقلاً نا ممکن دی. (۳) د معانقې متعلق فقهاؤ تصریح نه ده کړې لیکن د جانبیینو نه په دیکښې دلائل جاری ذی لهذا د مصافحې او معانقې حکم یوشان دي.

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۲۷۰ جلد۵ باب الاستبراء وغیره)

(۲) مولانا رشید احمد ګنګوهی فرمائي، معانقه او مصافحه د تخصیص په وجه (چه په دي ورځې باندې دا د خوشحالئ او محبت باعث او د نورو ورځو نه زیات ضروری ګڼړې) بدعت دي او مکروه تحریمی دی. او علی الاطلاق هره ورځ مصافحه کول سنت دی او هم په دي شرطونو سره یوم العید ده، او بناء په دي باندې په دي شرائطو سره چه نورې ورځې دي دغه شان یو معانقه ده څه تحصیص د خپل طرفنه کول بدعتِ ضلاله دي. (فتاوٰی رشیدیه ص۱۳۸ کتاب البدعات)

ملاحظه: عوامو ته د فقهاؤ د اختلاف ښکاره کولو نه دغه شان ددې حقیقت د واضحه کولو چه دې خاص مصافحه کښې د نورو وختونو نه زیات ثواب نشته. صرف په دې باندې اکتفاء کولو سره د فتنې هیڅ خطره نشته.

وهوالموفق

د عیدین په مونځ کښې به مسبوق خپل رکعت د تکبیراتو سره پوره کوی.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اخترونو په مونځ کښې مقتدی په دوئم رکعت کښې شامل شو نو فوت شوې رکعت به څنګه پوره کوي، تکبیرات به وائی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم....

الجواب: د امام د سلام ګرځولو نه پس به مسبوق اودریږی سورت فاتحه او سورت به اووائی او تکبیرات زائده به هم اووائی خپل رکعت به پوره کړي.

فی الدرالمختار ولو ادرک المؤتم الامام فی القیام بعد ما کبر کبر فی الحال برأی نفسه لانه مسبوق ولو سبق برکعة یقرأ ثم یکبر لئلا یتوالی التکبیر ﴿۱﴾. وهوالموفق

تکبیرات تشریق د احادیثو نه ثابت دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په ایامِ التشریق کښې تکبیرات تشریق دکوم ځائې نه ثابت دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: حبیب الحق حضرو اټک.. ۱۹۸۶ء

جواب: وتکبیرات التشریق فمروية عن عائشة وابن مسعود وعلی رضی الله عنهم فلیراجع الی البدائع الصنائع ص۱۹۵ جلد ۱ ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۱۶ جلد ۱ باب العیدین)

﴿۲﴾ قال العلامة کاسانی: اتفق شیوخ الصحابة نحو عمر وعلی وعبد الله بن مسعود وعائشة رضی الله عنهم علی البداية بصلاة الفجر من یوم .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

سوم جلد ۱۹

تکبیرات تشریق په منفرد او ښځه دواړو باندې واجب دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه تکبیرات تشریق خو با جماعت مونځ نه پس په سړو باندې واجب دی آیا دا په ځانته مونځ کونکې او ښځو باندې هم واجب دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل مالک سوړیزی پایان پشاور.. ۱۹۹۴ء

الجواب: د مفتی بهٖ قول په بناء تکبیراتِ تشریق په ځانته کس او ښځو باندې هم واجب دي، البته ښځه به جهر نه کوي، ﴿۱﴾ وهوالموفق

د مفتیٰ به قول په بناء تکبیراتِ تشریق د عرفې د سحر نه تر د ۱۳ ذی الحجة عصر پورې دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد تکبیرات تشریق د عرفې د سحر نه د لسمې ذی الحجې د عصر پورې واجب دي، او د صاحبینو په نزد د عرفې د سحر نه ۱۳ ذی لحجې د عصر پورې واجب دي، په دیکښې مفتی بهٖ قول کوم یو دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عبدالرحیم قلعه سیف الله..... ۱۹۹۰ء | ۱۰ | ۱۰

(بقیه حاشیه) عرفة وبه اخذ علمائنا، قلت اما روایة ابن مسعود وعلی ذکره محمد بن الحسن فی کتابه الاثار ص ۴۲ برقم ۲۰۸ والحاکم فی المستدرک ص ۲۹۹ جلد ۱ رقم: ۳۰۰، واما روایة عمر فاخرجه الحاکم فی المستدرک ص ۲۹۹ جلد ۱ فی کتاب العیدین. (بدائع الصنائع ص ۴۵۸ جلد ۱ فصل فی وجوب التکبیر ایام التشریق)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: ووجوبه علی امام مقیم بمصر وعلی مقتد مسافر او قروی او امرأة بالتبعیة لکن المرأة تخافت ویجب علی مقیم اقتدیٰ بمسافر وقالا بوجوبه فورکل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافر او امرأة لانه تبع للمکتوبة الی عصر الیوم الخامس آخر ایام التشریق وعلیه الاعتماد والعمل والفتویٰ فی عامة الامصار.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۲۰ جلد ۱ باب العیدین)

سوم جلد 14

الجواب: مفتٰی بہ مذہب د صاحبینو دي.

کما فی الدرالمختار ص ۵۸۹ جلد ۱ باب العیدین﴿۱﴾ وعلیه الاعتماد وعلیه العمل والفتوٰی فی عامة الامصار وکافة الاعصار. وهوالموفق

په تکبیرات تشریق کښې مفتٰی به قول د صاحبینو دي

سوال: څه فرمائی علمائې دین دي مسئلې باره کښې چه په تکبیراتو د ایام تشریق کښې مفتٰی به قول د صاحبینو دې یاد امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ؟ بینوا توجروا

المستفتی: لعل محمد بلوچستانی..... ۱۲۲ محرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: مفتٰی به مذهب د صاحبینو دي.﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی رحمه الله: وقالا بوجوبه فورکل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا او امرأة لانه تبع للمکتوبة الی عصر الیوم الخامس آخر ایام التشریق وعلیه الاعتماد والعمل والفتوٰی فی عامة الامصار وکافة الاعصار.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۲۰ جلد ۱ باب العیدین)

﴿۲﴾ قال العلامة جلال الدین الخوازمی: بعد تفصیل المسئلة وذکر العلامة نجم الدین الزاهدی فی شرحه للقدوری والفتوٰی والعمل فی عامة الامصار وکافة الاعصار علی قولهما.

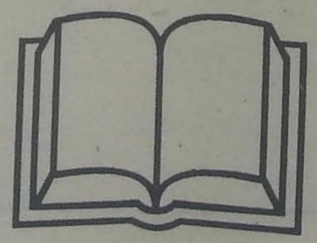
(الکفایة فی ذیل فتح القدیر ۲:۴۹ فصل فی تکبیرات التشریق ومثله فی الهندیة ۱:۱۵۲ والتاترخانیة ۲:۱۰۲۱)

...

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

کتاب الجنائز



.....

بسم الله الرحمن الرحيم

.....قال الله تعالى.....

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

(التكاثر)

.....

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال:

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

اكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت

(رواه الترمذی والنسائی وابن حبان والحاكم وابن عدی)

.....

کتاب احکام الجنائز

باب صلاة الجنائز

د یو مسلمان بې جنازې دفن کولو سره به ټول خبر شوې مسلمانان ګناهګار وي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو مسلمان د جنازې مستحق بغیر دجنازې نه دفن کړې شونوددې ګناه په چا ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا نورجنان صاحب سرائې نورنګ بنوں

الجواب: کوم کس چه شرعاً د جنازې مستحق وی دهغه بغیر جنازې دفن کولو باندې به ټول خبر شوې خلق ګنهګاروي، که مقامی خلق وی او که غیر مقامی.(لانهم تارکوا الفرض﴿۱﴾ وهوالموفق

د جنازې په مونځ کښې عدم تاخیر افضل دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جنازې مونځ مؤخر کول جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی صالح موسٰی زئی شریف.....۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: دجنازې په مونځ کښې عدمِ تاخیر افضل دې، لـمافی الهندیة ص۵۴ جلد۱ لکن

﴿۱﴾ وفی فتاوٰی الهندیة: الصلاة علی الجنازة فرض کفایة اذا قام به البعض واحدا کان او جماعة ذکرا کان او انثی سقط عن الباقین واذا ترک الکل أثموا هکذا فی التتار خانیة. (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۶۲ جلد ۱ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

الافضل فی سجدة التلاوة تاخیرها وفی صلوة الجنازة التاخیر مکروه هکذا فی التبیین ﴿۱﴾ وفی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ص۳۲۷ جلد ۱ وفی التحفة الافضل ان لا توخر الجنازة﴿۲﴾. وهوالموفق

په جنازه کښې دعوامو د طرفه مقررقاضی په امام الحی باندې مقدم دې

سوال: علماې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې یو قاضی صاحب د پلار نیکه د وختونه دشرعی فیصلو کولو د پاره هم داسې قاضی راروان دې، او په پلار نیکه به ئې دې خلقو جنازې کولې، اوس قوم هم دا قاضی صاحب د شرعی فیصلو دپاره منتخب کړې دې نو ددې قاضی په موجود ګئ امام الحئ دجنازې د مونځ مجاز دې یا نه.؟ بینوا توجروا ..

المستفتی: قاضی اشرف خان باړه ایجنسی:.....۱۹۸۴ء/۵/۱ ۲۱

جواب: صریح جزئیہ یافتہ نہ شد البتہ مقتضائے نظائر این ست کہ این قاضی مقرر شدہ از جانب عوام مقدم برامام الحی است، ونظیرہ تقدیم الخطیب الذی نصب من العامة علی امام الحی﴿۳﴾ والوجه فیه ان الرضاء علی تقدیمه کالعبارة بخلاف تقدم امام الحی فانه کالرضاء بالدلالة. فافهم. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص ۵۲ جلد ۱ الفصل الثالث فی بیان الاوقات التی لا تجوز فیها الصلاة وتکره فیها)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۲۷۵ جلد ۱ کتاب الصلوٰة)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: واختلف فی الخطیب المقرر من جهة الامام اعظم او من جهة نائبه هل یملک الاستنابة فی الخطبة فقیل لا مطلقا ای لضرورة اولا الا ان یفوض الیه ذلک وقیل ان لضرورة جاز والا لا وقیل نعم یجوز مطلقا بلا ضرورة لانه علی شرف الفوات لتوقة فکان الامربه اذنا بالاستخلاف دلالة ولا کذلک القضاء .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په جنازه کښې فاتحه لوستل او د احنافو مذهب

سوال: په مړې باندې چه کومه جنازه کولې شی که دا مونځ وی نو دې کښې سورت فاتحه ولې نه لوستلې کیږي، شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله په اشعة اللمعات کښې لیکلې دی چه په جنازه کښې دې سورت فاتحه او لوستلې شی نوحنفی مذهب ددې اجازت ولې نه دې ورکړې؟ اوکه دا دعا وی نو د دعا نه پس ددعا څه ضرورت دې؟ اوحال دا چه په کتابونو کښې ئې د جنازې نه پس دعا مستحب لیکلې؟ بینوا توجروا .

المستفتی: مولوی عبدالمتین خادم جامع مسجد میاں عمرصاحب چمکنی پشاور ۱۴ جون ۱۹۸۴ء

الجواب: په بدائع وغیره کښې لیکلې شوی دی چه د احنافو په نزد په جنازه کښې سورت فاتحه د ثنا په طورسره لوستل جائز دي، ﴿۱﴾ اود ابوداؤد شریف حدیث (اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، ﴿۲﴾ په بنا باندې اذکار په جنازې کښې اصل دعا ده اود داخلی دعا نه پس خارجی دعا ممنوع نه ده، ﴿۳﴾ کما فی الصلوات الخمسة....الخ،،،وهوالموفق

(بقیه حاشیه)وهو الظاهر من عباراتهم الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۹۲ جلد ۱ مطلب فی جواز استنابة الخطیب)

وقال الشرنبلالی: وفی التبیین عن جوامع الفقه امام المسجد الجامع اولی من امام الحی انتهیٰ، والصلوٰة فی الاصل حق الاولیاء لقربهم الا ان الامام والسلطان یقدمان لعارض الامامة العظمیٰ والسلطنة فان التقدم علیهما فیه ازدراء وفساد امر المسلمین فیتحاشا عن ذلک الفساد فیجب تقدیم من له حکم عام.

(امداد الفتاح ص ۲۲۲ فصل فی بیان الاحق بالصلوٰة علی الجنازة)

﴿۱﴾ قال العلامة الکاسانی: وعندنا لو قرأ الفاتحة علی سبیل الدعاء والثناء لم یکره.

(بدائع الصنائع ص ۵۲ جلد ۲ فصل فی بیان کیفیة الصلاة علی الجنازة)

﴿۲﴾ (سنن ابی داؤد ص ۱۰۰ جلد ۲ باب الدعاء للمیت کتاب الجنائز)

﴿۳﴾ وفی المنهاج: قد ثبت الدعاء بعد صلاة الجنازة ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په جنازه کښې د امام څلورو تکبیرونو نه زیات وئیل

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په جنازه کښې څلور تکبیرونه دی که امام په غلطئ سره پنځه تکبیرونه اولولی نو آیا دا جنازه به جائز دي؟ بینو اتوجرو

المستفتی: جان محمد صاحب هاتیان مردان....۱۲شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: په پنځه تکبیرونو کولو سره جنازه کښ نقصان نه راځی البته په زیاتی تکبیرونو کښې دې مقتدی د امام سره تکبیر نه کوی اوپه سلام ګرځولو کښې به ددغه امام سره شریک کیږی.(ماخوذ از شرح التنویر علی هامش رد المحتار (ص ۵۸۶ جلد ۱) ﴿۱﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) ممن فاتة الجنازة مثل ابن عمرو عبد الله بن سلام، واما الدعاء ممن صلی علیها فذخیرة الاحادیث ساکتة عنه فمن ادعی انه علیه الصلاة والسلام دعا بعدها او ادعی انه لم یدع بعدها فدخل فی حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار ولوقال الخصم لو دعا بعدها لبلغ الینا، لجاز لنا ان نقول لو لم یدع لبلغ الینا کما بلغ الینا انه ما اذن وما اقام لصلاة العید، وبالجملة انه لا بد من الفرق بین عدم الروایة وبین روایة العدم. نعم منع عنه الفقهاء واکثرهم لم یذکروا دلیل المنع، والبعض عللوا المنع بالزیادة علی الجنازة، والبعض الآخر عللوه بتکرار الجنازة، وکلتا القبیحتین انما تلزمان اذا دعا قائما فی الصف دون بعد کسر الصف وکذا اکثر الفقهاء یعبرون بلفظ طویل ای لا یقوم بالدعاء ولا یعبرون بلفظ مختصر ای لا یدعو. فیکون الدعاء بعد کسر الصف عفواً ومباحا لحدیث ماسکت عنه فهو عفو رواه ابوداؤد، نعم کم من مباح یصیر ممنوعا لعارض مثل الالتزام وغیره واعلم ان الفقهاء الحنفیة یعللوا هذا المنع بانه لم یوجد فی خیر القرون فانه دلیل سلفی منقوض جمعاً ومنعاً.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۱۶ جلد۴ باب ماجاء فی الصلاة علی القبر)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی : ولو کبر امامه خمسا لم یتبع لانه منسوخ فیمکث المؤتم حتی یسلم معه اذا سلم به یفتیٰ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۴۵ جلد۱ باب صلاة الجنائز)

د جنازې نه منع کونکی د ې توبه تائب شی.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوڅو کسان د یو مسلمان د جنازې نه با قی کلې والا منع کوی. چه تاسو به شرکت نه کوئ. او ددې رویې نه ګیر چاپیره خلق هم متاثره کیږی اود جنازو نه منع کیږي، نو جنازه چه فرضِ کفایه ده که د کولو دا سلسله ئې دغه شان بنده شي،نو په قلاره قلاره به د فرض عین خاتمه هم اوشي، منع کونکی با اثره خلق دي، د هغوی سره مونږ له څنګه رویه اختیارول پکار دي، او په شریعت کښې ددې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالمنان هزاره...۲۴نومبر ۱۹۷۴ء

الجواب: د صدق او ثبوت په شرط دا مانعین ګنهګاران او مجرمان دی.

قال الله تعالیٰ: ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشآء بنمیم مناع للخیر (الآیة)﴿۱﴾

وقال : القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر (الآیة) ﴿۲﴾

دهغوې دپاره توبه ضروری ده، وهوالموفق

د جنازې نه پس د دُعا حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د دُعا بعدالجنازه څه حکم دي؟ د شریعت په رنړا کښې فتوٰی صادره کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: نائب صدر اصلاحی کمیټی نوشهره...۲۳محرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: دعابعدالجنازه د صفونوماتولونه مخکښې په التزام سره کول بدعت دي،اوبغیرد التزام نه بدعت نه دي،البته دعا قبل السلام باندې اکتفاء کول افضل اودسلفودتعامل په وجه اوفق دي،او بعدالسلام بعد کسرالصوف بلا

﴿۱﴾ (سورة القلم پاره:۲۹ آیت:۱۲ رکوع:۳)

﴿۲﴾ (سورة ق پاره:۲۶ آیت: ۲۴ رکوع:۱۶)

التزام ممنوع نه دی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

په حنازه کښې درې صفونه جوړول افضل دی او د کثرت په صورت کښې طاق جوړول انسب دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په جنازه کښې صفونه طاق ساتل مستحب دی یا سنت؟ او بعضې خلق وائی چه شرکاء جنازه ډیر وی نو بیاطاق صفونه جوړول مستحب نه پاتې کیږی آیا داصحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: زاهد حسین پبی نوشهره..... ۱۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

الجواب: د جنازې په مونځ کښې درې صفونه جوړول افضل دي، (سنتِ زائده او مستحب دي)

لحدیث ما من مسلم یموت فیصلی علیه ثلاثة صفوف من المسلمین الا اوجب فکان مالک اذا استقل اهل الجنازة جزأهم ثلثة صفوف وفی روایة فتقال الناس علیها جزاهم ثلاثةاجزاء (مشکوٰة ص ۱۶۲ جلد ۱) ﴿۲﴾ وفی ردالمحتار ص ۸۱۸ جلد ۱

ویستحب ان یصف ثلاثة صفوف ﴿۳﴾

که شرکاء ډیر وی نو د هغې متعلق تصریح ملاؤ نه شوه، البته په (ان الله وتر

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: وقید بقوله بعد الثالثة لانه لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصة وعن الفضلی لا بأس به.

(البحر الرائق ص ۱۸۳ جلد ۲ فصل السلطان احق بصلاته، کتاب الجنائز)

وقال الشرنبلالی: ویسلم وجوباً بعد التکبیرة الرابعة من غیر دعاء بعدها فی ظاهر الروایة واستحسن بعض المشائخ ان یقال ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اور بنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب.

(امداد الفتاح ص ۶۲۰ مطلب سنن الجنازة)

﴿۲﴾ (مشکوٰة المصابیح ص ۱۴۷ جلد ۱ باب المشی بالجنازة الفصل الثالث)

﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۴۵ جلد ۱ مطلب هل یسقط فرض الکفایة بفعل الصبی باب صلاة الجنازة)

ویجب الوتر﴿۱﴾،، حدیث باندې عمل کول انسب دي، چه کله حرج نه وي، وهوالموفق

په جنازې کښې د امام په زوره سره دعا لوستل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یوه جنازه کښې پیش امام د آخری تکبیر نه پس دُعا په ښکاره اووئیله، د سلام ګرځولو نه پس نورو علماؤ د جنازې نه کیدلو فتوٰی ورکړه او په دویم ځل جنازه اوکړې شوه، آیا په دې وجې سره به جنازه په دویم ځل کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیخ عطاء محمد

الجواب: واضحه دې وی چه د جنازې ارکان تکبیرات دي، اودعا ګانې وغیره لوستل مسنون دي، اوپه هغې کښې پتوالې کول هم د مونځ پشان مسنون دي﴿۲﴾ اوپه بعضې وختونو کښې د پیغمبر علیه السلام نه جهرهم ثابت دي﴿۳﴾ لهذاددې خلافِ سنت کار په وجه باندې جنازه راګرځول خلافِ سنت دي، (ولم اجده صریحامع تتبع بلیغ ولذااجبت بحسب مااقتضاه القواعدوالاصول، وهوالموفق

﴿۱﴾ (صحیح البخاری ص ۹۴۹ جلد ۲ باب لله تعالیٰ مأة اسم غیر واحد قبیل کتاب الرقاق)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ویسلم بلا دعاء بعد الرابعة تسلیمتین ناویاً المیت مع القوم ویسر الکل الا التکبیر ذیلعی وغیره لکن فی البدائع العمل فی زماننا علی الجهر بالتسلیم.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۴۴ جلد ۱ باب صلاة الجنازة)

وقال العلامة ابن نجیم: ولا یجهر بما یقرأ عقب کل تکبیرة لانه ذکر والسنة فیه المخافة کذا فی البدائع وفیه وهل یرفع صوته بالتسلیم لم یتعرض له فی ظاهر الروایة وذکر الحسن بن زیاد انه لا یرفع لانه للاعلام ولا حاجة له لان التسلیم مشروع عقب التکبیر بلا فصل ولکن العمل فی زماننا علی خلافه. (بحر الرائق ۲: ۱۸۴ فصل السلطان احق بصلاته)

﴿۳﴾ وعن ابن عباس انه صلی علی جنازة فقرأ فیها بفاتحة الکتاب وجهر بها. اخرجه الشافعی فی مسنده ص ۵۷۹ جلد ۱ والبخاری فی صحیحه .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په قبرستان کښې د جنازې د مونځ حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعضې خلق وائی که د جنازې مخې ته مقبره وی یا هسې قبرونه وی نو مونځ او جنازه نه کیږی.

لان فیه تشبیه مع اهل الکتاب..... ویکره فی معاطن الابل والمزبله والمجرزه والمغتسل والحمام والمقبرة وعلی سطح الکعبة، وعن ابی مرثد قال قال رسول الله ﷺ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها لان فیه استخفاف (رواه مسلم) ولان فیه تعظیماً بلیغاً ،

دویمه خبره داده چه کومې مسئلې د مونځ دی هغه د جنازې هم دي، نو کوم طرفته چه مونځ نه کیږی جنازه به هم نه کیږي. د قاضی خان په حوالې سره مشکوٰة ص ۱۶۲ منیة المصلی ص ۲۸۱ فتاوٰی ودودیة وضاحت اوکړئ او اطمینان راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید مجاب استاد ګنډهیری نوشهره.....۱۲۷نومبر ۱۹۷۴ء

جواب: اختلف الاکابر فی کراهیة صلوٰة الجنازة عند القبور القریبة بلا حائل ﴿۱﴾ والظاهر عدم الکراهیة لان النبی ﷺ صلی علی بعض

(بقیه حاشیه) فی الجنائز باب قراءة فاتحة الکتاب علی الجنائز برقم: ۱۳۳۵ ، وابوداؤد فی سننه فی الجنائز باب ما یقرأ علی الجنازة والترمذی فی جامعه فی الجنائز والنسائی فی المجتبیٰ من السنن والحاکم فی المستدرک.

(حاشیه بدائع الصنائع ص ۵۲ جلد ۲ کیفیت صلاة الجنازة)

﴿۱﴾ بدائع الصنائع کی دی: قال ابو حنیفة ولا ینبغی ان یصلی علی المیت بین القبور وکان علی وابن عباس یکرهان ذلک وان صلوا اجزأهم لما روی انهم صلوا علی عائشة وام سلمة بین مقابر البقیع (ص ۶۵ جلد ۲ سنن الدفن)

په فتاوی دارالعلوم دیوبند ص ۳۲۷ جلد ۵ کښې دی کوم ځائې کښې چه څلور طرفونه ته قبرونه وی نو د جنازې مونځ یا فرض مونځ کول مکروه دي، او په امداد الفتاوی ص ۵۰۱ باب الجنائز کښې دی د قبر طرفته چه کوم مونځ مکروه دي نو په دې وجه چه هغه په مړی مشتمل دې چه دعبارت دغیرالله احتمال پکښې دي، اوپه جنازې کښې خو پخپله خامخ مړي کیښودې شوې دي نود قبرمخې ته کیدل خو [بقیه حاشیه په راروانه صفحه]

القبور ﴿۱﴾. ولان التشبیه لا یتأتی بالقیام البحث فافهم ﴿۲﴾ ولم اجده صریحاً. وهو الموفق

د مرتکب کبائر د جنازې حکم

سوال: ما حکمکم دام مجدکم درحق کسے که یک مرد گواهی نه میدهد که زید نماز فرض گزارد، یا صوم رمضان داشته، نیز مرتکب کبائر باشد چوں بمیرد مسلمانان نماز جنازه بریں زید مذکور گزارند یا نه؟ زجراً یا حقیقتاً؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد سهیل ضلع کوهاٹ.....۱۴ نومبر ۱۹۷۴:

الجواب: د بعضې قسمونو نه علاوه د ټولو مسلمانانو جنازه کول فرض دي،

قال رسول الله ﷺ صلوا علی کل بر وفاجر رواه ابوداؤد ﴿۳﴾ وفی الدرالمختار وهی

[بقیه حاشیه] بدرجه اولی صحیح دي، دا خو تحقیقی جواب دې او سائل چه په خط کښې د بعضې غیر مقلدینو نه نقل کړې دی چه هغوی قبرونو سره نزدې په جنازې باندې د عدم جواز حکم لګولې دې که هغوی انصاف والا وی نو د هغوی د جواب د پاره دا حدیث کافی دې کوم چه شیخینو روایت کړې دې،

عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ مر بقبر دفن لیلا فقال متی دفن هذا قالوا البارحة قال افلا اذ نتمونی قالوا دفناه فی ظلمة اللیل فکر هنا ان نوقظک فقام فصففنا خلفه فصلی علیه،

اوګورئ په دې حدیث کښې تصریح ده چه پیغمبر علیه السلام د جنازې مونځ داسې اوکړو چه قبر ئې مخې ته وو. اوکه هغوی اعتساف والا وی نو د هغوی سره خطاب بیکاره دې خپله تسلی اوکړه او عمل کول پکار دی. انتهي

﴿۱﴾ **عن ابن المسیب ان النبی ﷺ صلی علی قبر ام سعد بن عبادة بعد شهر.** (جامع ترمذی ص ۱۲۳ جلد ۱ باب ماجاء فی الصلوٰة علی القبر)

﴿۲﴾ **قال الکاسانی: ان صلاة الجنازة لیست بصلاة علی الحقیقة انما هی دعاء واستغفار للمیت الا تریٰ انه لیس فیها الارکان التی تترکب منها الصلاة من الرکوع والسجود الا انها تسمی صلاة لما فیها من الدعاء واشتراط الطهارة واستقبال القبلة فیها لا یدل علی کونها صلاة حقیقة کسجدة التلاوة ولا نها لیست بصلاة مطلقة فلا یتناولها مطلق الاسم.** (بدائع الصنائع ص ۵۳ جلد ۲ کیفیت صلاة الجنازة)

﴿۳﴾ (**سنن ابی داؤد ص ۳۵۰ جلد ۱ باب فی الغزو مع ائمة الجور کتاب الجهاد**)

فرض علی کل مسلم مات خلا اربعة بغلة وقطاع طریق الخ﴿۱﴾
نو لهذا تاسو د دې کبائرو فهرست راولیږئ چه مونږ د جنازې د صحیح والی
یا نه صحیح والی حکم ورکړې شو، وهوالموفق

په شیعه د جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه شیعه کله مړ شی نو
اهل سنت د هغه جنازه کولې شی یا نه؟ بینوا توجروا
المستفتی: نا معلوم... ۱۹۸۲ء ۱ ۳۱۹

الجواب: کوم شیعه ګان چه د ضروریاتِ دین نه انکاری وي، مثلاً حضرت
علی رضی الله عنه پیغمبر مني، د صدیق اکبر رضی الله عنه د صحابی کیدلو نه انکار کوی.
یا په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې بُهتان لګوی امامت ته په نبوت باندې
فوقیت ورکوي، یا یو غیر الله ته علمِ کلی ثابتوي، وغیره نو داسې شیعه
باندې جنازه کول حرام دی او داسې شیعه ګان کافران دی. ﴿۲﴾ وهوالموفق

د قرض خواه د طرفنه قرض دار باندې د جنازې بندولو هیڅ حق نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه قرض خواه د خپل
دولت په غرور کښې د مقروض متوفی د توهین د پاره امام صاحب د جنازې
کولو نه منع کولې شي؟ او جنازه بندولې شی یا نه؟ بینوا توجروا
المستفتی: نامعلوم.....

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۴۲ جلد ۱ باب صلاة الجنائز)
﴿۲﴾ قال ابن عابدین: نعم لا شک فی تکفیر من قذف السیدة عائشة رضی الله تعالیٰ عنها او
انکر صحبة الصدیق او اعتقد الالوهیة فی علی او ان جبریل غلط فی الوحی او نحو ذلک من
الکفر الصریح المخالف للقرآن. (ردالمحتار ص ۳۲۱ جلد ۳ مطلب فی حکم سب الشیخین)

الجواب: (الف) قرض خواه د پاره د احق نشته چه د امام وغیره د جنازې نه منع
کړی ځکه چه پیغمبر علیه السلام به په ابتداء کښې په بعضې مقرو ضینو باندې د
جنازې نه کولو اراده لرله نو نورومسلمانانو ته به ئې حکم اوکړوچه تاسو په ده
جنازې اوکړئ (کما فی حدیث متفق علیه والاقال للمسلمین صلواعلی صاحبکم)
(ب) پیغمبر علیه السلام د ا تعلیظ او تشدید تر آخره پورې جاری اونه ساتلو بلکه
اخره کښې ئې بند کړې وو،
یدل علیه کما ورد فی ذلک الحدیث فلما فتح الله علیه الفتوح قام فقال انا اولیٰ
بالمؤمنین من انفسهم فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضآء ه ومن ترک ما لا
فهولورثته ﴿۱﴾.
(ج) د قرض خواه بندول په دې زمانه کښې ثابت نه دی. (د) فقهائې کرامو په
مدیون اوداسې مقروض باندې دجنازې نه کولو استثناء نه ده کړې، (فلیراجع
الی الهندیة ص ۱۷۲ جلد ۱ ورد المحتار ص ۸۱۴ جلد ۱ ﴿۲﴾ وهوالموفق

د منکوحة الغیر سره د نکاح کولو والا د جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوه ښځه د یو سړی
نکاح کښې ده، او د هغه سړی په مجود ګئ کښې دا ښځه بل ځائې کښې
واده اوکړی او ژوند تیروی په دې دوران کښې دا ښځه یا دا دویم خاوند مړ
شی نو د هغوی جنازه کیدیشی یا نه؟ بینوا توجروا
المستفتی: ماصل خان کتی میانه.....۸ فروی ۱۹۷۵

﴿۱﴾ (جامع الترمذی ص ۱۲۷ جلد ۱ باب ماجاء فی المدیون ابواب الجنائز)
﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: اقول قد یقال لا دلالة فی الحدیث علی ذلک لانه لیس فیه
سوی انه علیه الصلاة والسلام لم یصل علیه فالظاهر انه امتنع زجرا للغیر عن مثل هذا الفعل
کما امتنع عن الصلاة علی المدیون ولا یلزم من ذلک عدم صلاة احد علیه من الصحابة.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۴۳ جلد ۱ مطلب هل یسقط فرض الکفایة بفعل
الصبی باب صلاة الجنازة)

الجواب: کومه ښځه چه نه خاوند آزاده کړې وی او نه مسلمان حاکم باقاعده د نکاح تنسیخ کړې وی نو دې ښځې سره نکاح کول قطعی حرام دي، (قال الله تعالی والمحصنٰت من النساء الخ(۱) که دا جوړه خپل ځان حرام کار او ګنهګار ګڼړی نو عوام دې جنازه اوکړی خواص نه (۲) اوکه خپل ځان حلال ګڼړی نو دا ښځه خاوند به بغیر جنازې نه کفن دفن کولې شی. (۳) وهوالموفق

د منکوحة الغیر ساتلو والا جنازه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که یو سړې منکوحة الغیر ځان سره ساتی اودهغې نه بچې هم پیداشوی وي، دداسې سړی دجنازې څه حکم دي؟ اود داسې سړی د لور سره نکاح صحیح ده یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اشرف عفی عنه ډاګئ یار حسین صوابي

الجواب: که یو کس حلال ګڼړونکي وی او خپل ځان ګنهګار نه ګڼړی نو د کفر د وجې نه(۱)

﴿۱﴾(سورة النساء پاره:۵ آیت :۲۴ رکوع ۱)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: ظاهر حدیث النسائی اما انا فلا اصلی علیه حجة لاحمد، ان الامام لا یصلی علیه، ویصلی علیه غیر الامام لحدیث والصلاة واجبة علی کل مسلم برا کان او فاجراً وان عمل الکبائر رواه ابوداؤد، وعند ابی حنیفة ومالک واحمد یصلی علیه بلا تخصیص وحدیث الباب واقعة عین لا عموم لها، فیحمل علی الزجر کما انه علیه السلام فی اول الامر لا یصلی علی بعض المدیونین زجراً. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص۲۳۶ جلد۴ باب ماجاء فی من یقتل نفسه لم یصل علیه)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقال من استحل حراما قد علم فی دین النبی علیه الصلاة والسلام تحریمه کنکاح المحارم فکافر.

(ردالمحتار ص ۲۹ جلد۲ مطلب استحلال المعصیة القطعیة کفر باب زکاة الغنم)

﴿۴﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقال من استحل حراما قد.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په ده باندې جنازه کول صحیح نه دی. (۱) اوکه دا ښځه هم دا کار حلال ګڼړی نو د هغې د لور سره هم قبل الاسلام نکاح صحیح نه ده. (۲) او د هغې شهادت د استحلال په وخت کښې مردود دې، او د عدمِ استحلال په وخت کښې به ئې د فاسق په شان حکم وي، وهوالموفق

د مړی سر جنوب ته او خپې شمال ته کول او جنازه کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوامام په لاپروهئ کښې جنازه کوله نو د مړی سر ئې جنوب ته او خپې ئې شمال ته کړې او جنازه ئې اوکړه مړې ئې خخ کړو، آیا دا جنازه شوې ده یا نه؟ او په دې کښې ګنهګار مقتدیان دی که امام صاحب؟بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم

الجواب: په دې صورت کښې جنازه اوشوه اګرچه خلافِ سنت ده او چه کله په دې کار کښې عمد او قصد نه وی نو هیڅ قسم ګناه هم نشته دې. (۳) وهوالموفق

(بقیه حاشیه) علم فی دین النبی علیه الصلاة والسلام تحریمه کنکاح المحارم فکافر.

(ردالمحتار ص ۲۹ جلد۲ مطلب استحلال المعصیة القطعیة کفر باب زکاة الغنم)

﴿۱﴾ وقال العلامة شرنبلالی: وشرائطها ستة اولها اسلام المیت لقوله تعالیٰ ولا تصل علی احد منهم مات ابداً، یعنی المنافقین وهم الکفرة ولانها شفاعة للمیت اکراما له وطلبا للمغفرة والکافر لا تنفعه شفاعته ولا یستحق الاکرام. (امداد الفتاح ص۶۱۷ فصل فی صلاة الجنازة)

﴿۲﴾ قال الشرنبلالی: کصبی سبی ای اسرمع احد ابویه من دار الحرب ثم مات لانه تبع له لقوله ﷺ کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه اوینصرانه او یمجسانه..... الا ان یسلم احدهما. (امداد الفتاح ص۶۲۸ مطلب ما یفعل بالمستهل)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلین واساؤا ان تعمدوا ولو اخطؤا القبلة صحت الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۴۱ جلد۱ باب صلاة الجنائز)

سوم جلد 15

د نیولونه مخکښې چه قطاع الطریق قتل کړې شول نو جنازه به ئې نشی کولې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په سړک باندې درې ډاکوان ناست وو چه نا څاپه پولیس راغلل نو په هغوې کښې یو کس را پًا څیدو تهانړه دار ئې مړ کړو، او اوتښتیدو او باقی دوه ئې اونیول دویم تهانړا دار راغې هغه دواړه ئې مړه کړل اوس به هغوی باندې جنازه کولې شی یا نه؟ ځکه چه دوی قطاع الطریق دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالجلیل...۱۹۷۴ء/۱۳۱/۲۴

الجواب: قطاع الطریق چه د نیولو نه مخکښې قتل کړې شی نو دهغوی د جنازې مونځ به نشی کولې، (کما فی ردالمحتارج۱:ص۸۱۴ ﴿۱﴾ وهوالموفق

د نابالغه د جنازې نیت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه نابالغه هلک یا جینئ مړه شی نودهغې دجنازې دمونځ نیت مونږداسی کوو، څلورتکبیرونه د جنازې د مونځ فرض کفایه خاص الله تعالی دپاره او درورود په پیغمبر علیه السلام دعا د پاره ددې حاضرمړی په دې حاضرامام پسې مخ مې دکعبې شریفې په طرف الله اکبر...اوس بعضې خلق وائی چه دعا د خپل ځان دپاره وایئ، ځکه چه ماشوم بخلې شوې دې، نوتاسواووایئ چه کوم یونیت صحیح دې؟ بینواتوجروا

المستفتی: علی اصغر سیرئی هزاره.....۴ نومبر ۱۹۷۴

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: (قوله اذا قتلوا فی الحرب ولو بعده صلی علیهم) قال الزیلعی واما اذا قتلوا بعد ثبوت ید الامام علیهم فانهم یغسلون ویصلی علیهم وهذا تفصیل حسن اخذ به کبار المشائخ لان قتل قاطع الطریق فی هذه الحالة حد او قصاص ومن قتل بذلک یغسل ویصلی علیه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۴۲ باب صلاة الجنائز)

الجواب: په عالګیریه په صفحه ۱۷۴ جلد اول کښ د جنازې نیت لیکلې شوې دې، ﴿۱﴾ په هغې کښې دا لفظ چه دعا دپاره د مړی نشته، لهذا که دا پریخودې شی نو هیڅ حرج به پکښې نه وی او که ذکر کړیشی نو صرف د با لغینو په جنازه کښې د ې ذکر شی لیکن د غیر بالغینو په جنازه کښې ذکر کول به هم غلط نه وی کما فی روایة واعذه عذاب القبر ﴿۲﴾ وهوالموفق

که د مړی صرف سره او موندلې شی نو د جنازې څه حکم دې؟

سوال: فقهائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مړی صرف سر اومندلې شی نو سر باندې به د جنازې څه حکم وي؟ حال داچه د مړی په باقی حصه باندې یو ځل جنازه شوی ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۱ھ

الجواب: صرف په سره باندې جنازه کول غیر مشروع دی.

لما فی شرح التنویر وجد رأس آدمی او احد شقیه لا یغسل ولا یصلی علیه بل یدفن (هامش ردالمحتار ص ۸۰۴ جلد ۱)﴿۳﴾. وهوالموفق

د دروغژن د امامت حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دیوې بڅې د جنازې

﴿۱﴾ وفی الهندیة: فالامام والقوم ینوون ویقولون نویت اداء هذه الفریضة عبادة لله تعالیٰ متوجها الی الکعبة مقتدیا بالامام.

(فتاویٰ عالمگیریة ص ۶۴ ۱ جلد ۱ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

﴿۲﴾ عن سعید بن المسیب قال صلیت وراء ابی هریرة علی صبی لم یعمل خطیئة قط فسمعته یقول اللهم اعذه من عذاب القبر، رواه مالک.

(مشکواة المصابیح ص۱۴۷ جلد ۱ باب المشی بالجنازة)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۶۳۴ جلد ۱ باب صلاة الجنائز)

مونځ په سُنی طریقه باندې شوې وو، او پوره کلې ددې خبرې عینی شاهد دي، مګر جنازې والاسړی په عدالت کښې سرباندې قرآن کیښود چه ما د شیعه ګانو په طریقه جنازه کړې ده، حال داچه هغه پخپله هم سنی دي لهٰذا ددا سې دروغژن امام څه حکم دي؟ اودهغه دامامت څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: ملک حیات مرزا اتک.....۵ جمادی الثانی.....۱۴۰۱ھ

الجواب: واضحه دي وی چه د یوسړی یا ښځې د سُنی یا شیعه کیدلو دارمدار په اعتقاد او اقرار باندې دي نو چه د کومې ښځې متعلق د شیعه کیدلو څه ثبوت نه وی نو په هغې باندې د شیعه ګانو شان جنازه کول ناجائز دي، او په هغې باندې د سنیانو پشان جنازه کولو باوجود غلط بیانی کول ګناه دپاسه د ګناه ده، اوکه په قوم کښې ددې غلط بیان والا نه دینی حیثیت سره بهتر سړې موجود وی نوهغه پسې اقتداء کول مکروه تحریمی دي، او دا امام واجب العزل دي ګڼې په بل صورت کښې به رندو کښې یوې سترګې والا راجه وي، (ماخوذ از بحر ص ۳۴۹ جلد ۱) وهوالموفق

په مړی باندې د ولی ابعد د جنازې کولو نه پس د ولی اقرب په دویم ځل جنازه کول

سوال: عمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې په قطر کښې مړشو او (ولی ابعد ئې جنازه اوکړه اوس چه میت پاکستان ته رارورسی او خراب شوې نه وی نو آیا په وطن کښې پرې ولی اقرب په دویم ځل جنازه کولې شي؟ اجقر په دې باره کښې د شامي، بحر، بدائع وغیره ژوره مطالعه اوکړه، ځما رائې داده چه ولی اقرب په مذکوره صورت کښې جنازه کولې شی لیکن په علاقه کښې بعضې علماء د احقر د رائې خلاف کوی نو ستاسو صاحبانو رائې څه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مفتی معین الدین صاحب دارالافتاء انجمن تعلیم القرآن کوهاټ ۲۴ ستمبر ۱۹۸۴

الجواب: کومه جنازه چه دولی اقرب داجازت نه بغیراوکړې شی نوولی اقرب

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: وینبغی ان یکون محل کراهة الاقتداء بهم عند وجود غیرهم والا فلا. (البحر الرائق ص ۳۴۹ جلد ۱ باب الامامة)

دهغې اعاده کولې شی.﴿۱﴾ خو چه په کوم ځائې کښې ولی اقرب موجود نه وی نو دهغه حق به دکوم ځائې نه ثابتوی. ﴿۲﴾

کما فی عقد الا بعد عند غیبوبة الاقرب الا ان الاقرب له حق العقد ثمه ﴿۳﴾لان النکاح لا یشترط له حضور المولاة بخلاف الجنازة فانها لا تصح علی الغائب فافهم.

په مړی باندې پلیت ځادر یا کفن واچولې شی یا د ریښمو په کپړو کښې وی نو د جنازې څه حکم دي؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که مړې چرته په نجس ځائې یا نجس کټ یافرش باندې کیښودې شی یا ځادر پرې واچولې شی یا په نجس کفن یا ریښمی کفن وغیره کښې کیښودې شی، آیا په ده باندې جنازه صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: پشم خان

الجواب: په دې کښې د فقهاؤ اختلاف دي،

فی شرح التنویر عن القنیة الطهارة من النجاسة فی ثوب وبدن ومکان وستر العورة شرط فی خق المیت والامام جمیعاً﴿۴﴾ انتهیٰ. وفی

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: (قوله فان صلی غیر الولی والسلطان اعاد الولی) هذا اذا کان هذا الغیر غیر مقدم علی الولی فان کان ممن له التقدم علیه کالقاضی ونائبه لم یعد.
(فتح القدیر ص ۸۳ جلد ۲ فصل فی الصلاة علی المیت)

﴿۲﴾ قال العلامة ابی بکر بن علی الحداد الیمنی: وللاقرب ان یقدم علی الابعد من شاء لانه لا ولایه للابعد معه فان غاب الاقرب فی مکان تفوت الصلاة بحضوره فالابعد اولی وهو ان یکون خارج البلد فان قدم الغائب غیره بکتاب کان للابعد ان یمنعه والمریض فی المصر بمنزلة الصحیح یقدم من شاء ولیس للابعد ان یمنعه.
(الجوهرة النیرة شرح القدوری ص ۱۲۸ جلد ۱ باب الجنائز)

﴿۳﴾ قال العلامة ابوبکر الحداد الیمنی: (قوله واذا غاب الولی الاقرب غیبة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه ان یزوج خلافا لزفر) والاصل ان عندنا ان الولی الابعد اولیٰ من السلطان، الخ. (الجوهرة النیرة ص ۷۶ جلد ۲ کتاب النکاح)

﴿۴﴾ (الدر المختار علی هامش رد المحتار ص ۶۴۰ جلد ۱ باب صلاة الجنائز)

ردالمحتار فی التتارخانیة سئل قاضی خان عن طهارة مکان المیت هل تشترط لجواز الصلوٰة علیه قال ان کان المیت علی الجنازة لا شک انه یجوز والا فلا روایة لهٰذا وینبغی الجواز وهکذا اجاب القاضی بدرالدین، قلت وروایة القنیة لا تعارض بروایة قاضی خان ..... لان النجاسة ان کان من بدن المیت فلا تضر والا فتمنع الصلوٰة. (ردالمحتار ص ۸۱۲)﴿۱﴾

الحریر لا یمنع صحة الصلوٰة عند احد من الائمة. وهوالموفق

د جنازې د تکرار اجازت نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د یو مړی جنازه یو ځلې ادا کړې شوې ده اوس بعضې خلقو نه پاتې شوې دي، هغوې اصرار کوی چه جنازه د ې په دویم ځل د بل امام په امامت کښې ادا کړیشی نو دویمه جنازه به ادا کولې شی یا فوراً به دفن کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام جیلانی امام مسجد اندر کوټ ببروټ مری ۲۴\شوال\ ۱۴۰۸ھ

الجواب: د جنازې تکرار مشروع نه دي،

کما فی الهندیة ص ۱۶۳ جلد ۱ ولا یصلی علی میت الامرة واحدة والتنفل بصلاة الجنازة غیر مشروع الخ، وقلت وعلیه تعامل السلف الصالحون﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۶۴۰ جلد ۱ مطلب فی صلاة الجنازة باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ص ۱۶۳ جلد ۱ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت) وقال الکاسانی: ولنا ماروی ان النبی ﷺ صلی علی جنازة فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان یصلی ثانیا فقال له النبی ﷺ الصلاة علی الجنازة لا تعادو لکن ادع للمیت واستغفرله وهذا نص فی الباب وروی ان ابن عباس وابن عمر فاتتهما صلاة علی جنازة فلما حضرا ما زادا علی الاستغفارله الخ.

ائع الصنائع ۲:۴۷ کیفیة الصلاة علی الجنازة)

دامام الحئ په موجود ګئ کښې د بل سړی جنازه کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه اسلامی بادشاه یا نائب یا قاضی نه پس د جنازې حق امام الحئ ته دې دهغه نه پس ولی ته دې لیکن که پخپله د امامت اهلیت نه لري، آیا بل سړې دامام الحی د رضا نه بغیر جنازې د پاره مخکښې کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا فضل احمد بابړه.....۳ جولائې ۱۹۷۵

الجواب: که دا مړې په ژوند کښې ددې امام الحئ پسې د علتِ صحیحه په وجه اقتداء کولونه ناراضه نه وو. نو ددې ولی جنازه کول یعنی امامت کول یا بل سړې امام جوړول (د امام الحئ د اجازت نه بغیر) بهتر نه وي،

یدل علیه مافی الدرالمختار ثم امام الحی فیه ایهام وذلک ان تقدیم الولاة واجب وتقدیم امام الحی مندوب، فقط بشرط ان یکون افضل من الولی، وفی ردالمحتار ص ۸۲۳ جلد ۱ وانما کان اولی لان المیت رضی بالصلوٰة خلفه فی حال حیاته فینبغی ان یصلی علیه بعد وفاته، قال فی شرح المنیة فعلی هذا لو علم انه کان غیر راض به حال حیاته ینبغی ان لا یستحب تقدیمه، قلت هذا مسلم ان کان عدم رضاه به لوجه صحیح والا فلا فتامل ﴿۱﴾ انتهیٰ ما فی ردالمحتار، قلت لما کانت الجنازة عبارة عن التکبیرات دون الاذکار فکان اکثرالعوام اهلا لها. وهوالموفق

د مړ پیدا شوی بچې د جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د یوې ښځې د اوو

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ۶۴۹ جلد ۱ مطلب فی بیان من هو احق بالصلاة علی المیت باب صلاة الجنائز)

میاشتو مړبچې پیدا شو، په هغه باندې د جنازې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالغنی..... ۳جون ۱۹۷۵

الجواب: کوم بچې چه مړ پیدا شوې وي، په هغه به د جنازې مونځ نه کیږي، اګر که بدن ئې مکمل شوې دي، ‹رد المحتار› ﴿۱﴾ وهوالموفق

د جنازې په نیت کښې د فرض په ځائې کفائې وئیل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائیلې دی چه مونږ د جنازې په نیت کښې فرض کفائی وایو اوس یو صاحب وائی چه کفائی وئیل صحیح نه دي، دا غلط دي، بلکه فرض کفایه وئیل پکار دي،آیا دا کفائی وئیل غلط دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل هادی محکمه تعمیرات ایس ډی او بلډنګ مردان ۲۱۷۱۱۹۶۹

الجواب: عربی لفظ کفایه دي، ﴿۲﴾ او په پښتو کښې کفائی وئیلې کیږی، وهوالموفق

مړې ویستل او بل ځائې ته وړل او په هغه باندې په دویم ځل د جنازې حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دفن کولو نه پس مړې راویستل او بل ځائې ته وړل څنګه دي؟ او په هغه باندې په دویم ځل د جنازې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عبدالاحد شاهین مارکیټ مردان.....ز۱۹۸۴ء۲۱۸۱

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ولم یتم وفیه خلاف والمختار انه یغسل ویلف فی خرقة ولا یصلی علیه کما فی المعراج والفتح والخانیة والبزازیة والظهیریة شرنبلالیة وذکر فی شرح المجمع لمصنفه ان الخلاف فی الاول وان الثانی لا یغسل اجماعاً.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص۶۵۵ جلد۱ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: (قوله وهی فرض کفایة) ای الصلاة ..... (بقیه حاشیه پاروانه صفحه)

الجواب: دا د مړی ویستل بغیر د ضرورتِ شرعی نه ناجائز دي، ﴿۱﴾ او په دویم ځل جنازه کول په هر حال کښې ممنوع دي، ‹شامي› ﴿۲﴾ وهوالوفق

د مرزائې جنازه کول یا ئې د جنازه پسې تلل ناجائز دی.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چی د مرزائی ‹قادیاني› جنازه کول یا ئې د جنازې سره تلل جائز دی یانه؟ او آیا په کونکی باندې شځه حرامیږی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید محمد صغیر شاه کیمل پوراتک..... ۱۹۷۰ء۱ ۲۰۱۹

الجواب: په مرزائی باندې د جنازې مونځ کول او د هغه د جنازې سره تلل ناجائز دی. ﴿۳﴾ لیکن کفر نه دې،لهذا په دې سره په نکاح باندې اثر نه غورځیږی.فقط

د څو ورځونه پس د جنازې مونځ کول

سوال: علمایې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که دیو مړی جنازه نه

(بقیه حاشیه)علیه للاجماع علی افتراضها و کونها علی الکفایة. (البحر الرائق ص۱۷۹ جلد۲ فصل فی السلطان احق بصلاته)

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: ولا یخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق آدمی .

(الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۲ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله لان تکرارها غیر مشروع) ای عندنا وعند مالک خلافا للشافعی رحمه الله والادلة فی المطولات.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۵۲ قبیل مطلب فی کراهة صلاة الجنازة فی المسجد)

﴿۳﴾ قال العلامة الشرنبلالی: وشرائطها ستة اولها اسلام المیت لقوله تعالی: ولا تصل علی احد منهم مات ابداً، یعنی المنافقین وهم الکفرة ولانها شفاعة للمیت اکراماً له، وطلبا للمغفرة ، والکافر لا تنفعه شفاعته ولا یستحق الاکرام.

(امداد الفتاح :۶۱۷ شرائط صحة الصلاه علی الجنازة فصل فی صلاة الجنازة)

وی شوې نو د څو ورځو تیریدلو نه پس د جنازې مونځ کول صحیح دی یا نه؟
بینوا توجروا

المستفتی:عبدالرشید کوهاټ....۱۲صفر ۱۳۹۲ھ

الجواب: چه تر څو پورې مړې تکړې شوی نه وی او دهغه بدن ټول یا اکثر صحیح روغ رمټ وی نو په هغه باندې د جنازې مونځ کول جائز دی. اگر که د څو میاشتو نه پس وی. (ما خوذ من الشرح الکبیر ومن الدرالمختار ورد المحتار ۱: ۸۰۴، ۸۱۲﴿۱﴾ وهوالموفق

جنازه تر څلویښتو قدمونو پورې وړل سنتِ زائده (مستحب)دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه هر سړې چه جنازه څلویښت قدمونه وړی او باقاعده قدمونه شمارلې کیږي، لکه چه په بعضې کتابونو کښې ددې په اصل سنت او کمالِ سنت سره تشریح شوې، که څوک انکار اوکړی نو هغه به د انکار کولو والا شمار کیږی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولوی الطاف الرحمان مارې شرقی ناګی ضلع هزاره ۱۰محرم ۱۳۹۲

الجواب: مړې څلویښت قدمونه وړل سنتِ زائده یعنی مستحب دی. فلیراجع الی رد المحتار وغیره، ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحلبی: ومن دفن ولم یصل علیه صلی علی قبره ما لم یغلب علی الظن انه تفسخ. (غنیة المستملی المعروف بالکبیری ۵۴۲ فصل فی الجنائز)

وقال الحصکفی: وان دفن بغیر صلاة صلی علی قبره استحسانا مالم یغلب علی الظن تفسخه من غیر تقدیر هو الاصح وظاهره انه لو شک فی تفسخه صلی علیه لکن فی النهر عن محمد لا کانه تقدیما للمانع. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۵۲ باب الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: واذا حمل الجنازة وضع ندبا مقدمهاعلی یمینه عشر خطوات لحدیث من حمل جنازة اربعین خطوة کفرت عنه اربعین کبیرة الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۵۷ باب صلاة الجنائز)..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د والدینو قاتل، قطاع الطریق او د خود کشی کولو والا جنازه.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه:

(۱) کوم کس چه د پلار قاتل وی نود دغه قاتل جنازه شرعاً جائز ده یا نه؟

(۲) کوم کس چه خودکشی اوکړی ددغه خودکشی کونکی جنازه جائزده یانه؟

(۳) ډاکو یعنی قطاع الطریق که قتل کړې شونو دهغه جنازه جائز ده یا نه؟
بینوا توجروا

المستفتی: عبدالمنان.....۱۹۷۵ء۱۱۵۱۲

الجواب: وباالله التوفیق ! د والدینو په قاتل باندې به جنازه نشی کولې، کما فی شرح التنویر، ولا یصلی علی قاتل احد ابویه اهانة له(هامش الدر،۱: ۸۱۵)﴿۱﴾ دغه شان قطاع الطریق چه کله د ډاکې په دوران کښې قتل کړې شی نو په هغوی به جنازه نه شی کولې، کما فی شرح التنویر وقطاع الطریق فلا یغسلوا ولا یصلی علیهم اذا قتلوا فی الحرب (هامش رد المحتار۱: ۸۱۴) ﴿۲﴾ او په خودکشی کونکی باندې جنازه جائز ده، لما فی شرح التنویر من قتل نفسه ولو عمداً یغسل علیه وبه یفتی وان کان اعظم وزراً من قاتل غیره، البته که خواص تړې نه ډډه اوکړی نوګنجائش شته،لحدیث مسلم (هامش الرد ۱: ۸۱۵، ﴿۳﴾ وهوالموفق

بقیه حاشیه)وقال الحلبی: ویستحب ان یحملها من کل جانب عشر خطوات لما روی عنه علیه الصلاة والسلام انه قال من حمل جنازة اربعین خطوة کفرت عنه اربعین کبیرة الخ. (غنیة المستملی شرح منیة المصلی ۵۴۴ کتاب الجنائز فصل فی الحمل)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۴۳ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۴۲ باب صلاة الجنائز)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: ورجح الکمال قول الثانی بما فی مسلم انه علیه السلام اتی برجل قتل نفسه فلم یصل علیه. (الدرالمختار علیٰ هامش ردالمحتار ۱: ۶۴۳ باب صلاة الجنائز)

د بالغه او نابالغه یوځائې جنازه کښې د نیت او دعا مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو بالغ سړې او یو نابالغه جینئ د اتو کالو مړه شول، ددوی دواړو جنازه په یو نیت سره کول جائز دی یا نه؟ جواب راکړئ،؟ بینوا توجروا

المستفتی:محمد اکرام سرگودها،،،،۶\۲\۱۹۸۹

الجواب: ګنړو مړو باندې یوځائې جنازه کول جائز دي، اګر که بعضې پکښې نابالغه وي، کما فی جنائز شرح التنویر فالافضل الرجل مما یلیه فالصبی فالخنثی﴿۱﴾ واضحه دې وی چه د جنازې د مونځ دارومدار په تکبیرات اربعه دې په اذکارو نه نو چه دریم تکبیر نه پس صرف د با لغانو دعا اولوستلې شی نو ذمه فارغه کیږی. ﴿۲﴾ وهوالموفق

په مقبره او سړک باندې د جنازې مونځ کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په قبرستان کښې جنازه ګاه ده،مغرب طرف درې څلور قبرونه هم دي، او د قبرونو او جنازه په مینځ کښې ونی دي، یو مولوی صحاحب وائی چه دا ونه ستره ده، او جنازه صحیح ده،او دویم سړې وائی چه دې ځائې کښې جنازه کول مکروه دي،

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱ : ۶۴۹ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العبد الرحمن الجزیری: الحنفیة قالوا: الدعاء یکون بعد التکبیرة الثالثة ولا یجب الدعاء بصیغة خاصة بل المطلوب الدعاء بامور الآخرة والاحسن ان یدعو بالماثور فی حدیث عوف بن مالک ..... هذا اذا کان المیت رجلاً فان کان انثی یبدل ضمیر المذکر بضمیر الانثیٰ..... وان کان طفلا یقول: اللهم اجعله لنا فرطا..... فان کان لا یحسن المصلی هذا الدعا دعابماشاء. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۱ : ۴۵۴ ارکان صلاة الجنازة)

بلکه د سره کیږی نه.،ایا واقعی دا مکروه دي، دغه شان په سړک باندې جنازه کول صحیح دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبیدالرحمان متعلم دارالعلوم حقانیه .....۱۳ذی قعده ۱۴۰۹ھ

الجواب: که دا قبرونه دري څلور ګزه لرې وی یا ددې قبرونو او جنازه کونکو په مینځ کښې حائل موجود وي، نو په دې کښې هیڅ نقصان نشته دې ګنې نو صاحب بدائع په بدائع کښې لیکلی دي، چه د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد په مقبره کښې د جنازې مونځ کول بهتر نه دي، په هرحال کښې جائز دي.﴿۱﴾ او په سړک باندې عندالضرورة د جنازې مونځ کول جائز دی او بلا ضرورت ممنوع دي، ﴿۲﴾ وهوالموفق

دامام الحئ نه د خفګان په وجه دویم امام د پاره جنازه کول خلاف سیاست دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړی د مسلمان کیدلو باوجود امام الحئ (پیش امام) ته قصداً کنځلې کوی او په دې وجه ترې پیش امام چه ناراضه دي، که ددې سړی جنازه یا نکاح د امام الحئ نه بغیر اجازت د بل ښارڅوک امام اوکړی نوآیا بل امام دپاره داجائزدي؟ بینواتوجروا

المستفتی: عزیز الرحمان امام مسجد هزاره...۱۰\۱۱\۱۹۷۵

﴿۱﴾ قال العلامة الکاسانی: قال ابوحنیفة رحمه الله تعالیٰ ولا ینبغی ان یصلی علی میت بین القبور، وکان علی وابن عباس یکرهان ذلک، وان صلوا اجزأهم لما روی انهم صلوا علی عائشة وام سلمة بین مقابر البقیع والامام ابو هریرة وفیهم ابن عمر. (بدائع الصنائع ۲:۶۵ سنن الدفن)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: ولزم ان لا یصلی فی عمره علی جنازة نعم قد توضع فی بعض المواضع خارج المسجد فی الشارع فیصلی علیها ویلزم منه فسادها من کثیر من المصلین لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة مع انا قدمنا کراهتها فی الشارع واذا ضاق الامر اتسع فینبغی الافتاء بالقول بکراهة التنزیه الذی هو خلاف الاولیٰ کما اختاره المحقق ابن الهمام واذا کان ما ذکرنا عذرا فلا کراهة اصلا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱ :۶۵۴ مطلب فی کراهة صلاة الجنازة فی المسجد)

الجواب: بغیر وجې مسلمان ته کنځلې کول خصوصاً چه کله امام هم وی فسق دې قال رسول الله ﷺ سباب المسلم فسوق(رواه مسلم﴿۱﴾ اود امام الحئ د اجازت نه بغیر بل سړې دپاره نکاح او جنازه کول خلاف شریعت نه دی البته خلاف سیاست دي، ﴿۲﴾ وهوالموفق

په خودکشی کونکی باندې د جنازې مونځ جائز بلکه راجح دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دقاتل النفس جنازه کول څنګه دي، په بحر ۲۰۲۱۲ شامي۹۱۰۱۱طحطاوی علی مراقی الفلاح ۳۳۱۱ کښې په تائید د حدیث پاک په قول دامام ابو یوسف چه په قاتل نفس به زجراً د جنازې مونځ نه کولې کیږي، دغه شان په ابو داود او کشف الغمه کښې حدیث پاک موجود دې او دغه شان په نورالایضاح، قدوري، زاد اللبیب، کبیری جوهره او خطبه تقریر ترمذی کښې د شیخ الهند رح، چه د طرفینو په قول باندې ادا کیږی. عالمګیری لیکلی دی که یو قاضی حکم اوکړی چه د جنازې مونځ په نه کیږی نو دویم قاضی ئې نه شی ادا کولې ددې مسئلې صحیح نوعیت څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالحئ مسجد دهوبیان اکبر پوره ۲۹ جنوری ۱۹۷۵

الجواب: واضحه دې وی چه په خودکشئ کونکي باندې جنازه کول جائز بلکه راجح دی. کمافی الدرالمختار من قتل نفسه ولو عمداً یغسل ویصلی علیه وبه یفتی﴿۳﴾ انتهٰی. وبمعناه فی اکثر الفتاوٰی.

﴿۱﴾ (الصحیح المسلم ۱: ۵۸ باب بیان قول النبی ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر)

﴿۲﴾ قال العلامه ابن عابدین: (قوله ثم امام الحی) ای الطائفة وهو امام المسجد الخاص بالمحلة وانما کان اولیٰ لان المیت رضی بالصلاة خلفه فی حال حیاته فینبغی ان یصلی علیه بعد وفاته قال فی شرح المنیة فعلی هذا لو علم انه کان غیرراض به حال حیاته ینبغی ان لا یستحب تقدیمه، قلت هذا مسلّم ان کان عدم رضاه به لو جه صحیح والا فلا تامل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۴۹ مطلب فی بیان من هو احق بالصلاة علی المیت)

﴿۳﴾ (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۱: ۶۴۳ باب صلاة الجنائز)

او ددې باوجود جنازه نه کونکې د حنفیت نه خارج نه دي.

لان المحقق ابن الهمام رجح ترک الصلوٰة وهو قول ابی یوسف کما فی ردالمحتار ۱:۸۱۵ ﴿۱﴾وکذا اختاره الامام السعدی قلت ویؤیده ظاهر حدیث مسلم لا اصلی علیه لعدم ورود صلوا علی صاحبکم، بخلاف المفلس المدیون والاصل فی افعاله علیه السلام التشریع دون التخصیص ﴿۲﴾

بلکه چه په کومه علاقه کښې دا بد کار په بې باکئ سره کیږی نو سداً للباب به په ترک الصلوة باندې فتوٰی ورکول ډیر زیات مناسب وی. وهوالموفق

که په دریاب کښې زوړ او بد بو دار لاش اوموندلې شی نو غُسل او جنازه به ئې کولې شي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په دریاب کښې د یو سړی لاش اوموندلې شي، اوهغه زوړ او بدبویه وی نو آیا د هغې جنازه به کولې کیږی او آیا غسل به ورته هم ورکولې کیږی؟ او دا هم ده چه پته نه لګی چه مسلمان دي یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: خلیل الرحمان.....۱۹\جمادی الاولی ۱۳۹۳ھ

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ورجح الکمال قول الثانی بما فی مسلم انه علیه السلام الخ) ای قول ابی یوسف انه یغسل ولا یصلی علیه اسمعیل عن خزانة الفتاوٰی وفی القهستانی والکفایة وغیرهما عن الامام السغدی الاصح عندی انه لا یصلی علیه لانه لا توبة له قال فی البحر فقد اختلف الصحیح لکن تأید الثانی بالحدیث. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۴۳ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: (قوله فلم یصل علیه النبی ﷺ) ظاهره حجة لابی یوسف لان النبی ﷺ یقتدی به امته فی افعاله ولکن ظاهر حدیث النسائی اما انا فلا اصلی علیه حجة لاحمد، ان الامام لا یصلی علیه، ویصلی علیه غیر الامام لحدیث والصلاة واجبة علی کل مسلم برا کان او فاجراً وان عمل الکبائر رواه ابوداؤد وعند ابی حنیفة ومالک واحمد یصلی علیه بلا تخصیص، وحدیث الباب واقعة عین لا عموم.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: که ټول بدن (انسانی شکل) یا اکثر باقی وی نو هغه ته غسل ورکول او د جنازې مونځ کول ضروری دي، که د پرسیدلو او بد بویه کیدلو پورې خبره رسیدلې وي، او که نیم یا د هغې نه کم بدن باقی وی او باقی بدن متغیر یا معدوم شوې وی نو هغې ته به غسل نه ورکولې کیږی او د جنازې مونځ به هم نشی کولې او داوطن دارالمسلمین دې لهٰذا په غالب باندې به احکام بناء کیږي، ﴿۱﴾ وهوالموفق

په قادیانی باندې جنازه کول حرام دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه قادیانې د شریعت په رنړا کښې کافر دې یانه؟ او دهغوی جنازه کول جائز ده یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ولی الله..... ۱۰۱۲۱ء۱۹۷۳

الجواب: قادیانیان بغیر د شک شبهې نه کافران دی دهغوی جنازه کول حرام ذي، ﴿۲﴾ وهوالموفق

په پلیت ځائې چه ولاړوی نو جنازه به صحیح نه وي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ ځائې کښې په یو میدان کښې د جنازې مونځ کیږي، کله کله کوچیان هلته د ګډو بیزو

(بقیه حاشیه) لها، فیحمل علی الزجر، کما انه علیه السلام فی اول الامر لا یصلی علی بعض المدیونین زجراً، فحمل حدیث الباب علی الزجر اولی من حمله علی تخصیص الامام لان ثبوت الزجر اسهل من ثبوت الخصوصیة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ۴:۲۳۶ باب من یقتل نفسه لم یصل علیه)

﴿۱﴾ قال الحصکفی: وجد رأس آدمی او احد شقیه لا یغسل ولا یصلی علیه بل یدفن الا ان یوجد اکثر من نصفه ولو بلا رأس..... لو وجد میت فی الماء فلا بد من غسله ثلاثا لانا امرنا بالغسل فیحرکه فی الماء بنیة الغسل ثلاثا..... ولو لم یدر أمسلم ام کافر ولا علامة فان فی دارنا غسل وصلی علیه والا لا. (الدرالمختار علیٰ هامش ردالمحتار ۱:۶۳۵ قبیل مطلب فی الکفن)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: اما المرتد فیلقی فی حفرة کالکلب.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(چیلو) کنډک کینوی او هغه ځائې د پچو نه ډک شی چه او چې وي، نو آیا په هغه ځائې کښې چه اودریږی نو د جنازې مونځ به صحیح دی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی فقیرحسین خطیب باباکرم شاه مسجد نوشهره صدر ۴\۱۱۱ء۱۹۸۷

الجواب: سوتې او پچې پلیتې دی لهٰذا په دې باندې د ولاړو خلقو د جنازې مونځ به صحیح نه وی. په پاک اوصفا ځائې باندې جنازه کوئ، د یو ځائې متعین کول ضروری نه دی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

په جنازه کښې د کټ دځائې پاکیدل شرط نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه په جنازه کښې د کټ د ځائې پاکیدل هم ضروری دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی فقیر حسین خطیب بابا کرم شاه مسجد نوشهره صدر

الجواب: د کټ دکیښودلو د ځائې پاکیدل مختلف فیه دی، **والمذکور فی المضمرات عدم الاشتراط کما فی الهندیة ۱: ۱۶۷ وطهارة مکان المیت لیست بشرط.** ﴿۲﴾. وهوالموق

په مرزائی باندې د جنازه کونکو د نکاح حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو مرزائی مړ شو په

(بقیه حاشیه) قال ابن عابدین: ولا یغسل ولا یکفن.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱:۶۵۷ مطلب فی حمل المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وکل ما یعتبر شرطا لصحة سائر الصلوٰت من الطهارة الحقیقیة والحکمیة واستقبال القبلة وستر العورة والنیة یعتبر شرطا لصحة صلاة الجنازة هکذا فی البدائع. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۴ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۲ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

هغه باندې مخکښې مرزایانو جنازه اوکړه. بیا پرې اهل اسلام جنازه اوکړه، یو مولوی صاحب فتوٰی جاری کړه چه کومو مسلمانانو ددې مرزائی جنازه د مسلمان کیدلو په حیثیت کړې وی په هغوی باندې ښځې طلاقې دی، توبه دې اوکړی دوباره ورته نکاح صحیح کول پکار دی. او بل طرفته بعضې خلقو ددې خبرې نه انکار اوکړو نو شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محبوب الرحمان رحمانی کامرس کالج
جناح کالونی ایبټ آباد ۲۳ رمضان ۱۴۰۲ھ

الجواب: دیو منسوخ اوحرام کار مستحل (حلال ګڼونکې) مسلمان نشی پاتې کیدې:

لما فی ردالمحتار باب المرتد اما الجاهل فلا یفرق بین الحرام لعینه ولغیره وانما الفرق فی حقه ان ما کان قطعیا کفر به والا فلا﴿۱﴾ انتهیٰ، قلت والنهی عن الصلاة علی الکافر قطعی﴿۲﴾ وامر مجمع علیه فلا مخلص من تجدید النکاح للمستحل﴿۳﴾.

وهوالموفق

د قبل البلوغ لیونی او بعدالبلوغ لیونی په جنازه کښې فرق

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په بالغ لیونی باندې به د ماشومانو پشان جنازه کولې شی یا د بالغانو پشان، ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مظفر شاه چراټ نوشهره... ۱۳۱۲۱ء۱۹۸۶

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۳۱۱ مطلب ما یشک فی انه ردة لا یحکم بها باب المرتد)

﴿۲﴾ قال الجلال: ولما صلی النبی ﷺ علی ابن ابی نزل (ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره) لدفن او زیارة (انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون) کافرون. (تفسیر الجلالین ۱: ۲۰۰ سورة التوبة آیت: ۸۴)

﴿۳﴾ قال الملا علی القاری: ان استحلال المعصیة صغیرة کانت او کبیرة کفر اذا ثبت کونها معصیة بدلالة قطعیة.

(شرح فقه الاکبر ۱۵۲ استحلال المعصیة کفر)

الجواب: که لیونې داسې وی چه د بالغ کیدلو نه مخکښې هم لیونې وو نو په هغه باندې به جنازه د نابالغو پشان کولې شي، کما فی الدرالمختار علی هامش (ردالمحتار ج۱ ص۶۱۲) ولایستغفر فیها لصبی و مجنون ومعتوه لعدم تکلیفهم﴿۱﴾ او که مجنون بعدالبلوغ د مخکښې نه عاقل وو روستو لیونې شو نو په ده باندې به د غټو سړو پشان جنازه کوې شی. کما فی الشامیة تحت (قوله ومجنون ومعتوه) هذا الاصل فان الجنون والعته الطارئین بعد البلوغ لا یسقطان الذنوب السابقه کما فی شرح المنیة ﴿۲﴾ وهوالموفق

دعا بعد الجنازه صفونو ماتولو نه پس جائز ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جنازې نه پس د صفونو ترتیب ختم شی او یو ځل سورت فاتحه او درې ځلې سورة اخلاص اولولی او په اجتماعی حالت سره د ټولو قبرستان والو د پاره د مغفرت دعا اوغواړي، نو په دې کښې اختلاف پیدا شوې دې یو صاحب وائی چه دا بدعت دې د حضور ﷺ او صحابه کرامو نه دا دعا ثابت نه ده او فقهائې کرام هم منع کوي، دویم صاحب وائی چه مذکوره د ثواب او ایصال طریقه نه بدعت دې اونه سنت دې بلکه جائز دې، حضور ﷺ د جنګ موته شهید حضرت جعفر طیار او زید بن حارثه ؓ د شهادت نه پس دجنازې مونځ اوکړو او د هغوی دپاره ئې دعا اوغوښتله او صحابه کراموته ئې اووئیل چه تاسو هم د دوی دپاره دعائې مغفرت اوکړئ عبارت داسې دې، (فصلی علیه رسول الله ﷺ ودعاله وقاله استغفروا له، (فتح القدیر ۲: ۴۵۶ فصل فی الصلوة علی المیت مطبوعه مصر) د فقهائې احناف بعضې بزرګان دعا بعدالسلام ته مکروه وائی. او د بعضو په نزد (لاباس به ای بالدعاء بعدالتسلیم کما فی البحر عن الفضلی، که دا مسئله جائزه ده یا بدعت دې نو تفصیلی اولیکئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: خالد محمود عثمانی.... ۲۲ ذی الحجه ۱۳۹۴

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۴۵ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۴۵ باب صلاة الجنائز)

الجواب: که عوام داضروری نه ګڼی نو بدعت به نه وی بلکه سنت به وی.

لان السنة لا تنحصر فی فعل الرسول بل تعم القول والفعل والتقریر کما صرحوا به،
او ایصالِ ثواب د احادیثو او فقهي نه ثابت دي که مالی عبادت وي او که بدنی وی لهٰذا دا کار به مشروع او مسنون وی او دعا بعد الجنازه چه کُله بعد کسرالصفوف وی نو په دي کښې هیڅ باك نشته.

لان اکثر الفقهاء قالوا بعدم الجواز ولکن لم یعللوه بعدم الوجود فی خیر القرون کما هو دأب الطائفة السلفیة والنجدیة. وهو حجة علیهم فی ترجمة القرآن بالهندیة والسلیمانیة وغیرها، وکذا فی تدوین العلوم بل عللوه بالتشبیه بالزیادة کما قال القاری فی المرقاة ولا یدعوللمیت لانه یشبه الزیادة فی صلوة الجنازة ٦ : ٦٤ ویؤدیه التعبیر بلا یقوم بالدعاء ونظیره کراهة قعودالامام متوجها الی القبلة بعد صلوة الفجر والعصر. فافهم

د کسرالصفوف نه پس دُعا بعد الجنازه باندي بل سوال

سوال: ددعا بعد الجنازه متعلق د جناب د طرفنه جواب ملاؤ شو لیکن اوس هم هغه شکونه لری نه شول، تاسو لیکلی چه د کسرالصفوف نه پس دعا بعد الجنازه و ی نو دي کښې هیڅ حرج نشته او په بل جز کښې لیکلی شوي دی که عوام دا ضروری نه ګڼی نو بدعت به نه وي، بلکه سنت به وی. مؤدبانه التماس دي چه کله د حضور ﷺ نه ددعا بعد الجنازه ثبوت نشته او د صحابه کرامو معمول نه دي فقهائي کرام ورته مکروه وائی نو بیا دا سنت څنګه شوه؟ بینوا توجروا

المستفتی: خالد محمود عثمانی. ۱۳۰محرم الحرام ۱۳۹۵ھ

الجواب: د السلام علیکم نه پس دي دا خبره واضحه وی چه بدعت دهغه څیز نوم دي چه په خیرالقرون کښې نه بنفسه موجود وی او نه بدلیله موجود وی نو حیلي او دعا بعد الصلوة والجنازة او په اردو وغیره کښې د قران پاک

ترجمه کول، مدرسې جوړول او تالیف او تصنیف کول به بدعت نه وی. ﴿۱﴾
او که بدعت د هغه څیز نوم وی چه په هغه وخت کښې بنفسه موجود نه وی نو بیا به داتول کارونه بدعت وي، هم دا ځائي دي چه نجدی خلق پکښې پخپله هم په غلطئ کښې دی او نور مسلمانان هم ګمراه کوي، دغه شان واضحه دي وی چه حِل او حرمت دواړه شرعی امور دی، بغیر د دلیل نه نه حِل ثابتیږی او نه حُرمت ثابت کیدیشی ﴿۲﴾ په نجدیانو باندي تعجب دي چه هغوی د حُرمت د دعوي کولو باوجود هیڅ دلیل نشی پیش کولې، تاسو دا اصول مخې ته کیږدئ ټول نجدیت ختمولې شئ هم دا ددي عبارت تفصیل دي، وهو اموفق

د دعا بعدالجنازه. شرعی حیثیت

سوال: علمائي دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جنازې د مونځ نه پس فوراً د دفن کولونه مخکښې دعا غوښتل جائز دی یا نه؟ بعضي علماء

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله صاحب بدعة) ای محرمة والا فقد تکون واجبة کنصب الادلة للرد علی اهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للکتاب والسنة ومندوبة کاحداث نحو رباط ومدرسة وکل احسان لم یکن فی الصدر الاول ومکروهة کزخرفة المساجد ومباحة کالتوسع بلذیذ المآکل والمشارب والثیاب کما فی شرح الجامع الصغیر للمناوی عن تهذیب النووی ومثله فی الطریقة المحمدیة للبرکلی.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱ : ٤١٤ مطلب البدعة خمسة اقسام)

﴿۲﴾عن ابن عباس..... فبعث الله نبیه ﷺ وانزل کتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو.
(سنن ابی داؤد ۲ : ۱۸۳ باب مالم یذکر تحریمه)
وعن سلمان..... وما سکت عنه فهو مما عفی عنه رواه ابن ماجة والترمذی وقال هذا حدیث غریب وموقوف علی الاصح. (مشکوٰة المصابیح ۲ : ۳٦۷ کتاب الاطعمة)

فرمائی چه په مذکوره طریقې سره دعا غوښتل بدعت دي بعضې فرمائی چه صفونه مات شی او منتشر حالت کښې دًعا او غواړی نو څه ګناه نه ده، بهر حال په عوام الناس کښې انتشار جوړ شوې دي، ددې مسئلې وضاحت اوکړئ ډیر مشکوربه یو؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالخالق مدرسه تعلیم القرآن مری.. ۲۳۱۱۱۱۹۷۵

الجواب: دکسر الصفوف نه پس دعا کول جائز دي،

لان الامام الفضلی جوزه کما فی البحر ﴿۱﴾ وسائر الفقهاء وان کرهوه لاکن لا لاجل عدم الوجود فی خیر القرون کما هو داب الفرقة النجدیة السلفیة لانه منقوض بترجمة القرآن فی السلیمانیة والهندیة وتدوین الکتب وتنظیم المدارس وغیره، بل لانه یشبه الزیادة فی صلوة الجنازة کما فی المرقاة ولا یدعو للمیت لانه یشبه الزیادة فی الصلوة الجنازة ۴: ۶۴ مطبوعه ملتان) ولذا عبروا بلا یقوم بالدعاء.

البته دا به هم ضروری او لازم ګنړل بدعت وی. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال ابن نجیم: لانه لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصه وعن الفضلی لا بأس به. (البحر الرائق ۲: ۱۸۳ فصل السلطان احق بصلاته کتاب الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیء دون شیء لم یکن مشروعاً حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع. (البحر الرائق ۲: ۱۵۹ باب العیدین)

...

المقالة فی الدعاء بعد الجنازة

د نورو فرعی مسائلو پشان د دعا بعد الجنازه مسئله هم د عوامو او خواصو په مینځ کښې د انا مسئله جوړه شوې ده، اوپه دې بنیاد کفراوشرک او بدعت او تکفیر شروع شو دارالافتاء دارالعلوم حقانیه ته هم په ګڼو تعداد کښې دا مسئله راتلل شروع شو. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم په دې مقاله اولیکله اوپه مقالات کښې ئې شائع کړه، دکتاب الجنائز سره د مناسبت په بناء باندې په فتاوٰی کښې دعام فائدې دپاره شامل کولې شی. (از مرتب)

په دې مقاله کښې د دعا بعد الجنازه مسئله ذکر کولې شي، د جنازې نه پس د کسرالصفوف نه مخکښې دعا کول مکروه دي، او د کسرالصفوف نه پس دعا کول جائز دی البته دعا قبل السلام باندې اکتفاء کول د سلفو د تعامل سره موافق دي،

د پیغمبر علیه السلام او سلف صالحین نه ددې دعا کولو یا نه کولو متعلق د احادیثو ذخیره چُپ ده، په هغې کښې نه ددعا کولو روایت موجود دې او نه دنه کولو متعلق، که څوک د دا دعوٰی اوکړی چه پیغمبر علیه السلام او سلف صالحینو دا دعا نه ده کړې نو دا په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ترڼل دي، بهر حال دعا پخپله عبادت او دعبادت مغز دې، لیکن دا خاص دعا نه مطلوب ده او نه ممنوع بلکه مباح ده. ځکه چه اصل په اشیاؤ کښې اباحت دي. (کما صرح به ابن الهمام وغیره ویؤیده ما رواه ابو داؤد ان ماسکت عنه فهو عفو.. (سنن ابی داؤد ۲: ۱۸۳ باب مالم یذ کر تحریمه)

او ددې دعا په اذان د صلوٰة عید باندې قیاس کول غلط قیاس دې، ځکه چه ددې دعا متعلق عدمِ ذکرعدمِ روایت او سکوت ثابت دې اواذان د اخترونو د مونځ باره کښې ذکرعدم ثابت دې، (وهوما رواه ابوداؤد: ان رسول الله ﷺ صلی العید بلا اذان ولا اقامة وابابکروعمررضی الله عنهما (۱: ۱۶۹) دعدم ذکر

نه عدم جوړول د سلفیانو او دهغوی دمتبعینو عادت دي.

که څوك دا اعتراض اوکړی چه د پیغمبر علیه السلام اوبعضې صحابه کرامو رضی الله عنهم نه دا دعا ثابته ده چه پیغمبر علیه السلام فرمائی:

اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء (رواه ابوداؤد ۲:۱۰۰)

اوامام کاسانی فرمائی چه د حضرت عمر رضی الله عنه نه یوځل جنازه اوشوه نو دوباره ئې د جنازې کولو اراده اوکړه نو نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل (الصلاة علی الجنازة لا تعاد ولکن ادع للمیت واستغفرله) (بدائع ۱: ۳۱۱) او دغه شان امام کاسانی د ابن عباس ابن عمر او عبدالله بن سلام رضی الله عنهم اجمعین نه روایت کړې دي چه کله به ددوی نه جنازه اوشوه نو په دعا به ئې اکتفاء کوله (بدائع ۱: ۳۱۱)﴿۱﴾

ددې اعتراض جواب دادي چه ټولو محدثینو او فقهاؤ حدیث د ابوداؤد په د عا قبل السلام باندې حمل کړې دي، او ددې نورو روایتونو نه جواب دادي چه د چانه جنازه اوشي او دعا اوکړی نو دا محل د نزاع نه ده. محل د نزاع د جنازې کونکو دعا ده.

[فائده] د ډیرو مفسرینو اوفقهاؤ دکلام نه ددې دعا منع معلومیږي، او اکثرو پکښې څه دلیل نه دي ذکرکړې او بعضو دلیل ذکرکړې دي مثلاً صاحب د بزازیه فرمائی. (لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعاء مرة لان اکثرها دعاء (هامش هندیة) ٤: ٨٠) یعنی جنازه دعا ده او که د هغې نه پس دعا اوکړې شی نود جنازې تکرار به لازم شي، د بزازیه ددې عبادت نه دا مراد نه دي چه

﴿۱﴾ قال الکاسانی: ولنا ماروی ان النبی ﷺ صلی علی جنازة فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان یصلی ثانیا فقال له النبی ﷺ الصلاة علی الجنازة لا تعاد ولکن ادع للمیت واستغفرله وهذا نص فی الباب وروی ان ابن عباس وابن عمر رضی الله عنهم فاتتهما صلاة علی جنازة فلما حضرا ما زادا علی الاستغفار له، وروی عن عبد الله بن سلام انه فاتته الصلاة علی جنازة عمر رضی الله عنه فلما حضر قال ان سبقتمونی بالصلاة علیه فلا تسبقونی بالدعاء له. (بدائع الصنائع ۲: ۴۸ کیفیة الصلاة علی الجنازة)

که د سلام نه مخکښې یو ځل دعا اوشی او بیا د سلام نه پس په دوئم ځل دعا اوشی نو تکرار د دعا به لازم شی. که ددې عبارت نه هم دا مراد واخستلې شی نو د هر مونځ نه پس به ددعا منع لازم شي، ځکه چه د سلام نه مخکښې یو ځل مسنون دعا شته یا لکه څنګه چه صاحب مرقاة ملا علی قاری رحمه الله فرمائی (لانه یشبه الزیادة فی صلاة الجنازة (٤: ٦٤) الفصل الثالث باب المشی با لجنازة) او تکرار د جنازې او په هغې باندې زیاتوالې هغه وخت لازمیږی چه په صفونو کښې ولاړ وي، او دعا کوي، او چه کله صفونه مات شی نو بیا دا توهمات نه لازمیږی او دې نکتې ته هغې فقهائې کرامو اشاره کړې ده کوم چه د لایقوم بالدعاء نه طویل تعبیر کوی او د لایدعو نه په مختصر تعبیر نه کوي، او هم دا حکمت دې دفرائضو پسې متصل د فرضو په ځائې کښې د سنتو د منع کولو،

کوم خلق چه ددې د کراهیت ثابتولو د پاره دا دلیل پیش کوی چه دا دعا پیغمبر علیه السلام او سلفو صالحینو نه ده کړې نو دا حنفی دلیل نه دي بلکه سلفی دلیل دي. او دا دلیل د دریو وجوهاتو په بنا باندې غلط دي.

(۱) دا په پیغمبر علیه السلام او سلفو صالحینو باندې دروغ تړل دي، د هغوی نه ددې دعا متعلق هیڅ روایت موجود نه دي. او د عدمِ ذکر اود ذکرعدم په مینځ کښې فرق نه کول غباوت یا غوایت دي، ﴿۱﴾

(۲) دعدمِ فعل نه عدم جوازنه ثابتیږي، ځکه چه حدیث صرف فعل ته نه وئیلې کیږی بلکه قول، فعل او تقریردرې واړوته وئیلې کیږی ﴿۲﴾ او فقهائې

﴿۱﴾ مفتی کفایت الله ادهلوی فرمائی چه د یو څیز د نه ذکر کیدلو سره د هغې عدم نه لازمیږی (فان عدم الثبوت لا یستلزم ثبوت العدم وهذا ظاهر جداً کفایت المفتی ۳: ۳۴۸ فصل سوم د فرائض نه بعد د دعا مقدار)

﴿۲﴾ قال السید شریف الجرجانی: المرفوع هو ما اضیف الی النبی ﷺ خاصة من قول او فعل او تقریر سواء کان متصلاً او منقطعاً.

(الرسالة فی فن اصول الحدیث الملحقه بالجامع الترمذی ص ۲)

کرام او مشایخ کله د ا تعبیر کوی نو دیکښې اختصار کیږی د هغوی مراد داوی چه نه ئې کړې دې نه ئې وئیلې دی او نه ئې قرار ګرځولې دي(فلراجع الی التعلیق الممجد علی ها مش موطاءالامام محمد ۱٤٤)

(۳) دا دلیل جمعًا او منعًا منقوض دې، پیغمبر علیه السلام په اردو او پښتو کښې د قرآن ترجمه نه ده کړې او د محققینو په نزد اذان ئې هم نه دې کړې او د صحیح روایاتو مطابق ئې پرتوګ نه دې اغوستې او دغه شان د رکوع په وخت کښې ئې رفع الیدین کړې او په مونځ کښې ئې خبرې کړې دې، فافهم که څوک اعتراض اوکړی چه دعبادت دپاره دخپل طرفنه څه وخت مقررکول مکروه دی لکه چه صاحب د بحرالرائق د یو تعلیل په ضمن کښې فرمائیلې دی:

ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیئ دون شیئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع (۲:۱۵۹)

نو ددې جواب دادې چه شرع او وحي ددې دعا متعلق ساکت دی نو د ابوداؤد دحدیث په بناء چه (وما سکت عنه فهو عفو ﴿۱﴾) دا دعا به عفو او مباح وی او مشروع نه یعنی فرض، واجب به نه وی اومکروه به هله وی چه د جنازې د لواحقاتو او مکملاتو په طور باندې اوکړې شی ګنې مکروه به نه وی لکه چه صاحب بحر ورته اشاره کړې ده.

حیث قال فی البحر ۲:۱۵۹ ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفة ای حکما للعید ولکن لو کبر لانه ذکر الله تعالیٰ یجوز ویستحب ﴿۲﴾ انتهیٰ ﴿۳﴾.

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ۲:۱۸۳ باب مالم یذکر تحریمه)

﴿۲﴾ (البحر الرائق ۲:۱۵۹ باب العیدین)

﴿۳﴾ وفی منهاج السنن: قد ثبت الدعاء بعد صلاة الجنازة ممن فاتته الجنازة مثل ابن عمر وعبد الله بن سلام، واما الدعاء ممن صلیٰ علیها فذخیرة الاحادیث ساکتة عنه فمن ادعیٰ انه علیه الصلاة والسلام دعا بعدها او ادعی انه لم یدع بعدها فدخل فی حدیث من کذب علی متعمداً فلیتبؤ مقعده من النار ولو قال الخصم لو دعا بعدها لبلغ الینالجاز لنا ان نقول لو لم یدع لبلغ الینا کما بلغ الینا انه ما اذن وما اقام لصلاة العید،.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د غائبانه جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مړی په عدم موجود ګئ کښې جنازه کیدیشی یا نه؟ یعنی غائبانه د جنازې مونځ لکه څنګه چه د شاه فیصل بادشاه په مرګ باندې ډیرو ملکونو کښې شوې وه؟ بینوا توجروا

المستفتی: خلیل الله تهائی لینډ..... ۲۰ اپریل ۱۹۷۵

الجواب: محترم المقام محمد خلیل الله صاحب سلامت اوسیږي

د السلام علیکم نه پس دې واضحه وی چه د احنافو او موالکو په نزد جنازه علی الغائب مشروع نه ده،او د شوافعو او حنابله په نزد مشروع ده،هغوی وائی چه پیغمبر علیه السلام په نجاشی باندې غائبانه جنازه کړې ده، (متفق علیه) ﴿۱﴾ او حقیقت دادې چه پیغمبر علیه السلام نجاشی نه علاوه چرته په بل غائب باندې د جنازې مونځ نه دې کړې،حال دا چه پیغمبر علیه السلام ته په بعضې وختونو کښې په وخت خبرشوې دې، لکه چه امام بخاری رحمه الله روایت کړې چه زید ،جعفر او ابن رواحه رضی الله عنهم چه په غزوه موته کښې شهیدان شوی وو...

(بقیه حاشیه)وبالجملة انه لا بد من الفرق بین عدم الروایة وبین روایة العدم نعم منع عنه الفقهاء، واکثرهم لم یذکروا دلیل المنع، والبعض عللوا المنع بالزیادة علی الجنازة والبعض الآخر عللوه بتکرار الجنازة، وکلتا القبیحتین انما تلزمان اذا ادعا قائما فی الصف دون بعد کسر الصف، وکذا اکثر الفقهاء یعبرون بلفظ طویل ای لا یقوم بالدعاء، ولا یعبرون بلفظ مختصر ای لا یدعو، فیکون الدعاء بعد کسر الصف عفو او مباحا لحدیث ما سکت عنه فهو عفو رواه ابوداؤد. نعم کم من مباح یصیر ممنوعا لعارض مثل الالتزام وغیره واعلم ان الفقهاء الحنفیة لم یعللوا هذا المنع بانه لم یوجد فی خیر القرون فانه دلیل سلفی منقوض جمعاً ومنعاً. (منهاج السنن شرح جامع السنن ۳:۲۱۶ باب ماجاء فی الصلاة علی القبر)

﴿۱﴾ عن ابی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نعی النجاشی فی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د هغوی د مرګ خبر پیغمبر ﷺ ته شوې وو، ﴿رواه البخاري﴾ ﴿۱﴾ لهذا دا خاص فعل خوبه یا په دې حمل کړې شی چه د نجاشی بدن اوجسد حاضر کړې شوې وو، اود منځ نه حجاب لرې کړې شوې وو، لکه څنګه چه امام واقدی په ابن عباس رضی الله عنه باندې حواله ورکړې ده.﴿۲﴾ اویا به دا دنجاشی په خصوصیت باندې حمل کولې شی. وهو الظاهر ﴿۳﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) الیوم الذی مات فیه وخرج الی المصلیٰ فصف بهم وکبر اربعا. (صحیح البخاری ۱: ۱۶۷ باب الرجل ینعیٰ الی اهل المیت بنفسه)

﴿۱﴾ عن انس بن مالک قال قال النبی ﷺ اخذالرایة زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصیب وان عینی رسول الله ﷺ لتذر فان ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرة ففتح له. (صحیح البخاری ۱:۱۶۷ باب الرجل ینعیٰ الیٰ اهل المیت بنفسه)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: والجواب عن حدیث الصلاة علی النجاشی انه رفع الحجاب کما ذکره الواقدی عن ابن عباس ورواه ابوعوانة وابن حبان فی صحیحه عن عمران بن حصین فان قیل یعارضه ما اخرجه الطبرانی من حدیث مجمع بن جاریة قال فصففنا خلفه صفین وما نری شیأً قلنا لعلها کشفت لبعض دون بعض، او نقول کشفت للنبی ﷺ دون الصحابة وهو کاف لصحة صلاة المقتدین.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ۴:۲۱۷ باب صلاة النبی ﷺ علی النجاشی)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: وشرطها ایضا حضوره ووضعه امام المصلی فلا تصح علی غائب ..... وصلاة النبی ﷺ علی النجاشی لغویة او خصوصیة قال ابن عابدین: (قوله لغویة) ای المراد بها مجرد الدعا وهو بعید (قوله او خصوصیة) او لانه رفع سریره حتیٰ رآه علیه الصلاة والسلام بحضرته فتکون صلاة من خلفه علی میت یراه الامام وبحضرته دون المأمومین وهذا غیر مانع من الاقتداء..... من جملة ذلک انه توفی خلق کثیر من اصحابه ﷺ من اعزهم علیه القراء ولم ینقل عنه انه صلی علیهم مع حرصه علی ذلک.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱: ۶۴۱ باب صلاة الجنائز)

د بالغانو او نابالغانو په مشترکه جنازه کښې به دواړه دعا ګانې لوستلې کیږي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د څلورو کسانو په یو ځائې جنازه بهتر ده، (چه دوه زنانه بالغې او دوه بچی وي) او که نه جدا جدا؟ او د بالغ او نابالغ د پاره چه کومې دعا ګانې دی کومې به لوستلې کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی صادق صوابی مردان..... ۱۳۱۲۱۱۹۷۲

الجواب: په دې صورت کښې یوه جنازه کول صحیح دی.

یشیر الیه ما فی الهندیة (۱: ۱۷۵) فیصف الرجال الی جهة الامام ثم الصبیان ثم الخنائیٰ ثم النساء ثم المراهقات ولو کان الکل رجالا روی الحسن الخ ﴿۱﴾ وبمعناه فی الدرالمختار والشرح الکبیر وغیره

لیکن بهتر داده چه ځان ځانته مونځ پرې اوکړی شی.

ی الدرالمختار ۱: ۸۲۱ اجتمعت الجنائز فافراد الصلاة علی کل واحدة اولیٰ من الجمع ﴿۲﴾ (هامش ردالمحتار ۱: ۸۲۱)

لیکن د دریم تکبیرنه پس به اللهم اغفرلحینا الخ، او اللهم اجعله لنا..الخ دواړه دعا ګانې جمع کولې شی.

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۵: ۳۶۳) ﴿۳﴾ قلت هو مقتضی القواعد ایضا فافهم. وهو الموفق

په قاتل، غل، لاره شوکونکي، مفرور او باغی باندې د جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو کس اجرتی قاتل،

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱: ۱۶۵ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۸۴ باب الجنائز)

﴿۳﴾ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۵: ۳۶۳ فصل خامس نماز جنازه)

وقال الشرنبلالی: بقی ما اذا کان فهیم مکلفون وصغار والظاهر انه یأتی بدعاء الصغار بعد دعاالمکلفین کما مر. (حاشیة الطحطاوی ۵۹۳ باب احکام الجنائز)

غل ډاکو، لاره شوکونکي مفرور او باغی وی او بیا په ډاکه یا غلا کښې مړ شی آیا د داسې کس جنازه او هغه ته غسل ورکول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم ۱۲|۱|۱۹۸۲

الجواب: په داسې کس دې څلور پنځه کسان جنازه اوکړی دجماتونو په امامانو اوعلماؤ باندې دا ضروری نه ده چه په داسې کس باندې جنازه اوکړی ځکه چه جنازه فرض کفایه ده، او سړې د اکرام او عزت قابل نه دي ﴿۱﴾ وهوالموفق

د سخت باران په وجه جمات کښې جنآزه کول جائز دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کله مسلسل باران وی د جنازې د مونځ د پاره به د کوم ځائې منتخب کول موزون وي؟ که د باران په وجه جمات کښې جنازه ادا کړې شی نو دې صورت کښې د مړی مخ لیدل مناسب دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد یعقوب قریشی ایبټ اباد مانسهره.... ۲۳\۸\۱۹۷۳

الجواب: د باران وغیره په وجه جمات کښې د جنازې مونځ کول جائز دي،

کما فی ردالمحتار ۱: ۸۲۹ انما تکره فی المسجد بلاعذر فان کان فلا ومن الاعذار المطر کما فی الخانیة والاعتکاف کما فی المبسوط﴿۲﴾

او د مړی مخ کتل اګرچه جائز دي،

﴿۱﴾ قال العلامة الکاسانی: واذا ثبت الحکم فی البغاة ثبت فی قطاع الطریق، لانهم فی معناهم اذهم یسعون فی الارض بالفساد کالبغاة فکانوا فی استحقاق الاهانة مثلهم..... وقال ابویوسف یصلی علیه وکذلک من یقتل علی متاع یاخذه والمکابرون فی المصر بالسلاح لانهم یسعون فی الارض بالفساد فیلحقون بالبغاة والله اعلم.

(بدائع الصنائع ۲: ۴۹ قبیل فصل فی کیفیة الصلاة علی الجنازة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۵۴ مطلب فی کراهة صلاة الجنازة فی المسجد)

کما فی الهندیة ۵: ۳۸۷ ولا بأس بان یرفع ستر المیت لیریٰ وجهه وانما یکره ذلک بعد الدفن ﴿۱﴾

لیکن مړې د جنازې نه پس په جمات کښې ایسارول مکروه دی. ﴿۲﴾

وهوالموفق

د جنازې په درود کښې د درود ابراهیمی نور الفاظ ثابت دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په جنازه کښې درود ابراهیمی لوستلې کیږی لیکن بعضې خلق پکښې نور الفاظ هم شاملوی لکه وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت الخ د بنده خیال دې چه دا بدعت دې دا آخری الفاظ خلقو د ځان نه جوړکړې دی شرعاً څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالرزاق غزبی مسجد حضرواتک.... ۲۹\۷\۱۹۸۹ء

الجواب: ټولو فقهائې کرامو لیکلی دی چه په جنازه کښې به دا د مونځ والا درود ابراهیمی لوستلې کیږی. ﴿۳﴾ او دا نور الفاظ هم په غیر مشهور روایاتو کښې ثابت دي، ﴿۴﴾ کما لا یخفی علی من راجع

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۵۱ الباب السادس عشر فی زیارة القبور وقرأة القرآن)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: وهذا الاطلاق فی الکراهة بناء علی ان المسجد انما بنی للصلاة المکتوبة وتوابعها من النوافل والذکر وتدریس العلم وقیل لا یکره اذا کان المیت خارج المسجد وهو مبنی علی ان الکراهة لاحتمال تلویث المسجد.

(البحر الرائق ۲: ۱۸۷ فصل السلطان احق بصلاته)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله کما فی التشهد) ای المراد الصلاة الابراهیمیة التی یأتی بها المصلی فی قعدة التشهد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۴۴ مطلب هل یسقط فرض الکفایه بفعل الصبی باب الجنائز)

﴿۴﴾ عن کعب بن عجرة قال قلت یارسول الله هذا السلام علیک قد علمناه فکیف الصلاة علیک؟ قال: قولوا: اللهم صل علی محمد وعلیٰ آل.....(بقیه حاشیه اګلے صفحه پر)

الی شروح دلائل الخیرات، لهذا دا زیادت بدعت گرځول پخپله بدعت دي﴿۱﴾ وهو الموفق

د خنثیٰ مشکل د جنازې طریقه

سوال: عنمائي دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د خنثی مشکل جنازه به د نښځو پشان کولې شی یا د سړو پشان، په دې مسئله کې د امامانو راجح قول بیان کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: شهزادگل شیوه مردان..... ۲۴\۸\۱۹۷۵

(بقیه حاشیه)محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم وبارک علی محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم انک حمید مجید. قال: ابو محمد عبد الرحمن کوثر البرنی فی تعلیقه: فی اسناد المصنف یزیدبن ابی زیاد وهو ضعیف کان شیعیا، انظر التقریب (رقم ۲:۳۶۵)ومن طریقه اخرجه احمد فی مسنده (۴:۲۴۴) لکن اصل الحدیث ثابت صحیح من حدیث الصحیحین ففی صحیح البخاری عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ قال: لقینی کعب ابن عجرة فقال: الا اهدی لک هدیة سمعتها من النبی ﷺ فقلت: بلی فاهدها لی، فقال: سالنارسول الله ﷺ فقلنا: یارسول الله کیف الصلوٰة علیکم اهل البیت، فان الله قد علمنا کیف نسلم علیک، قال: قولوا" اللهم صل علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علیٰ ابراهیم وعلی آل آبراهم انک حمید مجید،اخرجه البخاری فی الانبیاء (رقم:۳۱۹۰) واخرجه مسلم(۱:۱۷۵) الا انه لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم)واخرجاه من حدیث ابی حمید الساعدی رضی الله عنه ایضا ببعض اختلاف فی اللفظ.

واخرجه مسلم من حدیث ابی مسعود الانصاری رضی الله عنه ایضا وفی آخره: کما بارکت علیٰ آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید.

(عمل الیوم واللیلة لابن السنی ۸۵ باب کیف الصلاة علی النبی ﷺ)

وهکذا جمع الشیخ المحدث مولانا محمد ذکریا الکاندهلوی عدة صیغ الصلاة الابراهیمیة فی رسالته "فضائل درود شریف" فلیراجع . (ازمرتب)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: اعلم انه لم یرد فی هذه الروایة اجتماع .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

جواب: لم اجده صریحا فالاحوط ان یرجع الیه ضمیر المذکر بتاویل الشخص او ضمیر المونث بتاویل النفس فافهم فانه لا اشکال بعد البلوغ﴿۱﴾. وهوالموفق

د مسلمانې مور یا مور پلار د متابعت د وجې نه به په بچې باندې جنازه کولې شي

سوال: علمائي دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوماشوم مړشو ،نو مولوی دجنازې کولونه انکار اوکړو اوهغوی وئیل چه د بچی د مور پوره حال معلوم نه دي، چه د فلانکی کس نه د حمل جوړیدلو نه مخکښې ئې نکاح کړې ده یا روستو خاوند او نښځه دواړو وائی چه مونږ په فلانکی مولوی صاحب باندې چه د پیښور اوسیدونکې دې نکاح ترلې ده، نو دلته د پښتون ګړئ نه هغه مولوی له لاړلو پیښور ته لیکن هغه عالم سره ملاؤ نه شو ، دلته وارثانو

(بقیه حاشیه)ابراهیم وآل ابراهیم وخلت اکثر طرق حدیث کعب بن عجرة عن اجتماعهما فادعی ابن تیمیة وصاحبه ابن القیم عدم صحة اجتماعهما وعدم ثبوتهما فی روایه صحیحة وهذه غفلة وعجلة فقد ثبت ذلک فی حدیث کعب بن عجرة فی صحیح البخاری فی کتاب الإنبیاء ۱:۴۷۷ وکذا فی الشطر الثانی من حدیث ابی سعید الخدری فی الصحیح من الدعوات ۲:۹۴۰ وفی التفسیر ۲:۲۰۸ کذا فی معارف السنن.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ۳:۳۵ باب صفه الصلوٰة علی النبی ﷺ)

﴿۱﴾ چه کله خُنثی مشکل بالغ وی نو بیا خو هیڅ اشکال نشته ځکه چه د بالغانو نښځو سړو یوشان جنازه کولې کیږی په هغې کښې ددعا په وخت کښې د ضمیر فرق نه وی. البته چه نا بالغه وی نو د بالغینو دعا ځانته ده چه په هغې کښې د مذکر او د مؤنث د ضمیر فرق موجود دي.

حیث قال العلامة شرنبلالی: اما اذا کان صغیراً او مجنونا فلیقل اللهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا ذخراً واجعله لنا شافعا ومشفعاً (الجوهرة النیرة ۱:۱۳۰)

پس په خنثی مشکل کښې دواړه طرفونه موجوددی لهٰذا چه هریوضمیرورته راجع کړې نوجائزدی، وهٰکذافی فتاوٰی دارالعلوم دیوبند۵:۳۵۰ قال الشیخ عزیزالرحمٰن:اللهم اجعله لنافرطا بضمیرمذکر اووائی ځکه چه دامؤنث طرفته هم په تاویل دشخص راجع کیدیشي،اودمونث په ضمیرسره هم صحیح دی په تاویل دنفس سره..فقط(ازمرتب)

هغه مړي دفن کړو بغیر د جنازې نه، اوس چه دا مولوی صاب د پیښور نه واپس راغې نو په قبر ئې جنازه اوکړه نو آیا داسې کول صحیح دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: میاں زرین مدرسه تعلیم القران پشون کړهی نوشهره ۱۹۲۹ء/۱۱/۱۱ ۲۰

الجواب: چونکه دا ماشوم د والدینو یا صرف د مور د متابعت په وجه مسلمان دي، ﴿۱﴾ او فقهائې کرام په ده باندې د جنازې کولو نه منع نه کوی. لهذا په ده باندې جنازه نه کول غلطی ده. او په قبر باندې جنا زه کول..(د ریزه ریزه کیدلو نه مخکښې) جائز او صحیح ده. فلیراجع الی الشرح الکبیر والدر المختار وغیرهما ﴿۲﴾ وهوالموفق

د حرامی په غوږ ونو کښې د اذان او جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ولد الحرام یعنی ولد الزنا چه د چا پلار معلوم نه وی د هغه په غوږ کښې به د شریعت مطابق اذان او اقامت وئیلې کیږی یا نه؟ دغه شان که د ا بچې مړشو نو په ده باندې د جنازې کولو شرعی حکم څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل کریم خطیب راجګان کهوټه راولپنډي

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ای فان الصبی یصیر مسلما لان الولد یتبع خیر الابوین دینا.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۵۶ مطلب فی حمل المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فیصلی علی قبره مالم یتمزق وان دفن واهیل علیه التراب بغیر صلاة او بها بلا غسل او ممن لا ولایة له صلی علی قبره استحسانا مالم یغلب علی الظن تفسخه من غیر تقدیر هو الاصح وظاهره انه لو شک فی تفسخه صلی علیه.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۵۲ باب صلاة الجنائز)

(وهکذا فی الغنیة المستملی المعروف بالکبیری ۵۴۲ الرابع فی الصلاة فصل فی الجنائز)

الجواب: دا هلک به صرف مور طرفته منسوب کیږی زاني (زنا کار) طرفته نه. که مور ئې مسلمانه وه نو دا هلک به هم مسلمان وي، لان الولد یتبع خیر الابوین، والمحقق هنا الحصر فی الام ﴿۱﴾ او په ده باندې جنازه کول جائز دی ځکه چه داهلک د مور د متابعت د وجې نه مسلمان دي، دغه شان په زانی او زانیه هم جنازه کول جائز دی. (لحدیث رواه ابوداؤد صلوا علی کل بروفاجر ﴿۲﴾) نو ولد الزناچه مجرم هم نه دي په هغه به په طریق اولی سره جنازه کولې کیږی. او کوم مړې چه د جنازې نه مستثنٰی کړې شوې دي دا دهغوی نه خارج دي فلیراجع الی الدرالمختار باب الجنائز ﴿۳﴾ نو په ده به د مسلمانانو ماشومانو احکامات جاری کیږی. وهوالموفق

که په اوقاتِ مکروه کښې جنازه حاضره شی نو جنازه مکروه نه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که جنازه عندالطلوع، عندالزوال، اویا عندالغروب تیاره شی نوآیا به دې اوقاتو کښې دجنازې مونځ کول جائزدي؟ که جائز نه وی نوشامی جلداول عالمګیری جلد اول ولې فتوٰی ورکړې چه سجده تلاوت مؤخر کړئ او د جنازې په حاضریدلو باندې تاخیر مه کوئ ځکه چه دا مکروه دي، د جنازې مونځ فوراً ادا کړئ، او د حدیث نه هم د ا واضح دی چه حضور ﷺ حضرت علي رضی اللہ عنہ ته فرمائیلې وو

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: قال فی شرحه او اسلم احد ابویه یجعل مسلما تبعا سواء کان الصغیر عاقلا اولم یکن لان الولد یتبع خیر الابوین دینا.
(ردالمحتار ۱: ۶۵۵ مطلب فی حمل المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ (سنن ابی داؤد ۱: ۳۵۰ باب فی الغز ومع ائمة الجور کتاب الجهاد)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وهی فرض علی کل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع طریق فلا یغسلوا ولا یصلی علیهم اذا قتلوا فی الحرب وکذا اهل عصبة ومکابر فی مصر بسلاح وخناق خنق غیر مرة فحکمهم کالبغاة.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۴۲ باب صلاة الجنائز)

چه په څلور خیزونو کښې ناوخته کوه مه، په هغې کښې یوه جنازه هم ده، او هغه شامی او شرح الیاس هم نقل کړی دي، د جواز اوعدمِ جواز په صورت کښې چه کومه فیصله وی د هغې نه مونږ خبر کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: میر ولی الله بټل مانسهره..... ۱۳\۵\۱۹۷۲

الجواب: جنازه چه کله په دې وختونو کښې حاضره شی نو جنازه کول به مکروه نه وی، ﴿لما ذکر المستفتی لکن معرفة الحضور امر مهم﴾ ﴿۱﴾ وهوالموفق

د جنازې په نیت کښې د بعضې الفاظو پریخودل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځمونږ په کلی کښې یو سړي مړ شوي وو، د جنازې کولو والا مولوی صاحب خلقو ته د جنازې نیت په اوچت آواز داسې اوښودلو (څلور تکبیرونه د جنازې مونځ کوم فرض کفایه، ثنا خاص د الله تعالی د پاره، دعا دپاره ددې حاضر مړی په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لور که الله اکبر. په دې نیت کښې ئې د درود شریف تذکره نه ده کړې ددینه پس یوه بله جنازه کول وو د جنازې شروع کولو

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله فلو وجبتا فیها) ای بان تلیت الآیة فی تلک الاوقات او حضرت فیها الجنازة..... قوله ای تحریما فانه اذا کان الافضل عدم التاخیر فی الجنازة فلا کراهة اصلا وما فی التحفة اقره فی البحر والنهر والفتح والمعراج لحدیث ثلاث لا یؤخرن منها الجنازة اذا حضرت وقال فی شرح المنیة والفرق بینها وبین سجدة التلاوة ظاهر لان التعجیل فیها مطلوب مطلقا الا لمانع وحضورها فی وقت مباح مانع من الصلاة علیها فی وقت مکروه بخلاف حضورها فی وقت مکروه وبخلاف سجدة التلاوة لان التعجیل لا یستحب فیها مطلقا ای بل یستحب فی وقت مباح فقط فثبتت کراهة التنزیه فی سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۲۷۵ مطلب فی تکرار الجماعة والاقتداء بالمخالف)

نه مخکښې یو سړي د جنازې د نیت اورولو متعلق امام صاحب ته اووئیل امام په دویم ځل نیت اوښو دلو نو په هغې کښې امام صاحب ته اووئیلې شو چه درود د پیغمبر علیه السلام د پاره ولې نه ښائې؟ امام صاحب ورته جواب ورکړو چه درود په مینځ کښې راځی ددینه پس خلق ډیر فساد ته نزدې شول چه امام صاحب د پیغمبر علیه السلام سره دشمنئ او بخل نه کار واخستلو، په دغه وخت کښې څومره خلق موجود وو کنځلې ئې کولې او لاړل، ددې متعلق او فرمایئ چه دا جنازه اوشوه یا نه.؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام حسین کیملپور..... ۲۰\۵\۱۹۶۹

الجواب: په جنازه کښې د جنازې نیت کول ضروری نه دې او صرف اراده کافی ده، ﴿۱﴾ او باقی دا الفاظ چه درود شریف واسطې پیغمبر علیه السلام ددې وئیل اونه وئیل برابر دي، لهذا امام صاحب په حقه دې او خلق د بې علمئ په وجه په غلطئ دي، وهوالموفق

په قبرستان کښې د جنازې مونځ او د مړی منتقل کولو په وجه د دویمې جنازې حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) د پخوانئ زمانې نه یو قبرستان دې اوس پکښې نه قبرشته اونه د قبرنښه وغیره بلکه یو صفا میدان پاتې شوې دې، آیا په دې د جنازې مونځ کول جائز دی.؟ (۲) یو مړې چه جنازه، غسل کفن دفن ئې شوې دې، دوه ورځې پس که دا مړې بل ځائې ته منتقل کړی او دفن کوی ئې نو آیا دې مړی دپاره په دویم ځل غسل کفن یا

﴿۱﴾ وفی الهندیة: فالامام والقوم ینوون ویقولون نویت اداء هذه الفریضة عبادة الله تعالی متوجها الی الکعبة مقتدیا بالامام ولو تفکر الامام بالقلب انه یودی صلاة الجنازة یصح ولو قال المقتدی اقتدیت بالامام یجوز کذا فی المضمرات.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۱۶۴ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

جنازه کول صحیح دی؟ مدلل جواب باندې حکم صادر کړئ، واجرکم علی الله

المستفتی: ایم عبدالغفور کهمبیری مری هزاره.... ۱۳۱۱۹۶۹

الجواب: (۱) دجنازې مونځ په قبرستان کښې کول جائزدی نوپه هوار میدان کښې به په طریقه اولی جائزوی:

والدلیل علیه جواز صلاة الجنازة عند محاذاة المیت اجماعا ولان الفقهاء صرحوا بجواز صلاة الجنازة علی القبر فی بعض الصور، فی الدرالمختار: وان دفن بغیر صلاة صلی علی قبره ﴿۱﴾ ولان النبی ﷺ صلی علی القبر ﴿۲﴾.

(۲) که دا جنازه د بادشاه او قاضی په اجازت سره شوې وی نو اعاده ئې نشته کنې اعاده ئې جائز ده او د غسل اعاده پرې نشته.

قال فی الهندیة ۱:۱۷۴ رجل مات فی غیر بلده ثم جاء اهله فحملوه الی منزله ان کانت الصلاة باذن السلطان او القاضی لا تعاد کذا فی فتاوٰی قاضی خان ﴿۳﴾. وهوالموفق

د ټول عمر بیلماځه سړی د جنازې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوسړې ډیر کمزورې او مرګ ته نزدې دې. ټول عمرئې په دې کلی کښې د تیرولو باوجود هم یوسړې دده متعلق د مونځ کولو شهادت نه شی ورکولې، آیا ددې بیلماځه جنازه کول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عبداللطیف بټل مانسهره.... ۲شعبان ۱۳۹۲ھ

الجواب: که داسړې د اسلام دعوی کوی اومونځ نه کول ګناه ګڼړی نو ده باندې

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۵۲ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ عن ابن المسیب ان النبی ﷺ صلی علیٰ قبر ام سعد بن عبادة بعد شهر.

(جامع ترمذی ۱:۱۲۳ باب ماجاء فی الصلوٰة علی القبر)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۴ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

به د جنازې مونځ کولې شي، لکو نهِ مسلماً مجرماً ﴿۱﴾ وهوالموفق

د اغوا په دوران کښې په اغوا کننده مقتول باندې به جنازه نه شی کولې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ علاقه قبائلو ته نزدې ده، په هغوی کښې یو مخصوص قوم دې چه د پیسو د پاره تښتول کوی اوس که دا سړې قتل کړیشی نو ددې شرعاً څه حکم دې؟ او په ده د جنازې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نا معلوم.... ۲۱۹۱۱۹۸۷

الجواب: د تښتونکی قتل جائز دې، عام خلق ئې ددې ګناه په وخت کښې قتل کولې شی. او حکومت ئې هم هر وخت قتل کولې شی. او چه کله دا سړې د اغوا په وخت کښې قتل شی نو په ده به جنازه نه شی کولې. (فلیراجع الی جنائز رد المحتار ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ویصلی علی کل مسلم مات بعد الولادة صغیراً کان او کبیرا ذکراً کان اوانثی الا البغاة وقطاع الطریق الخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۳ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی: وهی فرض علی کل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع طریق فلا یغسلوا ولا یصلی علیهم اذا قتلوا فی الحرب ولو بعده صلی علیهم لانه حد او قصاص وکذا اهل عصبة ومکابر فی مصر لیلا بسلاح وخناق خنق غیر مرة فحکمهم کالبغاة.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۴۲ باب صلاة الجنائز)

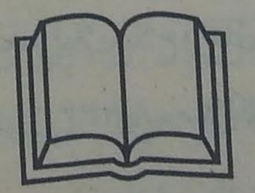
...

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

فصل فی الحمل

والغسل والدفن والتعزية



.....

بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال:
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد الجنازة
حتی یصلی علیها فله قیراط، ومن
شهد ها حتی تدفن فله قیراطان
قیل: وما القیراطان؟
قال: مثل الجبلین العظیمین.

.....(متفق علیه).....

.....

فصل فی الحمل

والغسل والد فن والتعزية

چرته چه مرګ شوی وی دهغې ځائې

په مقبره کښې دفن کول مستحب دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو خاندان د وطن نه دولس سوه میله لرې اوسیږی او چه کله د هغوی نه څوک مړ شی نو هغوی ئې وطن ته راوړي، اوهلته ئې دفن کوی آیا دا دمړی نقل کول جائزدي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی غوث الرحمٰن پټهان کوټ حیدرآباد..۱۹۶۹ء/۱۲/۲۱

الجواب: بهتر داده چه سړی کوم ځائې کښې مړ شی نو د هغه ځائې په مقبره کښې دې دفن کړیشی لیکن د دفن کولو نه مخکښې ئې نقل کول هم جائزدی.

فی الهندیة ویستحب فی القتیل والمیت دفنه فی المکان الذی مات فی مقابر اولئک القوم ولو مات فی غیر بلده یستحب ترکه فان نقل الی مصر آخر لا بأس به(۱:۱۷۷) ﴿۱﴾. وهوالموفق

د مړی د پاره صندوق جوړول او دفن کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ علاقه کښې مړې په قبر کښې کیښودلو په ځائې باندې په یو جوړ شوی صندوق کښې کیښو دلې کیږی. آیا دا صندوق جائز دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:حاجی محمد حسن ټل کوهاټ.....۱۹۸۴ء/۸/۱/۴

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۷ الفصل السادس فی القبر والدفن والنقل من مکان الیٰ آخر)

الجواب: د زنانه دپاره تابوت په هر حالت کښې جائز دې او د سړو د پاره په وخت دحاجت جائز دې.مثلاً چه زمکه نرمه،شګلنه او خورې والا وی.

کمافی ردالمحتار ۱:۸۳۶ قوله لابأس باتخاذ تابوت ، ای یرخص ذلک عند الحاجة والا کره کما قدمناه آنفا وفی المحیط واستحسن مشائخنا اتخاذ التابوت للنساء یعنی ولو لم تکن الارض رخوة فانه اقرب الی الستر والتحرز عن مسها عند الوضع فی القبر ﴿۱﴾. وهوالموفق

مړی ته په دویم ځل غسل ورکول یا کفن لې شوې

قمیص پر توګ وراچول د (تعامل امت) نه خلاف دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) زمونږ په علاقه کښې مړې ته په دویم ځل د لامبولو رواج جوړشوې دې، یو فوراً د مړکیدلو نه پس او یو د خلقو خبرولو باندې یعنی د فن کولو ته نزدې وخت کښې (۲) د مسنون کفن نه علاوه اوس کفن لې قمیص پرتوګ وغیره هم وراغوندوی د شرعی حکم نه موخبر کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام سرور ګهوټی راولپنډي

الجواب:(۱) په دویم ځل غسل ورکول د امت د تعامل نه خلاف دی.﴿۲﴾ او په دې کښې د مړی دوه ځلې بې پردې کول هم دې،نودا لازم الترک او قبیح دې خصوصاً داچه په دیکښې د اولنی غسل د عدم کفایت وهم موجود دې.(۲) دا رسم هم دتعامل امت نه خلاف دې په دې کښې اسراف او تبذیردې بلکه په دې کښې دمړی د تعذیب خطره هم شته دې. (لکونه راضیا به حال حیوته، وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۰ مطلب فی دفن المیت)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: والواجب هو الغسل مرة واحدة..... فان خرج منه شئ غسله ولا یعید غسله ولا وضوءه ثم ینشفه بثوب کیلا تبتل اکفانه. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۵۸ الفصل الثانی فی الغسل)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: ویسن فی الکفن ازار وقمیص ولفافة، وقال ابن عابدین: وفی صحیح مسلم عنه ﷺ اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه وروی .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

بعدالغسل او د جنازې وړلو وخت کښې به د مړی سر او خپې کوم طرفته وي؟ او خلقو لره د دفن نه مخکښې د کتلو وغیره مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه؟ (۱) بعد الغسل به د مړی سر او خپې کوم طرف ته وی.؟(۲) د جنازې وړلو وخت کښې به خپې کوم طرفته وي؟(۳)د جنازې نه پس خلق د خاورې اچولو کښې مدد کولونه بغیر ځی آیا دا صحیح دی.؟ (۴) قبر به څومره اوچت وي؟ (۵) د قبر د تیارئ نه پس د قبر سر خپوته او دریدل او څه وئیل څنګه دي؟(٦) مړې د جمعې په ورځ د فن کولونه پس په دریمه ورځ چنړې راوړل او هغه دم کول اوخوړل څه حکم لري؟ بینو اتوجرو

المستفتی: حافظ رمزاحمدتالهی تهر پارکر سندھ...۳۱\۱۲\۱۹۷۵

الجواب:(۱) په دې حکم کښې تنګی نشته بلکه کومه چه آسانه وی هغه دې اوکړی. (کما فی العالمگیریه (۱:۱٦۷)والاصح انه یوضع کما تیسر ﴿۱﴾

(۲) خپې به شاته اوچتولو والا طرفته کولې شی.(کما فی الهندیة ۱:۱۷٦ وفی حالة المشی بالجنازه یقدم الراس کذا فی المضمرات ﴿۲﴾

(بقیه حاشیه) ابوداؤد عنه ﷺ لا تغالوا فی الکفن فانه یسلب سلبا سریعا وجمع بین الحدیثین بان المراد بتحسینه بیاضه ونظافته لا کونه ثمیناً حلیة وهو فی معنی ما مر عن النهر. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۱: ٦۳۷ مطلب فی الکفن) وقال الشرنبلالی: ولا یجعل لقمیصه کم لانه یکون لحاجة الحی ولا دخریص لانه یفعل للحی لیتسع الاسفل للمشی فیه ولا جیب وهو الشق النازل علی الصدر لانه لحاجة الحی ولو کفن فی قمیص حی قطع جیبه ولبنته کذا فی التبیین ولا تلف اطرافه لعدم الحاجة الیه. (امدادالفتاح شرح نور الایضاح ٦۱۴ مطلب فی التکفین)

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱۵۸ الفصل الثانی فی الغسل)

﴿۲﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱: ۱٦۲ الفصل الرابع فی حمل الجنازة)

(۳) جائز دي البته افضل دادی چه ددفن کولو پورې انتظار اوکړی.

قال رسول الله ﷺ من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتی یصلی علیها ویفرغ من دفنها فانه یرجع من الاجر بقیراطین کل قیراط مثل احد ومن صلی علیها ثم رجع قبل ان تدفن فانه یرجع بقیراط ﴿۱﴾ متفق علیه (مشکواة۱۵۸).

(۴) یوه لویشت اوچتوالې پکاردي:(کما فی الهندیه ۱: ۱۷۶ ویسنم القبر قدر الشبر ﴿۲﴾ (۵) سنت دی:

کما فی ردالمحتار ۱:۸۳۸ وکان ابن عمر یستحب ان یقرء علی القبر بعد الدفن اول سورة البقرة وخاتمتها ﴿۳﴾.

﴿۱﴾ (مشکواة المصابیح ۱:۱۴۴ باب المشی بالجنازة الفصل الاول)

﴿۲﴾(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱٦٦ الفصل السادس فی القبر والدفن والنقل من مکان الی آخر)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: فقد ثبت انه علیه الصلاة والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس میت وآخرها عند رجلیه. (ردالمحتار ۱:٦۲۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز)

وقال ابن قیم الجوزیة: وقد ذکر عن جماعة من السلف انهم اوصوا ان یقرأ عند قبورهم وقت الدفن قال عبد الحق: یروی ان عبد الله بن عمر امر ان یقرأ عند قبره سورة البقرة وممن رأی ذلک المعلی بن عبد الرحمن وکان الامام احمد ینکر ذلک اولا حیث لم یبلغه فیه اثر ثم رجع عن ذلک وقال الخلال فی الجامع القراءة عند القبور: اخبرنا العباس بن محمد الدوری حدثنا یحی بن معین..... قال ابی: اذا امت فضعنی فی اللحد وقل بسم الله وعلی سنة رسول الله وسن علی التراب سنا، واقرأ عند رأسی بفاتحة البقرة فانی سمعت عبد الله بن عمر یقول ذلک (اخرجه البیهقی فی السنن الکبریٰ باب ما ورد فی قراءة القرآن عند القبر)

قال عباس الدوری: سألت احمد بن حنبل قلت: تحفظ فی القراءة علی القبر شیأً؟ فقال لا وسألت یحیٰ بن معین فحدثنی بهذا الحدیث. وقال الخلال: واخبرنی الحسن بن احمد الوراق وحدثنی علی بن موسیٰ الحداد وکان صدوقا، قال: کنت مع احمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهری فی جنازة، فلما دفن المیت جلس رجل ضریر یقرأ.....(بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

(۴) ددې چنړو خوړل د ثواب په نیت سره بدعت دې، ﴿۱﴾ وهوالموفق

د دفن کولو نه پس د تعزیت وخت شروع کیږی

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې په دریاب کښې ډوب شو او لاش ئې ورک شو. بیا څو ورځې پس ئې لاش ملاؤ شو، اوس به تعزیت د کوم وخت نه شروع کیږي. د ډوبیدلو دوخت نه یا د دفن کولو نه پس؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل مولی جلبئ صوابی... ۱۲/۸/۱۹۸۳ء

الجواب: د قواعدو په رنړا کښې ددفن کولو نه پس د تعزیت وخت شروع کیږی. (کما فی رد المحتار ۱: ۲۳۰ ﴿۲﴾، وهوالموفق

(بقیه حاشیه) عند القبر، فقال له احمد: یاهذا ان القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل: یاابا عبد الله ما تقول فی مبشر الحلبی؛ قال: ثقة، قال: کتبت عنه شیأً؟ قال: نعم، فاخبرنی مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن ابیه انه اوصیٰ اذا دفن یقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر یوصی بذلک فقال له احمد: فارجع وقل للرجل یقرأ (اخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر ۴: ۱۵۴) وقال الحسن بن الصباح الزعفرانی: سألت الشافعی عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها.

(کتاب الروح لابن القیم ۱۸ المسئلة الاولیٰ)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به.

(البحر الرائق ۲: ۱۵۹ باب العیدین)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وهی بعد الدفن افضل منها قبله لان اهل المیت مشغولون قبل الدفن بتجهیزه ولان وحشتهم بعد الدفن لفراقه وهذا اذا لم یر منهم جزع شدید والاقدمت لتسکینهم جوهرة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز)

د ښځې خاوند یوبل د غسل او دفن وغیره حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی (۱) چه خاوند مړشی نوښځه د مړ خاوند په کټ کیناستلې شی یا نه؟ (۲) که ښځه مړه شی نو خاوند د ښځې کټ د جنازې په وخت کښې اوچتولې شی یا نه؟ دغه غیر محرم ئې په قبرکښې کوزولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ملک کرم بخش نمبردار کیمپلور... ۱۷ مارچ ۱۹۷۵ء

الجواب: کیناستلې شی غسل هم ورکولی شي، (شامی وغیره) ﴿۱﴾ (۲) کټ خو پردی خلق هم اوچتولی شی البته په قبر کښې به ئې محارم کوزوی که محارم نه وی یا ناکافی وی نود نورو رشته دارانونه خاوند مقدم اوحقداردې اود ضرورت په وخت کښې ئې پردی خلق هم کوزولې شي (هندیه) (۲) وهوالموفق

د خاوند د پاره مړې ښځې ته په غسل ورکولو کښې د تجرید البخاری حدیث نه استدلال صحیح نه دې

سوال: علمائی کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په تجرید البخاری کښې دی چه حضرت فاطمه رضی الله عنها ته حضرت علی رضی الله عنه غسل ورکړې وو، ددې مسئلې باره کښې تحقیق څه دې؟ آیا یوسړې خپلې ښځې ته غسل ورکولې شی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی نورالبصر مقام جلوزې پشاور.... ۱۹۱۴۱۱۹۲۹

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وهی لا تمنع من ذلک، قال ابن عابدین: (تحت قوله وهی لا تمنع من ذلک) ای من تغسیل زوجها دخل بها اولا.

(ردالمحتار ۱: ۶۳۴ مطلب فی حدیث کل سبب ونسب منقطع الاسبی ونسبی صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ذوالرحم المحرم اولی بادخال المرأة من غیرهم کذا فی الجوهرة النیرة وکذا ذوالرحم غیر المحرم اولی من الاجنبی فان لم یکن فلا بأس للاجانب وضعها کذا فی البحر الرائق.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱: ۱۶۶ الفصل السادس فی القبر والدفن)

الجواب: اول خو دا ثابت نه دي، دويم دا په خصوصيت باندې محمول دي، لهذا بل څوک خپلې ښځې ته غسل نشی ورکولې:

فی الدرالمختار: ویمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظر الیها علی الاصح وقالت الائمة الثلاثة یجوز لان علیا غسل فاطمة رضی الله عنها قلنا هذا محمول علی بقاء الزوجیة لقوله علیه السلام کل سبب ونسب ینقطع بالموت الا سببی ونسبی مع ان بعض الصحابة انکر علیه ﴿۱﴾ (وفی ردالمحتار ۱:۸۰۳). قال فی شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضی الله عنها غسلتها ام ایمن حاضنته ﷺ ورضی عنها فتحمل روایة الغسل لعلی رضی الله تعالیٰ عنه علی معنی التهیئة والقیام التام باسبابه ولان ثبتت الروایة فهو مختص به الا تری ان ابن مسعود رضی الله عنه لما اعترض علیه بذلک اجابه بقوله اما علمت ان رسول الله ﷺ قال ان فاطمة زوجتک فی الدنیا والاخرة فادعاء الخصوصیة دلیل علی ان الملهب عندهم عدم الجواز انتهیٰ. وهوالموفق

د مړی په غوړولو کښې د اذان کولو هیڅ څه ثبوت نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې کښې څه فرمائی. (۱) مړی ته اذان کول چه په بعضې علاقو کښې مروج دې ددې څه دلیل شته؟ (۲) آیا دارشتیادی چه عشره مبشره کښې د یوصاحب دوفات نه پس پیغمبر علیه السلام دهغه په غوړولو کښې اذان کړې ووکه رشتیا وی نوبیا دامستحب دی که سنت؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورالهادی اسماعیله مردان.....۸جون ۱۹۷۵ء

الجواب: (۱) خلاف سنت دي، ﴿۲﴾

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۱:۶۳۳ مطلب فی حدیث کل سبب ونسب باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: فی الاقتصار علی ما ذکر من الوارد اشارة الی انه لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبره کما هو المعتاد الآن وقد..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(۲) دا حدیث ثابت نه دي﴿۱﴾ داټول بناء الفاسد علی الفاسد دي. هوالموفق

په قبرداذان حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اذان علی القبر شرعی حقیقت څه دي.؟ سنت دی یا بد عت دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: اول شیر ایډوکیټ یا رحسین مردان.....۱۹۸۴ء۷۱۷۲۴

الجواب: د بعضې شوافعو په نزد قبر کښې اذان کول مستحب دي. لیکن محققینو شوافع ددې تردید کړې. (کما فی رد المحتار ۱:۳۵۸ قیل انزال المیت القبر قیاسًا علی اول خروجه للدنیا لکن رده ابن حجرفی شرح اللعاب ﴿۲﴾

(بقیه حاشیه) صرح ابن حجر فی فتاویه بانه بدعة وقال ومن ظن انه سنة قیاسا علی ندبهما للمولود الحاقا لخاتمة الامر بابتدائه فلم یصب.

(ردالمحتار ۱:۶۶۰ مطلب فی دفن المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۱﴾ امام ربانی رشید احمد ګنګوهی فرمائی. د دفن نه پس قبر باندې اذان کول بدعت دي چرته په قرونِ ثلثه کښې ددې ثبوت نشته لکه علامه شامی په رد المحتار کښې لیکلې دي، (تنبیه: فی الاقتصارعلی ما ذکرمن الوارد اشارة الی انه لایسن الاذان عند ادخال المیت، اوعلامه خیرالدین رملی په حاشیه بحرالرائق کښې لیکلی دی،

قیل وعند انزال المیت القبر قیاسا علی اول خروجه من الدنیا لکن رده ابن حجر فی شرح العباب انتهیٰ.

او په درالبحار کښې ئې لیکلې دی،

من البدع التی شاعت فی بلاد الهند الاذان علی القبر بعد الدفن انتهیٰ

او په تو شیح شرح تنقیع محمود البلخی کښې مذکور دی.

ما فی الاثور من الاذان علی القبر ولیس بشئ انتهیٰ کذا فی التفهم المسائل.

(فتاویٰ رشیدیه ۱:۱۳۶ قبرپراذان دینا)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۲۸۳ مطلب فی المواضع التی یندب لها الاذان فی غیر الصلاة)

او د احنافو مشائخو ددې اذان په باره کښې هیڅ تذکره نه ده کړې، البته بعضې محققینو یعنی علامه شامی په رد المحتار ۱: ۸۳۷ کښې په دې باره کښې کراهیت طرف ته اشاره کړې ده. ﴿۱﴾ وهوالموفق

مړ پیدا شوې بچې به په قبرستان کښې دفن کولې شي؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو مړ پیدا شوې بچې به په قبرستان کښې دفن کولې شی یاچرته یوخاص ځائې کښې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګلزمان کورنګی روډ کراچی نمبر ۴.... ۱۰ صفر ۱۳۹۷ھ

الجواب: د کافی تلاش باوجود صریح جزیه ملاؤ نه شوه د قواعدونه داسې معلومیږی چه په عام قبرستان کښې به دفن کولې شی. (لان فیه اکرامًا کما فی الغسل والتسمیة، قال صاحب الدرالمختار والا یستهل غسل وسمي ﴿۲﴾ وهوالموفق

په قبر کښې دمړی سره تولائې وغیره کیښودل خلافِ سنت دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مړی سره د کفن نه علاوه نور څیزونه لکه تولائی وغیره کیښودل جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالقیوم کوه مری راولپنډي

الجواب: د کفن نه علاوه نور څیزونه په قبر کښې کیښودل خلافِ سنت دي، (شامی ۱: ۸۳۲) ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الشامی: فی الاقتصار علی ما ذکر من الوارد اشارة الی انه لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبره کما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر فی فتاویه بانه بدعة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۶۰ مطلب فی دفن المیت)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۵۵ باب صلاة الجنازة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ویحسن الکفن) بان یکفن..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د کفن په وخت که قبر او غورزیږی نو بیا دې سم کړې شي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې د دفن په وخت کښې یو قبر او غور زیږی حال دا چه مړې په لحد کښې کیښودلې شوې وو. نو په داسې موقع کښې کوم کار بهتر دې نوې قبر جوړ کړې شي، یا دا صحیح کړیشی او مړې پکښې دفن کړیشي؟ بیواتوجروا

المستفتی: ګل قدم لنډیوا بنوں..... ۱۷\۸\۱۹۷۷

الجواب: ددې قبر اصلاح کول پکار دی فقهائې کرامو چه د کومو وجوهاتو په بناء باندې د مړې راویستل جائز ګرځولې دی په هغې کښې ئې د قبر غورزیدل نه دی شمارکړې. (کما فی شرح التنویر ولا یخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق آدمی الخ ﴿۱﴾ وهوالموفق

د قبر سرخپو ته د سورة بقرې اول آخرلوستل اود تلقین بعد الممات حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعدالدفن د قبر سر خپو طرفته د سورة البقرې اول آخر لوستل جائز دی یا نه؟ دغه شان د تلقین بعدالممات څه حکم دې؟ بینواتوجروا

المستفتی: باندې سیدان ضلع مانسهره. ۲۲ ذی الحجه ۱۳۹۶ھ

الجواب: واضحه دې وی چه د سورة البقره اول اوآخر (دقبر سر اوخپوته) لوستل مسنون دي، (لحدیث ورد بذلک رواه البیهقی عن ابن عمر کما فی المشکوٰة (۱: ۱٦٤) ﴿۲﴾

(بقیه حاشیه) بکفن مثله وهو ان ینظر الی ثیابه فی حیاته للجمعة والعیدین وفی المرأة ماتلبسه لزیارة ابویها کذا فی المعراج فقول الحدادی وتکره المغالاة فی الکفن یعنی زیادة علی کفن المثل نهر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۳۶ مطلب فی الکفن باب صلاة الجنازة)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۶۲ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبی ﷺ یقول..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

لیکن د تلقین بعد الممات باره کښې د ,,نه این کارمې کنم ونه انکارمې کنم،، طرز عمل معمول ساتل پکاردی.

کما فی شرح التنویر و لا یلقن بعد تلحیده وان فعل لا ینهی عنه (هامش ردالمحتار ۱:۷۹۷)﴿۱﴾. وهوالموفق

د دفن نه پس د مړی خپو ته د سورة البقره اول او آخر لوستل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښې دمړی د دفن کولو نه پس بعضې علماء د قبر سر اوخپو طرفته اودریږی د سورة البقره آول او آخر لولی او بیا دُعا کوی. آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد مدرس خان بنوں کرکله..... ۱۰\فروری ۱۹۷۵\

الجواب: د قبر سر او خپو طرفته اودریدل اود سورة البقره ابتدائی او آخری ایتونه لوستل جائز اومشروع دی ﴿۲﴾

کما رواه البیهقی مرفوعا ولیقرء عندراسه فاتحة البقرة

(بقیه حاشیه) اذامات احدکم فلاتحبسوه واسرعوا به الی قبره ولیقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجلیه بخاتمة البقرة رواه البیهقی فی شعب الایمان.

(مشکواة المصابیح ۱: ۱۴۹ باب دفن المیت الفصل الثالث)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۲۸ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾قال الامام جلال الدین السیوطی: واخرج الطبرانی والبیهقی فی الشعب عن ابن عمر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ یقول اذا مات احدکم فلاتحبسوه واسرعوا به الی قبره ولیقرأ عند رأسه فاتحة الکتاب ولفظ البیهقی فاتحة البقرة وعند رجلیه بخاتمة سورة البقرة فی قبره. واخرج الطبرانی عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج قال قال لی ابی یابنی اذا اوضعتنی فی لحدی فقل بسم الله وعلی ملة رسول الله ثم سن علی التراب سنا ثم اقرأ عند رأسی بفاتحة البقرة وخاتمتها فانی سمعت رسول ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

وعند رجلیه بخاتمة البقرة وقال البیهقی والصحیح انه موقوف علی عبد الله بن عمر ﴿۱﴾، قلت لکنه مما لا یدرک بالرائ فافهم، فی ردالمحتار ۱:۸۴۳ فقد ثبت انه علیه السلام قرء اول سورة البقرة عند رأس المیت وآخرها عند رجلیه ﴿۲﴾. وهوالموفق

د دفن نه پس د میراث مسئله بیانول نه مطلوب دی او نه ممنوع

سوال: علمائې دین دې مسئلې بار کښې څه فرمائی چه په قبر بعد الدفن د میراث مسئله بیانول ضروری دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سمیع الحق پشاور.....۱۹۷۶\۱\۲۶

الجواب: د قبرسره ددفن نه پس نه د میراث مسئله بیانول ضروری دی اونه څه

(بقیه حاشیه) الله ﷺ یقول ذلک. (شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور ۴۳ باب مایقال عند الدفن والتلقین)

قال ابن القیم الجوزیة: قال عباس الدوری: سألت احمد بن حنبل قلت تحفظ فی القراءة علی القبر شیأً؟ فقال: لا، وسألت یحی بن معین فحدثنی بهذا الحدیث، قال الخلال: کنت مع احمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهری فی جنازة فلما دفن المیت جلس رجل ضریر یقرأ عند القبر فقال له احمد: یا هذا ان القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل یا أبا عبد الله ما تقول فی مبشر الحلبی؟ قال: ثقة، قال: کتبت عنه شیأً؟ قال: نعم، فاخبرنی مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن ابیه انه اوصی اذا دفن یقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر یوصی بذلک، فقال له احمد: فارجع وقل للرجل یقرأ.

(کتاب الروح لابن القیم۱۸ هل تعرف الاموات زیارة الاحیاء)

﴿۱﴾ (مشکواة المصابیح ۱: ۱۴۹ باب دفن المیت الفصل الثالث)

﴿۲﴾ (ردالمحتار ۱:۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز)

بل بیان کول ضروری دي، البته قران لوستل او د تثبیت دپاره ورته دعا کول مسنون دي (کما فی ردالمحتار ۱:۸۴۳ المطلوب هناک القراءة والدعاء للمیت با لتثبیت ﴿۱﴾ او د میراث مسئله نه مطلوب ده او نه ممنوع ده. وهوالموفق

د غسل نه پس که په مړی یوه شپه تیره شی نو د غسل اعاده نشته.

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه مړی ته که د شپې په وخت کښې غسل ورکړیشی او بیا د کفن دفن انتظام او نه شی بلکه د سحر پورې مړي داسې پاتې شی نو آیا سحر ورته بیا غسل ورکول ضرور دي؟

بینوا توجروا

المستفتی:عبدالحمید چمکنی پشاور

الجواب: د غسل اعاده نشته که هر څومره وخت پرې تیر شی او که ګندګی اوځی نوصرف هغه ځائي به وینځلي کیږي ﴿۲﴾ هٰکذا فی جمیع معتبرات الفقه، هوالموفق

د مړی سره بطور تبرک د حدیثو او وظیفو کتابونه دفن کول

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه یو سړی د خپل مړک نه مخکښې وصیت کړي وو چه ځما د وظیفو کتاب او د قرآن نسخه چرته پرهیزګار سړی ته ورکړئ، یا ئي ځما سره دفن کړئ، چا ته د ورکولو په ځائي هغه کتابونه د مړی سره بطور تبرک دفن کړي شول.ددي واقعي نه پس زمونږ په علاقه باند د عذاب اثار نازلیدل شروع شول فتنې او فسادونه ورځ

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال الحصکفی: ولا یعاد غسله ولا وضوءه بالخارج منه لان غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت کسائر الحیوانات اللموية الا ان المسلم یطهر بالغسل کرامة له وقد حصل. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۳۳ باب صلاة الجنائز)

په ورځ زیا تیږی باران هم بند شوې دي،آیا دي باره کښې څه روایت شته چه دا کار جائز دي یا نا جائز؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا نذیراحمد مسجد سنګریږی هزاره.....۱۲۱۹۱ء۱۹۷۰

الجواب: دمړی سره په لحد کښې دفن کول ناجائزدی او په مستقل ځائي کښې (چه د قبر په خواکښې جوړ شوې وی او بیا بند شوې وي) دفن کول جائز دي، یدل علیه ما فی ردالمحتار وقد منا عن الفتح انه تکره کتابة القرآن واسماء الله تعالیٰ علی الدراهم والمحاریب والجدران وما یفرش وماذلک الا لاحترامه وخشیة وطئه ونحوه مما فیه اهانة فالمنع هنا (عند الکتابة علی الکفن) بالاولیٰ ما لم یثبت عن المجتهد او ینقل فیه حدیث (۱:۸۴۷)﴿۱﴾ وفی الهندیة (۵:۳۵۸) المصحف اذا صار خلقا لا یقرء منه ویخاف ان یضیع یجعل فی خرقة طاهرة ویدفن ودفنه اولیٰ من الخ﴿۲﴾،

ددي روایتونو نه ددفن کولو جواز معلومیږی چه د نجاست نه لرې وی او ددي متعلق صریح جزئیه ملاؤ نه شوه.

خنثیٰ مشکل ته د غسل ورکولو مسئله

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائیلي دی چه خنثی مشکل ته به غسل څوک ورکوي؟ بینوا توجروا

المستفتی:مدرسه ریاض القران دته خیل شمالی وزیرستان.....۲۳۱۱ء۱۹۸۸

الجواب: خنثیٰ مشکل چه مړشی نو هغه ته به باقاعده تیمم ورکولې شي،او یا

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۹ مطلب فیما یکتب علی کفن المیت قبیل باب الشهید)

﴿۲﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۵:۳۲۳ الباب الخامس فی اداب المسجد والقبلة والمصحف)
شاه عبدالعزیزمحدث دهلوی ﷺ فرمائی شجره نسب د مړی سره په کفن کښې یاد کفن د پاسه کیښودلو لره فقهاء منع کوی په دې سره د بزرګانو د نومونو په باره کښې بې ادبی کیږي، البته دمړی سرطرفته دې په قبرکښې یوورکوتې تاخچه جوړه کړي اوپه هغې کښې دې دشجره نسب کاغذ کیږدي (ماخوذ ازرساله فیض عام) (فتاوٰی عزیزی ۲۰۴ باب التصوف)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: والخنثیٰ المشکل المراهق لا یغسل رجلا ولا امرأة ولم یغسلها رجل ولا امرأة ویتیمم وراء ثوب کذا فی الزاهدی. (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱۶۰ الفصل الثانی فی الغسل)

به ورته په حوض یادریاب کښې غوپه ورکولې شی.(فلیراجع الی الهندیة)﴿۱﴾ وهو الموفق

په تعزیت کښې دعا. د جنازې نه پس دعا او په حیله اسقاط کښې د قران د دور حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی !

(۱) زمونږ علاقه کښې د تعزیت طریقه دا ده چه د دفن نه پس خلق راځی چه دعا اوکړئ. ټول یوځائې دعا کوی دغه شان دا سلسله جاری وي، بیا دعا هم مقرره نه وي، څوک سورت فاتحه وائی څوک د جنازې دعا وغیره، صحیح طریقه څه ده.؟ (۲) د جنازې نه پس په صفونو کښې ناسته باندې یا چه صفونه مات کړې او اجتماعی دعا کوی بعضې خلق دې دعا ته سنت وائی چه حضور ﷺ دحضرت جعفر رضی الله عنه د مرګ په خبر باندې په مدینه منوره کښې جنازه اوکړه او دعائې اوکړه، بحواله فتح القدیر، نصب الرایه کبیري، او بعضې علماء دا دعا منع کوی اوس اوس په ۲۳ جنورې د حضرت مولا نصیرالدین صاحب شیخ الدیث غور غشتوی. په جنازه کښې دا دعا نه ده شوې، هلته کښې غالباً حضرت مولانا عبدالحق صاحب هم موجود وو، دا خبر بنده په رساله تعلیم القران میاشت جنوری کښې لوستلې دې،(۳) ایا حضرت عمر رضی الله عنه د حبیبه بنت عرید زوجه قلاب په جنازه کښې د حیله اسقاط په دروان کښې دور د قرآن کړې؟ آیا دا روایت واقعې ابو اللیث سمرقندی ذکر کړې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی نور عالم رانیکا راولپنډی.....۲۳۱۲۱ء۱۹۶۹

﴿۱﴾ قال العلامة شرنبلالی: وکذا الخنثیٰ المشکل یتیمم فی ظاهر الروایة وقیل یجعل فی کوارة فیغسل. (امداد الفتاح شرح نور الایضاح ۱ ۶۱۱ مطلب فی تغسیل من لا یتمکن من غسله)

ملا حظه: که خنثی مشکل ورکوتې ماشوم وو نو هغه ته به غسل ورکولې کیږی که سړې ورته غسل ورکوی یا زنانه. اوکه دا خنثی مشکل غټ یعنی بالغ وو یا د شهوت حد ته رسیدلې وو نو هغه ته به تیمم ورکولې شی غسل نه.

قال العلامة الشیخ الشبلی: ولو کان المیت خنثی مشکلا فانه ینظر ان کان صغیراً غسل علی کل حال سواء کان الغاسل رجلاً او امرأة وان کان بلغ حد الشهوة لا یغسل للتعذر بل یتیمم ثم ان کان المتیمم ذارحم منه یتممه بغیر خرقة وان کان غیر محرم فبخرقة ویعرض عن ذراعیه. (هامش تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۱:۲۳۵ باب الجنائز) .....(ازمرتب)

الجواب: (۱) مړی دپاره مغفرت غوښتل هم تعزیت دې:

یدل علیه ما فی الهندیة ۱:۷۷ ویستحب ان یقال لصاحب التعزیة غفر الله لمیتک الخ﴿۱﴾ وفی ردالمحتار ۱:۸۴۱ قوله وبتعزیة اهله ای تصبیرهم والدعاء لهم به﴿۲﴾.

(۲) خواصو دپاره نه کول بهتر دی او عوام دې د کسرالصفوف نه پس دعا کولو نه ئه منع کوی.(۳) (۳) مونږ سره داکتاب نشته، لهٰذا د تحقیق کولو نه مونږ معذوره یو. وهو الموفق

په قبر باندې سیمټی ګټې کښودل او خاورې اچول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ د ملک زمکه ډیر سخته ده نو مونږ نیغ قبر جوړکړو د هغې دواړو طرفونو ته یونیم ګز اوږدې پنځه شپږ ګټې ږدو چه هغې ته (سنګ لحد) (یعنی د لحد ګټې) وائي، اوس دا مسئله پیدا شوه چه اوږدې اوږدې سنګ لحد نه ملاویږی نو عوامو مشوره اوکړه چه د سیمټو او اوسپنې نه به سنګ لحد جوړوې کړو اوږدو به ئې پکښې، په قبرونو باندې سیمنټ لګول او پخول خو منع دی آیا د سنګ لحد دپاره د سیمټو او اوسپنې نه جوړشوی کانړی او تختې جوړول جائز دی.؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی سلطان ټانک

الجواب: په دې زیر تجویز سنګ لحد کښې اورنه استعمالیږی لهذا ددې استعمال جائز دې خصوصاً چه کلّه قدرتی سنګ لحد نه ملاویږی.

ونظیره التابوت من حدید ووجه عدم الکراهة الحاجة ولان هذا التابوت لا یعمل الا بالنار بخلاف هذه الحجارة

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱۶۷ ومما یتصل بذلک مسائل التعزیة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۳ مطلب فی الثواب علی المصیبة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: وعن الفضلی لا بأس به.

(البحر الرائق ۲:۱۸۳ فصل السلطان احق بصلاته کتاب الجنائز)

المصنوعة (هذا ما اخذه من كلام ردالمحتار ۱:۸۳۶ فليراجع)﴿۱﴾. وهوالموفق

بعد الدفن د تلقين ميت حكم

سوال: علمائی دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مړې ته بعد الدفن تلقين څنګه دې؟ زمونږ ځائې کښې دا طريقه رائج ده چه کله دفن کولې شی نو يو کس قبر ته مخ کړی او وائی اې فلانکيه که هيرشوې وی درنه نو يا د کړه که منکر نکير درنه تپوس اوکړی نوورته وايه چه څه مسلمان مړ شوې يم. زه د حضور ﷺ امتی يم ويريږه مهٔ،ددې تلقين شرعی حيثيت څه دې؟ بينوا توجروا

المستفتی:حاجی محمود شاه کرک کوهاټ..۲۵صفر ۱۴۰۲

الجواب: تلقين بعد الدفن نه مطلوب دی او نه ممنوع،نه اين کار ميکنم ونه انکار ميکنم﴿۱﴾

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۰ مطلب فی دفن الميت باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾☆..... قال الشامی: (قوله ولا يلقن بعد تلحيده وان فعل لا ينهیٰ عنه) ذكر فی المعراج انه ظاهر الرواية ثم قال وفی الخبازية والكافی عن الشيخ الزاهد الصفار ان هذا علی قول المعتزلة لان الاحياء بعد الموت عندهم مستحيل اما عند اهل السنة فالحديث ای لقنوا موتاكم لا اله الا الله محمول علی حقيقته لان الله تعالیٰ يحييه علی ماجاء ت به الآثار وقد روی عنه عليه السلام انه امر بالتلقين بعد الدفن الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۲۹ مطلب فی التلقين بعد الموت)

☆.....قال العلامة ابن الهمام: واما التلقين بعد الموت وهو فی القبر فقيل يفعل لحقيقة ما روينا ونسب الی اهل السنة والجماعة وخلافه الی المعتزلة وقيل لايؤمر به ولا ينهیٰ عنه.

(فتح القدير ۲:۶۸ باب الجنائز)

☆.....قال العلامة ابراهيم الحلبی: واما التلقين بعد الدفن فقيل يفعل لحقيقةما رويناه وقيل لا يؤمر به ولا ينهیٰ عنه..... وانما لا ينهی عنه التلقين بعد الدفن لانه لا ضرر فيه بل فيه نفع الميت يستانس بالذكر علی ما ورد فی الآثار ففی..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

(قاله فی شرح التنوير ولا يلقن بعد تلحيده وان فعل لا ينهی عنه﴿۱﴾ (هامش رد المحتار ۱:۷۹۷)،وهوالموفق

د مړی بل وطن ته منتقل کولو او مسلمان لره د اهل کتابو په مقبره کښې دفن کولو مسئله

سوال: مايقول العلماء الكبار فی المسائل الاتية: (۱) هل يجوز نقل الميت من بلد الیٰ بلد وحالة الميت تتغير بسبب تغيير فی الجو ومضی المدة عليه وما هی طريقة السلف الصالح فی هذا؟ (۲) هل يجوز دفن الميت المسلم فی مقبرة تكون واقعة عليحدة ولكن فی سور واحد مع مقابر اهل الكتاب وهل فيه هناک حديث النبی ﷺ يمنع هذا؟

المستفتی: دارالاصلاح والدعوة بنوری منزل يوکے...۲۴ رمضان ۱۴۰۵ھ

جواب: (۱) ما فی الهندية ۱:۱۶۷ ويستحب فی القتيل والميت دفنه فی المكان الذی مات فی مقابر اولئک القوم (خلاصه)﴿۲﴾ وكذا لو مات فی غير بلده

(بقيه حاشيه) صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال اذا دفنتمونی اقيموا عند قبری قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتی استانس بكم وانظر ما اذا اراجع رسل ربی.

(غنية المستملی المعروف بالكبيری ۵۲۹ فصل فی الجنائز)

☆.....وقال الشيخ محمد فريد دامت بركاتهم: (قوله تلقين المريض عند الموت والدعاء له) اشار الیٰ ان المراد من الميت هو قريب الموت لا الميت الحقيقی فانه لا يلقن وهو ظاهر الرواية. (منهاج السنن ۴:۱۸۹ باب ماجاء فی تلقين المريض عند الموت)

☆..... وفی اعلاء السنن: ولكن الآن صار شعاراً لروافض وتركه اهل السنة ففيه خوف التهمة فلا يلقن. (اعلاء السنن ۸:۷۴ ابواب الجنائز باب ما يلقن المحتضر)

﴿۱﴾ (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۱:۶۲۸ مطلب فی التلقين بعد الموت)

﴿۲﴾ (فتاویٰ عالمگيرية ۱:۱۶۷ الفصل السادس فی القبر والدفن والنقل من مكان الی آخر

يستحب تركه (قاضيخان)﴿۱﴾ وفی شرح التنوير ولابأس بنقله قبل دفنه ﴿۲﴾. قلت والاصل فيه ما رواه الترمذی من نقل عبد الرحمن بن ابی بكر من الحبشی الی مكة﴿۳﴾ وما روی ان يعقوب ويوسف عليهما السلام نقلا بعد الدفن فقال ابن الهمام فی الفتح القدير هو شرع من قبلنا ﴿۴﴾ ولا يبعد ان يقال ان اجساد الانبياء عليهم السلام لاتاكله الارض فلا يقاس عليهم غير الانبياء. (۲) انی لم اجده ما حضر عندی من الكتب، نعم كلام الفقهاء كالحلبی يدل على التعامل بكون مقابر المسلمين منفردة من مقابر المشركين (فليراجع الی الشرح الكبير ۵۵۹) ﴿۵﴾. وهوالموفق

د دفن نه مخكښې لاش بل ځائې ته وړل

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره كښې څه فرمائی چه د زيد انتقال په لاهور كښې اوشو اوس دده لاش ددفن كولو د پاره پيښور ته وړل څنګه دي؟

بينوا توجروا

المستفتی: ګل محمد خان كوټ ادو مظفر ګړه.....۲۳۱۴۱۱۹۸۵

الجواب: ددفن كولو نه مخكښې مړې خپل وطن ته وړل قابلِ اعتراض نه دی. علامه شامی يو روايت دغه شان هم ذكر كړې دي﴿٦﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾(فتاوٰی خانية علی هامش الهندية ۱:۱۹۵ بيان ان النقل من بلد الی بلد مكروه)

﴿۲﴾ (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۳باب صلاة الجنائز)

﴿۳﴾(سنن ترمذی ۱:۱۲۵ باب ماجاء فی الزيارة القبور للنساء)

﴿۴﴾ (فتح القدير ۲:۱۰۱ فصل فی الدفن باب الجنائز)

﴿۵﴾ قال العلامة الحلبی: واما الدفن فقيل يدفنون فی مقابر المسلمين وقيل فی مقابر المشركين وقيل تتخذلهم مقابر علی حدة وتسوی قبورهم ولا تسنهم وهو قول ابی جعفر الهندوانی.(غنية المستملی المعروف بالشرح الكبير ۵۵۸ فصل فی الجنائز)

﴿٦﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله ولابأس بنقله قبل دفنه) ..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

د پيداشوی مړ بچی نوم كيښودل جائز دي

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره كښې څه فرمائی چه مړ بچې پيدا شو ددې نوزائيده بچی نوم كيښودل جائزدی يا نه؟ بينوا توجروا

المستفتی: غلام عزيز حاجی شاه مورٔ اټک.....۱۳ذی الحجه ۱۳۹۴ھ

الجواب: دنوزائيده مړی نوم كيښودل جائز دی. (كما فی الدرالمختار والايستهل غسل وسمی عندالثانی وهوالاصح فيفتٰی به﴿۱﴾وهوالموفق

مړی ته د غسل ورکولو حقدار او په اجرت باندې د غسل ورکولو مسئله

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره كښې څه فرمائی چه په اجرت باندې مړی ته غسل ورکول څنګه دي؟ او دغسل ورکولو ډير حقدار څوک دي؟

بينوا توجروا

المستفتی: حافظ نور محمد نوشهره.....۱۱۷صفر۱۳۸۹ھ

الجواب: په غسل ميت باندې اجرت اخستل جائز دي، اګر كه نورخلق موجود وي، صرح به فی الهندية ۱:۱۶۹ ﴿۲﴾ او دغسل حقدار اقرب دی.(كذا فی الهنديه والكبيري،

(بقيه حاشيه)قيل مطلقا وقيل الی مادون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل او ميلين لان المقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد قال فی النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهر (ردالمحتار ۱:۶۶۳ مطلب فی الثواب علی المصيبة باب صلاة الجنائز)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۵۵ باب الجنائز)

﴿۲﴾ وفی الفتاوٰی الهندية: والافضل ان يغسل الميت مجانا وان ابتغی الغاسل الاجر فان كان هناک غيره يجوز اخذالاجر والا لم يجز هكذا فی الظهيرية.

(فتاوٰی عالمگيرية ۱:۱۵۹ الفصل الثانی فی الغسل الباب الحادی والعشرون فی الجنائز)

خوئې، نوسې، نیکه، ورور، وراره، تره، وغیره ﴿۱﴾ وهوالموفق

د یو لویشت نه اوچت قبر جوړول او په هغې باندې د یوې ونې څانګه خخول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د لویشت نه اوچت قبر جوړول او په هغې باندې دونې شنه څانګه خخول څه حکم لري؟

بینوا توجروا

المستفتی: شاه محمد فیض العلوم پشین..... ۱۲۲\جولائي\۱۹۸۴

الجواب: د یولویشت نه لږ اوچت قبر جوړول ممنوع نه دی. ﴿۲﴾ دغه شان په قبرباندې دکهجورې وغیره څانګه کیښودل هم ممنوع نه دی. ﴿۳﴾ وهوالموفق

د غسل په وخت کښې د مړی خپې قبلې طرفته کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د غسل په وخت کښې د مړی خپې ولې قبلې طرفته کولې شی حال دا چه قبلې ته خپې یا شا کول منع دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ابراهیم واه کینټ راولپنډی... ۱۲\ستمبر ۱۹۷۹

الجواب: مړی ته دغسل ورکولو وخت کښې دهغه خپې قبلې طرفته کول ضروری

﴿۱﴾ وفی الفتاوٰی الهندیة: ویستحب للغاسل ان یکون اقرب الناس الی المیت فان لم یعلم الغسل فاهل الامانة والورع کذا فی الزاهدی.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۵۹ الفصل الثانی فی الغسل الباب الحادی والعشرون فی الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: فتحمل الکراهة علی الزیادة الفاحشة وعدمها علی القلیلة المبلغة له مقدار شبراً وما فوقه قلیلا. (ردالمحتار ۱: ۶۶۱ مطلب فی دفن المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقد ذکر البخاری فی صحیحه ان بریدة بن الخصیب رضی الله عنه اوصی بان یجعل فی قبره جریدتان.

المحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۸ مطلب فی وضع الجرید باب صلاة الجنائز)

نه دي، په دې کښې توسع ده، (شامی کتاب الجنائز) د معذور مریض د مونځ په طریقې باندې د قیاس کولو تقاضا هم داده، ﴿۱﴾ وهوالموفق

د مړی په دریمه ورځ د مړی جامې وغیره وینځل رسم دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه عموماًدا رواج دې چه د مړی د دفن په دریمه ورځ لازماً د مړی د استعمال جامې وینځلې کیږي، دا صفائی جائز ده یا ناجائز ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید ایس وی معلم مډل سکول درازنده ډی آئی خان ۲۲\۱۱\۱۹۷۲

الجواب: دا ټول رسومات دی ددې نه بچ کیدل ضروری دي، وهوالموفق

جُنُب مړی ته دوه ځلې غسل ورکول د هیڅا مذهب نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یوکس د ښځې سره جماع اوکړی او بیا مړ شی آیا ده ته به دوه ځلې غسل ورکولې کیږي؟ یا هغه اولنې غسل کافی دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ حجاج ولی نائب خطیب دوسلی کیمپ بنوں ۱۳ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ

الجواب: په جنابت وغیره کښې وفات شوې کسانو ته دوه ځلې غسل ورکول د هیڅا مذهب هم نه دې. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ویوضع کما تیسر فی الاصح) وقیل یوضع الی القبلة طولا وقیل عرضا کما فی القبر افاده فی البحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۳۱ باب صلاة الجنائز مطلب فی القرأة عند المیت)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین ابن عابدین: (قوله بلا مضمضة واستنشاق) هذا لو کان طاهراً اما لو کان جنبا او حائضا او نفساء فعلا تتمیما للطهارة کما فی الامداد عن شرح المقدسی وفی حاشیة الرملی اطلاق المتون والشروح یشمل من مات جنباً وکذلک اطلاق الفتاوٰی والعلة تقتضیه ولم ارمن صرح به لکن الاطلاق یدخله، وفی حاشیة مسکین انهما لا یفعلان وعزاه الی الزیلعی. (منحة الخالق هامش البحر الرائق ۲: ۱۷۲ کتاب الجنائز)

وقال الشرنبلالیة: وعلی القول بانه بلا مضمضة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د قبرنه ګیر چاپیره څلور طرفونو ته د ګټو تختې لګول او په مینځ کښې خاورې اچول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د قبرنه ګیر چاپیر څلورواړو طرفونو ته لوئې لوئې تور کانړی یعنی د سنګ مرمر تختې چه د تابنې وغیره په ذریعې سره یو ځائې کړې شوې وی او په مینځ کښې قبر کچه دې یعنی دخاورو وي،بعضې خلق دیته جائزوائی آیاداجائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: معتصم بالله متعلم حقانیه.....۱۲۲جنوری ۱۹۷۵

الجواب: په فتاوٰی دارالعلوم دیوبند کښې ئې دیته ناجائز وئیلی دي، فلیراجع الیها (۵\۳۷۷)، (۵\۳۹۵)، (۵:۴۰۲)﴿۱﴾ وهوالموفق

چه قبر تیاروی او جنازه هم شوې وی نو دچا د زیارت د انتظار د پاره مړې کیښودل بهتر نه دي

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه قبر تیاروی او جنازه هم شوې وي، بیا ئې هم دچا د راتلو دپاره مړې داسې ایښې دي چه هغه راځی زیارت به کوي، آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محب الله شیرانی مدرسه اشرف العلوم باغبان پوره ګجرانواله ۱۹۹۰\۱۱\۱۷

(بقیه حاشیه)واستنشاق مخصوص بغیر الجنب فلذا قال الا ان یکون جنباً فیتکلف لفعلهما تتمیما لطهارته کما فی شرح العلامة المقدسی قلت و کذا الحائض والنفساء للاشتراک فی افتراض المضمضة والاستنشاق فیما بینهم. (امداد الفتاح ۶۰۹ مطلب فیما یفعل بالمیت)

﴿۱﴾ فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۵:۳۷۷،۳۹۵،۴۰۶ فصل سادس قبر دفن)

وقال المفتی اعظم کفایت الله: دقبرنه ګیر چاپیر ګټو لګولو سره په دې شرط چه قبر پوخ نه وی صرف دا مقصود کیدی شی چه د قبر نخښې ختمې نشی په دې صورت کښې ښکلې او بد رنګې دواړه ګټې یو کار ورکوي، او که دا خیال وی چه خلق ورته اوګوری نو خوشحاله به شی یا ریا او شهرت پکښې مقصود وي، نو په دې صورت کښې ښکلې خوځه کوې بد رنګې ګټې لګول به هم حرام وي. په (۴۱۴۹)او (۴۱۴۶) کښې دی. **سوال:** د قبر برنئ حصه یعنی پوره تعویذ چه کچه پریخو دې شی لکه د چار دیوارئ دوه فټه اوچت د ځناورو وغیره قبر ته د نقصان رسولو د وجې نه داسې جوړول جائز یا نه؟ **جواب:** دا صورت بهتر نه دي. (کفایت المفتي ۴۱۴۶، ۴۹ فصل چهارم قبرو دفن)

الجواب: بهتر نه دي، ﴿۱﴾ وهوالموفق

د نوازائیده مړ بچی کفن دفن کولو دپاره د خلقو جمع کیدل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کله مړ بچې پیدا شی نو د هغې د دفن کولو دپاره د خلقو د جمع کولو اهتمام اوکفن ورکول بدعت مقبوحه دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ثناءالله.....۷\۴\۱۹۷۴

الجواب: د مړ پیدا شوی بچی دفن کول او په یو کپړه کښې کفن ورکول مشروع دي ﴿۲﴾ لهٰذا ددې د پاره جمع کیدلو کښې هیڅ خبره نشته دې، وهوالموفق

د جنازې مونځ نه پس سمدستی جنازه اوچتول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په بعضې ځایونو کښې داسې کیږی چه د جنازې د مونځ نه پس فوراً جنازه اوچتوی او بعضې خلق ددې مخالف جوړیږی ددې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نعمت الله بډهـ بیر پشاور....۱۱۸ مئ ۱۹۸۸ء

﴿۱﴾ قال العلامة حسن ابن عمار الشرنبلالی: ویستحب الاسراع بها لقوله ﷺ اسرعوا بالجنازة ای مادون الخبب کما فی روایة ابن مسعود: فان تک صالحة فخیر تقدمونها الیه وان تک غیر ذلک فشر تضعونه عن رقابکم وکذا یستحب الاسراع بتجهیزه کله، قال الطحطاوی: ای من حین موته فلو جهر المیت صیحة یوم الجمعة یکره تاخیر الصلاة علیه لیصلی علیه الجمع العظیم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه یؤخر الدفن. (الطحطاوی علی مراقی الفلاح ۶۰۴ فصل فی حملها ودفنها)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وادرج فی خرقة ودفن ولم یصل علیه.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱ : ۶۵۵ باب صلاة الجنائز)

الجواب: داد رائې اختلاف دې چه مذ موم نه دې، البته تشدد مذموم او قبیح دي، صرح به النووی فی شرح المسلم ﴿۱﴾ وهوالموفق

د دفن نه مخکښې د مړی د مخ نه کفن لرې کول چه خلق ئې زیارت اوکړي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جنازې نه مخکښې ټول خلق د مړی مخ کتلو د پاره جمع کیږی او د مړی د مخ نه کفن لری کړی چه ټول ئې زیارت اوکړی د شریعت په رنړا کښې دا کار جائز دې یا نا جائز دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:غلام عزیرحاجی شاه مورٔ کیمپلور.....۱۸دسمبر ۱۹۷۴

الجواب: د مړی مخ کتلو کښې هیڅ ګناه نشته دې. (کما فی الهندیة ۵:۳۸۷)ولا باس بان یرفع ستر المیت لیری وجهه وانما یکره ذلک بعد الدفن کذا فی القنیة ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال یحیٰ بن شرف النواوی:(قوله اسرعوا بالجنازة) فیه الامر بالاسراع للحکمة التی ذکرهاصلی الله علیه وسلم قال اصحابنا وغیرهم یستحب الاسراع بالمشی بها ما لم نیته الی حد یخاف انفجارها او نحوه وانما یستحب بشرط ان لا یخاف من شدته انفجارها او نحوه وحمل الجنازة فرض کفایة قال اصحابنا ولا یجوز حملها علی الهیئة المزریة ولا هیئة یخاف معها سقوطها قالوا ولا یحملها الا الرجال وان کانت المیتة امرأة لانهم اقوی لذلک والنساء ضعیفات وربما انکشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذی ذکرناه من استحباب الاسراع بالمشی بها وانه مراد الحدیث هو الصواب الذی علیه جماهیر العلماء ونقل القاضی عن بعضهم ان المراد الاسراع بتجهیزها اذا تحقق موتها وهذاقول باطل مردود بقوله ﷺ فشرتضعونه عن رقابکم وجاء عن بعض السلف کراهة الاسراع وهو محمول علی الاسراع المفرط الذی یخاف معه انفجارها وخروج شئ منها.

(شرح النووی تحت الصحیح لمسلم ۱:۳۰۶ فصل فی الاسراع بالجنازة)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۵۱ الباب السادس عشر فی زیارة القبور وقرأة القرآن فی المقابر)

د تکفین نه پس د مړی مخ کتل

سوال:علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې مړې د تکفین نه پس کتل څنګه دي؟ د ابن ماجه په صفحه ۱۰۷ باندې روایت دې،

عن انس بن مالک لما قبض ابراهیم بن رسول الله ﷺ قال لهم النبی ﷺ لا تدرجوه فی اکفانه حتی انظر الیه فاتاه فانکب علیه وبکی،

په حدیث مذکور کښې د حتی انظر د قید نه بعد از تکفین مما نعت نه معلو میږي؟ بینوا توجروا

المستفتی:شفیع الله شید ونو شهره....۳۱۸۱۱۹۸۲

الجواب: بعد از تکفین مړی ته کتل جائز دی،

لهٰذا الحدیث﴿۱﴾ولما فی الهندیة ۵: ۳۸۷ ولا بأس بان یرفع ستر المیت لیریٰ وجهه وانما یکره ذلک بعد الدفن کذا فی القنیة ﴿۲﴾. وهوالموفق

ملاحظه: هر امر مشروع امر مطلوب ګرځول د منکراتونه دی ﴿۳﴾

د مړی په اولنۍ شپه د قبر نه ګیر چاپیره اور بلول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مړی په اولنۍ شپه د قبرنه ګیر چاپیره زمونږ علاقه کښې اور بلولې کیږي، آیا دا جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: رحیم الله..... ۱۱۵۱۱۹۷۴

﴿۱﴾(سنن ابن ماجة ۱:۱۰۷ باب ماجاء فی النظر الی المیت اذا ادرج فی اکفانه)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۵۱ الباب السادس عشر فی زیارة القبور وقرأة القرآن فی المقابر)

﴿۳﴾ قال الحصکفی: لان الجهلة یعتقدونها سنة او واجبة وکل مباح یودی الیه فمکروه، قال ابن عابدین الظاهر انها تحریمیة لانه یدخل فی الدین ما لیس منه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱: ۵۷۷ مطلب فی سجدة الشکر)

الجواب: که دا اور بلول د یو موذی ځناور نه د بچاؤ د پاره وی نو جائز دی او که دین ئې ګڼړی او د اعتقاد ئې وی نو بد عت دي. ﴿۱﴾وهوالموفق

د کفن نه مخکښې او روستو دواړو حالتونو کښې تعزیت جائز دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د تعزیت دعا د کفن دفن نه مخکښې جائز دی یا نه اوکه نه صرف د دفن نه روستو به تعزیت کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۳۱۴۱۱۹۷۴

الجواب:واضحه دې وی چه د مړی والا خوا ته تلل او دعا کول د تعزیت په طور سره هر وخت جائز دی، که د غسل نه مخکښی وی او که روستو وی.

لحدیث الترمذی وابن ماجة من عزی مصابا فله مثل اجره﴿۲﴾ وفی روایة ما من مؤمن یعزی اخاه بمصیبة الاکساه الله من حلل الکرامة یوم القیٰمة (رواه ابن ماجه)﴿۳﴾ وفی ردالمحتار والتعزیة ان یقول اعظم الله اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک (۱:۸۴۱) ﴿۴﴾. وفی الهندیة (۱:۱۷۷) ووقتها من حین یموت الی ثلثة ایام (الی ان قالوا) وهی بعدا لدفن اولیٰ منها قبله وهذا اذا لم یرمنهم جزع شدید فان رؤی ذلک قدمت التعزیة ﴿۵﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاهلیة والباطل والغرور کذا فی المضمرات. (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱۶۷ قبیل الفصل السابع فی الشهید)

﴿۲﴾ اخرجه الترمذی باب ماجاء فی اجر من عزی مصابا (۱:۱۲۷) وابن ماجة باب ماجاء فی ثواب من عزی مصابا(۱:۱۱۶)

﴿۳﴾ (ابن ماجة ۱:۱۱۶ باب ماجاء فی ثواب من عزی مصابا)

﴿۴﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۶۳ مطلب فی الثواب علی المصیبة باب صلاة الجنائز)

﴿۵﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱: ۱۶۷ ومما یتصل بذلک مسائل التعزیة)

دبل چا په ملکیت کښې دفن کول جائز نه دي.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې خپل مړې د بل چا په ملکیت کښې په زور سره دفن کوی نو ددې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورالحق مغلکی نوشهره.....۱۲۵جون ۱۹۷۵

الجواب: دچا په ملکیت کښې بغیرد اجازت نه تصرف کول ظلم دي. لهٰذا دا دفن کونکې به ظالم وی اود زمکې مالک به ددې مړی د ویستلو مجاز وی. **کما فی الهندیة ۱:۱۷۷ اذا دفن المیت فی ارض غیره بغیر اذن مالکها فالمالک بالخیار ان شاء امر باخراج المیت وان شاء سوی الارض وزرع فیها کذا فی التجنیس ﴿۱﴾. وهوالموفق**

په اخترونو کښې د تعزیت دپاره په دویم ځل تلل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په ښارونو کښې دا رواج دې چه د مړی کور ته په اخترونوکښې په دویم ځل د تعزیت دپاره جمع کیږی چه په جانیبینو باندې ګرانه وی لیکن اوس دا (تعامل الناس) جوړ شوې که څوک لاړ نشی نو ملامته کوی نو آیا په اخترونو کښې تعزیت د پاره تلل جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولوی عبدالودود....۲۴۱۳۱ء۱۹۷۴

الجواب: دا دعا د تعزیت دپاره وی او دا د مړی د دریمې ورځې نه پس مکروه ده.او دغه شان په دویم ځل تعزیت هم مکروه دی.

قال فی الدرالمختار وتکره بعدها الا لغائب وتکره التعزیة ثانیا وفی ردالمحتار ۱:۸۴۲ قوله وتکره بعدها لانها تجدد الحزن الخ ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱۶۷ الفصل السادس فی القبر والدفن)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۶۵ باب صلاة الجنائز مطلب فی زیارة القبور)

د جُنبی مړی حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړی د خپلې ښځې سره صحبت اوکړو لیکن نه ئې تیمم اوکړو اونه ئې غسل اوکړو او په دې حالت کښې مړ شو دده شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد نثار محمد کوټر پرانګ چارسده.....۵\۵\۱۹۲۹

الجواب: جنابت نه د اسلام سره منافات لری او نه د تقوٰی سره لهٰذا دې سړی ته به د نورو مړو پشان غسل ورکولې کیږی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د جمات په نسبت حجره کښې د تعزیت دپاره کیناستل بهتر دی.

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په کلی کښې د محلې مشترکه حجره د غم ښادې د پاره موجود وی لیکن بعضې وختونو کښې هلته لوبې ټوقې او تماشې وغیره وی نو آیا په داسې حجره کښې د تعزیت دعا منعقد کول پکار دی یا په جمات کښې؟ بینوا توجروا

المستفتی: باچا استاد زیده صوابی.....۲۳\۱۲\۱۹۹۰

الجواب: دا دعا د جمات په نسبت سره یو قومی حجره کښې بهتره ده. د عوامو مکان او زمان هم جامع وی. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ویوضأ من یؤمر بالصلاة بلا مضمضة واستنشاق للحرج وقیل یفعلان بخرقة وعلیه العمل الیوم ولو کان جنبا او حائضا او نفساء فعلا اتفاقا تتمیما للطهارة کما فی امداد الفتاح. قال ابن عابدین: (قوله ولو کان جنبا) نقل ابو السعود عن شرح الکنز للشبلی ان ما ذکره الخلخالی ای فی شرح القدوری من ان الجنب یمضمض ویستنشق غریب مخالف لعامة الکتب. (الدر المختار مع هامش ردالمحتار ۱:۶۳۲ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ وفی الفتاوٰی الهندیة ولا بأس لاهل المصیبة ان یجلسوا فی البیت او فی مسجد ثلاثة ایام والناس یأتونهم ویعزونهم. (فتاوی عالمگیریة ۱:۱۶۷ ومما یتصل بذلک مسائل التعزیة)

په دویم ځل جنازه او د غسل میت نه مخکښې د تعزیتی دعا حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی:

(۱) چه دلته آزاد کشمیر والا خلق دوه جنازې کوی یوه خپل وطن کښې او دویمه چه کوم ځائې مړی اوشی یعنی په دویم ملک کښې ددې څه حکم دې.

(۱) آیا د غسل نه مخکښې یا د جنازې نه مخکښې د تعزیت دعا مکروه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا فخرالدین بر منګهم انګلینډ.....۱۵\۸\۱۹۷۲

الجواب: (۱) که اولنئ جنازه د ولی (ځوئ، پلار، رور وغیره) یا مسلمان بادشاه یا د قاضی په اجازت سره شوې وی نو په وطن کښې به ئې اعاده نه کیږی ګنی نو اعاده به ئې کیږی. (عالمګیری) ﴿۱﴾ (۲) تعزیت جائزدې ﴿۲﴾ اود دعا التزام کول ناجائز دی. ﴿۳﴾ وهوالموفق

په کفن باندې سیاهئ یا خاورې سره مبارک کلمات لیکل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مړی په کفن باندې په سیاهئ یا خاورې سره مبارک کلمات مثلاً کلمه طیبه، بسم الله او کلمه شهادت وغیره لیکل څنګه دي؟ دفقه حنفی په رنړا کښې وضاحت مطلوب دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ربانی جهنګ هزاره....یکم جولائی ۱۹۷۵ء

﴿۱﴾ وفی الفتاوٰی الهندیة: ولو صلی علیه الولی وللمیت اولیاء اخر بمنزلته لیس لهم ان یعیدوا کذا فی الجوهرة النیرة. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۴ الفصل الخامس فی الصلاة علی المیت)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ووقتها (ای التعزیة) من حین یموت الی ثلاثة ایام ویکره بعدها. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۷ قبیل الفصل السابع فی الشهید)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالٰی اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیٔ دو شیٔ لم یکن مشروعاً حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع. (البحر الرائق ۲:۱۵۹ باب العیدین)

الجواب: صرف په ګوته لیکل جائز دي،

کما فی ردالمختار ۱:۸۴۷ نقل بعض المحشین عن فوائد الشرجی ان مما یکتب علی جبهة المیت بغیر مداد بالاصبع المسبحة بسم الله الخ﴿۱﴾

او په سیاهئ سره لیکل جائز نه دی. په دي کښې بې احترامی او بې عزتی موجود ده البته که په خاورې سره اولیکلې شی او هغه خط وران شی نو په دیکښې هم څه حرج نشته. وهو الموفق

برزخی ژوند د ښځې دواده او میراث وغیره سره منافی نه دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوبنده کله ددنیا نه رخصت شی نو د عدت تیریدلو نه روستو ښځې ته اجازت دي چه دویم واده اوکړی لیکن ځما دا عقیده ده المؤمنون لایموتون بل ینقلون من دارالفناء الی دارالبقاء او په قران که دی: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات.. الایة، نو که دوې ژوندې دي نو ښځو ته ئې د نکاح اجازت ولې دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالمتین چمکنی میاں عمرصاحب پشاور. ۱۴۱۶/۱۱۹۸۴

الجواب: د دُنیوی مرګ نه پس هر مړی ته برزخی ژوند ورکولې کیږی چه هغه د ښځې د واده او میراث وړلو سره منافی نه دي ﴿۲﴾ وهو الموفق

غورزیدلې قبر په دویم ځل جوړول

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که یو قبر غورزیدلې

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۹ مطلب فیما یکتب علی کفن المیت)

﴿۲﴾ بخلاف الانبیاء لان حیاتهم البرزخیة حیاة قویة حتی لا یجوز نکاح ازواجه المطهرات باحاد الامة وهذا اثر الحیاة القویة وکونها امهات المؤمنین وجه آخر لحرمة نکاحهن کما فی الاحزاب:۶ وایضاً قال الله تعالیٰ: ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا (الاحزاب).....(ازمرتب)

دې بیا د هغې په دویم ځل جوړول څنګه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل منان

الجواب: جائز دي،

کما یشیر الیه جواز التطین قال العلامة الشامی فی ردالمحتار ۱:۸۳۹ ذکر فی تجرید ابی الفضل ان تطین القبور مکروه والمختار انه لا یکره انتهیٰ ﴿۱﴾ قلت حدیث اتعلم بها قبراخی الخ ﴿۲﴾ ایضا یقتضی جوازه کما یقتضی جواز الکتابة لاتحاد المقصد. وهوالموفق

مرزایان او شیعه ګان به د مسلمانانو په قبرستان کښې نشی دفن کولې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) یو مرزائی دمسلمانانو په قبرستان کښې دفن کړې شو، لس ورځې پس مسلمانانو احتجاج اوکړو چه دهغې په وجه مرزائی راویستلې شو اوپه دویم ځائې کښې دفن کړې شو آیا دا عمل صحیح دي؟ (۲) که واقعی مرزائیان مرتد او اقلیت دی نو په صحابه کرامو او خلفائې راشدینو کښې درې نه منل او کنځلو والا خلق مسلمانان دی یا کافران؟ او هغوی د مسلمانانو په قبرستان کښې دفن کول جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: ملک سجاد احمد سکهر.....۲۷ شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: مرزایان او شیعه ګان دضروریات دین نه د انکار په وجه کافران دی.

﴿۱﴾ (ردالمحتار ۱:۶۶۲ مطلب فی دفن المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن فامر النبی ﷺ رجلاً ان یاتیه بحجر فلم یستطع حمله فقام الیها رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعیه قال ..... ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال اتعلم بها قبر اخی وادفن الیه من مات من اهلی.

(سنن ابی داؤد ۲: ۱۰۱ باب جمع الموتی فی قبر والقبر یعلم)

دوی به د مسلمانانو په قبرستان کښې نشی دفن کولې ،ما خوذاز عالمگیری: ۱۵۹:۱ ﴿۱﴾ وهوالموفق

د نا معلومه قاتل مقتول ته به غسل ورکولې کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی

(۱) چه یو سړې د خپل کور مخې ته مړکړې شو او قاتل ئې اوتښتیدلو د هغه پیژند ګلو او نه شوه، ایا دې مقتول ته به غسل ورکولې کیږی. (۲) یو سړې په خپله بستره باندې مړ او موندلې شو چه اوکتلې شو هغه په ټو پک مړ کړې شوې وو ،اوس د قاتل پته نه لګی نو ایا دې مقتول ته به غسل ورکولې کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی سید محمود شاه ګیلانی سخاکوټ ملاکنډا ایجنسي ۱۹ رجب ۱۴۰۳ھ

الجواب: ددې دواړو صورتونو کښې به غسل ورکولې کیږی.

کما فی شرح التنویر ویغسل من وجد قتیلا فی مصر او قریة ای فی موضع تجب فیه الدیة ولم یعلم قاتله الخ (هامش ردالمحتار ۱ : ۸۵۱) ﴿۲﴾. وهوالموفق

په مړی باندې د آیة الکرسی او نورو آیاتونو نه د منقش څادر اچولو حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په بعضې څادرونو باندې آیة الکرسی وغیره قرانی کلمات لیکلې شوی وی او دجنازې د کټ دپاسه اچولې کیږی آیا دا جائز دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورباد شاه ختک شکردره کوهاټ.....۲۳ رمضان ۱۴۰۳:

الجواب: دکافی تلاش باوجود څه جزئیه ملاؤنه شوه البته د قواعدو په اعتبار

﴿۱﴾ وفی الفتاوٰی الهندیة: واختلف المشائخ فی دفنهم قال بعضهم فی مقابر المشرکین وقال بعضهم فی مقابر المسلمین وقال بعضهم یتخذلهم مقبرة علی حدة کذا فی المضمرات. (فتاوٰی عالمگریه ۱ : ۱۵۹ الفصل الثانی فی غسل المیت)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱ : ۶۷۱ باب الشهید)

سره دا استعمال جائز دې. ځکه چه دیکښې څه توهین نشته. ﴿۱﴾

بخلاف ما اذا کتب القرآن علی الکفن او البساط فانهم صرحوا بعدم الجواز کما فی آخر الجنائز ردالمحتار وقبیل میاه ردالمحتار ﴿۲﴾. وهوالموفق

مړې لس لس قدمونه وړل او درې خلې کیښودل او اوچتول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعضې خلق مړې د کورنه اوچت کړی او په لس لس قدمونو باندې ئې بدی او بیا ئې اوچتوي، ددې طریقې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی غلام نبی کوهاټ.....۲۱ شعبان ۱۴۰۳ھ

﴿۱﴾ زمونږ په دې علاقو کښې عام طور سره د مړو دپاره مخصوص کټ استعمالیږی چه د هغې د پاسه د اوسپنې یا لرګی پنجره وی چه د هغې په وجې سره دا څادر د مړی د بدن نه اوچت وی که د مړی نه څه نا پاکه نرم رطوبت وغیره اوځی نو ددې مخصوص کټ په وجه د څادر د ګنده کیدلو خطره نه وي. دغه شان عوام د تبرک په طور سره او په حفاظت سره د مړی د پاسه اچوی د توهین په طور نه. بیا هم که د توهین ګمان چرته غالب وی یا خالص د مړی په بدن باندې بغیر د څه فاصلې نه کیښودلې شی او د ګنده کیدلو خطره ئې وی نو بیا به ددې نجاست او اهانت د ګمان په وجه اچول جائز نه وی.

قال العلامة ابن عابدین: وقد افتی ابن الصلاح بانه لا یجوز ان یکتب علی الکفن یٰسٓ والکهف ونحوهما خوفا من صدید المیت..... فالاسماء المعظمة باقیة علی حالها فلا یجوز تعریضها للنجاسة..... وما ذاک الا لاحترامه وخشیة وطئه ونحوه مما فیه اهانة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱ :۶۶۹ قبیل باب الشهید) .....(ازمرتب)

﴿۲﴾ **قال الحصکفی: بساط او غیره کتب علیه الملک لله یکره بسطه واستعماله لا تعلیقه للزینة..... قلت وظاهره انتفاء الکراهة بمجرد تعظیمه وحفظه علق او لا زین به اولا.**

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱ : ۱۳۱ قبیل باب المیاه)

قال ابن عابدین: وقد افتی ابن الصلاح بانه لا یجوز ان یکتب علی الکفن یٰسٓ والکهف ونحوهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱ :۶۶۸ مطلب فیما یکتب علی کفن المیت قبیل باب الشهید)

الجواب: مړې د څلورو طرفونو نه لس لس قدمونه وړل مستحب دی ﴿۱﴾ لیکن دا هیئت مذکوره (المسطورة فی الاستفتاء) ثابت نه دي، وهوالموفق

د څلویښتمې د رسم حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د څلویښتمې څه حکم دي؟ آیا دا رسم جائز دي؟ بیواتوجروا

المستفتی: احمد خان ګدوال راولپنډی.....۱۹۱۱۲۱۹۸۳

الجواب: د څلویښتمې وغیره تخصیص احداث فی الدین او ممنوع دي، اګر چه صرف خیرات بهترین عبادت دي. ﴿۲﴾ وهوالموفق

مړی پسې د ختم کولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په دریمه ورځ د مړی د

﴿۱﴾ قال العلامه الحصکفی: واذا حمل الجنازة وضع ندبا مقدمها علی یمینه عشر خطوات لحدیث من حمل جنازة اربعین خطوة کفرت عنه اربعین کبیرة ثم وضع مؤخرها علی یمینه کذلک ثم مقدمها علی یساره ثم مؤخرها.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۵۷ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیٔ دون شیٔ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ۲:۱۵۹ باب العیدین)

وقال ابن البزاز: ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعیاد ونقل الطعام الی القبر فی المواسم الخ.

(فتاویٰ بزازیة علی هامش الهندیة ۴:۸۱ قبیل حکم المسجد)

ایصال ثواب دپاره د قران شریف ختم کول او لوستل ددې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجرو

المستفتی: حاجی احمد تونسه ډیره غازی خان

الجواب: ایصال ثواب حق دې خو دا رسم نا حق دې. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د عالم د پاره مړو ته غسل ورکول بطور پیشه مکروه دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د عالم دپاره مړو ته غسل ورکول جائز دی یا نا جائز؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی ګل محمد لکی چشمه کوئټه.....۲۰ شوال ۱۴۰۴ھ

الجواب: د عالم دپاره مړو ته غسل ورکول مشروع دي ﴿۲﴾ البته دا بطور پیشه او ذریعه معاش جوړول مکروه دي ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن البزاز: ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعیاد ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والمقراء للختم او لقراءة سورة الانعام او الاخلاص فالحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاکل یکره. (فتاویٰ البزازیة علی هامش الهندیة ۴:۸۱ قبیل حکم المسجد)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: غسل المیت حق واجب علی الاحیاء بالسنة واجماع الامة کذا فی النهایة ولکن اذا قام به البعض سقط عن الباقین کذا فی الکافی.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۱۵۸ الفصل الثانی فی الغسل)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: والافضل ان یغسل المیت مجانا فان ابتغی الغاسل الاجر جاز ان کان ثمه غیره والا لا لتعینه علیه.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۳۴ باب صلاة الجنازة).....وقال العلامة ابن عابدین: انه ینبغی جریان هذا القید فی العبد والاعرابی..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مکې مکرمې نه راوړې شوې څادر مړی باندې خورول

سوال: علمائې کرام دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی د مکې معظمې نه راوړلې شوې څادر په مړی باندې اچولې کیږی لکه چه بعضې علاقو کښې ددې رواج دې آیا دا جائز دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: علی الرحمان مهمندی.....یکم اپریل ۱۹۷۵ء

الجواب: دا عوامی تبرک دې اسلامی تبرک نه دې. البته دا جذبه ښه جذبه ده.

وهو الموفق

(بقیه حاشیه) وولد الزنا ونازعه فی النهر بانه فی الهدایة علل الکراهة بغلبة الجهل فیهم وبان فی تقدیمهم تنفیر الجماعة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۴۱۴ قبیل مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)

فتاوی ریوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

فصل فی زیارة القبور وایصال الثواب وغیرها

.....

بسم الله الرحمن الرحیم

عن النبی ﷺ: کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العین وتذکر بالآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرًا

....رواه البیهقی....

.....

فصل فی زیارة القبور وایصال الثواب وغیرها

د روضه مطهره د زیارت او د زیارت القبور آداب او مستحبات

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اولیائې کرامو او نورو صالحینو مزارونو ته حاضر یدلو وخت کښې د کومو آدابو خیال ساتل پکار وی. دغه شان مزار باندې حاضری کولو وخت کښې ایصال ثواب دپاره مخ په قبله اود ریدل بهتر دی یا مخ قبر ته کول او اودریدل؟ خصوصاً سید نا محمد ﷺ په روضه اقدس باندې حاضری او سلام دعا لوستلو وخت کښې قبر شریف ته مخ کول ناسته یا ولاړه کومه طریقه اختیارول پکار دی؟ بینوا توجروا

المسفتی: عبدالعزیز چمکنی مسجد کلاں میاں عمرصاحب ۱۴۱۳۱۱۹۲۹

الجواب: (۱) زیارت القبور دجمعې په ورځ د طلوع شمس نه مخکښې د طهارت په حالت کښې مستحب دې، اودا هم مستحب دی چه اول سلام او بیا ایصال ثواب اوکړی، دغه شان دا هم مستحب دی چه د خپو طرف نه مړی ته مخامخ دقیام په حالت کښې زیارت اوکړې، اوکیناستل هم جائزدی، اوداهم ضروری ده چه د سجدې، ښکلولو، طواف، لاسونو اوګوتو کیښودلو اوپه شا شا تللونه اجتناب اوکړې.

فی ردالمحتار ۱: ۸۴۳ بعد تفصیل ما "فتحصل ان یوم الجمعة افضل" وفیه ایضا بعد اسطر قال فی الفتح والسنة زیارتها قائماً والدعاء عندهما قائما وفی شرح اللباب ثم من اداب الزیارة ما قالوا من انه یأتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل رأسه لانه اتعب لبصر المیت ومن ادابها ان یسلم بلفظ السلام علیکم ثم یدعو قائما وان جلس یجلس بعیداً او قریبا بحسب مرتبته فی حال حیاته انتهیٰ باختصار یسیر ﴿۱﴾ (وفی الطحطاوی ۳۷۶) قال

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ۱: ۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز)

فی الاحیاء والمستحب فی زیارة القبور ان یقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه المیت وان یسلم ولا یمسح القبر ولا یقبله ولا یمسه،قال فی شرح المشکوٰة بعد کلام وحدیث فیه دلالة علی ان المستحب فی حال السلام علی المیت ان یکون لوجهه وان یستمر کذلک فی الدعاء ایضا وعلیه عمل عامة المسلمین انتهیٰ باختصار یسیر﴿۱﴾ قلت (وما فی شرح الکبیر ۱ ۱ ۵) ویدعو قائما مستقبل القبلة ﴿۲﴾ فهذا معمول بعض المسلمین وکذا یرده ما سیأتی فی الفتح.

(۲) د پیغمبر علیه السلام روضه مطهره سره هم مخ په قبر اودریدل بهتر دي.

قال ابن الهمام فی الفتح ۳:۹۵ ثم یأتی القبر الشریف فیستقبل جداره ویستدبر القبلة وما عن ابی اللیث انه یقف مستقبل القبلة مردود بما روی ابو حنیفة فی مسنده عن ابن عمر رضی الله عنه قال من السنة ان تاتی قبر النبی صلی الله علیه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرک الی القبلة وتستقبل القبر بوجهک ثم تقول السلام علیک ﴿۳﴾ (باختصار یسیر). وهو الموفق

په قبرستان کښې ددعا او سلام طریقه

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې په قبرستان کښې یا د یو قبر خواته لاړ شی نو د سلام زیارت او دعا شرعی طریقه څه ده؟ اود دعا په وخت کښې لاس اوچتول ثابت دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: منصور احمد خان شیر شاه کالونی کراچی...۲۵ جولائی ۱۹۸۹

الجواب: قبرستان ته چه لاړشي نو السلام علیکم یا اهل القبور الخ وئیل پکار دي، ﴿٤﴾ او د مړی نه مغرب طرف ته شه چه مړی ته دې مخ شی او قبلې ته دې

﴿۱﴾ (الطحطاوی علی مراقی الفلاح ۶۲۱ فصل فی زیارة القبور)

﴿۲﴾ (غنیة المستملی ۵۶۰ فصل فی الجنائز الثامن فی مسائل متفرقة من الجنائز)

﴿۳﴾ (فتح القدیر شرح الهدایة ۳:۹۵ مسائل منثوره)

﴿۴﴾ قال الشرنبلالی: والسنة زیارتها قائما والدعاء عندها.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

شا شي،لاس اوچتول هم جائز دی. (قال فی شرح شرعة الا سلام قال فی الاحیاء والمستحب فی زیارة القبور ان یقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه المیت ۵۸۰﴿۱﴾ وهو الموفق

په مقبره کښې ایصال ثواب مسنون دي او تخصیص د سورت او شمار د التزام په وجه بدعت دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جنازې دمونځ نه پس امام صاحب خلقو ته اووائی چه اول آخر درود شریف او یوولس ځلې سورت اخلاص اولوئی او د مړی روح ته ئې ثواب اوبخئ او دعا اوکړئ، آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید کلاچی ډی آئی خان.....۱۲ جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ

الجواب: که مقبره کښې دا تلاوت اوکړیشی او ټولو مړو ته ئې ایصال ثواب اوکړیشی نو مسنون دی.

لما فی الدر المختار وفی الحدیث من قرء الاخلاص احد عشر مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعد دالا موات انتهیٰ ﴿۲﴾ رواه العینی فی شرح البخاری

(بقیه حاشیه) قائما کما کان یفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخروج الی البقیع ویقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء الله بکم لا حقون اسأل الله لی ولکم العافیه کذا فی الفتح. (امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۶۴۳ فصل فی زیارة القبور)

وعن ابن عباس قال مر النبی صلی الله علیه وسلم بقبور بالمدینة فاقبل علیهم بوجهه فقال السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب. (مشکواة المصابیح ۱:۱۵۴ باب زیارة القبور)

﴿۱﴾ (الطحطاوی علی مراقی الفلاح ۶۲۱ فصل فی زیارة القبور)

﴿۲﴾ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۶ باب صلاة الجنائز)

من غیر نکیر ﴿۱﴾ اوکه مقبره نه وی نو ایصال ثواب اگرچه جائزدي لیکن تخصیص (دسورت اوشمار)بلا دلیل دي، لهذا دالتزام په وجي سره به بدعت او ناجائز وي.

لما فی البحر ۲:۱۵۹ ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم یکن مشروعاً حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع﴿۲﴾. وهوالموفق

مړی پسي د مختلفو خیراتونو حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښي د مړی کیدلو په راتلونکی جمعرات (زیارت)باندي فقراؤ او مساکینو له دعوت کیږی چه د هغي نوم کچه دعا ده بیا په څلویښتمه او کال باندي خیرات کوی اگر که د هغي د کولو دپاره زمکه او جائیداد ګانړه کول وی یا قرض اخستل وی ګني نو د مړی وارثانو ته خلق کنجوس او مطعون وائی. په دي باره کښي د مړی د وصیت اعتبار نه کوی او نه د کونډو او یتیمانانو خیال ساتلي کیږي، په دي باره کښي شرعی حکم څه دي؟بینوا توجروا

المستفتی:عبدالحمید امام مسجد سکنه کرني

الجواب: د مړی والو د طرفنه تصدق علی المساکین والطلبه هر وخت جائز دی. خوچه کله په مال کښي دغائب کس او یتیم شرکت نه وی یا مال د وصیت وي ﴿۳﴾....

﴿۱﴾ وفی مراقی الفلاح: وعن علی رضی الله عنه ان النبی ﷺ قال من مر علی المقابر فقرء قل هو الله احد احدی عشرة مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطیٰ من الاجر بعدد الاموات رواه الدار قطنی (طحطاوی ۶۶۶) وایضاًاخرج ابو محمد السمرقندی فی فضائل قل هو الله احد عن علی مرفوعاً. (شرح الصدور للسیوطی ۱۳۰)

﴿۲﴾ (البحر الرائق ۲:۱۵۹ باب العیدین)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: بجواز تبرع الوارث باخراجها وعلیه فلا بأس بادارة الولی للزکاة ثم ینبغی بعد تمام ذلک کله ان یتصدق علی .....(بقیه حاشیه په بله صفحه)

او میلمستیا او دعوتونه ورکول درپي ورځو پوري ناجائزدي. ﴿۱﴾ او د رسم ورواج پابندی هروخت کښي ناجائزدی،(والتفصیل فی رد المحتار ۱ | ۸۴۲﴿۲﴾ والهندیة ۵:۳۸۰ ﴿۳﴾ او په مسئوله صورت کښي مذکور امور په دریم قسم کښي دا خل دی لهذا ددینه اجتناب ضروری دي، وهوالموفق

د مړی د ایصال ثواب د پاره د جمعي

د شپي او د څلویښتمي د خیرات حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه د مړی دایصال ثواب د پاره د جمعي د شپي خیرات کول او د څلو یښتمي وغیره څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: بسم الله شاه پشاور.....۱۲۷محرم ۱۴۰۱ھ

(بقیه حاشیه)الفقراء بشیئ من ذلک المال او بما اوصی به المیت ان کان اوصی. (ردالمحتار ۱:۵۴۳ مطلب فی بطلان الوصیة بالختمات والتهالیل باب قضاء الفوائت)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثانی والثالث. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۴ باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی البزازیة ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءة سورة الانعام اوالاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاکل یکره وفیها من کتاب الاستحسان وان اتخذ طعام للفقراء کان حسنا او اطال فی ذلک فی المعراج وقال وهذه الافعال کلها للسمعة والریاء فیحترز عنها لانهم لا یریدون بها وجه الله تعالیٰ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۴ مطلب فی کراهة الضیافة من اهل المیت باب صلاة الجنازة)

﴿۳﴾ وفی فتاویٰ الهندیة:ولا یباح اتخاذ الضیافة ثلاثة ایام فی ایام المصیبة واذا اتخذ لا بأس بالاکل منه وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا اذا کانت الورثة بالغین فان کان فی الورثة صغیر لم یتخذوا ذلک من الترکة کذا فی التتارخانیة.

(فتاویٰ عالمگیریة ۵:۳۴۴ الباب الثانی عشر فی الهدایا والضیافات)

الجواب: تصدق (خیرات) او ایصال ثواب بذاتِ خود مشروع دي البته د خپل طرفنه د وخت او قسم وغیره تعین کول مکروه دي،

کما یدل علیه ما فی البحر ۲: ۱۵۹ ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیئ دون شیئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به ﴿۱﴾ وفی البزازیة علی هامش الهندیة ۴: ۹۱ ویکره الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع الخ﴿۲﴾.

خلاصه داچه خیرات په مسکینانو هر وخت جائز او د رسم رواج پابندی هر وخت ممنوع ده.وهو الموفق

پنځه کسانو د پاره په ختم القران کښې بې ترتیبی کول په ثواب کښې مخل نه ده

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه که یو نابینا حافظ

﴿۱﴾ (البحر الرائق ۲:۱۵۹ باب العیدین)

﴿۲﴾ (البزازیة علی هامش الهندیة ۴: ۸۱ قبیل باب فی حکم المسجد)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی البزازیة ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقرأة القرآن وجمع الصلحاء والقراءة للختم او لقرأة سورة الانعام او الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قرأة القرآن لاجل الاکل یکره وفیها من کتاب الاستحسان وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا واطال فی ذلک فی المعراج وقال وهذه الافعال کلها للسمعة والریاء فیحترز عنها لانهم لا یریدون بها وجه الله تعالیٰ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۶۴ مطلب فی کراهة الضیافة من اهل المیت باب صلاة الجنازة)

﴿۴﴾ وفی فتاوٰی الهندیة: ولا یباح اتخاذ الضیافة ثلاثة ایام فی ایام المصیبة واذا اتخذ لابأس بالاکل منه وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا اذا کانت الورثة بالغین فان کان فی الورثة صغیر لم یتخذوا ذلک من الترکة کذا فی التتار خانیة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۴۴ الباب الثانی عشر فی الهدایا والضیافات)

قرآن پنځه سرو دپاره ختم قرآن شروع کړی د یوکس دپاره ۲۶ سپارې پورې دویم دپاره اولنئ نه تر ۲۷ پورې دریم او څلورم د پاره اول نه ۲۸ پورې پنځم دپاره ۲۹ سپارې پورې او لوستلو بیا د یو دپاره ختم مکمل کړی آیا ددې ترتیب په سقوط سره ثواب کښې څه نقصان راځی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: خلیل..۱۹ جمادی الاولی ۱۳۹۳ھ

الجواب: دا بې ترتیبی په ختم کښې خلل نه راولي، وهو الموفق.

د دفن کولو په وخت کښې کانړو باندې تبارک الذی وئیل او قبر ته غوڑزول او د جنازې نه مخکښې جائې نمازونه تقسیمول

سوال: علمائي دین دي مسئلو باره کښې څه فرمائی (۱) د مړی د فن کولو وخت کښې امامان حضرات په کانړو یا لوټو خاورو باندې تبارک الذی لولی او قبر کښې ئې غور زوی ددې څه اصل شته یا نه؟ (۲) د جنازې د مونځ نه مخکښې چه په علماؤ کښې کوم جائې نمازونه تقسیمولې شی اګرچه هغه خیرات کښې شامل کړی لیکن بیا هم ددې څه اصل شته یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم....

الجواب: (۱) هیڅ اصل نه لری ﴿۱﴾ بعضې علماء د عمل په طور سره بغیر د

﴿۱﴾ د سورت ملک فضائل په احادیثو راغلی دی. بالخصوص دهغې دلوستونکی د پاره د عذابِ قبر د کموالی او ددې سورت شفاعت کونکی کیدل ثابت دی. لیکن دا ثبوت د قاری دپاره دي. دا نه چه څوک یې اولولی په خاوره ئې دم کړی او قبر کښې ئې او غورزوی که د عمل په طور سره او کړیشی او سنت ئې نه ګڼړی او نه ئې لازم ګڼړی نو نفسِ دا عمل به جائز وی. اود سنت او التزام په صورت کښې به بدعت وی.

قال العلامة عماد الدین فی فضائل سورة الملک: (۱) عن عباس الجشمی عن ابی هریرة عن رسول الله ﷺ قال ان سورة فی القرآن ثلاثین آیة شفعت لصاحبها حتی غفرله، تبارک الذی بیده الملک. (۲) عن انس قال قال رسول الله ﷺ سورة فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنة تبارک الذی بیده الملک. (۳) عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی ﷺ خبائه علی قبر وهو لا یحسب ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

حوالې نه ذکر کړې دی. چه فلانکې آیت اولولئ په جنازه ئې دم کړئ او قبر کښې غورزول د عذاب کموالی باعث دې. ﴿۱﴾ (۲) که د علماؤ او امامانو تعظیم مقصود وی نو د ثواب کار دې او که درسم پابندی ئې مقصود وی نو مال ضائع کول دی. وهو الموفق

مړې د جُمعې د پاره کور کښې کیښودل، مړی پسې خیرات کول، دعا بعد الجنازه، دائره اسقاط وغیره

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) مړې د جمعې د پاره کور کښې کیښودل (۲) دمړ ک نه پس درې ورځو کښې دننه دننه خیرات نه کول، (۳) د مړی د جنازې نه پس دعا نه کول. (۴) د جنازې نه پس دائره نه جوړول (۵) د یو ولسمې خیرات نه کول. (۶) اولیاء الله پخپله بې بسه دي، (۷) په ختمِ قران باندې خوراک نه خوړل (۸) د سنت مونځ نه پس دعا نه کول؟ بینوا توجروا

المستفتی: واحد گل، توړې خان نیو گرین مارکیټ پشاور. ۱۱۱۴۱۱۹۷۲

الجواب: (۱) که د جمعې د مونځ نه مخکښې ئې کفن دفن کیدیشی نو تاخیر ئې ګناه ده. ﴿۲﴾ (۲) تصدق علی المساکین په هروخت کښې ائزدې او رسم و رواج یعنی د خپل عزت باقی ساتلو او شرم لرې کولو دپاره هر وخت مکروه

(بقیه حاشیه) انه قبر، فاذا قبر انسان یقرأ سورة الملک تبارک حتی ختمها فقال رسول الله ﷺ هی المانعة هی المنجیة تنجیه من عذاب القبر. (۴) عن ابن عباس انه قال لرجل: الا اتحفک بحدیث تفرح به؟ قال: بلیٰ، قال اقرأ تبارک الذی بیده الملک وعلمها اهلک وجمیع ولدک وصبیان بیتک وجیرانک، فانها المنجیة والمجادلة تجادل او تخاصم یوم القیامة عند ربها لقارئها، وتطلب له ان ینجیه من عذاب النار وینجی بها صاحبها من عذاب القبر، قال رسول الله ﷺ لوددت انها فی قلب کل انسان من امتی. (تفسیر ابن کثیر ۴: ۵۰۷ تفسیر سورة املک)

﴿۱﴾ قال العلامة السید احمد الطحطاوی: وفی کتاب النورین من اخذ من تراب القبر بیده وقرأ علیه سورة القدر سبعاً وترکه فی القبر لم یعذب صاحب القبر ذکره السید.

(حاشیة الطحطاوی علی المراقی ۳۳۵ فصل فی حملها ودفنها)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وکره تأخیر صلاته ودفنه لیصلی علیه جمع عظیم بعد صلاة الجمعة. (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۵۷ باب صلاة الجنائز)

دې. او میلستیا درې ورځو پورې ناجائز ده. ﴿۱﴾ شامي (۳) د کسر الصفوف نه پس دعا کولو کښې هیڅ حرج نشته البته نه کول بهتر دي. ﴿۲﴾ (خلاصة الجزئیات) (۴) دائره کول جائزدی خوچه د شرطونو خیال ساتلې شوې وی ګنې نو د اسقاط د ذمې د پاره بې سوده دی. (خلاصة الجزئیات) (۵) یوولسمه شریف بدعت دې. (۶) کرامت بعد الممات حق دې. ﴿۴﴾ لیکن الله (ج) چاته د حاجت پوره کولو منصب نه دې حواله کړې،

(۷) اعزازی طور سره جائزدی دغه شان دخیرات اوښه سلوک په طریقې سره هم

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی البزازیة ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقرأة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقرأة سورة الانعام او الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قرأة لاجل الاکل یکره وفیها من کتاب الاستحسان وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۶۴ مطلب فی کراهة الضیافة من اهل المیت)

﴿۲﴾ قال ابن نجیم: وعن الفضلی لا بأس به.

(البحر الرائق ۲: ۱۸۳ فصل السلطان احق بصلاته کتاب الجنائز)

﴿۳﴾ قال ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیئ دون شیئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ص ۲: ۱۵۹ باب العیدین).

﴿۴﴾ اما مذهب اهل الحق انه تبقی الکرامة بعد الموت کما ان النبوة لا تنقطع بالموت وکما ان ایمان المومن لا ینقطع بالموت، قال الشیخ عبد الغنی النابلسی فی حاشیة الحدیقة الندیة علی الطریقة المحمدیه ۱: ۲۹۲ کرامة الولی لا تنقطع بالموت، وفی سنن ابی داؤد ۱: ۳۴۹ باب مایری من النور عند قبر الشهید عن عائشة کنا نتحدث انه لا یزال نور عند قبر النجاشی وهذا لیس الا لکرامة بعد الموت، وقال الآلوسی فی تفسیر النازعات ۲۸: ۱۰۸ ان الله قد یکرم من شاء من اولیائه بعد الموت کما یکرمه قبل الموت بما شاء، وایضا ذکر فی المشکواة فی باب فضائل القرآن تلاوة سورة الملک من قبر وسماع صحابی فافهم. (ازمرتب)

جائز دی البته د اجرت په طور پکښې اختلاف دې ﴿۱﴾ ﴿۸﴾ په هیئت اجتماعی سره دعا کول د پیغمبر ﷺ معمول نه وو نه د فرضو نه روستو او نه د سنتو نه پس البته د حدیثِ قولی نه د دواړو جواز معلومیږی او د جمهورو احنافو په نزد بهتر دادې چه د سنتو نه پس اوکړیشي. د بعضې احنافو (امام بقالي) په نزد بهتر دادی چه فرضو پسې متصل اوکړیشی. والامر اوسع. وهوالموفق.

د اولیاء په قبروتنو باندې گنبد او چار دیواری جوړول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اولیاء الله په قبرونو باندې چار دیواری یا گنبد جوړول ثواب دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: گل مست خان سرحد ټکستائل ملز پشاور

الجواب: گنبد جوړول د حدیث اوفقهې د تصریح مطابق ناجائز دې. ﴿۲، ۳﴾ او چاردیواری د حفاظت د ضرورت په وخت کښې جائز ده. ﴿٤﴾ گنې فضول خرچی او ناجائز ده، وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: قال تاج الشریعة فی شرح الهدایة ان القرآن بالاجرة لا یستحق الثواب لاللمیت ولا للقاری وقال العینی فی شرح الهدایة ویمنع القاری للدنیا والآخذ والمعطی آثمان فالحاصل ان ماشاع فی زماننا من قرأة الاجزاء بالاجرة لا یجوز..... فاذا لم یکن للقاری ثواب لعدم النیة الصحیحة فاین یصل الثواب الی المستاجر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۳۹ مطلب تحریر مهم فی عدم جواز الاستیجار علی التلاوة کتاب الاجارة)

﴿۲﴾ وعن جابر قال نهیٰ رسول الله ﷺ ان یجصص القبر وان یبنیٰ علیه وان یقعد علیه رواه مسلم. (مشکوٰة المصابیح ۱:۱۴۸ باب دفن المیت)

﴿۳﴾ وفی فتاوٰی الهندیة: ویکره ان یبنی علی القبر مسجد او غیره کذا فی السراج الوهاج. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۶ الفصل السادس فی القبر والدفن)

﴿٤﴾ قال الشرنبلالی: وکره وضع الآجر..... والخشب..... لان.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مړی سره قبل الدفن تلاوت کول او په قرانی ایتونو باندې منقش څادر په کټ خورول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه ! (۱) قبل الدفن د مړی په خوا کښې یعنی کټ سره نزدې د قرآن تلاوت جائزدې یانه؟ (۲) نن صبا د سړو په دجنازې په کټ باندې داسې څادر اچولې شوې وی چه په هغې آیة الکرسی او نور ایتونه لیکلې شوې وی. نود مړی په جنازه باندې دا څادر اچول مستحب دی یا مکروه یا صرف جوازدې؟ دچا نه مې دا هم اوریدلې دی چه په مجموعة الفتاوی کښې ددې اجازت ورکړې شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورالهادی مردان.... ۱۲۲ شوال ۱۳۹۹ھ

الجواب: (۱) د قولِ راجح په بنیاد سره مړې بې اودسه دې پلیت نه دې لهذا د هغه په خوا کښې د قرآن تلاوت هر حالت کښې جائز دې. ﴿۱﴾ (والتفصیل فی رد المحتار (۱\۷۹۹) (۲) د قواعدو په رنړا کښې جائز دې. ﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الکراهة لکونهما للاحکام والزینة ولذا قال بعض مشایخنا انما یکره الآجر اذا ارید به الزینة اما اذا ارید به دفع اذی السباع او شیئ آخر لا یکره.

(مراقی الفلاح شرح نور الایضاح ۶۱۰ فصل فی حملها ودفنها)

﴿۱﴾ قال الحصکفی: تکره القرأة عنده حتی یغسل..... لتجنسه بالموت قیل نجاسة خبث وقیل حدث وعلیه فینبغی جوازها کقراءة المحدث، قال ابن عابدین: فانه اذاجاز للمحدث حدثا اصغر القراءة فجوازها عند المیت المحدث بالاولیٰ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱:۶۳۰ مطلب فی القراءة عند المیت)

﴿۲﴾ دا څادر د تبرک په طور سره مړی باندې جنګلې وغیره د پاسه اچولې شی چه په هغې کښې د اهانت هیڅ صورت هم په نظر نه راځی.

بخلاف ما اذا کتب القرآن علی الکفن او البساط فانهم صرحوا بعدم الجواز کما فی آخر الجنائز وقبیل باب المیاه قال الحصکفی: قلت وظاهره انتفاء الکراهة بمجرد تعظیمه وحفظه (الدرالمختار ۱:۱۲۰)

اوکه د نجاست او اهانت څه ګمان موجودوی د بې ادبئ (باقی حاشیه په راروانه صفحه]

د غسل نه مخکښې د مړی په خوا کښې تلاوت
او د هغه په حق کښې دعا کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعضې خلق دلته وائی چه د غسل نه مخکښې د مړی خواکښې تلاوتِ قران صحیح نه دې او دهغه دپاره دعا هم صحیح نه ده برائې مهربانی بنده د پاره وضاحت اوکړئ؟

بینوا توجروا

المستفتی.مولانا فخر الدین ابن شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیرالدین غورغشتوی رحمه الله بر منگهم.انگلینډ... ۱۳۱۰۱۰۱۹۹۰ء

الجواب: دفقهائې کرامو دیکښې اختلاف دې چه دمړی په خوا کښې مخکښې د غسل نه دقران پاک لوستل جائز دی یا نه؟ لیکن تحقیق پکښې د جواز دې.(لان سبب الغسل ان الموت حدث﴿۱﴾ او دعا قبل الغسل هیڅ یو فقیه نه ده منع کړې، وهو الموفق

[بقیه حاشیه]..او د مړی نه په وتونکی ګند ګئ سره د ګنده کیدلو خطره وی نو بیا ترې نه احتراز لازمی دې.

قال ابن عابدین: وتکره کتابة القرآن..... علی الدراهم والمحاریب..... وقال ما ذاک الا لاحترامه وخشیة وطئه ونحوه مما فیه اهانة. (ردالمحتار ۱:۶۰۷) (ازمرتب)

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قول وقیل حدث) یویده ما ذکره فی البحر من کتاب الطهارة ان الاصح کون غسالته مستعملة وان محمداً اطلق نجاستها لانها لا تخلو من النجاسة غالباً قلت لکن ینافیه ما مر من الفروع الا ان یقال ببنائها علی قول العامة قال فی فتح القدیر وقدروی فی حدیث ابی هریرة سبحان الله ان المؤمن لا ینجس حیا ولا میتا فان صحت وجب ترجیح انه للحدث، وقال فی الحلیة وقد اخرج الحاکم عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ لا تنجسوا موتاکم فان المسلم لا ینجس حیا ولا میتا وقال صحیح علی شرط البخاری ومسلم فیترجح القول بانه حدث.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۳۰ مطلب فی القرأة عند المیت)

د چهارشنبې یا زیارت په ورځ دفن شوې
قبر باندې جمعې پورې د پهرې ورکولو رسم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښې چه کله څوک مړې د بدھ یا جمعرات یاد زیارت په ورځ دفن کړیشی نود جمعې د مانښام پورې هغه باندې د دوه کسانو پهره مقرر کړیشی په دې غرض چه ددې مړی نه په قبر تپوس اونکړیشی آیادا واقعی او ثابته خبره ده چه د جُمعې په ورځ دمړې نه تپوسونه نه کیږی اوکه بالفرض دا صحیح وی نو د بدھ یاجمعرات مړې جمعې پورې دفن کولوکښې څه فائده شته یانه؟ بنیو اتوجروا

المستفتی: رحیم الله چنګلئې بونیر سوات.....۱۷۱۱۲۱۱۹۸۵

الجواب: د عوامو دا عقیده چه د خلقو په موجودګئ کښې سوال جواب نه کیږی غلطه عقیده ده او د ابوداؤد د حدیث نه مخالف ده.

وهو ما نصه کان رسول الله ﷺ اذا فرغ من دفن المیت وقف علیه فقال استغفروا لاخیکم واسالوا له بالتثبیت فانه الآن یسئل ﴿۱﴾ انتهیٰ قلت وحدیث وانه لیسمع قرع النعال اتاه ملکان ﴿۲﴾ محمول علی ما ذا رجعوا بعد الدفن فوراً ﴿۳﴾.

دغه شان د عوامو دا عقیده چه د جمعرات پورې دفن کولو کښې تاخیر کول د تخفیف باعث دی په حدیث کښې دا صفت دهغه چا دپاره دې چه جمعرات یا جمعې ته مړشی. ﴿٤﴾وهو الموفق

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ۲:۱۰۳ باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف)

﴿۲﴾ (صحیح البخاری ۱:۱۷۸ باب المیت یسمع خفق النعال کتاب الجنائز)

﴿۳﴾ قال الملا علی قاری: (قوله اذا وضع فی قبره وتولی) ای ادبروا عرض عنه اصحابه ای عن قبره والعبرة بالاکثر او عن وضعه..... اتاه ملکان ای قبل ان یمضی زمان طویل الخ. (مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۱:۳۳۹ باب اثبات عذاب القبر)

﴿۴﴾ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلة الجمعة الاوقاه الله فتنة القبر رواه احمد والترمذی وقال هذا .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مړی چاته په خوب کښې د قبر بدلولو حکم کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائې چه یو دیندارسړې مړشوې ددفن کولو نه یوه میاشت پس د هغه ځوئې او یوبل سړې په خوب کښې اولیده چه هغه وائی چه ځه کوم ځائې کښې دفن کړې شوې یم دلته ځه خوشحاله نه یم دلته نه مې اوباسئ بل ځائې کښې مې دفن کړئ.آیا دا حکم منل جائز دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام حبیب نواب کلی مهمند ایجنسی.....۲۵رمضان ۱۴۱۰ھ

الجواب: د شرالقرون خو بونه د خیرالقرون په خوبونو باندې قیاس کول امر منکر دې. ﴿۱﴾ ددې خوبونو په وجه دا مړې ویستل ممنوع دې. فقهائې کرامو چه د کومو وجوهاتو په بناء باندې ویستل جائز وئیلې دی نو په دې صورت کښې دهغې وجوهاتو نه یوه وجه هم موجود نه ده،بلکه په دې کښې د مړی توهین موجود دې. ﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه)حدیث غریب ولیس اسناده بمتصل، وفی المنهاج لکن له شواهد اخرجه ابو یعلی والبیهقی وغیره.

(منهاج السنن شرح سنن ترملذی ۴: ۲۴۰ باب ماجاء فی من یموت یوم الجمعة)

﴿۱﴾ وفی هدایة القاری: ما یسمعه الراء ی لا یکون حجة لاحتمال الاختلاط من الشیطان بصوته ولان النوم حالة الغفلة ولانه لیس بارفع من الکشف فی حالة الیقظة.

(هدایة القاری شرح صحیح البخاری ۱: ۱۹۶ باب اثم من کذب علی النبی ﷺ)

﴿۲﴾ قال العلامة شرنبلالی: ولا یجوز ای المیت نقله بعد دفنه بان اهیل علیه التراب واما قبله فیخرج بالاجماع ای باجماع ائمتنا طالت مدة دفنه او قصرت للنهی عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالیٰ الا ان تکون الارض مغصوبة..... او اخذت بالشفعة..... وینبش القبر لمتاع کثوب ودرهم سقط فیه وقیل لا ینبش بل یحفر من جهة المتاع..... ولا ینبش بوضعه لغیر القبلة او علی یساره او جعل رأسه موضع رجلیه.

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۱ ۶۴۱ فصل فی حملها ودفنها)

د یو قبر نه بل ته شعله اوچتیدل

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه اکثر دا وینو چه د یو قبر نه بل قبر ته یو شعله شان اوچتیږی او په بل قبر باندې غائبه شی، ددې متعلق شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:شهاب الدین اکوړوی نوشهره....۱۲\۹\۱۹۸۹

الجواب: دا کله روح وی او کله نیک عمل وي، وهوالموفق

دنابالغه بچو نه د نکیر منکر سوال او جواب

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوم نابالغه ماشومان مړه شی او په هغوی باندې جنازه اوکړې شی او کفن دفن کړې شی نو آیا دهغوې نه نکیر منکیر سوال کوی. او دوی ته راځي؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاسم شاه کیران اټک...۴\۷\۱۹۸۵

﴿۱﴾ واخرج ابن منده وابواحمد والحاکم فی الکنی بسند ضعیف علی طلحة بن عبید الله قال اردت مالی بالغابة فادرکنی اللیل فأویت الی قبر عبد الله بن عمرو بن حزام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت احسن منها فجئت الی رسول الله ﷺ فذکرت ذلک له فقال ذلک عبد الله الم تعلم ان الله قبض ارواحهم فجعلها فی قنادیل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا کان اللیل ردت الیهم ارواحهم فلا تزال کذلک حتی اذا طلع الفجر ردت ارواحهم الیٰ مکانها الذی کانت فیه انتهیٰ، ففی هذا الحدیث بیان سرعة انتقال ارواحهم من العرش الی الثریٰ ثم انتقالها من الثری الی مکانها ولهذا قال مالک وغیره من الائمة ان الروح مرسلة تذهب حیث شاءت وما یراه الناس من ارواح الموتیٰ ومجیئهم الیهم من المکان البعید امر یعلمه عامة الناس ولا یشکون فیه.

(کتاب الروح لابن القیم ۱۳۵ المسألة الخامسة عشر ومثله فی شرح الصدور ۷۹)

وعن عائشة رضی الله عنها قالت لما مات النجاشی کنا نتحدث انه لا یزال یری علی قبره نور. (سنن ابی داؤد ۱: ۳۴۹ باب فی النور یری عند قبر الشهید)

الجواب: د نابالغه ماشومانو نه د منکر نکیر سوال او جواب کښې اختلاف دي بعضې ئې ثابتوی او بعضې ئې نفی کوی.

والوجه فیه عدم النص فمن نظر إلی عموم الحدیث قال بسوال الصبیان ومن نظر الی عدم کونه مکلف انکر علیه والتفصیل فی ردالمحتار ۱:۷۹۷ فلیراجع ﴿۱﴾. وهوالموفق

دقبر خاوره تبرکا یا علاجاً خوړل یو منکر کاردي

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائې چه بعضې خلق د مزارونو د قبرونو نه خاورې راوړی پخپله ئې هم خوری او په نورو ئې هم بطور تبرک خوروي، بعضې خلق خو چه څوک مړ شی او د په مرګ څوک ډیر زیات خفه وی نو هغه باندې دهغه مړی د قبرخاوره خوړلې کیږی چه زړه ئې صبر شی. آیا

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ومن لا یسئل) اشار الی ان سوال القبر لا یکون لکل احد ویخالفه ما فی السراج کل ذی روح من بنی آدم یسئل فی القبر باجماع اهل السنة لکن یلقن الرضیع الملک وقیل لا بل یلهمه الله تعالیٰ کما الهم عیسی فی المهد، لکن فی حکایة الاجماع نظر فقد ذکر الحافظ ابن عبد البر ان الآثار دلت علی انه لا یکون الا لمؤمن او منافق ممن کان منسوبا الی اهل القبلة بظاهر الشهادة دون الکافر الجاحد وتعقبه ابن القیم لکن رد علیه الحافظ السیوطی وقال ما قاله ابن عبد البر هو الارجح ولا اقول سواه ونقل العلقمی فی شرحه علی الجامع الصغیر ان الراجح ایضا اختصاص السوال بهذه الامة خلافا لما استظهره ابن القیم ونقل ایضا عن الحافظ ابن حجر العسقلانی ان الذی یظهر اختصاص السؤال بالمکلف وقال وتبعه علیه شیخا یعنی الحافظ السیوطی ثم ذکر ان من لا یسئل ثمانیة الشهید والمرابط والمطعون والمیت زمن الطاعون بغیره اذا کان صابرا محتسبا والصدیق والاطفال والمیت یوم الجمعة او لیلتها والقاری کل لیلة تبارک الملک وبعضهم ضم الیها السجدة والقاری فی مرض موته قل هو الله احد، واشار الشارح الی انه یزاد الانبیاء علیهم الصلاة والسلام لانهم اولی من الصدیقین.

(ردالمحتار ۱:۶۲۹ مطلب ثمانیة لا یسئلون فی قبورهم باب صلاة الجنائز)

دا دواړه طریقې شرعا صحیح دی؟ بینوا توجروا

المستفتی عبدالله مریړه حسن راولپنډی.... ۲۴\۳\۱۹۷۰

الجواب: واضحه دي وی چه د حدیثی روایتونو نه د تبرک با ثار الصالحین جواز د رنړا ورځ پشان ثابت دي لیکن په دې تبرکاتو کښې په ددې خبرې خیال ساتلې کیږی چه په خیرالقرون کښې ددې څه نظیر بلا نکیر ثابت دي یا د شر القرون عوامو په خپل خواهش سره دا جوړکړې دي نو، اولنې صورت به مشروع وی او دویم به غیر مشروع وی او خاوره خوړل اګرچه پخپله هم مکروه دی.

لما فی الهندیة ۵:۱۳۷۷ کل الطین مکروه هکذا ذکر فی فتاوٰی ابی اللیث ﴿۲﴾

لیکن دا تبرکاً خوړل یا علاجًا خوړل په خیرالقرون کښې غیر ثابت دي، لهذا دا تبرک او علاج یو امرِ منکر دي، دا په حکمت سره بندول په هر مسلمان باندې ضروری دي، فقط، وهوالموفق.

د ښځو د پاره د خارجی مصلحتونو په بنا زیارة القبور ممنوع دي

سوال: علمائې دین دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د ښځو د پاره د زیارة القبور څه حکم دي؟ او په مقبره کښې ددغې زیارتونو په خواکښې ددعا څه حکم دي؟ شرعی حکم راته اوښایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: منصف شاه کدر مردان.....۱۵رجب ۱۴۰۱ھ

الجواب: په اصل مذهب کښې زیارة القبور د ښځو د پاره مسنون دي لحدیث الا فزوروها ﴿۳﴾...

﴿۱﴾ وعن اسماء بنت ابی بکر انها اخرجت جبة طیالسة کسر وانیة لها لبنة دیباج وفرجیها مکفوفین بالدیباج وقالت هذه جبة رسول الله ﷺ کانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وکان النبی ﷺ یلبسها فنحن نغسلها نستشفی بها رواه مسلم.

(مشکواة المصابیح ۱:۳۷۴ کتاب اللباس)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۴۰ الباب الحادی عشر فی الکراهة فی الاکل وما یتصل به)

﴿۳﴾ عن بریدة قال قال رسول الله ﷺ نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها..... رواه مسلم، وعن ابن مسعود ان رسول الله ﷺ قال کنت نهیتکم عن .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

البته د خارجی مصلحتونو په بنا ممنوع دي. ونظیره حضورهن المساجد(۱) واضحه دي وی اهل القبور حاجت رواه او مشکل کشا منل شرک دي او د هغوی په توسل سره دعا غوښتل جائز دی. (۲) وهوالموفق.

په مزارونو باندې د بعضې عوامی کارونو شرعی وضاحت.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې زمونږ ځائې کښې یو مزاردې په هغې باندې بعضې خلق اعتراض کوی چه تاسو کومه شکرانه اخلئ دا حرامه ده ددې خرڅول هم حرام دی. دغه مزار ونو راتلونکې ښځې دمؤل او په هغوی باندې جارو وهل جائز دی یا نه؟ بینوا بالتفصیل وتوجروا عند الجلیل

المستفتی: اعجازحسین پبی نوشهره.. ۱۹۸۴ء | ۱۰| ۱۵

الجواب: د زیارة القبوربعضې احکام(۱) د سړو دپاره زیارة القبورمسنون دي. (۳)

(بقیه حاشیه) زیارة القبور فزوروها فانها تزهد فی الدنیا وتذکر الآخرة رواه ابن ماجة، وعن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور، رواه احمد والترمذی وابن ماجة وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وقال (ای الترمذی) وقد رای بعض اهل العلم ان هذا کان قبل ان یرخص النبی ﷺ فی زیارة القبور فلما رخص دخل فی رخصته الرجال والنساء. (مشکواة المصابیح ۱:۱۵۴ باب زیارة القبور)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقال الخیر الرملی ان کان ذلک لتجدید الحزن والبکاء والندب علی ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعلیه حمل حدیث لعن الله زائرات القبور وان کان للاعتبار والترحم من غیر بکاء والتبرک بزیارة قبور الصالحین فلابأس اذا کن عجائز ویکره اذا کن شواب کحضور الجماعة فی المساجد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقال السبکی یحسن التوسل بالنبی الی ربه ولم ینکره احد من السلف ولا الخلف الا ابن تیمیه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۲۸۱ فصل فی البیع)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: ای لا بأس بها بل تندب ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اود ښځو دپاره مفتی به قول مطابق ممنوع دي(۱) (۲) داولیاءالله د قبرونو نه حاجتونه غوښتل شرکیاتو کښې دی. او توسل بالصالحین (چه یا الله ځما دا حاجت ددې ولی په حرمت اوطفیل سره پوره کړې) جائزدي. (۲) ددینه منکرین سلفیان او وهابیان دی. (۳) زیارت ته راتلونکی د مول جائزدی لیکن په هغوی باندې جارو وهل خودساخته عوامی تبرک دي (۳) (۴) منجورانوته د اعزازیا تعاون په ارادې سره شکرانه ورکرول منع نه دی البته د اولیاء په نوم نذر او منختې کول اودهغوی د خوشحالئ او نزدیکت دپاره څه ورکول شرکیات دی. (٤)

(بقیه حاشیه) کما فی البحر عن المجتبی فکان ینبغی التصریح به للامر بها فی الحدیث المذکور کما فی الامداد وتزار فی کل اسبوع کما فی مختارات النوازل قال فی شرح لباب المناسک الا ان الافضل یوم الجمعة والسبت والاثنین والخمیس فقد قال محمد بن واسع الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوماً قبله ویوم بعده فتحصل ان یوم الجمعة افضل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنازة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقیل تحرم علیهن والاصح ان الرخصة ثابتة لهن بحر وجزم فی شرح المنیة بالکراهة لما مر فی اتباعهن الجنازة وقال الخیر الرملی ان کان ذلک لتجدید الحزن والبکاء والندب علی ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعلیه حمل الحدیث لعن الله زائرات القبور وان کان للاعتبار والترحم من غیر بکاء.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنازة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقال السبکی یحسن التوسل بالنبی الی ربه ولم ینکره احد من السلف ولا الخلف الا ابن تیمیة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۲۸۱ فصل فی البیع)

﴿۳﴾ عن انس قال رخص رسول الله ﷺ فی الرقیة من العین والحمة والنملة رواه مسلم. وعن عوف بن مالک الاشجعی قال کنا نرقی فی الجاهلیة فقلنا یا رسول الله کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علیی رقاکم لابأس بالرقی مالم یکن فیه شرک رواه مسلم.

(مشکواة المصابیح ۲:۳۸۸ کتاب الطب والرقی)

﴿۴﴾ قال العلامة الحصکفی: واعلم ان النذر الذی یقع ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(۵) کومه شکرانه چه په قبر کیښودې شی هغه دمالک د ملکیت نه نه اوځی او چه کومه شکرانه د صندوق یا څادر په ذریعې یا لاس په لاس ملاؤ شی هغه د مالک د ملکیت نه اوځی. (۶) نمبر خرڅول یا ګانړه کول وغیره باطل او کالعدم کارونه دی. (لان استحقاق الهدایا لیس بمال ولا بحق واجب فلایجری فیه البیع ولا الرهن ولا النزول عن الحق بعوض. وهوالموفق

د اصحاب کهف سپې ته ایصال ثواب

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعضې خلق د اصحاب کهف د سپی د ایصال ثواب دپاره صدقه او خیرات کوی آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمن شهاب خیل لکی مروت

الجواب: سپو ته ایصال ثواب کول بې وقوفانه او جاهلانه کار دې. (لعدم احتیاج الکلب الی الثواب. وهوالموفق

د دریاب وړلو په وجه د قبرونو منتقل کول.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو قبر باندې څلور کاله تیر شوی دي، او دا په داسې ځائې کښې دې چه د دریاب وړلو سخته خطره ده نو داهلِ قرابت په خواهش ایا دا قبر کهلاؤ کولې او دا ډانچه محفوظ ځائې ته منتقل کولې شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: میجر محمد اسلم پشاور کینټ.....۲۱/۱۱/۱۹۷۵

(بقیه حاشیه)للاموات من اکثر العوام وما یؤخذ من الدراهم والشمع الزیت ونحوها الی ضرائح الاولیاء الکرام تقربا الیهم فهو بالاجماع باطل وحرام (قوله باطل وحرام) لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة والعبادة لا تکون لمخلوق. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۳۹ مطلب فی النذر الذی یقع للاموات قبیل باب الاعتکاف)

الجواب: که دد دریاب وړلو یقین یا غالب ګمان وی نو د هغې منتقل کول به ناجائز نه وی.

یدل علیه ما فی شرح الصدور ۱۳۲ اخرج مالک ان عمروبن الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاریین حفر قبرهما لیغیرا من مکانهما لان السیل حفر قبرهما واخرج البیهقی ان معاویة لما اراد ان یجری کظامة نادیٰ من کان له قتیل باحد فلیشهد فخرج الناس الی قتلاهم فوجدوهم رطاباء واخرج ابن ابی شیبة فی المصنف لما صرف معاویة عینه التی تمر علی قبور الشهداء فاجریت علیهما یعنی علی قبر عبد الله بن عمروبن حرام وعمروبن الجموح فاخرجناهما الخ﴿۱﴾ قلت فلعل مراد الفقهاء من کراهیة الاخراج هو فی غیر محل الضرورة هذا ما عندی ولعل عند غیری احسن منه. وهوالموفق

د بدعاتو او رسوماتو په وجه قبرونه ورانول جائز نه دی.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د جمات سره متصل دړې سوه کاله پخوانې دیو ولی قبر دې په هغې باندې سړی او ښځې نذر او منخې ږدی او دا عقیده ساتی چه باران کیدل اوږلئ او دریدل هم ددې قبروجه ده د بهر خلق هم ددې قبر په وجه ددې کلی والو احترام کوی. اوس په محله کښې څو کسانو دا مشوره کړې چه دا قبر دې هوار کړیشی چه دا بدعات او رسومات ختم شی او ددې ځائې دې په جمات شامل کړې شی چه طالبانو له پکښې کمره جوړه کړی شی. آیا داسې کول جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحق هزاره.....۱۲/جولائی ۱۹۷۵

الجواب: واضحه دې وی چه د کومو څیزونو اهانت ممنوع نه وی مثلا بت، اونه، ګټه نو د فتنې ختمولو د پاره به د هغې ختمول جائز بلکه واجب وی. او د کومو څیزونو اهانت چه ممنوع وی مثلاً قبر، جمات نو د بدعاتو او شرکیاتو د ختمولو او بندولو دپاره دهغې ورانول او ختمول به نا جائز او خلافِ تعامل وی. خلافا للطائفة السلفیة النجدیة. وهوالموفق

﴿۱﴾ (شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور للامام السیوطی ۱۳۳ باب نتن المیت وبلاء جسده)

قبر او تعزیه بنکلول: د قبر د کانړي په بدن باندې د مړلو حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائي (۱) چه قبرونه بنکلول، تعزیه بنکلول تبرکاً جائز دی یا نه؟ (۲) په قبر ونو باندې پراته کانړی بدن باندې مړل جائز دی یا نه؟ (۳) یو قبر یا پیر ته سجده کول جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۷۵ء ۹\۱۱\۱۱

الجواب: (۱) د قبر بنکلول مکروه دی.

کما فی الهندیة ۵:۳۸۷ ولا یمسح القبر ولا یقبله ﴿۱﴾ قلت فالتعزیة لا تقبل بطریق الاولی لانها لیست من الاشیاء العظمة وکذا هو من شعائر الروافض ﴿۲﴾.

(۲) تبرک مشروع دي. ﴿۳﴾ لیکن مونږ ددې ذمه دار نه یو چه دعوام کالا نعام خودساخته تبرکاتو دمشروعیت په غم کښې شو. (۳) سجده او رکوع

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۵:۳۵۱ الباب السادس عشر فی زیارة القبور وقرأة القرآن فی المقابر)

(۲) علامه شاه عبدالعزیز محدث دهلوی صاحب رحمه الله فرمائی. تعزیه کول چه په عشره محرم الحرام کښې معمول وی اودرګاهونه اود قبرونوصورتونه جوړول صحیح نه دي، په دې وجه چه د تعزیه دارئ نه مراد دادې چه ترک لذت او ترک زینت اوکړی. او خپل صورت د غمګین او مخزون پشان جوړکړی یعنی د غمژنې بڼې پشان کینی حال داچه د سړی د پاره دا په یوحالت کښې هم شرعًا نه ثابتیږی. او تعزیه داری بدعت دي او دغه شان درګاهونه او د قبرونو صورتونه جوړول او جهنډې لګول وغیره یعنی دا ټول بدعات دي، او ظاهره ده چه دا بدعت ...عت سیئه حال دا دي چه حدیث کښې راغلې دی. (شر الامور ...حدثه بدعة وکل بدعة ضلالة رواه مسلم. دې مجلس کښې د ...ه ځرا په نیت سره هم حاضری کول نا جائز دی په دې وجه چه دلته هیڅ ...د زیارت دپاره لاړ شی او هلته څه لرګی دی چه د تعزیه دارئ ...شوی وی هغه د زیارت ًقابل نه دی بلکه د ورانو لو قابل دی. ...ی تبریزی: ۱۸۴۱ ...صوف)

...ول الله ﷺ اذا صلی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کول چه بطور عبادت وی نو شرک دي او که د غیرالله تعظیم دپاره وی نو حرام ده. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د جنازې په وخت کښې غریبانو کښې د جامو تقسیم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائي چې د جنازې په وخت کښې غریبانانواومسکینانوکښې د کپړوتقسیم جائزدي یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نا معلوم.....۱۹۷۲ء ۱۰\۱۱\۱

الجواب: دا یو عُرفی اعزاز دي نه مطلوب دي او نه ممنوع دی. وهوالموفق

د مړی یا قبر په خواکښې د قران مجید د تلاوت حکم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چې د مړی سره قبل از دفن کور کښې یا روستو د دفن نه په قبر باندې د قران د تلاوت څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا رحیم الله باچا اضاخیل بالا.....۲۵\۹\۱۹۷۵

الجواب: دمړی خواکښې قران لوستل مطلقا جائزدی. چه په بنکاره باندې وي،

(بقیه حاشیه) الغداة جاء خدم المدینة بآنیتهم فیها الماء فما یؤتی باناء الاغمس یده فیه وربما جاءه فی الغداة الباردة فیغمس یده فیها، عن انس قال لقد رأیت رسول الله ﷺ والحلاق یحلقه واطاف به اصحابه فما یریدون ان تقع شعرة الا فی ید رجل. (رواهما مسلم) وقال النووی وفیه التبرک بآثار الصالحین وبیان ما کانت الصحابة علیه من التبرک واکرامهم ایاه ان یقع شیئ منه الا فی ید رجل سبق الیه.

(الصحیح مسلم مع شرح النووی ۲:۲۵۶ باب قربه ﷺ من الناس وتبرکهم به)

﴿۱﴾ وفی فتاوٰی الهندیة: من سجد للسلطان علی وجه التحیة او قبل الارض بین یدیه لا یکفر ولکن یأثم لارتکابه الکبیرة هو المختار قال الفقیه ابو جعفر رحمه الله تعالیٰ وان سجد للسلطان بنیة العبادة او لم تحضره النیَة فقد کفر کذا فی جواهر الاخلاطی.

(فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۶۸ الباب الثامن والعشرون فی ملاقاة الملوک والتواضع لهم الخ)

یا د لرې نه وی او یا مړې پټ وی البته د نزدې نه وی او قرآت په ښکاره

کولې شی نو بعد الغسل اتفاقاً جائز دې. او قبل الغسل پکښې اختلاف دې

احتیاط په نه کولو کښې دې. (والتفصیل فی رد المحتار ۱\۵۷۳ ﴿۱﴾)

او د قبر خوا کښې قران لوستل جائز دی.

کما فی الهندیة ۱:۱۷۷ قرأة القرآن عند القبور عند محمد رحمه الله لا تکره ومشائخنا اخذوا بقوله﴿۲﴾. وهو الموفق

خاوره د مړې په قبرکښې کیښودل اود اچولو حکم

سوال: علمائې دین دې دې مسئلې باره کښې څه فرمائی: (۱) د مړی ددفن کولو وخت کښې څو کسان خاورې دم کړی او د مړی سره ئې دفن کوی دا جائز دی یا نه دې؟ د قبر تیاریدلو نه پس متی خاوره واخلی او منها خلقنکم... الخ،، ایت پرې اولولی او په قبر کښې ئې خخه کړی آیا دا بد عت دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحق..... ۱۹۷۴ء\۳\۲۶

الجواب: (۱) بې اصله کار دې. ﴿۳﴾ فقهاؤ ورته جائز وئیلې دی. (کما فی الهندیة ۱: ۱۷۶). ﴿٤﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ویقرأ عنده القرآن الی ان یرفع الی الغسل. قال ابن عابدین: کرهوا القرأة بعد موته حتی یغسل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۳۰ مطلب فی القرأة عند المیت)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۶ الفصل فی القبر والدفن والنقل من مکان الی آخر)

(۳) په طحطاوی علی المراقی کښې دی.

وفی کتاب النورین من اخذ من تراب القبر وقرء علیه سورة القدر سبعاً وترکه فی القبر لم یعذب صاحب القبر ذکره السید (۵۰۴)

دغه شان په نورو عملیاتو کتابونو او د سورتونو په فضائلو کښې ئې مختلف اعمال لیکلې دی چه بغیر د حوالې نه د عمل په طور مذکور دی. لهذا د احکام شرع سره د متصادم او منهی عنه نه کیدلو په وجه نه مطلوب دی او نه ممنوع بلکه مباح دی.

لان الاصل فی الاشیاء الاباحة ولحدیث ابی داؤد: وما سکت عنه فهو عفو، البته التزام دما لا یلزم بدعت دے۔.....(ازمرتب)

﴿۴﴾ فی الهندیة: ویستحب لمن شهد دفن المیت ان ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په قبرونو باندې شنه څانګه کیښودل جائز دی او پکښې کیښودل ابداع دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوم سړې مړ شی نو دهغه په قبر باندې شنه څانګه لګوی. چه په ده باندې د قبر عذاب آسان شی آیا دا جائز دي؟ او په قبر د څانګې کیښودلو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد سعید راولپنډی... ۲۷ جولائي ۱۹۷۵\

الجواب: په قبر باندې شنه څانګه کیښودل جائز دی.

کما ورد فی حدیث صحیح وروی البخاری فی صحیحه ان بریدة بن الخصیب اوصی بان یجعل علی قبره جریدتان (فلیراجع الی ردالمحتار ۱:۸۴۶)﴿۱﴾

لیکن په قبر کښې دننه د څانګې کیښودل په قران، حدیث او فقه کښې صراحت سره نشته بلکه ابداع دی. وهو الموفق

د قبر پخولو او هغې باندې د غلاف اچولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه! (۱) چه د قبر پخول

(بقیه حاشیه) یحثو فی قبره ثلاث حثیات من التراب بیدیه جمیعاً ویکون من قبل رأس المیت ویقول فی الحثیة الاولیٰ منها خلقناکم وفی الثانیة وفیها نعیدکم وفی الثالثة ومنها نخرجکم تارة اخریٰ کذا فی الجوهرة النیرة. (الهندیة ۱:۱۶۶ الفصل السادس فی القبر واللدفن والنقل من مکان الی آخر)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ویؤخذ من ذلک ومن الحدیث ندب وضع ذلک للاتباع ویقاس علیه ما اعتید فی زماننا من وضع اغصان الآس ونحوه وصرح بذلک ایضا جماعة من الشافعیة وهذا اولی مما قاله بعض المالکیة من ان التخفیف عن القبرین انما حصل ببرکة یده الشریفة ﷺ او دعائه لهما فلا یقاس علیه غیره وقد ذکر البخاری فی صحیحه ان بریدة بن الخصیب رضی الله عنه اوصیٰ بان یجعل فی قبره جریدتان والله تعالیٰ اعلم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۸ قبیل باب الشهید مطلب فی وضع الجرید)

جائز دی یا نه؟ (۲) د یو بزرګ عالم یا ولی قبر باندې څادر او غلاف وغیره کیښودل جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: میر احمد کوهاله راولپنډی..... ۱۴۱۴\۱۹۷۰

الجواب: (۱) نا جائز دې لقول الفقهاء ولا یُجصص، خو د سیلاب د خطرې د وجې نه ګیر چاپیره پوخ دیوال جوړ کړیشی نو څه خبره نه ده. ﴿۱﴾ (۲) ددې متعلق جواز او کراهیت دواړه مروی دی لهذا نه کول بهتر دی او دلیل هم ددې طرف مضبوط دې. ﴿۲﴾ وهوالموفق

د مړی سره قران کیښودل او د امام د جانې نماز مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی (۱) د مړی سره قران کیښودل څنګه دی؟ برابره خبره ده چه حیله اسقاط وی یا نه؟ بعضې خلق د مړی د کټ سره قران ږدی او جنازه وړی لا علی التعین، که دا قران د مړی

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی شرح المنیة عن منیة المفتی المختار انه لا یکره التطیین وعن ابی حنیفة یکره ان یبنی علیه بناء من بیت او قبة او نحو ذلک لما روی جابر نهی رسول الله ﷺ عن تجصیص القبور وان یکتب علیها وان یبنی علیها رواه مسلم وغیره، نعم فی الامداد عن الکبریٰ والیوم اعتادوا التسنیم باللبن صیانة للقبر عن النبش ورأوا ذلک حسنا وقال ﷺ ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۲ مطلب فی دفن المیت باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال ابن عابدین: کره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجة وتکره الستور علی القبور ولکن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة حتیٰ لا یحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للغافلین الزائرین فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان کان بدعة فهو کقولهم بعد طواف الوداع یرجع القهقری حتی یخرج من المسجد اجلالاً للبیت حتی قال فی منهاج السالکین انه لیس فیه سنة مرویة ولا اثر محکی وقد فعله اصحابنا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۲۵۶ قبیل فصل فی النظر والمس)

خپل وی یا د بل چا وی او یا دا قران چرته د جمات وقف قران وی یا د چا د کور نه ئې راخستلې وی. (۲) د جنازې د امام د پاره جائې نماز څه څیز دې؟ دا د کفن جزدې یا څه خیراتی څیز دې؟ یا په دیکښې شرعاً څه تبرک شته؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ نور محمد پیش امام مصری بانډه...۱۹۲۹ء\۵\۱۵

الجواب: (۱) توسل بالقران نا جائز نه دې لیکن ددې توسل اختراع عبث او خطرناک ضرور دې. (۲) جائې نماز څه ضروری څیز نه دې په کیښودلو یا نه کیښودلو کښې څه ګناه یا ثواب نشته، که د عالم او امام تعظیم مقصود وی نو د ثواب کار دې. وهوالموفق

د مړی دفن کولو نه پس درې ځلې دعا کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښ څه فرمائی چه د مړی دفن کولو نه پس لاس اوچتول او یو ځل یادرې ځلې دعا غوښتل جائز دی یاناجائز؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی غلام نبی چورنګی کوهاټ..... ۱۲\۱ شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: د زیارت القبور په وخت کښې لاس اوچتول او درې ځلې دعا کولو روایت په صحیح مسلم کښې مسطور دې. ﴿۱﴾ او ددفن کولو نه پس ددعا په مشروعیت کښې هیڅ شک نشته (لحدیث واسئلوا له بالتثبیت فانه الآن یسئل او کما قال علیه السلام ﴿۲﴾ لیکن په دې دعا کښې لاس اوچتول نه مطلوب دی او نه ممنوع دی. ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ عن عائشه الا احدثکم عنی وعن رسول الله ﷺ..... حتی جاء البقیع فقام فاطال القیام ثم رفع یدیه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت الخ.

(الصحیح مسلم ۱:۳۱۳ باب التسلیم علی اهل القبور والدعاء والاستغفار لهم)

﴿۲﴾ (سنن ابی داؤد ۲:۱۰۳ باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف)

(۳) د قبر سره په ناسته لاس اوچتولو سره یا بغیر د لاس اوچتولو نه او بل طرفته په هره طریقه سره دعا جائز اومباح ده، اوپه دعاکښې لاس اچتول دآداب دعانه لهذا دبعض الناس په دې دعاکښې دلاس اوچتولو باقی حاشیه په راروانه صفحه

په میډیکل کالجونو کښې د مړی په بدن باندې تجربات کول

سوال: علمائې دین دی مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په میډیکل کالجونو کښې په انسانی لاشونو باندې مختلف تجربې کولې شی او تر آخره پورې هغه ټکړې ټکړې کوی نو دفن ئې نه کوی آیا دا جائز دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل ربی دوکاندار توپی.....۱۹مارچ ۱۹۷۵

الجواب: دانسان ابتذال اوپه ده تجربې کول ناجائزدی. اگرکه یو وینښته ولې نه وی.

قال الله تعالیٰ ولقد کرمنا بنی آدم ﴿۱﴾ وفی الهدایة ولا یجوز بیع شعور الانسان ولا الانتفاع بها لان الآدمی مکرم لا مبتذل فلا یجوز ان یکون شیئ من اجزائه مهانا مبتذلا(۳:۵۵) ﴿۲﴾ وبمعناه فی جمیع کتب الفتاویٰ،

لهذا د انسان په بدن باندې به تجربې کول حرام وی تجربې د ربړ یا پلاسټک وغیره نه جوړ شوی اندامونو باندې هم کیدې شي. وهو الموفق

[بقیه حاشیه].. نه مطلقِ منع څه معنی نه لری. په دې کښې یوحدیث د مسلم دې جاء البقیع فاطال القیام ثم رفع یدیه ثلاث مرات،ددې حدیث په ذیل کښې امام نووی فرمائی:

فیه استحباب اطالة الدعاء وتکریره ورفع الیدین وفیه ان دعاء القائم اعلیٰ من دعاء الجالس فی القبور (نووی شرح مسلم ۱:۳۱۳)

په فتح الباری شرح صحیح البخاری کښې دی.

عن ابن مسعود رأیت رسول الله ﷺ فی قبر عبد الله بن ذی البجادین الحدیث وفیه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا یدیه اخرجه ابوعوانة فی صحیحه (۱۱:۱۲۲ باب الدعاء مستقبل القبلة).

او بهتر دا ده چه قبلې ته مخ کړې او قبر ته مخ هم جائز دي.

قال العلامة الحلبی: ویستحب زیارة القبور للرجال وتکره للنساء ویدعو قائما مستقبل القبلة وقیل یستقبل وجه المیت وهو قول الشافعی.(غنیة المستملی ۵۶۰ مسائل شتیٰ کتاب الجنازة).....(ازمرتب)

﴿۱﴾ (سورة بنی اسرائیل پاره:۱۵ رکوع:۷ آیت:۷۰)

﴿۲﴾ (الهدایة علی صدر فتح القدیر ۶:۶۳ باب البیع الفاسد)

په قبر باندې د ایتونو. حدیثونو. تاریخ وفات او نوم وغیره لیکلو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی.چه په قبر باندې د قران ایتونه، احادیث، تاریخ وفات اود نوم لیکلو څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: رحیم الله باچا خیل نوشهره.....۲۳ذی القعده۱۴۰۱ھ

الجواب: د نوم او تاریخ وفات نه علاوه دا نور کارونه خلاف سنت دی.﴿۱﴾ وهو الموفق

د اولیاء الله او صلحاؤ په قبرونو جهنډې لګول او غلاف اچول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! (۱) آیا د یو شهید، ولي، او نیك سړی په قبر باندې غلاف اچول او جهنډې لګول جائز دي؟ (۱) آیا د رسول الله ﷺ په قبر مبارک باندې څه غلاف یا جهنډه شته؟ (۳) دیو شهید وغیره په قبر باندې غلاف یا جهنډه کیښودلو نه منع کونکې په حق دې یا د څه سزا مستحق دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: لقمان شاه.....۲۳مارچ۱۹۷۵

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله لا بأس بالکتابة) لان النهی عنها وان صح فقد وجد الاجماع العملی بها فقد اخرج الحاکم النهی عنها من طرق ثم قال هذه الاسانید صحیحة ولیس العمل علیها فان ائمة المسلمین من المشرق الی المغرب مکتوب علی قبورهم وهو عمل اخذ به الخلف عن السلف، ویقوی بما اخرجه ابوداؤد باسناد جید ان رسول الله ﷺ حمل حجر فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال اتعلم بها قبر اخی وادفن الیه من مات من اهلی فان الکتابة طریق الی تعرف القبر بها نعم یظهر ان محل هذا الاجماع العملی علی الرخصة فیها ماذا کانت الحاجة داعیة الیه فی الجملة کما اشار الیه فی المحیط بقوله وان احتیج الی الکتابة حتی لا یذهب الاثر ولا یمتهن فلا بأس به فاما الکتابة بغیر عذر فلا حتی انه یکره کتابة شیئ علیه من القرآن او الشعر او اطراء مدح له.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۲ مطلب فی دفن المیت باب صلاة الجنائز)

الجواب: (۱) په قرآن او حدیث اود امام ابو حنیفه رحمه الله په اقوالو کښې ددې غلاف اوجهنډې متعلق هیڅ ذکر نشته دې چه تاته دهغې نه جواب درکړې شی، **نعم جاز ان یستبط هذا الحکم من الحدیث المسطور (ما امرنا ان نکسر الحجارة الحدیث) لکن هذا الاستنباط لیس من مطلوبکم لانه رأی المستنبط وقوله.**

(۲) د پیغمبر علیه السلام دقبر متعلق تپوس کول لا یعنی خبره ده ځکه چه هلته کښې د یو کار کیدل دلیل نه دې. (۳) د غلاف متعلق فقهائې کرامو کراهیت هم نقل کړې دې. او بعضې فقهائې کرامو نه جواز هم مروی دې.

کما فی ردالمحتار ۵:۳۱۹ کره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاوٰی الحجة وتکره الستور علی القبور ولکن نحن نقول الان اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة حتیٰ لا یحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للغافلین الزائرین فهو جائز الیٰ آخر ما ذکر فی کشف النور﴿۱﴾

﴿۱﴾ نو د قاعدې مطابق محرم نه په ترجیح ورکولې کیږی لیکن مخالفینو باندې سختی نه دې پکار. وهوالموفق

په قبرستان باندې تیریدلو وخت کښې لاس اوچتول دعا کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په قبرستان باندې تیریدلو وخت کښې د اهل قبور د مغفرت د پاره لاس اوچتول او دعا غوښتل پکار دی یا څه سورت اولولی او بغیر د لاس اوچتولو نه په زړه کښې دعا اوغوښتلې شی.؟ بینوا توجروا

المستفتی: خواجه عبدالسلام از ارندر چترال.....۲۰۱۵۱۱۹۸۴

الجواب: لاس اوچتول هم جائز دی. (مسلم شریف) ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۲۵۶ فصل فی اللبس کتاب الحظر والاباحة)

﴿۲﴾ جاء النبی صلی الله علیه وسلم البقیع فقام فاطال القیام ثم رفع یدیه ثلاث مرات ثم انحرف. (الصحیح مسلم ۱:۳۱۳ فصل فی التسلیم علی اهل القبور والدعاء والاستغفار لهم)

د جنازې شریکانو د پاره د مړی په کور کښې خوراک کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی د مړی د تدفین نه پس اعلان کول چه په جنازه کښې شریک خلق دمړی په کور کښې دوډئ اوخورئ څه حکم لري، حال دا چه اوس دا عام رواج جوړ شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: اهالیان کنډی هری پور.....۱۱۸ جمادی الثانی ۱۴۰۱ھ

الجواب: د اهلِ میت د طرف نه تصدق علی المساکین هر وخت جائزدې. اود رسم ورواج پابندی (فخر اوریا) هر وخت ناجائز دی. ﴿۱﴾ او دعوت او ضیافت درې ورځو پورې ناجائز دی پس دا دعوتِ مسئوله نا جائز دې. (۲) (ماخوذ از شامی ۱:۸۴۲ وهندیه ۵:۳۸۲) وهوالموفق

د مړی په باره کښې مختلفې مسئلې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی (۱) هره جمعه باندې قبرستان ته تللوسره دانسان ګناه معاف کیږی یانه؟ (۲) مړې خپل قبرته راتللو والا پیژنی یا نه؟ (۳) مړې د ژوندی مدد کولې شی یا نه؟ (۴) ژوندی لره د

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: بجواز تبرع الوارث باخراجها وعلیه فلا بأس بادارة الولی للزکاة ثم ینبغی بعد تمام ذلک کله ان یتصدق علی الفقراء بشیئ من ذلک المال او بما اوصی به المیت ان کان اوصی.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۵۴۳ مطلب فی بطلان الوصیة بالختمات والتهالیل)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثانی والثالث.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۴ باب صلاة الجنائز) وفی الهندیة: ولا یباح اتخاذ الضیافة ثلاثة ایام فی ایام المصیبة واذا اتخذ لا بأس بالاکل منه کذا فی خزانة المفتین.

(فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۴۴ الباب الثانی عشر فی الهدایا والضیافات)

مړی نه مدد غوښتل جائز دی یا نه؟ (۵) قبرونو ته ګډې چیلئ او روژې وړل او خوړل جائز دی یا نه؟ (۶) مړی په خپل قبر باندې ناستې مرغې کښې نر او ښځه پیژندلې شی یانه؟ (۷) مړې غسل ورکولو والا د کټ سره تللو والا کفن دفن کولو والا پیژنی یا نه؟ (۸) مړی ته شرقاً غسل ورکول چه خپې قبلې ته وی د امام اعظم د مذهب نه خلاف دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی شاه محمد خان عبدالقاسم خان اټک...۲۰۱۷\۱۹۷۸

الجواب: علی ترتیب السوالات: (۱) د جمعې په ورځ زیارت القبور سنتِ رسول ﷺ دی ﴿۱﴾ (۲) پیژې ﴿۲﴾ (۳) باذنه تعالٰی کولې شی (۴) توسل بالصالحین جائز دې چه دهغې نه په استمداد با لغیر سره تعبیر جائز دې البته استمداد من الغیر مافوق الاسباب شرک دې. ﴿۳﴾

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: وتزار فی کل اسبوع کما فی مختارات النوازل قال فی شرح الباب المناسک الا ان الافضل یوم الجمعة والسبت والاثنین والخمیس فقد قال محمد بن واسع الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده فتحصل ان یوم الجمعه افضل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۶۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز)

﴿۲﴾ قال الملا علی القاری: واخرج ابن عبد البر فی الاستذکار والتمهید عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیافیسلم علیه الاعرفه ورد علیه السلام صححه عبد الحق واخرج ابن ابی الدنیا والبیهقی فی الشعب عن ابی هریرة قال اذا مر الرجل بقبر یعرفه فسلم علیه ردعلیه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا یعرفه فسلم علیه رد علیه السلام ای ولم یعرفه.

(مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۴: ۱۱۶ باب زیارة القبور الفصل الثالث)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: ومنها انه ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون الله تعالیٰ واعتقاده ذلک کفر اللهم الا ان قال یا الله انی نذرت لک ان شفیت مریضی او رددت غائبی او قضیت حاجتی ان اطعم الفقراء الذین بباب السیدة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(۵) دا اعمال شرک دی (چه کله د نذر بغیر الله د قبیلې نه وي) (۶) ممکن دي (۷) د قواعدو په رنړا کښې پیژندل اقرب معلومیږی ﴿۱﴾ (۸) په دې کښې توسع ده ﴿۲﴾ وهوالموفق

په قبرستان کښې د خوراک کولو حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په قبرستان کښې خوراک خوړل جائز دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: از جنا کور خانی خیل غازی شاه..۹ جمادی الاول ۱۳۹۷ھ

الجواب: په قبرستان کښې خوراک کول مکروه نه دی البته التزام د ما لا یلزم او تخصیص بلا مُخصِص بد عتِ سیئه دې. ﴿۳﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) نفیسة او الامام الشافعی او الامام اللیث او اشتری حصر المساجدهم او زیتا لو قودها او دراهم لمن یقوم بشعائرها الی غیر ذلک مما یکون فیه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل وذکر الشیخ انما هو محل لصرف النذر لمستحقیه القاطنین برباطه او مسجده فیجوز بهذا الاعتبار.

(ردالمحتار ۲: ۱۳۹ قبیل باب الاعتکاف مطلب فی النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام)

﴿۱﴾ قال الملا علی القاری: وقد اخرج احمد والطبرانی وابن ابی الدنیا والمروزی وابن منده عن ابی سعید الخدری ان النبی ﷺ قال ان المیت یعرف من یغسله ومن یحمله ومن یکفنه ومن یدلیه فی حفرته. (مرقاة المفاتیح ۴: ۴۲ باب المشی بالجنازة والصلاة علیها)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ویوضع کما مات کما تیسر فی الاصح.

(قوله فی الاصح) وقیل یوضع الی القبلة طولا وقیل عرضا کما فی القبر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۶۳۱ باب صلاة الجنائز)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولان ذکر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیئ دون شیئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ۲: ۱۵۹ باب العیدین)

زيارة القبور جائز او عبادة القبور ناجائز دي

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه کرامت الاولياء بعد الموت حق دي يا نه؟ او د زيارة القبور څه حکم دي؟ بينوا توجروا

المستفتی: صاحبزاده گل ظريف خان بتګرام.....۱۹۸۹ء۱۲۱۵

الجواب: کرامتِ د اولياء الله حق دي په ژوند کښې هم او بعد الموت هم. البته په الوهيت او ولايت کښې فرق کول ضروری دی. ﴿۱﴾ او د سړو ښځو دپاره زيارة القبور جائز دي. ﴿۲﴾ البته عبادة القبور د نارينو او زنانو دواړو دپاره ناجائز دي. وهو الموفق

قبر چه تيارشی دننه پکښې سورت يٰس لوستل په خاوره دمول او په قبر کښې خورول

سوال: علمائي دين دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښې دوه کسانو جنازه اوکړه د مړی ښخولونه مخکښې په قبر کښې دننه يوسرته يو بل خپو ته اودريدو او سورت يٰسين ئې تلاوت کړو په خاوره ئې دم کړو او خاوره ئې د لاش لاندې خوره کړه آيا دا طريقه شرعی لحاظ سره صحيح ده؟ بينوا توجروا

المستفتی: نا معلوم.....۱۱۱۲۱۹۷۴

﴿۱﴾ قال ابن عابدين: وعبارة النسفی فی عقائده وكرامات الاولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولی من قطع المسافة البعيدة فی المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشی على الماء والهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الاعداء وغير ذلک من الاشياء.

(ردالمحتار ۲:۶۸۴ مطلب فی ثبوت كرامات الاولياء والاستخدامات فصل فی ثبوت النسب)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: وان كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرک بزيارة القبور الصالحين فلا بأس اذا كن عجائز. (ردالمحتار ۱:۶۶۵ مطلب فی زيارة القبور باب صلاة الجنائز)

الجواب: په مقبره کښې سورت يٰسين لوستل جائز دی. ﴿۱﴾ ليکن په دې باندې خاوره دمول او په قبر کښې اچول بدعت دي ﴿۲﴾ نه د قران او حديث نه ثابت دي، نه په خيرالقرون کښې چرته وئيلي شوي دي، او نه دائمه دين او فقهائي کرامو نه مروی دی. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: من دخل المقابر فقرء سورة يٰس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات بحر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۶ مطلب فی القراة للميت واهداء ثوابها له باب صلاة الجنائز)

وقال الجلال السيوطی: اخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن انس ان رسول الله ﷺ قال من دخل المقابر فقرأ سورة يٰس خفف الله عنهم وكان له بعد دفن فيها حسنات وقال القرطبی فی حديث اقرء واعلی موتاكم يٰسٓ هذا يحتمل ان تكون هذه القراءة عند الميت فی حال موته ويحتمل ان تكون عند قبره قلت وبالاول قال الجمهور كما تقدم فی اول الكتاب وبالثانی قال ابن عبد الواحد المقدسی فی الجزء الذی تقدمت الاشارة اليه وبالتعميم فی الحالين قال المحب الطبری من متاخری اصحابنا وفی الاحياء للغزالی والعاقبة لعبد الحق عند احمد بن حنبل قال اذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا ذلک لاهل المقابر فانه يصل اليهم قال القرطبی وقد قيل ان ثواب القراءة للقاری وللميت ثواب الاستماع ولذلک تلحقه الرحمة قال الله تعالیٰ واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قال ولا يبعد فی كرم الله تعالیٰ ان يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدی اليه من القراءة وان لم يسمع كالصدقة والدعاء وفی فتاویٰ قاضی خان من الحنفية من قرأ القرآن عند القبور فان نویٰ بذلک ان يؤنسهم صوت القرآن فانه يقرأ وان لم يقصد ذلک فالله يسمع القراءة حيث كانت. (شرح الصدور ۱۳۰ باب قراءة القرآن للميت او على القبر)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالیٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشیئ دون شیئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ۲:۱۵۹ فصل فی العيدين)

د بعضې ځناورو جنت ته تلل

سوال: آیا چرته په یو روایت کښې شته چه سپي به جنت ځي؟ بیّنوا توجروا

المستفتی: سمیع الرحمان محمودآباد ګړهی کپوره مردان ۲۳ شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: حموی په شرح اشباه کښې صفحه ۳۹۹ باندې د مقاتل نه د لسو ځناورو متعلق روایت کړې چه جنت ته به ځی. وعد منها کلب (اصحاب الکهف). ﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة سید احمد بن محمد الحموی: وفی شرح شرعة الاسلام قال مقاتل عشرة من الحیوانات تدخل الجنة ناقة محمد ﷺ وناقة صالح علیه السلام وعجل ابراهیم علیه السلام وکبش اسماعیل علیه السلام وبقرة موسیٰ علیه السلام وحوت یونس علیه السلام وحمار عزیر علیه السلام ونملة سلیمان علیه السلام وهدهد بلقیس علیه السلام وکلب اهل الکهف کلهم یحشرون کذا فی مشکاة الانوار. (غمزعیون البصائر علی الاشباه والنظائر ۱: ۲۶۱ الفن الثالث فائدة یدخل فی الجنة خمس حیوان)

قال العلامة آلوسی: وجاء فی شان کلبهم انه یدخل الجنة یوم القیامة فعن خالد بن معدان: لیس فی الجنة من الدواب الا کلب اصحاب الکهف وحمار بلعم ورأیت فی بعض الکتب ان ناقة صالح وکبش اسماعیل ایضا فی الجنة، ورأیت ایضا ان سائر الحیوانات المستحسنة فی الدنیا کالظباء والطاوس ومایتنفع به المؤمن کالغنم تدخل الجنة علی کیفیة تلیق بذلک المکان وتلک النشأه ویس ومایتنفع به المؤمن کالغنم تدخل الجنة علی کیفیة تلیق بذلک المکان وتلک النشأة ویس فیما ذکر خبر یعول علیه فیما اعلم، نعم فی الجنة حیوانات مخلوقة فیها، وفی خبر یفهم من کلام الترمذی صحته التصریح بالخیل منها، والله تعالیٰ اعلم وقد اشتهر القول بدخول هذا الکلب الجنة.

تفسیر روح المعانی ۹: ۳۲۷ سورة کهف آیت: ۱۸)

مسئله اطعام من اهل المیت

د مړی د طرف نه د خوراک ورکولو مسئلې د عوامی غلو او افراط او تفریط په وجې سره یو متنازعه شکل اختیار کړې وو. تر دې چه تکفیر او ابداع پورې دا سلسله اورسیدله. حضرت مفتی صاحب دامت کاتهم په مقالات کښې د نور مسئلو پشان د فقهی حوالو سره د افراط او تفریط نه پاکه امت ته پیش کړه د عام فائدې د پاره په فتاوٰی کښې شامل کولې شی.....از مرتب

داهل میت د طرفنه تصدق علی المساکین هر وخت جائزدې چه کله په وارثانو کښې نا بالغه او غائبین نه وی. (کما فی الهندیة ۵: ۳٤٤ وان اتخذ طعامًا للفقراء کان حسنا اذا کانت الورثة بالغین فان کان فی الورثة صغیر لم یتخذوا ذلک من الترکة کذا فی التتارخانیة، او د اهلِ میت د طرفنه د رسم او رواج پابندی هر وخت نا جائزه ده.

کما فی البزازیة علی هامش الهندیة ۴: ۸۱ ویکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعیاد وفی جنائز ردالمحتار عن المعراج، قال هذه الافعال کلها للسمعة والریاء فیحترز عنها لانهم لا یریدون بها وجه الله تعالیٰ.

اوداهلِ میت دطرفنه ضیافت او دعوت درې ورځو پورې ممنوع دې. یعنی دا کار منع دې خوراک منع نه دې. (کما فی الهندیة ۵: ۳٤٤ ولا یباح اتخاذالضیافة ثلاثة ایام فی ایام المصیبة واذا اتخذ لا باس بالاکل منه، کذا فی خزانة المفتین، البته خواص به خپل ځان د خوړلونه بچ کوی که خواص د خوراک نه بچ کیږی نۀ، نو عوام به د پخولونه منع نشی. اود اهلِ میت دطرفه دحاجت اوضرورت طعام جائزدې مثلاً داهلِ میت متعلقین نه وی یابې مروته وی اودطعام د اخستلو خرڅولوڅه انتظام نه وی اوهم دامحمل دې د اثر د ابوذر رضی الله عنه چه هغه وصیت کړې وو چه ځما میلمنو د پاره به یو ګډ ذبح کړې. (کما فی البدایة والنهایة ۷: ۱۲۵)

بعضي فقهاء فرمائی چه د اهل میت د طرفنه دعوت او ضیافت جائز دي او د هغي دپاره دلیل د ابوداؤد شریف حدیث دي.(فلما رجع ﷺ استقبله داعی امرءته فجاء، فجیئ بالطعام فوضع یده الی اخر الحدیث، چه پیغمبر علیه السلام د اهلِ میت دطرفه دعوت قبول کړو اود خوراک اراده ئي اوکړه.لیکن معلومه شوه، ورته چه دا ګډ د مالک د اجازت نه بغیر ذبح شوي ده نو بیا ئي اونه خوړله.

(رواه ابوداؤد فی باب اجتناب الشبهات من کتاب البیوع)

لیکن نورو فقهاؤ ددي سره موافقت نه دي کړي ځکه چه په حدیث کښي دوه نسخي دی یوه نسخه د داعی امراة بغیر د اضافت نه او دا نسخه صحیح ده. او په دي نسخه باندي دهغي بعضي فقهاؤ استدلال صحیح نه دي او دویمه نسخه ده داعی امراته، په اضافت سره یعنی د مړی ښځه، بیا استدلال صحیح کیږی دا حدیث معارض دي حدیث د ابن ماجه او حدیث د مسند امام احمد سره، چه دوی د جریر رضی الله عنه نه روایت کړي.(کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت وصنعهم من النیاحة، او دا حدیث قولی دي او محرم دي او تشریع عام دي نو د ا حدیث عام دي نو د ا حدیث به دابوداؤد نه راجح وی ځکه چه هغه فعل دي او مبیح دي او جزوی واقعه ده او یا حدیث د ابوداؤد به په طعامِ دحاجت باندي حمل کړي شی او دغه شان دعائشه رضی الله عنها حدیث دي.

انها کانت اذا مات المیت من اهلها فاجتمع لذلک النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبینة فطبخت ثم صنع ثرید فصبت التلبینة علیها قالت کلن منها، فانی سمعت رسول الله ﷺ یقول التلبینة مجمة لفواد المریض تذهب ببعض الحزن (رواه البخاری ۲:۸۱۵)

دا په طعامِ دحاجت باندي محمول دي چه د کور خلق ئي او خوری او طبیعت نه ئي بوج سپک شی.

په زور قبر کښي فلش ګټر (Gutter) جوړول

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه مونږ په خپلِ کور کښي فلش ګټر جوړولو نو د قبر تختي پکښي راوختلي او بیا د مړی د بدن ډیره خاوره هم راوختله مخکښي دا ځائي د فصل زمکه وه او دلسو کالو نه دلته ځمونږ کور جوړدي او د مړی زړه خاوره څلور فټه باندي راختلي ده او فلش ګټر به لسو فُټو پوري ژور جوړول وي، نو آیا دي ځائي کښي به ګټر جوړول جائز وی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:ظهور احمد.....۳۱۱۱۱۱۹۹۰

الجواب: د مړی بدن او اعضاء واجب الاحترام وی ﴿۱﴾ د انقلاب نه پس احکامات بدلیږی خو بیا هم دا مخصوصه خاوره پاک ځائي کښي کیښودل مناسب وي ﴿۲﴾ وهوالموفق

د ماشوم بچی د مړ کیدلو نه پس چیلئ ذبحه کول او هډوکی د قبر خوا کښي د دفن کولو رسم

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښي څه فرمائی چه ځمونږ ځائي کښي چه ماشوم مړشی نود چیلئ بچي ذبحه کړی په دي خیال سره چه دقیامت په ورځ به دي په براق باندي سوریږی چه مور پلار په آسانئ سره جنت ته اورسوي،

﴿۱﴾ قال ابن نجیم: واما الآدمی فقد قال بعضهم ان جلده لا یحتمل الدباغة حتی لو قبلها طهر لانه لیس بنجس العین لکن لا یجوز الانتفاع به ولا یجوز دبغه احتراما له وعلیه اجماع المسلمین کما نقله ابن حزم وقال بعضهم ان جلده لا یطهر بالدباغة اصلا احتراما له فالقول بعدم طهارة جلده تعظیم له حتی لا یتجرأ احد علی سلخه ودبغه واستعماله.

(البحر الرائق ۱:۱۰۱ الا جلد الخنزیر والآدمی کتاب الطهارة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ویکره ان یبنی علی القبر او یقعد او ینام علیه او یوطأ علیه او یقضی حاجة الانسان من بول او غائط کذا فی التبیین.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۶۶ الفصل السادس فی القبر والدفن)

او هغه د چیلئ د بچی هډوکی د قبر په خوا کښې دفن کولې شي، آیا دې سلسله کښې څه شرعی حکم شته؟ بینوا توجروا

المستفتی:جناب نعیم گل صاحب خرم ضلع کرک.....۷۱۵۱۱۹۷۳

الجواب:دا یو قبیح رسم دې. ﴿۱﴾ هر مسلمان دپاره ضروری دی چه ددې نه بچ شی. دا کارونه صرف په وحی سره معلومیږی او په دیکښې کښې هیڅ وحی ثابته نه ده، ومن ادعی فعلیه البیان او دغه شان یو معمر او معتمد عالم هم ددې حکم نه دې ورکړې. ﴿۲﴾ قال رسول الله ﷺ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد اوکما قال ﴿۳﴾. وهوالموفق

په قبر کښې سورت یسین لوستل، د جنازې دوران کښې ذکر کول او د ناخوانده جنازه کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مړی قبر طرفته وړولو وخت کښې جنازه د قبر سره متصل بهر کیږدی دجمات امامان قبر ته کوزشی سورت یسین لولی. بیا مړی قبرته کوزوی اوداطریقه فرض اولازمی

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ویکره..... کل ما لم یعهد من السنة والمعهود منها لیس الا زیارتها والدعأ عندها قائما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۶۷ مطلب فی وضع الجرید والآس علی القبور)

﴿۲﴾ قال العلامة شرنبلالی: (قوله بدعة) ای قبیحة کالمسمی بالکفارة ذکر ابن الحاج فی المدخل فی الجزء الثانی ان من البدع القبیحة ما یحمل امام الجنازة من الخبز والخرفان ویسمون ذلک عشاء القبر فاذا او صلوا الیه ذبحوا ذلک بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذکر مثله المناوی فی شرح الاربعین فی حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، قال: ویسمون ذلک بالکفارة فانه بدعة مذمومة قال ابن امیر حاج: ولو تصدق بذلک فی البیت سراً لکان عملاً صالحاً. (الطحطاوی ۶۰۶ فصل فی حملها ودفنها)

﴿۳﴾(مشکواة المصابیح ۱:۲۷ باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

ګنړلې کیږي، آیا دا فعل ثابت دې؟ که نه وی نو ددې خلقو څه حکم دې؟ بعضې خلق په قبرستان کښې دنیاوی خبرې کوی او بعضې ذکر بالجهر آیا دا صحیح دي؟ او چه کله خلق خبرې کوی نو دې وخت کښې دا قران خوانی کول جائز دي؟ دیوعالم اومتقی خطیب په موجودګئ کښې یو ناپوهه سړې دجنازې مونځ ورکړی نوآیا دا جنازه صحیح کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مقبول الرحمان مولیا کوهاله مري

الجواب:(۱) دا طریقه د تخصیص بلامخصص کیدلو په وجه بدعت ده،

قال صاحب البحر ۲:۱۵۹ ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیئ دون شیئ لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به انتهیٰ﴿۱﴾. قلت نعم ورد الشرع بقرأته علی الموتی والمراد منهم الذی قربوا الموت او المقبورون فافهم﴿۲﴾.

(۲) دغه شان که دا امر مستحب که څوک فرض اوګنړی نو مبتدع به وي،

(لان التزام ما یلزم بدعة کما هو مبر هن فی

﴿۱﴾(البحر الرائق ۲:۱۵۹ باب العیدین)

﴿۲﴾عن معقل بن یسار قال قال رسول الله ﷺ اقرؤا سورة یٰسٓ علی موتاکم رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة، وقال السیوطی ورواه ابن ابی شیبة والنسائی والحاکم وابن حبان واخرج ابن ابی الدنیا والدیلمی عن ابی الدرداء عن النبی ﷺ قال ما من میت یقرأ عند رأسه سورة یٰسٓ الا هون الله علیه، وفی روایة صحیحة ایضا یٰسٓ قلب القرآن لا یقرؤها عبد یرید الدار الآخرة الاغفر الله له ما تقدم من ذنبه فاقرؤها علی موتاکم، قال ابن حبان المراد به من حضره الموت ویؤیده ما اخرجه ابن ابی الدنیا وابن مردویه ما من میت یقرأ عنده یٰسٓ الاهون الله علیه وخالفه بعض محققی المتأخرین فأخذ بظاهر الخبر فقال بل یقرأ علیه بعد موته وهو مسجی وذهب بعض الی انه یقرأ علیه عند القبر ویؤیده خبر ابن عدی وغیره من زار قبر والدیه اواحدهما فی کل جمعة فقرأ عندهما یٰسٓ غفرله بعدد کل حرف منها.

(مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۴:۱۶ باب مایقال عند من حضره الموت)

موضعه﴿۱﴾ (۳) ذکر چه کله په جهر سره وی نو بهتر نه دی لیکن جائز دی.
﴿۲﴾ (۴) په قران خوان باندې هیڅ وبال نشته وبال په خبرو کولو والا باندې دې، (۵) که نا خوانده د محلې امام وی نو صحیح ده. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة الحصكفي: لان الجهلة (اذا) يعتقدون (المباحة) سنة او واجبة وكل مباح يؤدى اليه فمكروه.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۵۷۷ قبيل باب صلاة المسافر)

﴿۲﴾قال العلامة ابن نجيم: وينبغى لمن تبع جنازة ان يطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر وقرائة القرآن وغيرهما فى الجنازة والكراهة فيها كراهة تحريم فى فتاوىٰ العصر وعند مجد الائمة التركمانى وقال علاء الدين الناصرى ترك الاولىٰ.
(البحر الرائق ۲:۱۹۲ فصل السلطان احق بصلاته)

فصل فی احکام الشهید

د توپک په ذریعې سره ظلماً مقتول شهید دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی (۱) یو سړې په ظلم سره په توپک باندې بل سړې مړ کړو د ټولو شرطونو موجود کیدلو باندې به دې مقتول ته شهید وئیلې کیږی یا نه؟ او په توپک باندې د آله جارحه اطلاق کیدیشی یا نه؟ (۲) که دا معلومه نه وی چه مقتول ظلماً قتل کړې شوې دې او مقتول څو ځلې د قتل اقدام هم کړې نو په ده باندې د شهید احکام جاری کیږی یا نه؟(۳) یو سړې بل سړې قتل کړو بیا ددې دویم سړی وارثانو دا قاتل قتل کړو ددې څه حکم دې؟ شهید دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: هدایت الله کډی صوابی...۱۲\۱۰\۱۹۸۵

الجواب: (۱) په توپک سره قتل موجب قصاص دې لهذا په دې سره قتل شوې شخص شهید دې، او توپک د وقذ او (جرح) آله ده. لیکن د ذبحې آله نه ده. ﴿۱﴾ (۲) د ثبوت نه بغیر حکم با لشهادت یا بعدم الشهادت کول بې قاعدې امر دې. (۳) تر څو چه مونږ د قتل نوعیت معلوم نه وی. نو مونږ د فتوی ورکولو نه عاجز یو، وهوالموفق

د شهید د شهادتِ اخروی دارومدار په نیت دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مشرقی پاکستان کښې کوم بنګالیان د خپلو حقوقو او عزت او ناموس په خاطر د مغربی پاکستان د فوجونو دلاسو نه مړه شول هغوی اخروی شهیدان دی یا نه؟

﴿۱﴾قال العلامة الحصكفي: هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بغير حق بجارحة اى بما يوجب القصاص يكون شهيدا. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۱:۶۷۰ باب الشهيد)

او د شهید عندالله کیدلو په صورت کښې څه دلیل دې؟ د جنازې د مونځ نه کیدل او د هغوی وینه بې تاوانه کیدل د سیاسی مصلحت په بناء ده یا څه بل څه وجه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: ننګ اسلاف مولوی محمد صادق.....۲۹ رجب المرجب

الجواب: داخلق د وطن شهیدان دی ځکه چه د هغوی قربانیانې د وطن د آزادئ په خاطر وې، مونږ دوی نه په اُخروی شهیدانو کښې داخلوو او نه ئې تر نه اوباسو ځکه چه ددې دارو مدار په نیت دې. ﴿۱﴾ او د صحیح نیت توقع د دواړو طرفونو نه نه وه، کما لا یخفٰی، وهوالموفق

شهید ته به د انزال او جنابت په وجه غسل ورکولې کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه کوم سړې ظلماً قتل کړې شي، او د هغه انزال شوې وی نو آیا د انزال په وجه به هغه ته غسل ورکولې شی. ځکه چه شهید خو په وینو لت پت جامو کښې بغیر غسل نه دفن کولې شی نو آیا د جُنب شهید به هم دا حکم وي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ولی الله.....۱۰\۲\۱۹۷۳

الجواب: شهید ته د شهادت په وجه غسل نشی ورکولې نه دا چه د انزال او جنابت په وجه﴿۲﴾ په روایاتو کښې ددې خبرې هیڅ ثبوت نشته اوشهید دپاره خپله وینه پاکه ده ا مسئله د واضحاتو او اجماعیاتو نه ده فقهائې کرامو په دې باندې تصریح کړې ده. ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوٰی الخ متفق علیه. (مشکواة المصابیح ۱: ۱۱ قبیل کتاب الایمان)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: فاذا استشهد الجنب یغسل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ٦٦۹ باب الشهید)

﴿۳﴾ قال العلامة شرنبلالی: وکان المقتول مسلماً بالغاً خالیا عن حیض ونفاس و جنابة ولم ... ای حمل من المعرکة رئیثا ای جریحا وبه رمق کذا .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د شهیدانو ژوند د قران او حدیث نه ثابت دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ځمونږ سره یو وها بی او نجدی سړې اوسیږی چه عجیبه عجیبه خبرې کوی او د شهیدانو باره کښې وائی چه دوی مړه کیږي، د هغوی د ژوند هیڅ ثبوت نشته آیا دا صحیح ده؟ او دهغه سره ځما یو ځائې اوسیدل او خوراک کول جائز دي؟

بینواتوجروا

المستفتی: فتح خان.....۱٦\۹\۱۱۹۷۴

الجواب: د شهداء فی سبیل الله ژوند د قران او احادیثو نه ثابت دې. ﴿۱﴾ دد ینه انکار کول جهالت او ضلالت دې، ته دې سړی سره اجتماعی ژوند تیرولې شی البته په دې مسئلو کښې د بحث کولو نه ځان ساته. وهوالموفق

په ثوابی او عُرفی شهید کښې فرق او مړی ته د تیمم کولو مسئله

سوال: علمائې دین دې مسئلو باره کښې څه فرمائی (۱) په دریاب کښې

(بقیه حاشیه) فی الصحاح والمراد هنا ما هو اعم مما یصیره خلفا فی الشهادة بالارتثاث بعد انقضاء الحرب فیکفن بدمه ای مع دمه من غیر تغسیل لقوله ﷺ زملوهم بدمائهم فانه لیس کلمه تکلم فی سبیل الله الا تأتی یوم القیامة تدمی لونه لون الدم والریح ریح المسک.

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۶۴۶ مایصنع مع الشهید)

﴿۱﴾ قال الله تعالٰی: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون.

(سورة البقرة پاره: ۲ رکوع: ۳ آیت: ۱۵۴)

وقال الله تعالٰی: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. (سورة آل عمران آیت ۱٦۹)

عن ابن کعب بن مالک عن ابیه ان رسول الله ﷺ قال ان ارواح الشهداء فی طیر خضر تعلق من ثمر الجنة او شجر الجنة هذا حدیث حسن صحیح.

(جامع الترمذی ۱: ۱۹۷ باب ماجاء فی ثواب الشهداء)

ډوبیدونکي،اور کښې سوزیدونکي،د ګاډی یا ریل لاندې راتلونکي،مړ
کیدلو والا شهید دې یا نه؟ هغه ته دغسل ضرورت شته یا نه؟ (۲) کوم کس
چه د تیز رفتاره ګاډی یا دروند بوج لاندې راشی اومړشی اولاش ټکړې
ټکړې شی نوکه د غسل په ځائې تیمم ورکړې شی جائز دی که نه؟ (۳) په
کوموکومو حالتونو کښې مړی ته غسل نشی ورکولې؟ (۴) تیمم د مړی
دپاره په کوم حالت کښې جواز لری.؟ بینوا توجروا

المستفتی: سمیع الرحمان ګمبت مردان. ۲۶\۸\۱۹۷۵

الجواب: (۱) داکسان ثوابی شهیدان دی لحدیث ورد بذلک﴿۱﴾عُرفی شهیدان
نه دی.(لانه الشهیدالعرفی وهو الکامل هوکل مکلف مسلم طاهرقتل ظلمابجارحة
ولم یجب بنفس القتل مال ولم یرتث.﴿۲﴾ (ماخوذ از درمختار) لهذا غُسل به
ورته ورکولې شی.(۲) که ټول یا اکثر بدن ئې باقی وی ګنې که بعضې بدن
یعنی غیراکثر موندلې شی نو په هغې به جنازه نشی کولې. کما فی رد المحتار
﴿۳﴾ والشرح الکبیر﴿۴﴾ نوغسل ضرورت به هم پاتې نشي، باقی مړی ته به د

﴿۱﴾عن ابی هریرة قال: قال رسول الله ﷺ ما تعدون الشهداء فیکم؟ قالوا: یا رسول الله من قتل فی سبیل الله فهو شهید، قال: ان شهداء امتی اذاً لقلیل ، قالوا: فمن یا رسول الله؟ قال: من قتل فی سبیل الله فهو شهید، ومن مات فی سبیل الله فهو شهید،ومن مات فی الطاعون فهو شهید، ومن مات فی البطن فهو شهید، والغریق شهیدٌ . (رواه مسلم رقم :۱۹۱۵) وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغریق، وصاحب الهدم والشهید فی سبیل الله متفق علیه.

(ریاض الصالحین ۴۰۳ رقم حدیث ۱۳۴۳، ۱۳۵۴ باب الشهداء)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۹ باب الشهید)

﴿۳﴾ قال العلامةابن عابدین وکذا یغسل لو وجد النصف مع الرأس. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۳۴ مطلب فی حدیث کل سبب ونسب منقطع باب صلاة الجنائز)

﴿۴﴾ قال الحلبی: عن ابن المنذر فی الاشراف لم یصح ذلک .....(بقیه حاشیه په رارانه صفحه)

اوبو نه موجودګئ په وجه مړې یا ښځې دپاره د لامبونکې ښځې د نشتوالی
په وجه تیمم ورکولې شي﴿۱﴾ د زخم په وجه د تیمم ورکولو هیڅ وجه
نشته.(۳) عُرفی شهید، باغیان، قطاع الطریق اود خپل ظالم قوم سره د
عصبیت په بنیاد مدافعت کولو والا ته به غسل نه شی ورکولې(ردالمحتار)
﴿۲﴾ (۴) مرسابقًا،وهوالموفق

د شهید قسمونه او د کفن دفن مسئله

سوال:علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د شهید تعریف په
لاندې صورتونو کښې صحیح دې یا نه؟ (۱) که چرته یو وارث پخپله په بدله

(بقیه حاشیه)عنها واذا لم یرد اثر بالصلوٰة علی العضو لا یصلی علیه اذا کان فی حکم الکل بان وجد اکثره اوالنصف ومعه الرأس اذ للاکثر حکم الکل وکذا النصف مع الرأس لاشتماله علی اکثر الاعضاء الرئیسة بخلاف مالو وجد نصفه مشقوقا طولا فانه لا یصلی علیه لئلا یؤدی الی تکرار الصلوة علی میت واحد فانه غیر مشروع.

(غنیة المستملی شرح منیة المصلی ۵۴۲ کتاب الجنازة باب الصلوٰة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: قال فی الفتح ولو لم یوجد ماء فتیمم المیت وصلوا علیه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۳۶ مطلب فی الکفن باب صلاة الجنائز)

قال العلامة کاسانی: اما المرأة فنقول اذا ماتت امرأة فی سفرفان کان معها نساء غسلنها ولیس لزوجها ان یغسلها عندنا..... ولنا ما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله ﷺ سئل عن امرأة تموت بین رجال فقال تیمم بالصعید.

(بدائع الصنائع ۲:۳۵ فصل فی بیان من یغسل صلاة الجنازة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: والمکابرون فی المصر لیلا بمنزلة قطاع الطریق کما فی البحر عن شرح المجمع فمن قتلوه ولو بغیر محدد فهو شهید کما لو قتله القطاع وکذا من قتله اللصوص لیلا کما سیأتی وذکر فی البحر انه زاد فی المحیط سببا رابعا وهو من قتل مدافعا ولو عن ذمی فانه شهید بای الة قتل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۷۰ مطلب فی تعداد الشهداء باب الشهید)

کښې اقدام اوکړی او قاتل قتل کړي، آیا په دې اقدام سر به موجود سړي قاتل او ګنهګار ګڼلې کیږی یا وارث اوصاحبِ حق به ګڼلې کیږی او عنداللّٰه به برئ الزمه وی او څوک چه فی الحال مقتول شو ده ته به شهید وئیلې کیږی که په قصاص کښې به ګڼلې کیږی.(۲) که یو کس بل مسلمان په ناحقه قتل کړو نو دامقتول به شهید بللې کیږی که صرف مقتول، یعنی دغسل او کفن وغیره به څه حکم وي؟(۳) ځمونږ په صوبه سرحد کښې اکثر واقعات ددې قسم کیږی چه اکثرې ګناه یاپه داسې خبروسړي مړکړي شی چه دهغې هډوشرعی جوازنه وی. په داسې مقتولینو به د مظلوم او شهید احکام جاری کیږی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل مولی ګورنمنټ مډل سکول بابوزئ مردان ۱۸\۱۱\۱۹۲۹

الجواب: (۱) د شهید درې قسمونه دي، اول هغه چه په دنیوی احکاماتو کښې شهیدوی یعنی هغه ته غسل نشی ورکولې او خاص کفنُ به ورته نه اچولې کیږی نوددې تعریف دادې چه کل مکلف مسلم طاهر قتل ظلماً بجارحة ولم یجب بنفس القتل مال ولم یرتث(تنویرالابصار)﴿۱﴾ اودویم هغه چه په اخروی احکاماتو کښې شهیدوی مثلاً، مطعون، مبطون غریق وغیرهم(کما فی حدیث صحیح)﴿۲﴾ او دریم چه ددنیا او آخرت دواړو په احکاماتو کښې شهید وی هغه مقتول فی سبیل اللّٰه دي چه نیت او اراده ئې صحیح وی ﴿۳﴾ (وللتفصیل موضع آخر) ﴿٤﴾

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۶۶۹ باب الشهید)

﴿۲﴾ وعن ابی هریرة قال قال رسول اللّٰه ﷺ ما تعدون الشهید فیکم قالوا یا رسول الله من قتل فی سبیل الله فهو شهید قال ان شهداء امتی اذاالقلیل من قتل فی سبیل الله فهو شهید ومن مات فی الطاعون فهو شهید ومن مات فی البطن فهو شهید رواه مسلم.

(مشکواة المصابیح ۱:۳۳۱ کتاب الجهاد)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: والمراد بشهید الآخرة من قتل مظلوما او قاتل لاعلاء کلمة الله تعالیٰ حتی قتل فلو قاتل لغرض دنیوی فهو شهید دنیا فقط.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۷۲ مطلب فی تعداد الشهداء باب الشهید)

﴿۴﴾ وفی المنهاج: الشهداء ثلاثة انواع الاول: من یکون..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(۲) کله چه دا قتل به معائنې سره معلوم وی او دا هم معلومه وی چه قاتل عمداً قتل کړې نو په دې صورت کښې د وارث د پاره قصاص اخستل جائز دی. یعنی عنداللّٰه به مجرم نه وی.

فی الدرالمختار وبه علم ان القضاء لیس بشرط لاستیفاء القصاص والاموال وفی ردالمحتار فلو قتل الولی القاتل قبل القضاء لم یضمن وفیه ایضا ۵:۲۶۴ قال فی الهندیة: واذا قتل الرجل عمداً وله ولی واحد فله ان یقتله قصاصا قضی القاضی به او لم یقض انتهیٰ﴿۱﴾ لکن فی الاشباه وشرحه ص ۱۰۱ السابعة الحدود سوی حد القذف لایتوقف علی الدعویٰ بخلاف القصاص لا بد فیه من الدعویٰ انتهی﴿۲﴾ فالظاهر ان بعد الدعویٰ لا یشترط القضاء فافهم.

(۳، ۴) که دا سړي مظلوم وی او مقتول په قتل عمد سره وی او ده خوراک او غلاج نه وی کړې نو په دنیوی احکاماتو کښې به شهید وی. ﴿۳﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه) شهیدا فی احکام الدنیا کترک الغسل واحکام الآخرة کالصون من العذاب وتغیر البدن فی القبر، وهو من قتل فی سبیل الله محتسباً، والثانی: من یکون شهیداً فی احکام الدنیا دون الآخرة وهو من قتل فی سبیل الله غیر محتسب، والثالث: من یکون شهیداً فی احکام الآخرة دون الدنیا کالمطعون والمبطون.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۲۳۴ باب فی الشهداء منهم)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۳۹۰ قبیل باب القود فیما دون النفس)

﴿۲﴾ (غمز عیون البصائر شرح الاشباه والنظائر ۲:۱۱۸ کتاب الجنایات)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وکذا فی الهدایة والبدائع معللا بانه ما نال شیأ من راحة الدنیا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۶۷۲ مطلب فی تعداد الشهداء باب الشهید).

(وهکذافی غنیة المستملی ۵۵۳ فی احکام الشهید)

په بم دهماکو کښې مړه شوی کسان شهیدان دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه پیښور کښې بم اوچاودلو دا بمونه عام طور سره د (را) ایجنټان یا روسیان کافران لږوی. په دې دهماکه کښې پنځه کسان مړۀ شول آیا دا شهیدان دي؟ او دوی ته به غسل ورکولې کیږي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم..... ۲۴ شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: دا مقتولین شهیدان دی او دویته به غسل نشی ورکولې ځکه چه کافران دا بمونه د قتل په ارادې سره ږدي، (کما یشیر الیه ما فی البحر (۱۹۶:۲) لان ما قصد به القتل فهو تسبیب وما لا فلا،(۱) انتهٰی، فافهم

د نامعلوم سړی په ډزو سره مړ شوې سړي شهید دي

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید د خپل کور په کهلاؤ صحن (غولي) کښې د ماسخوتن وخت کښې د نامعلوم سړی په فائرنګ (ډزو) سره قتل شو آیا دې شهید دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اقبال سنګوې ضلع دیر..... ۲۳ شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: ظاهری طور سره دا سړي شهید دي. (کما فی الشامیة ۲۴۹:۲ طبع المصطفیٰ البابی والمکابرون فی المصر لیلا مثلاً بمنزلة قطاع الطریق (۲) فافهم

چه په صحرا کښې مړي اومنډلې شی نو غسل به ورته ورکولې کیږی یا نه؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوسړي دشپې په

(۱) (البحر الرائق ۱۹۶:۲ باب الشهید)

(۲) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۶۷۰:۱ باب الشهید)

وخت کښې په صحرا کښې قصداً قتل کړې شوې د ښار نه لږ لرې بیابان کښې اومونډلې شو. آیا داسړي شرعاً شهید دې یا نه؟ او غسل وغیره پرې لازم دی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی بهرام الدین ډیره اسماعیل خان یکم فروری ۱۹۷۵

الجواب: که دا مقتول قطاع الطریق او ډاکوانو (غلګرو) قتل کړې وی نو غسل به ورته نه ورکولې کیږی او که قاتل ئې معلوم نه وی نو غسل به ورته ورکولې کیږی.

قال العلامة الشامی فی ردالمحتار ۱: ۸۵۱ وخرج مالو وجد فی مفازة لیس بقربها عمران فانه لا تجب فیه قسامة ولا دیة فلا یغسل وفیه ایضا وکذا من قتله قطاع الطریق خارج المصر بسلاح او غیره فانه شهید (۱). فافهم

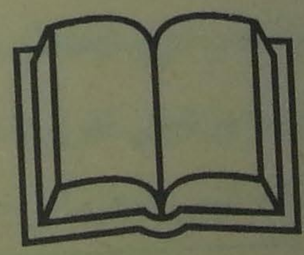
(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۶۷۱ مطلب فی تعداد الشهداء باب الشهید)

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه دریم جلد

کتاب الزکوٰة

(باب وجوب الزکوٰة)



.....

قال الله تعالی

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

(المعارج)

....

...

کتاب الزکوٰة

باب وجوب الزکوٰة

په انما الصدقات للفقراء والمساکین (الایة) کښې د صدقی نه مراد زکوة دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښې د مړود ایصال ثواب دپاره خلق خوراک پخوی او مالداران غریبانان ئې بغیر دڅه فرق کینی خوری. اوس یو سړي وائی چه د خیرات وغیره دپاره د فقیرانو مسکینانو خلقو موجود کیدل شرط دي او په دلیل کښې انما الصدقات للفقراء والمساکین (الایة) د قران آیت پیش کوی، براه کرم ددې مسئلې وضاحت تفصیل او دلائلو سره راولیږئ او ثواب دارین حاصل کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری عبدالرحمان حقانی واړی ضلع دیر... یکم جولائي ۱۹۸۶ء

الجواب: دا آیت په زکوٰة باندې محمول دي په نفلی صدقاتو باندې نه، کما صرح به باب التفسیر ﴿۱﴾ او غنی ته نفلی صدقه ورکول جائز دی. ﴿۲﴾ البته د صاحب هدایه په نزد به دا صدقه صدقه وی او د بعضو په نزد په حقیقت کښې دا هبه ده. (فلیراجع الیٰ رد المحتار ٤:٥٢٣ ﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال السیوطی: انما الصدقات ای الزکوات مصروفة.
(تفسیر جلالین سورة التوبه پاره: ۱۰ آیت: ٦٠ رکوع: ۷)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: لا تحل صدقة لغنی خرج النفل منها لان الصدقة علی الغنی هبة کذا فی البدائع. (البحر الرائق ۲:۲۴۵ باب المصرف)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله صدقة) والصدقة کالهبة وفی المضمرات ولو قال وهبت منکما هذه الدار والموهوب لهما فقیران صحت..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په مالک نصاب باندې زکوة فرض دي اګرکه حاجات اصلیه لکه سورلی وغیره ورته حاصل نه وی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړي دنصاب مالک دي لیکن حاجات اصلیه مثلاً وَسله، سورلئ، خادم وغیره ورسره نشته، اوس که دا سړي دا مال په دې څیزونو باندې خرچ کړی نو بیا د نصاب مالک نه پاتې کیږي، آیا دې سړي (مالکِ نصاب) باندې زکوة فرض دي؟ او آیا ددې څیزونو د ضرورت نه کید لو په صورت کښې دا سړي زکوة اخستلې شي؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم..... ۱۰۱۳۱ء۱۹۷۵

الجواب: که دا سړي مقروض نه وی نو ده باندې زکوة ورکول فرض دی او زکوة اخستل ورله حرام دی. (والتفصیل فی رد المحتار ۲:۸) وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الهبة بالاجماع تاترخانیة لکن قال بعده وفی الاصل هبة الدار من رجلین لا تجوز وکذا الصدقة فیحتمل ان قوله وکذا الصدقة ای علی غنیین والاظهر ان فی المسئلة روایتین قال فی البحر وصحح فی الهدایة ما ذکره من الفرق (قوله کالغنیین) هذا قوله وقال یجوز وفی الاصل ان الهبة لا تجوز وکذا الصدقة عنده ففی الصدقة عنه روایتان خانیة.
(ردالمحتارهامش الدرالمختار ۴:۵۷۴ قبیل باب الرجوع فی الهبة)

وقال العلامة مرغینانی: وفی الجامع الصغیر اذا تصدق علی محتاجین بعشرة دراهم او وهبها لهما جاز ولو تصدق بها علی غنیین او وهبها لهما لم یجز وقالا یجوز للغنیین ایضا جعل کل واحد منهما مجازا عن الآخر والصلاحیة ثابتة لان کل واحد منهما تملیک بغیر بدل وفرق بین الصدقة والهبة فی الحکم وفی الاصل سوی بینهما فقال وکذلک الصدقة لان الشیوع مانع فی الفصلین لتوقفهما علی القبض ووجه الفرق علی هذه الروایة ان الصدقة یراد بها وجه الله تعالیٰ وهو واحد والهبة یراد بها وجه الغنی وهما اثنان وقیل هذا هو الصحیح. (هدایة علی صدر فتح القدیر ۷:۴۹۷ کتاب الهبة)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: اذا امسکه لینفق منه کل.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په نابالغ او مجنون باندې زکوة واجب نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د زید یو بالغ ورور مجنون یعنی پاګل دې او دوه رونړه ئې تا بالغه دی د دوی مشترکه مال دې آیا ټول مشترکه مال باندې زکوٰة واجب دې یاصرف د زید په حصې باندې؟ بینوا توجروا

السمتفتی:نامعلوم.... ۳جمادی الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: دې صورت کښې په مجنون او نابالغو باندې زکوة واجب نه دې صرف د زید په خپلې حصې باندې زکوة واجب دې.

کما فی الهندیة ۱: ۱۸۲ ومنها العقل والبلوغ فلیس الزکوٰة علی صبی ومجنون اذا وجد منه الجنون فی السنة کلها هکذا فی الجوهرة النیرة﴿۱﴾. وهوالموفق

که د صدقې په لفظ سره د زکوة په نیت څه څیز ورکړیشی نو زکوٰة ادا کیږي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید بکر ته لس روپئ ورکړي او وئیل ئې چه دا لس روپې صدقه د الله په نوم قبولې کړه لیکن دهغه نیت د زکوٰة وو او دهغه په ذمه د زکوة لس روپې وې نو دا زکوة ادا شو یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولوی فضل وهاب امجد آباد رستم مردان.....۱۹۷۳ء۲۰۱۲۱

الجواب: چونکه زکوٰة هم په صدقاتو کښې داخل دې. قال الله تعالی: انما الصدقات للفقراء..الخ(الآیه) لهٰذا ددې سړی زکوة ادا شوې دې. ﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) ما یحتاجه فحال الحول وقد بقی معه منه نصاب فانه یزکی ذلک الباقی.

(ردالمحتار ۲:۷ مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء کتاب الزکاة)

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۱۷۲ کتاب الزکاة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ومن اعطی مسکینا دراهم وسماها ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د نصابِ شرعی نه کم مال کښې وجوب د زکوٰة نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د یو سړی سره پوره کال پنځوس روپئ وې دیکښې به زکوة واجب وی یا نه؟ که زکوة واجب دې نو بیا د دبهشتی زیور دا مسئله دې واضحه کړیشی. مسئله دا ده چه که چاسره دوه سوه روپې موجود وی او یو نیم سل روپې پرې قرض دې نو د قرض ادا کولو نه پس پنځوس روپې پاتې شوې او په پنځوس کښې زکوٰة واجب نه دې. اوس مطلب په آخری فقره کښې دې چه په پنځوس کښې زکوة واجب نه دې، حال دا چه دا پنځوس په دوه سوو کښې ټول کال موجودې وې؟ بینوا توجروا

المستفتی:نا معلوم.....

الجواب: ما سره بهشتی زیور نشته فی الحال دا توجیه لیکلې شی چه په بهشتی زیور کښې دوه سوه شرعی روپې مراد دي، او ددینه کم نصاب نشته لهذا په پنځوس روپو کښې د زکوة وجوب نشته. ﴿۱﴾

مال که د نصاب په اندازې نه وی نو زکوٰة به واجب نه وي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو کور کښې څلور رونړه اوسیږی دهر یو د ښځې پنځه تولې مهر دې انفرادی طور باندې دهرې یو مهر د نصاب نه کم دې البته اجتماعی طور باندې د نصاب نه زیات جوړیږی آیا ددینه به زکوة ادا کولې شي؟ بینواتوجروا

المستفتی:امین الله زنډو باندې پشاور

(بقیه حاشیه)هبة او قرضا ونوی الزکاة فانها تجزیه وهو الاصح هکذا فی البحر الرائق.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۱۷۱ کتاب الزکاة)

﴿۱﴾ دا د هغې زکات حکم دې چه کله به روپئ د سپینو زرو یا د سرو زرو وه او دې زمانه کښې د کاغذ کرنسی رائجه ده. نواوس دا حکم دې چه د کوم کس سره دومره روپئ یا نوټونه موجود وی چه د هغې قیمت د بازار د نرخ مطابق دوه پنځوس نیمې سپینو زرو ته رسیږی نو زکوة به واجب وی ګنی نه. (از مرتب)

الجواب: په ظاهره خو دوی باندې زکوة فرض نه دې ځکه چه د هر یو انفرادی ملکیت د نصاب نه کم دې. ﴿۱﴾ وهوالموفق

د سروزرو او سپینو زرو د خلط او انفراد په صورت کښې د زکوة حکم

سوال: علمائی دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ما سره څلور تولې د سروزرو کالې دی او سپین زر یا نقد رقم نشته نو دیکښې د زکوة څه طریقه ده؟ او نورې ماسره دري تولې د سروزو کالې او پنځویشت تولې د سپینو زرو کالې دي. ددې د زکوة څه طریقه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد رفیق پشاور.....۱۰\۸\۱۹۷۷ء

الجواب: (۱) که تاسره صرف څلور تولې سره زر وی سپین زر او نقد نوټ وغیره درسره نه وی ته مالدار نه ئې، تا باندې زکوة واجب نه دې. ځکه د سروزرو نصاب اوونیمې تولې دې. ﴿۲﴾ (۲) که تاسو سره دري تولې سره زر او پنځویشت تولې سپین زر دی نو دې باندې زکوة واجب دې. دواړو د قیمت څلیریشتمه حصه به ورکول وی. د ضم او اختلاط په صورت کښې به د انفع للفقراء رعایت کولې شی.

کما فی ردالمحتار ۲:۴۶ ولکن یجب ان یکون التقدیم بما هو انفع للفقراء رواجاً ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله وسببه ملک نصاب حولی)..... ذکر فی البدائع من الشروط الملک المطلق قال وهو الملک یدا او رقبة وقال ان السبب هو المال الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴ مطلب الفرق بین السبب والشرط والعلة) وفی الهندیة: ومنها کون المال نصابا فلا تجب فی اقل منه. (عالمگیریة ۱:۱۷۲ کتاب الزکاة)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: نصاب الذهب عشرون مثقالا، قال ابن عابدین: (قوله عشرون مثقالا) فما دون ذلک لا زکاة فیه. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۱ باب زکاة المال)

﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۷ باب زکاة المال)

د حرمانِ زکوٰة نصاب

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د حِرمانِ زکوة نصاب څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عمر علی وزیرستانی متعلم حقانیه

الجواب: کوم کس چه د حوائج اصلیه نه علاوه اوونیمې تولې سره زر یا ۵۲ نیمې تولې سپین زر یا پنځلس روپئ فی تولې په حساب سره ۷۸۸ روپې تقریباً یاددې مقدار پیسو مال دتجارت (یا نور اشیاء که نامی وی یا غیرنامی نه وي) وغیره لری نو هغه غنی دې زکوة نشی اخستلې ﴿۱﴾ وهوالموفق

د زکوٰة د فرضیت د پاره بلوغ شرط دې

سوال: عملمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بعضې کونډو ته چه د خاوند انومرحومینونه کومه ورثه ملاویږي، هغوی دا رقم د خپلو یتیمانانو بچوپه نوم جمع کوي، او فی الوقت دامسئله ډیره عامه جوړه شوې ده نوددې نابالغه بچو جمع شوی رقم باندې به زکوة واجب شی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورالهی کهوله جهلم

الجواب: واضحه دې وی که دا پیسې ددې نا بالغه بچو ملکیت وی نو په دیکښې زکوٰة واجب نه دې.

قال رسول الله ﷺ رفع القلم من ثلث وعن الصبی حتی یبلغ ﴿۲﴾ وفی الدرالمختار

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: لا بأس ان یعطی من الزکاة من له مسکن وما یتأثث به فی منزله وخادم وفرس وسلاح وثیاب البدن وکتب العلم ان کان من اهله فان کان له فضل عن ذلک تبلغ قیمته مائتی درهم حرم علیه اخذ الصدقة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۷۰ مطلب فی الحوائج الاصلیة باب المصرف)

﴿۲﴾رواه الترمذی وابوداؤد ورواه الدارمی عن عائشة وابن ماجة عنهما

(مشکواة المصابیح ۲:۲۸۴ باب الخلع والطلاق الفصل الثانی)

د زکوة د نصاب په اوزانو کښې د حضرت تهانوی او محقق لکهنوی اختلاف

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله د تخریج مطابق د سروزو نصاب، اونیمې تولې او د سپینو زرو نصاب ۵۲ نیمې تولې دې. او د مولانا عبد الحئ لکهنوی رحمه الله مطابق د سروزرو نصاب پنځه تولې او دوه نیمې ماسې دې او د چاندئ نصاب ۳۲ توله او پنځه نیمې ماسې دی. په دیکښې به د تطبیق او تصحیح څه صورت وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی ضیاءالدین هنګو کوهاټ..... ۳۰ رجب ۱۳۹۹ھ

الجواب: د حضرت تهانوی رحمه الله حساب صحیح دې، او مولانا عبدالحئ رحمه الله د لویو تولو مطابق اندازا لګولې ده، هغه اوس رائج نه دی. ﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ په سرو او سپینو زروکښې احکام او اوزان د قدیم عربی اوزانو مطابق دی. اوس پخپله په عربی ملکونوکښې هم قدیم اوزان رائج نه دې. دغه شان په پاک وهند کښې نور اوزان او پیمانې رائج دي، بلکه په عالمی سطحه باندې بین المللی اوزان رائج دی، په دې وجه ددې اختلاف په وجه د پخوا نه علماؤپه مستقل رسالو اومتفرقه فتاؤو کښې مفصل مطول او مختصر بحثونه کړی دی. د مولانا عبد الحئ لکهنوی رحمه الله یو مستقل کتاب د اوزان شرعیه په موضوع باندې دې، او د مذکوره نصاب تخریج ئې کړېدې. او بل طرفته مولانا مفتی محمد شفیع او حضرت تهانوی رحمه الله ده دویم نصاب مقرر کړې ده حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرمائی. اختلاف دلته نه پیداشوچه مولانه عبد الحئ صاحب اویا اوربشې چه مقدار ددرهم دې هغه ئې دوه ماشې یوه. نیمه رتئ اوګرځوله او د هند جمهور علماؤ درې ماشې یو رتئ او درتئ پنځمه حصه ګرځولې ده. احقر اویا اوربشې ځان له او سل اوبشې ځان ځان له احتیاط سره وزن کړې او د فقهاؤ د تصریح مطابق اوربشې هم متوسط وې چه تولې بغیرلکئ والا وې اوسپینې شوې نه وې بیا مې پخپله هم څوځلې وزن کړې او په متعدد صرافیانو مې وزن کړې اول په رائج الوقت ماشې سره وزن کړې نو اویا اوربشې درې ماشې پنځه رتئ شوې او سل وربشې پنځه ماشې دوه رتئ شوې لیکن رائج الوقت تله اوماشه داصلی تولې او ماشې نه لږ شان کمه ده. ځکه دې وخت... [باقی حاشیه په راروانه صفحه]

وشرط افتراضها عقل و بلوغ (۲: ۳) ﴿۱﴾ وهوالموفق

په نقدو روپو کښې هر کال باقاعده زکوة واجب دې.

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چې زید دلرې واقع کیدلو په وجه زمکه د شل زرو روپو په عوض کښې خرڅه کړه. او رقم ئې د ځان سره کیښودلو عرض ئې دا وو چه چرته نزدې زمکه ملاؤ شی نو وابه خلم، دې دوران کښې د یو کال زما نه تیره شوه لیکن مطلوب او د خوښې زمکه ملاؤ نه شوه اوس سوال دادې چه آیا دې رقم کښې زکوة واجب دې او آیا هرکال به چه ترڅو پورې دا رقم په بل څه خرچ نکړی نو زکوة به فرض وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد خورشید خیبر تو بیکو مردان

الجواب: ددې رقم نه به باقاعده هر کال زکوة ورکولې کیږی. (کما فی رد المحتار ۲:۸ ان الزکاة تجب فی النقد کیفما امسکه للنماء او للنفقة وکذا فی البدائع... الخ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴ کتاب الزکاة)

وقال الکاسانی: ولنا انه لا سبیل الی الایجاب علی الصبی لانه مرفوع القلم بالحدیث ولان ایجاب الزکوة ایجاب الفعل وایجاب الفعل علی العاجز عن الفعل تکلیف مالیس فی الوسع ولا سبیل الی الایجاب علی الولی لیؤدی من مال الصبی لان الولی منهی عن قربان مال الیتیم الا علی وجه الاحسن بنص الکتاب واداء الزکاة من ماله قربان ماله لا علی وجه الاحسن لما ذکرنا فی الخلافیات الخ.

(بدائع الصنائع ۲: ۸۱ شرائط فرضیة الزکاة)

وفی الهندیة: ومنها العقل والبلوغ فلیس الزکاة علی صبی ومجنون الخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۱۷۲ کتاب الزکاة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۷ مطلب فی زکاة ثمن المبیع کتاب الزکاة)

انکم ټیکس د زکوة متبادل ښی کیدې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه پخوا زمانه کښې حکومت زکوة اخستلو لیکن اوس زمانه کښې حکومت ټیکس وصول کوی. آیا دا انکم ټکس د زکوة متبادل کیدې شي؟ یا هغه رقم د شرعی زکوة د رقم نه منها کولې شی یا نه؟ مثلاً د زید په ذمه باندې په یو کال کښې دوه زره روپې زکوة دې او دې کال کښې حکومت د زید نه شپږ سوه روپې انکم ټکس وصول کړو، اوس چه زید مبلغ څوارلس سوه روپئ اداکړې نو د زکوة د ادائیګئ نه به فارغ شی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمان مشین محله ۲ جهلم شهر

الجواب: د حکومت انکم ټکس وصول کول یو غیر اسلامی عمل دې یعنی نه په دې کښې د زکوة د شرطونو لحاظ ساتلې شی او نه په شرعی مصارفو کښې خرچ کیږي، لهذا دا ټیکس د زکوة نه ګرځول صحیح نه دی. او بعضې فقهاؤ لیکلې دی. چه داسې رقم د زکوة په نیت سره ورکولو سره ذمه فارغه کیږی لیکن دا معامله خلاف احتیاط ده. ﴿۱﴾ وهو الموفق

[بقیه حاشیه]...کښې د سکې انګریزې روپې یوه توله ګرځولې شوې ده. چه حقیقت ۱۱ نیمې ماشې ده. او د اصل تولې نه څلور رتې کمه ده. الخ (اوزان شرعیه ۱۰) پس د هر زمانې په تولو او رتو کښې فرق وي، او دغه شان ډیره نزدې زمانه کښې مختلف سیرونه رائج وو. مثلاً اکبری سیر ۲۵ نیم تولې، شاه جهانی سیر اویا تولې، عالمګیرې سیر اوه اویا تولې، فرخ شاهی سیر ۸۴ تولې، انګریزی سیر ۸۰ تولې، قبائلې سیر ۱۰۸ تولې وغیره، نوځکه اوس د علماؤ رجحان دې وزن طرف ته دې کوم چه د اکابرین دیوبند تحقیق دې او په دې وجه فتوٰی هم دې باندې ده. (ازمرتب)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: قال فی التجنیس والولوالجیة السلطان الجائر اذا اخذالصدقات قیل ان نوی بادائها الیه الصدقة علیه لا یؤمر بالاداء ثانیا لانه فقیر حقیقة ومنهم من قال الاحوط ان یفتی بالاداء ثانیا کما لو لم ینو لانعدام الاختیار الصحیح واذا لم ینو منهم من قال یؤمر بالاداء ثانیا وقال ابو جعفر لا لکون السلطان له ولایة الاخذ فیسقط عن ارباب الصدقة فان لم یضعها موضعها لا یبطل اخذه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ریډیو، ټی وی په حاجت اصلیه کښې داخل دی یا نه؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ریډیو ټی وي، ټیپ ریکارډ په حاجات اصلیه کښې داخل دی یا نه؟ په دې زکوة واجب دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۸۵ء ۱۰۱۹۱

الجواب: د لهو او عیاشئ آلات په اصل حاجاتو کښې داخل نه دی. البته ددې په قیمت کښې زکوة فرض نه دې، صرف موجب د غِنادی. ﴿۱﴾ او کوم خلق چه په حکومت یا سیاست کښې حصه اخلی هغوی دپاره به دا څیزونه په حاجات

(بقیه حاشیه) وبه یفتی، وهذا فی صدقات الاموال الظاهرة اما لو اخذ منه السلطان اموالا مصادرة ونوی اداء الزکاة الیه فعلی قول المشائخ المتاخرین یجوز والصحیح انه لا یجوز وبه یفتی لانه لیس للظالم ولایة اخذ الزکاة من الاموال الباطنة..... قلت وشمل ذلک مایاخذه المکاس لانه وان کان فی الاصل هو العاشر الذی ینصبه الامام لکن الیوم لا ینصب لاخذ الصدقات بل لسلب اموال الناس ظلما بدون حمایة فلا تسقط الزکاة باخذه کما صرح به فی البزازیة فاذا نوی التصدق علیه کان علی الخلاف المذکور.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۶ مطلب فیما لو صادر السلطان رجلا فنوی بذلک اداء الزکاة الیه باب زکاة المال)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: وفسرها (ای الحاجة الاصلیة) فی شرح المجمع لابن الملک بما یدفع الهلاک عن الانسان تحقیقا او تقدیرا فالثانی کالدین والاول کالنفقة ودور السکنیٰ وآلات الحرب والثیاب المحتاج الیها لدفع الحر او البرد وکالآلات الحرفة وآثاث المنزل ودواب الرکوب وکتب العلم لاهلها..... وشرط ان یکون النصاب نامیا والنماء..... فی الشرع هو نوعان حقیقی وتقدیری فالحقیقی الزیادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقدیری تمکنه من الزیادة بکون المال فی یده او ید نائبه فلا زکوٰة علی من لم یتمکن منها فی ماله کمال الضمار الخ. (البحر الرائق ۲:۲۰۶ کتاب الزکاة)